T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YEREL YÖNETİMLER ANABİLİM DALI
MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM BİLİM DALI

KAMU POLİTİKASI SÜREÇ ANALİZİ: ATAŞEHİR BELEDİYESİ EMEKEVLER KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ÖRNEĞİ

Doktora Tezi

EYLÜL BAYRAKTAR

Danışman: Prof. Dr. ERBAY ARIKBOĞA

İstanbul, 2021

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YEREL YÖNETİMLER ANABİLİM DALI
MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM BİLİM DALI

KAMU POLİTİKASI SÜREÇ ANALİZİ: ATAŞEHİR BELEDİYESİ EMEKEVLER KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ÖRNEĞİ

Doktora Tezi

EYLÜL BAYRAKTAR

Danışman: Prof. Dr. ERBAY ARIKBOĞA

İstanbul, 2021

ÖZET

KAMU POLİTİKASI SÜREÇ ANALİZİ: ATAŞEHİR BELEDİYESİ EMEKEVLER KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ÖRNEĞİ

Kamu politikası süreci farklı aktörlerin içinde yer aldığı, resmileşme sürecinde birçok yasal belgenin konu olduğu, etkileri çok boyutlu olabilen bir süreç olması nedeniyle karmaşık bir süreçtir. Kamu politikası analizi çalışmalarının Türkiye'de yetersiz kalmış olması dolayısıyla öncelikli amaç, kamu politikası alanında literatüre katkı sağlamaktır. Dolayısıyla bu çalışma, bir kamu politikasının tüm aşamalarıyla nasıl analiz edilebileceğinin örneğini ortaya koyarak, benzer akademik çalışmalar ve politika yapıcıların yararlanabileceği bir kaynak ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Kentsel dönüşümün Türkiye'de 2000'li yıllarla birlikte sıklıkla tartışılan bir politika halini almış olması ve kentlerin bu politikalar aracılığıyla tartışmalı dönüşümü, analizi kentsel dönüşüm politikası üzerinden ele almaya yöneltmiştir. Bu doğrultuda çalışmada Ataşehir Belediyesi kentsel dönüşüm politikası, Emekevler dönüşümü üzerinden ele alınmıştır. Analiz modeli olarak kamu politikası sürecini, aşamalara ayırarak inceleyerek analizi kolaylaştırmayı hedefleyen Süreç Modeli tercih edilmiştir. Süreç Modeli rehberliğinde yapılan analizde, politika aktörleri ile derinlemesine görüşmeler yapılmış ve hem görüşmeler hem de ilgili dökümanların analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Genel itibariyle sürecin tüm aşamaları ortaya koyulmuş, çalışma sonucunda varılan noktada uygulanan kentsel dönüşüm politikaları üzerinde yeniden düşünmek, üretilen çözümlerin hem hakkaniyetli olup olmadığına bakarak, hem de kent formunda yapmış olduğu değişiklikleri çok boyutlu olarak ele alıp sorgulayarak bu politikaların değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Sürecin ihmal edilen katılımcılık ve şeffaflık boyutları ise sonraki politikalar için geliştirilmesi gereken önemli noktalardır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Politikası, Kamu Politikası Analizi, Kentsel Dönüşüm, Ataşehir, Emekevler

ABSTRACT

PUBLIC POLICY PROCESS ANALYSIS: THE CASE OF EMEKEVLER URBAN TRANSFORMATION OF ATAŞEHİR MUNICIPALITY

The public policy process is a complex process in which different actors are involved, many legal documents are the subject of the legitimization process, and its effects can be multidimensional. Since public policy analysis studies are insufficient in Turkey, the primary aim is to contribute to the literature in the field of public policy. Therefore, this study aims to reveal an example of how a public policy can be analyzed with all its stages, and to reveal a resource that similar academic studies and policy makers can benefit from.

The fact that urban transformation has become a frequently discussed policy in Turkey with the 2000s and the controversial transformation of cities through these policies has led the analysis to address the urban transformation policy. In this direction, Ataşehir Municipality's urban transformation policy is discussed through the Emekevler transformation. The Process Model, which aims to facilitate the analysis by examining the public policy process by dividing it into stages, is preferred as the analysis model. In the analysis guided by the Process Model, in-depth interviews were conducted with policy actors and content analysis was used for both interviews and analysis of related documents. In general, all the stages of the process have been examined and it has become necessary to rethink the urban transformation policies implemented at the point reached in the end of the study, to evaluate these policies by looking at whether the solutions produced are both equitable and by examining and questioning the changes made in the city form in a multidimensional way. The disregarded participation and transparency dimensions of the process are important points that need to be developed for the future policies.

Keywords: Public Policy, Public Policy Analysis, Urban Transformation, Ataşehir, Emekevler

ÖNSÖZ

Öncelikle yeterlilik aşamasından itibaren benden akademik ve psikolojik olarak desteğini esirgemeyen tez danışmanım Prof. Dr. Erbay ARIKBOĞA'ya, tez izleme jurimde yer almayı kabul ederek her zaman desteğini ve güvenini hissettiren Prof. Dr. Nihal EKİN ERKAN'a ve akademik kariyer yoluna çıkmamda çok büyük payı olan, örnek aldığım, bana inanan, beni destekleyen ve tez izleme jurimde yer alan Prof. Dr. Meral S. ÖZTOPRAK'a sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugün bu çalışma bu noktaya geldiyse tez izleme jürimin desteği, anlayışı ve emekleri sayesindedir. Tez savunma jurimde yer alan değerli hocalarım Dr. Öğr. Üyesi Osman SAVAŞKAN ve Dr. Öğr. Üyesi Barış Gençer BAYKAN'a bu çalışmaya vakit ayırdıkları ve çok değerli katkılarını sundukları için teşekkür ediyorum.

Çalışmamın saha araştırmasına içtenlikle katkı sunan, bilgi ve belge paylaşımında bulunan Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne, görüşme talebimi geri çevirmeyerek çalışmama önemli katkılarını sunan ve değerli vakitlerini ayıran eski Emekevler sakinleri, Atatürk Mahallesi Muhtarı Leyla Yeşim ŞAYLAN, K-Yapı genel müdürü Erdem Mustafa ORMAN ve Tarık Fırat'a içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu uzun süreçte her zaman yanımda olan arkadaşlarım ve özellikle benim için en zorlu bölümünde yanımdan bir an olsun ayrılmayan sevgili kuzenim Efnan'a teşekkürü borç bilirim.

Son olarak haklarını ne yapsam ödeyemeyeceğim sevgili aileme minnettarım. Hayatım boyunca maddi-manevi desteklerini ve güvenlerini hep hissettiğim annem, babam, ablalarım Nesrin ve Pınar'a; ilk günden beri desteğini esirgemeyen Hakan abime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Eylül BAYRAKTAR

İstanbul, 2021

İÇİNDEKİLER

Sayfa No.

KISALTMALAR……ix

TABLO LİSTESİ……xi

ŞEKİL LİSTESİ……..xii

HARİTA LİSTESİ……..xii

1.GİRİŞ

1.1. Çalışmanın Rasyoneli ……..3

1.2. Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları…….4

1.3. Çalışmanın Yöntemi…….6

2. KAMU POLİTİKALARI ANALİZİ……...9

2.1. Kamu Politikası……..10

2.2. Kamu Politikası Analizi ve İlgili Modeller……12

2.2.1. Sistem Modeli…….13

2.2.2. Elit (Seçkinler) Modeli……...14

2.2.3. Grup Modeli……15

2.2.4. Kurumsal Model…….16

2.2.5. Rasyonel Karar Modeli……...16

2.3. Kamu Politikası Analizinde Süreç Modeli…….17

2.3.1. Problemin Tanımlanması ve Gündem Oluşturma Aşaması……17

2.3.1.1. Problemin Tanımlanması……...18

2.3.1.2. Gündem Oluşturma……21

2.3.1.3. Aktörler……..23

2.3.1.3.1. Resmi Aktörler……..24

2.3.1.3.2. Gayri Resmi Aktörler……25

2.3.1.3.3. Uluslararası Aktörler…….29

2.3.2. Politikanın Formüle Edilmesi Aşaması……...30

2.3.2.1. Politika Dizaynı……32

2.3.2.2. Politika Araçları……..…….35

2.3.2.3. Aktörler……..……..36

2.3.2.3.1. Düşünce Kuruluşları……...……37

2.3.2.3.2. Çıkar Grupları……...……..37

2.3.2.3.3. Yürütme (Hükümet) ve Devlet Görevlileri

(Governmental Agencies)……...37

2.3.2.3.4. Uluslararası Aktörler…….38

2.3.2.4.Politika Ağları…….39

2.3.3. Politikanın Resmileşmesi Aşaması…….41

2.3.3.1. Karar Alma Modelleri……42

2.3.3.2. Karar Alma Kriterleri…….44

2.3.3.3.Aktörler……...46

2.3.3.4. Politika Belgeleri……47

2.3.4. Uygulama Aşaması…….48

2.3.4.1. Uygulama Sürecinde Yaklaşımlar…….49

2.3.4.2. Uygulama Araçları…….52

2.3.5. Değerlendirme Aşaması ……54

3. KENTSEL DÖNÜŞÜM……..60

3.1. Kentsel Dönüşüm Kavramı, Amaç ve Hedefleri……60

3.2. Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi……..65

3.3. Kentsel Dönüşüm Uygulama Biçimleri……..72

3.4. Bir Kamu Politikası Olarak Kentsel Dönüşüm……..76

3.5. Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Mevzuatı…….80

3.5.1. 2000 Öncesi Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Politikaları……...84

3.5.2. 2000 Sonrası Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Politikaları……..89

3.5.2.1. Kentsel Dönüşüme İlişkin Mevzuat……91

3.5.2.2. Kentsel Dönüşüme İlişkin Özel Kapsamlı Kanun: 6306 Sayılı Yasa……94

3.5.2.3. Kentsel Dönüşüm Politikası Uygulama Örnekleri……99

3.5.2.3.1. Sarıyer Derbent Kentsel Dönüşüm Projesi…….100

3.5.2.3.2.Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi…….102

3.5.2.3.3.Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri (Sulukule) Kentsel Dönüşüm Projesi…….105

4. EMEKEVLER'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM: KAMU POLİTİKASI SÜREÇ MODELİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ……111

4.1. Ataşehir İlçesinin Gelişimi……...112

4.1.1. Anatepe ve Ataşehir Uydu Kent…….112

4.1.2. Ataşehir İlçesi……..117

4.2. Ataşehir Belediyesinin Kentsel Dönüşüm Politikası……119

4.2.1.Emekevler Kentsel Dönüşüm Süreci: Kadıköy-Ataşehir Belediyeleri Öncesindeki Süreç…….123

4.3. Ataşehir Belediyesi Emekevler Kentsel Dönüşüm Süreci……...127

4.3.1. Problemin Tanımlanması, Gündem Oluşturma ve Politikanın Formüle Edilişi……128
4.3.1.1. Problemin Tanımlanması……...128
4.3.1.2. Gündem Oluşturma ve Politikanın Formüle Edilişi……..134
4.3.2. Politikanın Resmileşmesi……144
4.3.2.1. Politikanın Dayandığı Kanunlar ……...144
4.3.2.2. TOKİ Protokolleri…….146
4.3.2.2.1. 04/05/2005 Tarihli Kadıköy Belediyesi-TOKİ Protokolü (Ana Protokol)……..146
4.3.2.2.2. 29/08/2007 Tarihli Kadıköy Belediyesi-TOKİ Protokolü (Ek-1 Protokol)…….147
4.3.2.2.3. 24/07/2017 Tarihli Ataşehir Belediyesi-TOKİ Protokolü (Ek-2 Protokol) ……147
4.3.2.2.4. 24/02/2018 Tarihli Ataşehir Belediyesi-TOKİ Protokolü (Ek-3 Protokol)……149
4.3.2.3. Planlar ……..150
4.3.2.4. Ataşehir Belediyesi Tarafından Alınan Kararlar ve Belediyenin Yaptığı Anlaşmalar…….155
4.3.3. Politikanın Uygulanması…….158
4.3.3.1. Gecekonduların Tasfiyesi ve Tahliyesi……..159
4.3.3.2. Konutların İnşası ……...164
4.3.3.3. Uygulama Araçları…….168
4.3.4. Politikanın Değerlendirilmesi…….173
4.3.4.1. Süreç Değerlendirmesi……...175
4.3.4.1.1. Politikanın Amaç ve Hedefleri……..175

4.3.4.1.2. Hedef ve Hedef Dışı Gruplar……182

4.3.4.1.3. Politikanın Doğrudan ve Dolaylı Maliyetleri…...182

4.3.4.2. Etki Değerlendirmesi…….183

4.3.4.2.1. Politika Çıktıları……184

4.3.4.2.2. Politika Sonuçları……..191

5. SONUÇ……..197

KAYNAKLAR……..202

EKLER……...220

KISALTMALAR

AB: Avrupa Birliği

ABD: Amerika Birleşik Devletleri

ABFR: Ataşehir Belediyesi Faaliyet Raporu

ABSP: Ataşehir Belediyesi Stratejik Planı

ACF: Advocacy Coalition Framework (Savunuculuk Koalisyonu Çerçevesi)

AKP: Adalet ve Kalkınma Partisi

BM: Birleşmiş Milletler

CHP: Cumhuriyet Halk Partisi

ICOMOS: International Council on Monuments and Sites (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi)

IMF: International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu)

İBB: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

NATO: North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)

STK: Sivil Toplum Kuruluşu

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

TOKİ: Toplu Konut İdaresi

TUİK: Türkiye İstatistik Kurumu

ULI: Urban Land Institute

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)

UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu)

vb.: Ve Benzerleri

YAYED: Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği

TABLO LİSTESİ

Sayfa No.

Tablo 1: Politika Dizaynı Unsurları…….33

Tablo 2: Rasyonel-Kapsamlı ve Artırımcı Modelin Temel Özellikleri……...43

Tablo 3: Yukarıdan Aşağıya Yaklaşım ile Aşağıdan Yukarıya Yaklaşımın Karşılaştırılması.50

Tablo 4: Politika Araçlarının Sınıflandırılması……54

Tablo 5: Kentsel Dönüşümde Hakim Paradigma ve Yaklaşımların Evrimi……70

Tablo 6: Kentsel Dönüşüme İlişkin Kavramların Haritalanması…….75

Tablo 7: Türkiye'de Kentsel Dönüşüme Tarihsel Bakış……83

Tablo 8: Fatih Belediyesi Kentsel Dönüşüm Politikasının Sulukule Örneği Üzerinden Analizi …….109

Tablo9: Emekevler kentsel Dönüşümü Uygulama Araçları……..168

HARİTA LİSTESİ

Sayfa No.

Harita 1: Doğu Ataşehir Haritası……...115

Harita 2: Emekevler'in Konumu……...116

Harita 3: Kentsel Dönüşüm Öncesi Emekevler…….124

Harita 4: Emekevler Kentsel Dönüşümü Proje Alanı……128

Harita 5: Emekevler'in Konumu……...135

Harita 6: Emekevler Yerleşim Alanının Kentsel Dönüşüm Sonrasındaki Durumu……..153

Harita 7: Emekevler Kentsel Dönüşüm Projesi…….165

Harita 8: Emekevler Yerleşimine Geniş Açıdan Bakış…….177

ŞEKİL LİSTESİ

Sayfa No.

Şekil 1: Kingdon'ın Gündeme Gelme Modeli (Three Stream Policy Window Model)……...22

Şekil 2: Politika Etkisi……..56

Şekil 3: Kentsel Dönüşüm Kavramının Farklı Kullanım Biçimleri…….63

Şekil 4: 23.07.1990 Tarihli 1/5000 Ölçekli Anatepe Nazım İmar Planı……127

Şekil 5: 01.08.2006 Tarihli 1/5000 ölçekli Anatepe Nazım İmar Planı…….151

Şekil 6: Emekevler Uygulama İmar Planı……..152

Şekil 7: Dönüşüm Sonrası Emekevler'in Çevre Yolu-D80 Üzerinden Görünümü ……..176

1. GİRİŞ

Kamu politikası, devlet aygıtının işlevlerini yerine getirebilmesi için önemli bir araçtır. Toplumsal çatışmaların önüne geçmek ve vatandaşların taleplerini karşılamak için alınan kararlardan oluşan kamu politikası, farklı birçok politika alanı ile bağlantılıdır. Bu sebeple de adalet, sosyal, kültür, kentleşme, ekonomi, eğitim, sağlık gibi birçok alanda çeşitli kamu politikaları ile karşılaşılmaktadır (Yıldız ve Sobacı, 2013: 17)

Toplumdan gelen çeşitli talepler ile toplumda huzur ve güven ortamını tesis etme amaçları birleştiğinde, hem çeşitli ihtiyaçları karşılamak hem de birbirinden farklı birçok problemi çözüme kavuşturmak ihtiyacı doğmaktadır. Kamu politikaları bu ihtiyaca yönelik olarak uygulamaya koyulan kararlardan oluşmaktadır.

Literatürde kamu politikasının birçok tanımı yapılmıştır. Bunlardan ençok kullanılanlardan biri Dye'ın kamu politikası tanımıdır. Dye'a göre kamu politikası, "belli bir problemle ilgili olarak hükümetin yapmayı seçtiği veya seçmediği her şeydir" (Dye, 2012: 3). Birkland'a göre ise "Politika, herhangi bir düzeydeki yönetim tarafından yapılan beyandır. Bu beyan, kamusal bir problemle ilgili olarak yönetimin yapmayı hedefledikleri ile ilgilidir" (Birkland, 2010: 9).

Kamusal sorunların çözümü için oluşturulan kamu politikalarının analizi ise oldukça önemli bir konudur. Devletin işlevlerini yerine getirmesi için kullandığı kamu politikalarının irdelenmesi hem yöneticiler hem vatandaşlar hem de toplum açısından büyük önem taşımaktadır. Modern toplumun karmaşıklığının giderek artması ile karar vericilerin bilgi ihtiyacı da önemli ölçüde artış göstermiştir. Kamu politikası analizi, ilk olarak Amerikan fenomeni olarak ortaya çıkmış, daha sonra Kanada ve özellikle Hollanda ve İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde benimsenmiş, özellikle genç akademisyenler tarafından bu alana önemli katkılar sunulmuştur (Fisher, Miller ve Sidney, 2007: xix). "Politika analizine olan talep, çoğunlukla sorunların ortaya çıkışından ve bu sorunları dikkat çekici hale getiren siyasi koşullardan kaynaklanmıştır. Politika analizi için ilk talepler, hükümetlerin potansiyel olarak ele alabileceği sorunlara yönelik artan farkındalıkla harekete geçirilmiş; alternatif politika çözümlerinin uygunluğuna ilişkin sorular kaçınılmaz olarak ortaya çıkmıştır" (Mintrom ve Williams, 2007: 4-5).

Kamu politikası analizinin geçmişi "politika tavsiyesi verme" manasında çok geçmiş yıllara uzandığı belirtilse de burada bahsedilen modern anlamda kamu politikası analizi değildir. Aydınlanma Çağı, politika analizi konusunda önemli bir dönem olup, bu dönemde "bilimsel çalışmalara ve insan aklına yönelik olumlamalar, kamusal sorunların analitik çabalarla çözülebileceği iddiasını doğurmuştur"

(Babaoğlu, 2017: 516). Sonrasında veriye dayalı analiz, analize dayalı planlama ve karar vermenin 19. yy. İngiltere'sinde, kamu politikası analizinde önemli bir yer tuttuğu görülmüş, 20. yy. başlarında ise 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde sırasıyla uzmanlığa ihtiyaç ve savaş stratejileri için yapılan istatistiki analizler ile kamu politikaları analizi için yeni bir döneme girilmiştir (Babaoğlu, 2017: 516). Bu son dönemin, modern anlamda kamu politikası analizinin ortaya çıktığı dönem olduğu iddia edilmekte, ABD başkanı Wilson'un bu dönemde, yani 20. yy. başında "veriye dayalı karar vermenin ve danışarak yönetmenin önemini kavramış bir yönetici olduğu" (Dunn, 2004: 39; Aktaran: Yıldız ve Sobacı, 2013: 33) düşünülmektedir.

Dye'a göre kamu politikası analizi, hükümetlerin ne yaptığını, neden yaptığını ve yapılan şey bir farklılık yaratmış ise bu farklılığın ne olduğunu ortaya koymaktır (Dye, 2012: 6). Fisher, Miller ve Sidney'e göre politika analizi ise "politika yapım sürecini daha iyi anlamak ve politika yapıcılara politika ile ilgili ekonomik ve toplumsal sorunları baskılayıcı, güvenilir bilgi sunumunu sağlamak üzere ortaya çıkmıştır" (Fisher, Miller ve Sidney, 2007: xix).

Kamu politikası analizi birden çok disiplini ilgilendiren bir süreç olup, politika ile ilişkili önemli bilgilerin ortaya çıkarıldığı çalışmaları içerir. Politika ile ilgili bu bilgiler politikanın yapılışı ve kritik değerlendirmelerden meydana gelir (Dunn, 2016: 2). Kamu politikası analizi ile ilk olarak kamu politikasının ne olduğu tanımlanır, daha sonra söz konusu kamu politikasının nedenleri ya da belirleyici etkenleri ortaya koyulur ve son olarak da politikanın sonuçları belirlenir (Dye, 2012: 7).

Knoepfel ve diğerlerine göre politika analizi, devleti (politik-idari sistemi) onun ekonomi ve toplum üzerindeki etkisinin ölçütünü kullanarak yorumlamayı önerir ve "tüm siyasi-idari süreçlerin doğasında bulunan güç ilişkilerini inkar etmeden veya gizlemeden, mevcut veya ortaya çıkan idari kuruluşlara ve bunların halka sağladıkları fiili hizmetlere odaklanır" (Knoepfel ve diğerleri, 2007: x). Kamu politikası analizi çalışmaları "özellikle bilimsel anlayışı geliştirmek, problem çözmeyi kolaylaştırmak ve politikalar konusunda daha gerçekçi tavsiyelerde bulunabilmek" (Demir, 2011: 110) noktalarında önem taşımaktadır. Kamu politikası analizi ile "vatandaşlara hizmet götürmek, sorun çözmek ya da belirli hedefleri gerçekleştirmek için oluşturulan kamu politikalarının daha iyi yürütülmesine ve daha etkili ve verimli sonuçlar üretilmesine katkı sağlanmaya çalışılır" (Gül, 2015: 11).

Başarılı kamu politikalarının oluşturulması ve uygulanabilmesi için, hayata geçirilen politikaların analizi titizlikle yapılmalıdır. Analiz sonucunda eksiklikler ve zayıf noktalar tespit edilecek ve bunlar dikkate alınarak uygulanan politika ya revize edilecek ya da yeni bir politika oluşturulacaktır. Ayrıca bu çalışmalar, kamu politikalarından direk olarak etkilenen vatandaşlar için politika sürecinin ortaya çıkarılması ve böylece şeffaflığın sağlanması açısından da önem taşımaktadır. Çeşitli aktörlerin dahil olduğu kamu politikası süreci oldukça karmaşık bir süreç olduğundan, politikaların analizi için çeşitli

yöntemler sunulmuştur. Bunlardan bazıları; siyasal sistemi çevresindeki sistemlerle birlikte incelemeyi hedefleyen Sistem Modeli, genel olarak yöneten ve yönetilen ayrımı üzerinden yola çıkan Elit/Seçkinler Modeli, kamu politikalarının grup mücadelelerinin sonucu olarak ortaya çıktığı görüşüne dayanan Grup Modeli, kamu politikası analizi yaparken politikayı etkileyen kurumların analizi üzerine yoğunlaşan Kurumsal Model, bireyin rasyonel olduğu varsayımı üzerine kurulu olan Rasyonel Karar Modeli ve kamu politikası sürecini aşamalara ayırarak inceleyen Süreç Modelidir.

Bu çalışmada kamu politikası analizi için tercih edilen model, Süreç Modelidir. Tercih sebebi, kamu politikası gibi karmaşık bir süreci aşamalara ayırarak analizi kolaylaştırmayı hedeflemesidir. Ayrıca, "hem kurumları, hem aktörleri hem de bunlar arasındaki etkileşimi hesaba katması" (Pierre, 2013: 484) da Süreç Modelinin tercihinde etkili olmuştur.

1.1. Çalışmanın Rasyoneli

Türkiye'de kamu politikası analizi çalışmalarının son yıllarda ilgi görmesi nedeniyle, Türkiye için bu konunun henüz yeni bir çalışma alanı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Konu ile ilgili yapılan akademik çalışmalara bakıldığında, konunun daha çok teorik olarak ele alındığı görülmektedir. Teorik bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağı konusu ise ihmal edilmiştir. "Kamu politikası daha kavramsal, kuramsal ve normatif özellikler taşırken, kamu politikası analizi olanı anlamayı hedefleyen, daha görgül (ampirik) ve uygulama odaklı çalışmaları içerir. Ancak kamu politikalarının yeni yeni geliştiği Türkiye'de ve benzeri ülkelerde, politika analizi çalışmaları henüz emekleme aşamasındadır" (Gül, 2015: 7).

Bazı akademik çalışmalarda süreç modelinin tüm aşamalarından (problemin ortaya çıkışı ve gündeme gelişi, politikanın formüle edilmesi, resmileşmesi, uygulama ve değerlendirme aşamaları) bazılarının ele alındığı, tüm aşamalarının ele alındığı çalışmalarda ise, karanlıkta kalan aşamaların uygulama örneğinde atlanıldığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, kamu politikası sürecinin olabildiğince bir bütün olarak analiz edilmesi hedeflenmiştir.

Kamu politikasının ortaya çıkış aşamasından değerlendirme aşamasına kadar tüm süreçleri ele alınarak incelenmesi, hem politika yapıcılar hem de politikadan etkilenenler açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada süreç modelinin tüm aşamaları ele alınırken, belediyelerin hangi aşamalarda yetersiz kaldığı ortaya koyulacak, böylece çalışma sonuçları ile ilgilenen yönetimler bu konudaki eksiklerini giderme yoluna gidebilecektir. Bu da daha sağlıklı politikaların oluşturulmasına, var olan politikaların eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olacaktır.

Politikadan etkilenenler açısından önemi ise "şeffaflık" konusunda olacaktır. Kamu politikalarının tüm aşamalarının incelenerek ortaya koyulması, politikadan etkilenenlerin bilgilenmesini, süreçlerin nasıl

yürüdüğünü görmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla, seçimle iş başına getirdikleri yöneticilerden gerektiğinde hesap sorabilecekler ve yasal olarak mümkün olan-olmayan durumların farkına varabileceklerdir.

Bu çalışmada Süreç Modeli, kentsel dönüşüm politikası analizi için kullanılmıştır. Kentsel dönüşüm politikasının tercih edilmesinin sebebi, kentsel dönüşüm politikasının 2000'li yıllarla ön plana çıkması ve belediyelerin bu politikanın önemli aktörleri arasında yer almasıdır. Kentsel dönüşüm politikasının analiz edilmesi, hem akademi dünyasında hem de vatandaşlar arasında konunun sıklıkla tartışılan bir mesele olması açısından önemlidir. Özellikle hem yönetimler hem de vatandaşlar için önemli ölçüde ranta konu olan kentsel dönüşüm uygulamalarının; hangi karar alma süreçlerinden geçtiği, ne şekilde resmileştiği ve hangi aktörlerin hangi aşamalarda etkin rol oynadığının ortaya koyulması açısından çalışmanın önemli bir kaynak olması hedeflenmektedir.

Çalışmanın 4. bölümünde de görüleceği üzere Emekevler dönüşümü, kent merkezinde kalmış bir gecekondu alanının dönüşümüdür. Bu özelliğinden dolayı da oldukça ilgi çekicidir. İstanbul'daki kentsel dönüşüm örneklerine bakıldığında, merkezi ve yerel otoritelerin ortaklığında gerçekleşen uygulamaların genellikle kent merkezinde kalmış gecekondu alanlarına yönelik olduğu görülmektedir. Örneklerin tamamında bu alanlardaki dönüşümün kolay gerçekleşmediği, yönetimler ve gecekondu sakinlerinin ortak noktada buluşamaması sebebiyle de çoğunun sürüncemede kaldığı görülmektedir. Vakalar incelendiğinde, alanda yaşayan sakinlerin politika yapım süreci dışında bırakıldıkları görülmektedir.

Kentlerin üretim merkezi olmaktan çıkmasıyla üst ve üst-orta sınıfın kent merkezlerine dönüşü başlamış ve bu dönüşüm büyük ölçüde kentsel dönüşüm politikaları yoluyla gerçekleşmekte olduğu görülmektedir. Kent merkezlerinde yer kalmaması ve arazi değerlerinin hızla yükselmesi, yönetimler ve sermaye ortaklığı ile gerçekleştirilen dönüşüm uygulamalarının önemli bir merkezini gecekondu alanları olarak belirlemiştir. Dolayısıyla gecekondu alanlarında uygulanan politikaların ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, nasıl uygulandığını ve nasıl sonuçlandığını ortaya koymayı hedefleyen çalışmaların önemi oldukça büyüktür.

1.2. Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları

Türkiye'de kamu politikası analizi çalışmalarının yetersiz kalmış olması dolayısıyla bu tezle öncelikli olarak amaçlanan, bu konuda literatüre katkı sağlamaktır. Kamu politikalarının, yönetimlerin işlevlerini yerine getirebilmek için kullandıkları başlıca araç olduğu düşünüldüğünde, bu konunun bilimsel çalışma alanında ihmal edilmiş olması önemli bir sorundur. Dolayısıyla bu çalışmanın öncelikli amacı, belli bir kamu politikasının ortaya çıkış aşamasından değerlendirme aşamasına kadar tüm süreçlerinin nasıl analiz edilebileceğini ve bu aşamaların analiz edilebilirlik durumunu

göstermektir. Bu amaçla özellikle büyük projelerle dönüşen ve dönüşmeye devam eden, hem eski yapıların çokça bulunduğu hem de lüks siteleri içinde barındıran Ataşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm politikası incelenecektir.

Ataşehir Belediyesinin genel politikası anlaşıldıktan sonra, bu politikanın belirli bir alandaki görünümünün bir kentsel dönüşüm alanı üzerinden analizi yapılacaktır. Böylece Ataşehir Belediyesinin ana aktörü olduğu tek projesi, Emekevler kentsel dönüşümü saha olarak seçilmiştir.

Özellikle büyükşehirlerde kentsel dönüşüm uygulamalarının gündemde oluşu, daha önce de belirtildiği gibi politika analizi için kentsel dönüşüm politikasının seçilmesinde etkili olmuştur. Bunun yanında kentsel dönüşüm politikalarının farklı ulusal politikaların aracı olarak kullanılması tartışmaları da, kentleri dönüştüren bu politikaların incelenmesinin önemli olduğunu göstermektedir.

Çalışmada Ataşehir Belediyesi Emekevler dönüşümünün Süreç Modeli çerçevesinde tüm aşamalarının analiz edilebilirliği durumu da ortaya koyularak hangi aşamalarda zorluklar yaşandığı belirlenecektir. Bu doğrultuda tüm sürecin analiz edilebilirliğini arttıracak öneriler de sunulacaktır.

Çalışmada yanıt aranan sorular aşağıdaki gibidir:

- Bir yerel kentsel dönüşüm politikasının tüm aşamaları, açık bir şekilde analiz edilmeye uygun mudur?
- Yönetimler ellerindeki politika belgelerini araştırmacılarla paylaşmaya gönüllü müdür?
- Politika sürecinin şeffaflık derecesi nedir?
- Analiz sürecinde araştırmacıların karşılaştıkları zorluklar nelerdir?
- Kentsel dönüşüm politikalarındaki merkez etkisi, belediyelerin kentsel dönüşüm politikalarını nasıl etkilemektedir?
- Kentsel dönüşüm politikalarında yereldeki talepler dikkate alınmakta mıdır? Yönetimler katılımcı bir yaklaşıma açık mıdır?
- Yönetimler kendi kentsel dönüşüm politikalarını değerlendirmeye tabi tutmakta mıdır?
- Politika belgelerinde belirtilen politika amaç ve hedeflerin başarısının ölçülmesi mümkün müdür?

Çalışmanın bazı kısıtları vardır. Analiz için seçilen uygulamanın bitmiş bir uygulama olmasından dolayı, çalışma kapsamında görüşme yapabilmek için alanda yaşayan eski sakinlere ulaşmak zordur. Dönüşümden sonra alanda yapılan konutlarda yaşamaya devam eden sakinlerden bir kısmı ile görüşme yapılmıştır. Bu kişilerin bir kısmına, site yönetimi hala belediyede olduğundan, belediye aracılığı ile ulaşılmıştır. Bazı görüşmecilere ise görüşme yapılan kişiler aracılığı ile ulaşılmıştır. Diğer yandan Türkiye'de Süreç Modelinin tüm politika aşamalarını kapsayan bir alan çalışmasının bulunmaması, bu çalışmaya özgünlük kazandırdığı gibi ortaya çıkan bazı zorluklar ise kısıtlara yol açmıştır.

Çalışmada kullanılan Süreç Modelinin de uygulamada bazı sınırlılıkları vardır. Aşamaları incelerken bazı hususlar (politika alternatifleri gibi), ancak ilgili kişilerle yapılacak görüşmelerle elde edilebilmiştir.

Son olarak ise belediyelerin politika hedefleri olarak belirledikleri maddelerin çok genel olması da kısıtlar arasında yer almaktadır. Genel ifadelerle ortaya koyulan hedefler, politikanın değerlendirme aşamasında zorluklara neden olmuştur.

1.3. Çalışmanın Yöntemi

Kamu politikası süreci; farklı aktörlerin içinde yer aldığı (gerek merkezi gerek yerel yönetimler gerekse özel sektör ve sivil toplum kuruluşları), resmileşme sürecinde birçok yasal belgenin konu olduğu bir süreç olması nedeniyle karmaşık bir süreçtir. Bunlara ek olarak, süreç içerisinde bazı noktaların (özellikle karar alma süreçlerinin) karanlıkta kalması, süreci daha da karmaşık hale getirmektedir. Süreç modeli, karmaşık olan bu süreci, aşamalara ayırarak incelemeyi hedefleyen bir modeldir. Model, 1956 yılında Laswell tarafından yedi aşamalı olarak oluşturulmuş, kamu politikası çalışmalarının yoğunlaştığı 1970'li yıllardan itibaren ise model yeniden formüle edilmiş ve altı ya da beş aşamalı olarak ele alınmıştır (Kulaç ve Özgür, 2017: 146).

Çalışmada Süreç Modeli, Ataşehir Belediyesi Emekevler kentsel dönüşümünün analizi için kullanılmıştır. Çalışma sahası olarak seçilen Emekevler, Doğu Ataşehir'in 1990'lı yıllarda tamamlanan ilk etaplarının hemen yanında yer alan, üzerinde 1970'ler sonunda inşa edilen 400 adet gecekodunun bulunduğu bir alandır. Türkiye'de TOKİ rüzgarının esmeye başladığı 2000'lerin başlarında Emekevler de bu rüzgardan nasibini almıştır. O zaman Kadıköy Belediyesi mülkiyetinde olan Emekevler için kentsel dönüşüm kararı alınmıştır. 2009 yılında Ataşehir Belediyesinin kurulması sonrasında 2010 yılında Emekevler mülkiyeti Ataşehir Belediyesine geçmiş ve Emekevler dönüşümü Ataşehir Belediyesi tarafından sürdürülmüştür. Dönüşüm aktörleri TOKİ, Ataşehir Belediyesi (2009 öncesi Kadıköy Belediyesi) ve konut yapım işi ihalesini alan müteahhit firmadır.

Çalışmada kullanılan yöntem nitel araştırma yöntemidir. Araştırma deseni ise "durum çalışmasıdır".

> "Durum analizi, politikayı ve politika süreçlerini derinlemesine analiz etmedeki etkililiği nedeniyle politika araştırmalarında ençok kullanılan araştırma desenlerinden biridir" (Heck, 2008; Aktaran: Keser-Aschenberger, 2017: 329).

Çalışmada kullanılan nitel durum analizi yöntemi, "bir yerin, bir konunun, bir olayın ya da bir belgenin ayrıntılı bir biçimde incelenmesidir" (Bogdan ve Biklen, 1998: 54; Aktaran: Keser-Aschenberger, 2017: 329). Nitel durum analizi yöntemi rehberliğinde gerçekleştirilecek olan çalışmada, kamu politikası analizi yapılacaktır. Bu bağlamda:

- Politika türü: Yerel Kentsel Dönüşüm Politikası
- Coğrafi Konum: Ataşehir/İstanbul
- Zaman: Politikanın oluşturulmasından günümüze kadar olan süreç
- Kuramsal Önerme: Süreç Modeli çerçevesinde politikanın başından sonuna kadar tüm basamaklarının incelenmesi

olarak belirlenmiştir.

Zaman, kaynak ve şartlar açısından değerlendirildiğinde; Emekevler'in Ataşehir sınırları içerisinde belediyenin dahil olduğu bir uygulama sahası olması, hayata geçirilmek istenilen kentsel dönüşümün büyük oranda gerçekleştirilmiş olması, alanla ilgili daha önce başka bir akademik çalışmanın yapılmamış olması ve Ataşehir Belediyesinin araştırmaya yönelik bilgi paylaşımında genel olarak olumlu bir tutum sergilemesi, Emekevler kentsel dönüşümünü çalışmanın amacına uygun örnek uygulama haline getirmiştir.

Çalışmada resmi-yarı resmi yayınlar, kurumsal veriler ve medya başta olmak üzere ikincil veri toplama teknikleri ve birincil veri toplama tekniklerinden olan "derinlemesine görüşme" tekniği kullanılacaktır. Politika belgeleri, Ataşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilmiştir. Bunlar; TOKİ-Kadıköy Belediyesi protokolleri, Emekevler'e dair mülkiyet belgeleri, nazım imar ve uygulama imar planları gibi belgelerdir. Ayrıca, yine Ataşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilen Ataşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Basın Bilgilendirme Yazısı, Ataşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Metni, Dr. Erdal Köktürk tarafından hazırlanan Atatürk Mahallesi Emekevler Kentsel Dönüşüm Projesi sunumu gibi kaynaklardan da yararlanılmıştır.

Yazılı basında Emekevler dönüşümü ile ilgili çıkan haberler bir başka veri kaynağı olmuştur. Bu haberler oldukça sınırlı olsa da özellikle uygulama aşamasına dair belge niteliği taşımaktadır. Bunların yanı sıra temel politika belgeleri niteliğindeki yasalar da incelenmiştir.

Çalışmada derinlemesine görüşme tekniği, politika sürecindeki önemli aktörlerle yapılan görüşmeler için kullanılmıştır. Görüşme yapılacak kişiler, yerel bir kamu politikası olarak analiz edilen Emekevler kentsel dönüşümü sürecinde yer alan ve politikaya dair bilgi sahibi olan anahtar kişilerden oluşmaktadır. Katılımcıların seçimi; politika sürecinde doğrudan yer almış olması, erişilebilir ve gönüllü olması (Keser-Aschenberger, 2017: 332) esaslarına göre yapılmıştır.

Alan çalışması için sürecin farklı aktörleriyle toplam 14 kişi ile görüşme yapılmıştır. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi Emekevler büro şefi Mesut Şengör, Belediye Başkan Yardımcısı Semih Sadık Kayhan, Emekevler gecekondu hak sahipleri, Atatürk Mahallesi muhtarı Leyla Yeşim Şaylan, yeni

konutları inşa eden ortaklığı temsilen Erdem Mustafa Orman, Ataşehir'in geçmişten günümüze gelişimi hakkında bilgi almak için Tarık Fırat ile görüşmeler yapılmıştır.

Emekevler gecekondu hak sahiplerinden dokuz kişi ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Amaç, politika sürecinin başından sonuna kadar gecekondu sakinlerinin sürecin hangi aşamalarına ve nasıl dahil edildiklerini/edilmediklerini anlamak ve politikanın amacına ulaşıp ulaşmadığını görmeye çalışmaktır. Yapılan görüşmelerin bir listesi, EK 4'te verilmiştir.

Gecekondular yıkılmış ve yerine yeni bloklar yapılmış olduğu için eski Emekevler'de yaşayan kişilere ulaşmak, Ataşehir Belediyesi tarafından oluşturulmuş olan Atapark site yönetimi aracılığı ile olmuştur. Site yönetimi aracılığı ile altı kişiye ulaşılmış ve görüşme yapılmış, görüşme yapılan kişiler aracılığıyla ise üç kişiye daha ulaşılmıştır. Bu kişilerden altısı Atapark'taki evlerinde yaşamakta, üçü ise Atapark'taki evini kiraya vermiş, bir başka yerde yaşamaktadır. Görüşmelerden en kısa görüşme 25 dakika, en uzun görüşme ise 1 saat 40 dakika sürmüştür. Covid 19 salgını sebebiyle görüşmecilerden bazıları yüz yüze görüşmeyi tercih etmemiştir. Bu sebeple görüşmelerin bir kısmı yüz yüze, bir kısmı telefonla, bir kısmı ise görüntülü online olarak gerçekleştirilmiştir. Dokuz kişiden alınan bilgiler, gecekondu sakinlerinin politika aşamalarında sürecin neresinde yer almış olduğunu, dönüşümle ilgili genel kanının ne olduğunu, eski yaşam koşulları ile bugünkü yaşam koşullarını anlamak için yeterli olmuştur. Görüşmecilerden 4'ü sürecin en başında belediye ile anlaşma sağlamışlardır. Burada sürecin en başı ile kastedilen, yıkım aşamasının öncesidir. Bu görüşmeciler Atapark'taki evlerinde yaşamaktadır. 5 kişi ise belediyeye dava açmış, daha sonra davalarını geri çekerek belediye ile anlaşma sağlamıştır. Bu görüşmecilerden üçü, Atapark'taki evlerini kiraya vermiştir.

Veri analizi yöntemi olarak ise içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, yapılan görüşmeleri ve politikaya dair çeşitli belgelerin (stratejik planlar, faaliyet raporları, imar planları, yasalar, gazete haberleri, makaleler vb.) analizinde kullanılmıştır.

Emekevler kentsel dönüşümü hakkında daha önce bir çalışma yapılmamış olması, politika belgelerine ulaşmayı oldukça zorlaştırmıştır. Kurumların resmi web sitelerinden de bu belgelere ulaşmak mümkün değildir. Yalnızca Ataşehir Belediyesi stratejik planlar ve faaliyet raporlarına belediyenin resmi web sayfasından ulaşılmıştır. Dönüşüm sürecinde ev teslimlerine ilişkin bazı bilgilendirmeler de web sitesinden duyuru şeklinde paylaşılmıştır. Politika belgeleri ve onlara ilişkin bilgilere, çalışma kapsamında yapılan derinlemesine görüşmeler aracılığıyla Ataşehir Belediyesinden elde edilmiştir. Bu belgeler analiz edilerek politika aşamalarına dair bilgiler elde edilmiştir. Bunların yanı sıra politikanın dayandığı kanunlar da incelenmiştir. Emekevler dönüşümüne dair medya haberleri de yapılmış, bu

haberler daha çok yerel medyada yapılmakla birlikte daha çok uygulama sürecinin yıkım aşamasının konu edildiği haberlerdir. Bu haberler de çalışma kapsamında analize dahil edilmiştir.

Kentler sürekli bir dönüşüm ve değişim içerisinde olan mekanlar olduklarından, politika analizi yapılırken sadece resmi belgelerdeki ya da görüşme yapılan aktörlerden alınan bilgilere değil, onların yanı sıra dönüşümün gerçekleştiği alanın geçmişten itibaren nasıl bir gelişim gösterdiğine dair bilgiler de önem taşımaktadır. Örneğin Emekevler dönüşümü analizinde, Ataşehir gelişimi ve ona paralel olarak Emekevler'in durumu, resmi politika belgeleri ve politika aktörleri ile yapılan görüşmeler kadar önem taşımaktadır.

Çalışmada Giriş bölümünden sonra gelen 2. bölümde kuramsal çerçeve kapsamında "Kamu Politikası Analizi" ve 3. Bölümünde "Kentsel Dönüşüm Politikası" başlıkları altında çalışmanın teorik bilgilerine yer verilecektir. Kamu Politikası Analizi başlığı altında, konuya dair önemli çalışmalar çerçevesinde, olabildiğince geniş bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Türkçe literatürde, kamu politikası analizi ve özellikle bu çalışmada kullanılan Süreç Modeli'ne dair çalışmalar azınlıkta kalmış olduğundan; Süreç Analizi Modeli'nin tüm aşamalarının teorik çerçevesinin geniş bir şekilde sunulması amaçlanmıştır. "Kentsel Dönüşüm Politikası" başlığı altında ise kentsel dönüşümün ne olduğu, kentsel dönüşüm biçimleri, dünyada ve Türkiye'de kentsel dönüşüm politikalarının gelişimi ele alınmıştır.

Çalışmanın dördüncü bölümünde, Ataşehir Belediyesi Emekevler kentsel dönüşümünün Süreç Modeli rehberliğinde analizi yapılacaktır. Kentsel dönüşümde merkezi yönetimin ağırlığının deneyimlendiği Türkiye'de belediyelerin etkili bir aktör olarak yer aldığı uygulamalar azınlıkta kalmaktadır. Birçoğu da tamamlanmamış ve sürüncemede kalmış dönüşümlerdir. Ataşehir Belediyesi'nin Emekevler dönüşümü ise bu anlamda sık rastlanmayan bir örnektir. Başlanmış ve tamamlanmış bir proje olması nedeniyle Emekevler kentsel dönüşüm süreci, süreç analizi modeli kapsamında incelenmeye uygun bir örnek olarak değerlendirilmiştir.

2.KAMU POLİTİKASI ANALİZİ

Kamu politikaları, yönetimlerin vatandaşların gereksinimlerini karşılamak için kullandıkları araçlardır. Bu sebeple hem yönetimde olanlar hem de vatandaşlar için büyük bir öneme sahiptir. Kamu politikalarının başarısı, bir anlamda yönetimin başarısı demek olduğundan, başarılı politikaların uygulanması, yönetimdeki kişilerin makamlarını koruması açısından önemlidir. Toplumdaki sorunlara yönelik olarak yapılan, halkın tercihleriyle uyumlu kamu politikaları, vatandaşların desteğini kazanacaktır.

Yukarıdaki sebeplerden dolayı, kamu politikası sürecinin şeffaf bir şekilde ortaya koyulmasının yönetim, özellikle vatandaşlar için önemi büyüktür. Uygulanan politikaların hangi süreç içerisinde ortaya çıktığı ve hayata geçirildiği, vatandaşların taleplerinin yerine getirilip getirilmediğini öğrenme ve devlete ödedikleri vergilerin nerelerde harcandığına dair bilgi edinmeleri gibi hususlar sebebiyle önem taşımaktadır. Ayrıca, kamu politikaları sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklar karşısında da kimlerden hesap sorulacağı gibi demokratik toplumlar için olmazsa olmaz bir konunun da, analiz çalışmaları ile ortaya koyulması, kamu politikaları analizi çalışmalarına ayrı bir önem katmaktadır.

Duruma yönetim açısından bakıldığında ise, uyguladıkları politikaların etkilerinin neler olduğu yani politika ile hedeflenen sonuçların elde edilip edilmediğini görmek açısından önemlidir. Elindeki kıt kaynakları, olabildiğince etkin ve verimli kullanmak zorunda olan yönetim, kamu politikası analizi çalışmaları yoluyla, yanlış uygulanan bir politikanın düzeltilmesi ya da değiştirilmesini sağlar.

Dolayısıyla "kamu politikası analizi" çalışmalarının yaygınlaşması gerekmektedir. Yönetim ve vatandaşlar açısından önemli olan bu çalışmalar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör için de gerekli çalışmalardır. Çünkü toplumun her bir öğesi, uygulanan kamu politikalarından etkilenir. Dolayısıyla, hem STK'lar hem de özel sektör, kendilerini ilgilendiren kamu politikalarının her aşaması hakkında bilgi sahibi olmak isteyecektir.

Genel olarak kamu politikası analizi çalışmalarının neden önemli olduğuna değindikten sonra bundan sonraki kısımda, kamu politikasının ne olduğu açıklanacak ve daha sonra kamu politikası analizinin ne olduğu ve analiz için hangi modellerin kullanıldığı ele alınacaktır. Bölümün en sonunda ise, çalışmada kullanılacak olan Süreç Analizi Modeli ayrıntılı olarak ortaya koyulacaktır.

2.1. Kamu Politikası

Kamu politikasına dair yapılan tanımların en çok kullanılanı Dye'ın kamu politikası tanımıdır. Dye kamu politikasını, "hükümetlerin yapmayı ya da yapmamayı tercih ettiği her şey" (Dye, 2012: 3) olarak tanımlar. Dye'ın bu tanımından anlaşılan şudur ki; kamu politikası herhangi bir olay, durum ya

da talep karşısında hükümetin çeşitli araçlar yoluyla yaptığı her şeydir. Bunun yanında hükümetin; herhangi bir olay, durum ya da talep karşısında bir şey yapmayı tercih etmemesi durumu da kamu politikası olarak adlandırılmaktadır. Dye, kamu politikalarının davranışları düzenlediği, bürokrasiyi organize ettiği, fayda dağılımını ve vergi toplamayı sağladığını belirtmektedir (Dye, 2012: 3).

Birkland ise politikayı şu şekilde tanımlamaktadır: "Politika, herhangi bir düzeydekihükümet tarafından yapılan beyandır. Bu beyan, kamusal bir problemle ilgili olarak hükümetinyapmayı hedefledikleri ile ilgilidir" (Birkland, 2010: 9). Birkland, bu beyanların anayasa, yönetmelik, yasalar, içtihatlar, kurum ya da lider kararları ve çeşitli düzeylerdeki devlet yetkililerinin davranışlarındaki değişikliklerde dahi görülebileceğini ifade etmektedir.

Birkland'ın politika tanımından anlaşılan şudur ki politika, hükümetin kamuyu ilgilendiren bir sorunla alakalı olarak; yasal belgelere dayalı olarak yapmayı hedeflediği her şeydir. Burada önemli olan nokta şudur. Yasal belgelerin yanında devletin resmi organlarında görevli kişilerin davranışlarındaki değişikliğin bile bir politika göstergesi olabileceğidir. Belgeler ve davranışlar, politika kaynağı olarak görülmektedir.

Sıklıkla referans verilen politika tanımlamalarından biri de Anderson tarafından yapılmıştır: "Politika, bir takım kuruluş veya kişilerin bir sorunu çözmede izledikleri amaçlı hareketler bütünüdür"(Çevik & Demirci, 2012: 11; Anderson, 1990).

Lasswell ise kamu politikasını "kim, neye, ne zaman ve nasıl ulaşır?" olarak tanımlamıştır (Lasswell, 1936; Aktaran: Donahue, 2008 :696). Bu tanıma göre kamu politikasının; kimlere hangi mal ve hizmet sunumunun yapıldığı, bu mal ve hizmetlerin hangi zaman ya da zamanlarda sunulduğu ve yine bu mal ve hizmetlerin nasıl sunulduğu konuları ile ilgilendiği söylenebilir.

Kamu politikası, hükümetin içinde bulunduğu süreçlerle ilgili girdiler ve çıktıları içermektedir. Burada asıl önemli olan hükümetin ne yapmak istediği değil, gerçekte ne yaptığıdır. Çünkü bu iki nokta her zaman birbiriyle örtüşmeyebilir (Donahue, 2008:696). Politika analizinde, politikanın oluşturulması aşamasının neden önemli olduğu da buradan anlaşılmaktadır. Politikanın oluşturulması aşamasında ortaya çıkan hedefler ve amaçlar, politika uygulandıktan sonra ortaya çıkan sonuçlarla örtüşmeyebilir. Dolayısıyla, bunun analiz sonucunda ortaya çıkması, politikanın devamlılığı ya da politikada meydana gelecek değişiklikler için önem taşımaktadır.

Gerston ise kamu politikasının ne anlama gelebileceği konusuna biraz daha farklı yaklaşmıştır. Gerston'a göre kamu politikası, "genellikle hükümetin tüm kademelerini ve resmi ya da resmi olmayan diğer aktörleri bağlayan belirli bir amaca ulaşmak için yapılması planlanan hareketlere ilişkin programdır" (Gerston, 1997; Aktaran: Donahue, 2008:696).Bu tanımda Gerston, devlet dışındaki diğer aktörlerin kamu politikasına etkisinin de altını çizmiştir.

Son olarak, kamu politikası için geniş kapsamlı bir tanım ortaya koyabilmek adına, Hogwood ve Gunn tarafından ifade edilen kamu politikası özelliklerini sıralamak yararlı olacaktır:

- "Politika, karardan daha geniş ve onu da kapsayan bir süreçtir.
- Politika, yönetimden çok fazla ayrılabilen bir şey değildir.
- Politika, niyetler (amaçlar) kadar davranışları da kapsamaktadır.
- Politika, olumlu bir hareketi içerdiği gibi hareketsiz sessiz durmayı da içerir.
- Kamu politikaları, önceden tahmin edilen ya da edilemeyen sonuçlara sahiptir.
- Kamu politikası, amaçlı hareketler bütünü olarak tanımlanır. Ancak bazen amaçlar önceden açıklanmayıp sonraya bırakılabilir.
- Politika, bir süreç içerisinde işler ve ortaya çıkar.
- Kamu politikası, kamu kuruluşları için önemli roller içerir. Ancak, kamu politikası sürecinde sadece kamu kuruluşları rol almaz." (Çevik ve Demirci, 2012: 12-13; Hogwood ve Gunn, 1984: 19-24)

Kamu politikası, genel olarak şu şekilde de tanımlanabilir: Kamu politikası hükümet kararlarındaki gelişmeler ve bu kararların çıktılarından oluşur. Burada önemli olan; toplumda hangi problemlerin varolduğu, hükümetin bunlara ne zaman ve nasıl müdahale etmesi gerektiği ile ilgili kararlardır (Donahue, 2008 :696). Bu tanımlamada Donahue, problemin tanımlanması ve gündem oluşturma, politikanın formüle edilmesi gibi kamu politikasının bazı süreçlerine de vurgu yapmıştır.

Tüm bu tanımlamalar ve açıklamalar göz önünde tutularak bir kamu politikası tanımı yapmak gerekirse: Kamu politikası, kamusal problemlerin çözümüne dair karar alıcı merciin (merkezi yönetim ya da daha alt bir yönetim kademesi) tüm kararları, yazılı ve sözlü beyanları, hareketliliği ve hareketsizliklerini içeren; sadece kamu kurumlarının değil, resmi olmayan kurumların ve teker teker bireylerin içinde bulunduğu çok aktörlü bir süreçtir.

Kamu politikası, yukarıdaki tanımlamalar ve açıklamalardan da anlaşılacağı üzere karmaşık bir süreçtir. Resmi ve resmi olmayan birçok aktörün içerisinde olduğu ve birden çok belgeye dayanan bu karmaşık sürecin analiz edilmesi; şefafflık, hesapverebilirlik ve politikanın başarısı için önem taşımaktadır. Bu noktada kamu politikası analizi ile ilgilibazı modeller kısaca açıklandıktan sonra, çalışmada kullanılacak olan "Süreç Analizi Modeli" ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

2.2. Kamu Politikası Analizi ve İlgili Modeller

Kamu politikası analizi, kamu politikası oluşturma görevini üstlenen karar vericilere yol göstermesi açısından önemlidir. Kamu politikası, belirli parçalara bölünerek, her bir parça ayrı ayrı incelenir ve sonunda karar verici için politika yapımında yol gösterici olacak bilgiler ortaya çıkar.

“Kamu politikası bir bütün olarak kabul edilirse, bu bütünün anlaşılması için parçalara bölünerek ayrıştırılması, parça veya bölümlerin incelenerek detayların ortaya koyulması, böylece bütün hakkında fikir sahibi olma faaliyetine kamu politikası analizi denir” (Çevik ve Demirci, 2012: 68).

Dye, kamu politikası tanımına paralel olarak bir kamu politikası analizi tanımı yapmıştır. Dye, kamu politikası analizinin hükümetlerin ne yaptığı, neden yaptığı ve eğer yapılan şey bir farklılık yaratmış ise bu farklılığın ne olduğunu ortaya çıkarmak olduğunu ifade etmiştir (Dye, 2012: 6). Dye’ın bu tanımından anlaşılan, kamu politikası analizi, hükümetlerin icraatlarını anlamak, yapılan icraatların sebebini sorgulayarak bunları ortaya çıkarmak ve hükümetin farklılık yaratan icraatlarının toplumda nasıl bir değişim yarattığını ortaya koymaktır. Kamu politikası analizi ile ilk olarak, incelenen kamu politikasının ne olduğu tanımlanır, daha sonra söz konusu kamu politikasının nedenleri ya da belirleyici etkenleri ortaya koyulur ve son olarak da incelenen politikanın sonuçları belirlenir (Dye, 2012: 7).

Kamu politikası analizi birden çok disiplini ilgilendiren bir süreçtir. Bu süreç, politika ile ilişkili önemli bilgilerin ortaya çıkarıldığı çalışmaları içerir. Politika ile ilgili bu bilgiler politikanın yapılışı ve kritik değerlendirmelerden meydana gelir (Dunn, 2016: 2).

Kamu politikası; farklı aktörlerin içinde yer aldığı, yasalaşma sürecinde birçok yasal belgenin konu olduğu bir süreç olması nedeniyle oldukça karmaşıktır. Bunlara ek olarak, karar alma süreçleri gibi bazı noktaların karanlıkta kalması, süreci daha da karmaşık bir hale getirmektedir. Bu karmaşık süreci incelemek için çalışmada kullanılacak olan Süreç Modeli’ni ayrıntılı olarak ele almadan önce, bu model dışında kamu politikası analizinde kullanılan diğer bazı modeller; Sistem Modeli, Elit Modeli, Grup Modeli, Kurumsal Model ve Rasyonel Seçim Teorisi kısaca ele alınacaktır.

2.2.1. Sistem Modeli

Siyasal Sistem Kuramı olarak da anılan Sistem Modeli, David Easton tarafından geliştirilmiştir. Siyasal sistemi tek başına incelemekten ziyade onu, çevresindeki sistemlerle birlikte incelemeyi hedefler. Siyasal sistem, çevresi ile bir bütündür ve analizi, çevresi ile karşılıklı etkileşimi dikkate alınarak yapılmalıdır. Burada çevre ile anlatılmak istenen, “siyasal sistemin sınırlarının dışındaki bütün olay ve koşullar” (Çevik ve Demirci, 2012: 81) dır.

“Easton Siyasal Sistem Analizi ile, siyasal yaşamın içerisine gömüldüğü, etkilere açık, sosyal sistemlerce çevrelenerek sınırlarının belli ve karşılıklı ilişkilerin yoğun olarak yaşandığı bir durumu ifadelendirmektedir” (Easton, 1965: 25; Aktaran: Topbaş, 2010: 86).

Easton'a göre siyasal sistem, birbiri ile bağlantılı aktiviteler sistemidir ve bu aktivitelerin sistematik olarak birbirine bağlı olma durumu, bunların toplum için alınan ve uygulamaya konulan kararlara az ya da çok etki etmeleri ile ilişkilidir (Easton, 1957: 384).

Easton Sistem Analizi Modeli'nde ortaya bir formül koymuştur (Easton, 1957: 384). Bu formüle göre, "girdiler" ve "çıktılar", siyasal sistem ve onun çevresi ile olan ilişki bağını sağlar. Girdiler, siyasal sisteme çevreden gelen talepler ve desteklerdir. Bunlar siyasal sistem içerisine girdikten sonra dönüşerek, kararlar ve politikalar olarak çevreye geri döner. Yani burada "çıktılar", kararlar ve politikalardır. Diğer bir ifadeyle, kararlar ve politikalar, siyasal sistemin çevreden gelen talep ve desteklere verdiği tepkidir. Bu devamlılık gösteren bir süreçtir. Şöyle ki, çevre; talepler ve destekleri siyasal sistem içerisine gönderir, bu talep ve destekler siyasal sistem içerisinde karar ya da politikalara dönüştükten sonra çevreye geri gönderilir. Siyasal sistem tarafından çevreye gönderilen karar ve politikalar, çevrede değişiklik yaparak yeni tepkilerin meydana gelmesine yol açar. Yeni tepkilerle birlikte yeni talepler ve destekler meydana gelir ve bunlar çevreden siyasal sisteme, yeni karar ve politikalara dönüştürülmek üzere, gönderilir. Bu süreç bir döngü halinde devam eder.

Bu süreç içerisinde, karar ve politikaların çevreye etki ederek onu değiştirmesi durumunun, siyasal sistem için yeni girdiler yani yeni talep ve destekler meydana getirmesi, "geri besleme" olarak adlandırılmaktadır. "Yeni istemlerin ve destek kaymalarının şiddetini ve içeriğini belirleyen esas olarak geri besleme (feedback) mekanizmasıdır. Geri besleme, sistemin daha önceki çıktılarının çevrede geçirdikleri bir değişiklikle tekrar sisteme girdi biçiminde gelmeleri demektir. Zira siyasal sistem için en yaşamsal davranış, çevre ve kendi davranışlarının etkileri hakkında bilgi alabilmektir" (Dinçkol, 2004: 67).

Sonuç olarak, kamu politikasının siyasal sistemin bir çıktısı olarak tanımlandığı bu model ile yapılan kamu politikası analizi yoluyla, girdiler üzerinden politika konusunun nasıl hükümet gündemine alındığı ortaya koyulabilecek ve geri besleme üzerinden de politikanın etkileri incelenerek değerlendirilmesi yapılabilecektir. Ayrıca, söz konusu politikaya dair taleplerin hangi gruplardan geldiği de incelenebilecektir.

2.2.2. Elit (Seçkinler) Modeli

Genel olarak yöneten ve yönetilen ayrımı üzerinden yola çıkılan Elit (Seçkinler) Modeli'nin önemli temsilcileri arasında Mosca bulunmaktadır. Mosca, toplumun azınlık grup tarafından yönetildiğine dikkat çeker (Mosca, 1939; Aktaran: Arslan, 2006: 371). Toplum içerisindeki baskın grup, yöneticilerdir. Azınlık durumundaki yöneticiler grubu, çok daha büyük bir çoğunluğu oluşturan yönetilenler üzerinde önemli bir güce sahiptir.

“Mosca’ya göre her toplumda en az iki sosyal sınıf vardır: Yönetenler ve yönetilenler. Yönetenler sınıfı daima az sayıda bireylerden oluşmuş bir azınlık grubudur ve daima çoğunluğa hükmeder. Yönetici azınlık yönetir, çünkü onlar güçlüdür: Güçlüdürler, çünkü onlar az sayıda bireyden oluşmuştur. Organize ve koordine grup karakterine sahiptirler” (Meisel, 1962: 40; Aktaran: Arslan, 2003: 118).

Genel olarak Elit Model’in temelinde, elit davranışları ve karşılıklı etkileşimleri ile bunlarla devlet çıktıları arasındaki bağlantıları açıklamak yatar ve model, devlet çıktılarını elit davranışları üzerinden açıklamaya yönelir (Lopez, 2013: 1). Bunun sonucu olarak da elit modelin sahasına, siyaset alanındaki her türlü konu girmektedir.

Mills, modelin devlet çıktıları üzerinde etkili olduğunu vurguladığı elit grubundan en güçlü olanlarını; siyasi elitler, ekonomik elitler ve askeri elitler olarak belirlemiştir. Bu üç grup, Mills’in ifadesi ile “iktidar seçkinleri (power elite)” ni meydana getirmektedir ve bu iktidar seçkinleri, önemli sosyal politikalar, ekonomik ve siyasi kararların oluşturulmasında ciddi bir rol oynamaktadır (Mills, 1956; Aktaran: Arslan, 2003: 119).

Goldrich ve Agger gibi yazarlar, siyasal sistem tarafından üretilen kamu hizmetlerinin içerik ve derecelerinin, siyasal elitin görüşleri ve davranışlarına yüksek derecede bağlı olduğunu belirtmiştir; devlet okulları politikası üzerindeki elit etkisi hakkında çalışma yapan Gross ise; politika yapıcıların değerleri, çıkarları ve motivasyonlarının analiz edilmesinin, topluluğun ekonomik ve sosyal şartlarına odaklanmaktan daha önemli olduğu çıkarımını yapmıştır(Smith, 1974: 1007).

Elit Model ile ilgili olarak yapılan bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere modelbir kamu politikasının analizini yaparken, tamamen elit grubun kamu politikası üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak analizi elit grubun davranışları, çıkarları, düşünceleri ve tercihlerini inceleyerek gerçekleştirmeye odaklanır. Modelin gösterilebilecek en açık kısıtının ise, genel olarak ilgili toplumun genel özelliklerini göz ardı etme ihtimali olduğu söylenebilir.

2.2.3. Grup Modeli

Grup Modeli, kamu politikalarının grup mücadelelerinin sonucu olarak ortaya çıktığı görüşüne dayanır. Tek başlarına siyasal sistemde etkili olamayan bireyler, ancak çıkarları doğrultusunda bir grubun parçası olduklarında siyasal sistem içerisinde etkili hale gelirler. Burada gruplar, bireyler ve hükümet arasında önemli bir köprü görevi görmektedir, çünkü siyaset bir anlamda, kamu politikalarını etkilemek adına gruplar arasında meydana gelen mücadeledir (Dye, 2012: 22).

"Kamu politikası bir anlamda, belli bir anda grup mücadelesinde ulaşılan bir denge olarak görülebilir ve kamu politikası, mücadele eden gruplar ya da fraksiyonların amaçlarını gerçekleştirmek için devamlı çabalamalarının bir dengesini temsil eder" (Latham, 1965: 36; Aktaran: Çevik, 1998: 108).

Bu açıklamalar ışığında, Grup Modeli'nin kamu politikası analizi için kullanılması durumunda, söz konusu politika alanında ilgili grupların faaliyetleri, yapıları, kimlerden meydana geldiği gibi özellikleri ile birlikte, aralarındaki mücadele incelenecektir. Bu doğrultuda bir kamu politikasının neden ve nasıl ortaya çıktığı analiz edilmeye çalışılacaktır. Fakat modelin yalnızca grup mücadeleleri üzerinden politika analizi yapmayı hedeflemesi ve toplum içerisinde siyasal sistemi etkileyen diğer aktör ve etkenleri ihmal etmesi sebebiyle analizi sorunlu kılma ihtimali bulunmaktadır.

2.2.4. Kurumsal Model

Kurumsal Model, kamu politikası analizi yaparken politikayı etkileyen kurumların analizi üzerine yoğunlaşır. Politika analisti, politika sürecinin belirleyici kurumlarını yapısal olarak incelemek durumundadır.

Kurumsal Model kamu politikasını, en üst karar verici otorite olan devlet yönetiminin bir çıktısı olarak kabul eder (Cochran ve Malone, 2014: 4). Cochran ve Malone tarafından belirtildiği gibi model; anayasal hükümler, genel hukuk gereklilikleri ve yargı kararları üzerinden politika analizi yapmayı gerektirmektedir. Dolayısıyla modele göre kamu politikası;yürütme, yasama ve yargı organlarının kurumsal çıktısı olarak kabul edilmelidir.

Kamu politikası devlet kurumları tarafından oluşturulur ve uygulanır. Bu durum kamu politikasına meşruluk kazandırır. Kurumsal Model'e göre, devlet kurumlarının kamu politikası üzerindeki bu hakimiyeti karşısında bireylerin etkisi, kamu politikası süreçleri üzerinde çok sınırlı kalmaktadır.

Kurumsal Model yoğunlukla devlet kurumları (yasama, yürütme ve yargı organları içerisindeki) üzerinden kamu politikası analizi yapmayı desteklediğinden, politika analizi için tek başına Kurumsal Model'i kullanmak, günümüzde politikalara etkisi oldukça artmış olan bireyler, özel sektör ve 3. sektör kuruluşlarının politikalar üzerindeki etkisini ihmal etmeye neden olabilir.

2.2.5. Rasyonel Karar Modeli

Rasyonel Karar Modeli, bireyin rasyonel olduğu varsayımı üzerine kuruludur. Modelin başlıca varsayımları aşağıdaki gibidir (Bakka and Fivesdal, 1986: 171-178; Aktaran: Tozlu, 2016: 36-37):

- Birey rasyoneldir ve bu sebeple karar verme öncesinde alternatiflerini fayda düzeyine göre sıralar.

- Rasyonel birey, tüm alternatifler ve sonuçlar hakkında bilgi sahibidir ve karar verme eylemini bu bilgiler doğrultusunda yapar.
- Rasyonel birey, sıralanan alternatifler içinden ona en çok fayda sağlayacak olanı seçer.
- Tıpkı tercihi yapan birey gibi, nihai kararı verecek olan yönetici; aynı durum söz konusu olduğunda, hep aynı seçeneği çözüm olarak sunacaktır.

Görüldüğü gibi model, bireyin her zaman kendisi için en iyi olanı seçeceği üzerine kuruludur. Modelin kamu politikası aşamaları; ihtiyaçların ve problemin saptanması, amaç ve hedeflerin önem sırasına göre belirlenmesi, alternatif çözümler sunulması, alternatiflerin kar-maliyet açısından karşılaştırılması, alternatifler içinden seçimin yapılması, seçilen politikanın uygulanması ile uygulama sonucunun izlenmesi ve izleme sonucuna göre geri bildirim yapılmasıdır (Özer, 2016: 182-183).

Modelin kısıtları; bireylerin kendileri için en iyi tercihi yapabilecekleri ve aynı zamanda yöneticilerin de toplum için en doğru tercihi yapacaklarına dair kesin bir yargı olmasıdır. Ayrıca, alternatiflerin sunulması aşamasında bunların kar-maliyet analizinin yapılması durumu her zaman çok da mümkün değildir. Alternatiflerin maliyetlerini önceden kestirmek bazı durumlarda çok zor olabilmektedir (Çelik, 2010: 221-222).

2.3. Kamu Politikası Analizinde Süreç Modeli:

Kamu politikası gibi karmaşık bir süreci incelemeyi kolaylaştırmayı hedefleyen Süreç Modeli, kamu politikası sürecini aşamalara ayırarak incelemektedir. Model, 1956 yılında Laswell tarafından yedi aşamalı olarak oluşturulmuştur. Kamu politikası çalışmalarının yoğunlaştığı 1970'li yıllardan itibaren ise Süreç Modeli yeniden formüle edilmiş ve altı ya da beş aşamalı olarak ele alınmıştır (Kulaç ve Özgür, 2017: 146).

Bu çalışmada Süreç Modeli beş aşama olarak ele alınacaktır:

- Problemin Tanımlanması ve Gündem Oluşturma
- Politikanın Formule Edilmesi
- Politikanın Resmileşmesi
- Politikanın Uygulanması
- Politikanın Değerlendirilmesi

2.3.1. Problemin Tanımlanması ve Gündem Oluşturma Aşaması

Süreç analizinde ilk aşama; problemin ortaya çıkması ve tanımlanması ile gündem oluşturmadan meydana gelmektedir. Kamu politikası sürecinin bu ilk aşaması, politikanın başarıya ulaşması açısından büyük önem taşımaktadır. Problemin doğru bir şekilde tanımlanması, problemin çözümüne

yönelik politika hedeflerinin belirlenmesi noktasında gereklidir. Bu nedenle politika konusu ya da problem dikkatli bir şekilde tanımlanmalıdır.

Bu aşamanın içerisinde incelenmesi gereken noktalar; politika çevresinin incelenmesi, problemin ortaya çıkmasına neden olan ve siyasal gündemi etkileyen iç ve dış faktörler ile gündem oluşturmada önemli aktörlerdir.

Buna göre, kamu politikasının ilk aşamasında analiz edilmesi gereken noktalar:

- Politika Çevresi (Problemi tanımaya yönelik bir inceleme)
- İç ve Dış Faktörler (Problemi tanımaya ve ileride çözüm sunmaya yönelik bir inceleme)
- Gündem Oluşturma (Problemin yönetimin gündemine nasıl ve kimler aracılığı ile girdiğine dair bir inceleme)

2.3.1.1. Problemin tanımlanması

Kamu politikası analizindeki ilk adımı "problemin tanımlanması" oluşturur. Bu adım, sadece analiz için değil, politika yapıcılar için de büyük önem taşır. Çünkü problem tanımının her şeyiyle doğru yapılması, ona en uygun çözümü de beraberinde getirecektir.

Bir kamu politikasının analizinde problemi tanımlamak için, ilgili politika çevresini ve onu etkileyen iç ve dış faktörleri çok iyi analiz etmek gerekir. Bu aşama içerisinde incelenmesi gereken "politika çevresi"nin içeriği ise Anderson tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: Coğrafi karakteristikler, nüfusa ilişkin değişkenler ve iklim, doğal kaynaklar, ekonomik sistem, politik kültür, nüfus büyüklüğü gibi özellikler(Anderson, 2010; Aktaran: Bayraktar, 2014: 18) politika çevresi hakkında bilgi verecektir.

-*İç ve Dış Faktörler:* Ekonomik ve politik krizler, yeni bir siyasal başarı, konunun önem derecesi, medya ve sivil toplum kuruluşları siyasal gündemin oluşması üzerinde etki sahibidir. Dolayısıyla bu gibi durumlar ve aktörler (bunlar iç ve dış faktörler olarak geçer), politika çevresinin ve gündem oluşturma sürecinin açıklanmasında önemlidir. Kentleşme, iç ve dış göçler, ekonomik krizler, genel ve yerel seçimler gibi olaylar politika çevresi hakkında araştırmacıya bilgi verir. Örneğin ekonomik kriz dönemlerinde sosyal politikalara yönelik yeni talepler ortaya çıkacaktır. Bu sebeple de uygulanmakta olan sosyal politikalarda değişiklikler ya da eklemeler yapılması olası hale gelecektir. İç faktörler söz konusu toplumla direkt alakalı durumlarken, dış faktörler ülke sınırları dışından gelen etkiler olacaktır. Avrupa Birliği uyum süreci içersinde, Türkiye'nin birçok politikasında değişikliklere gitmesi, dış faktörlere örnek olarak gösterilebilir.

-*Politika Çevresi:* Politika analizi yapılırken politika çevresinin incelenmesi, analizin başarılı olması açısından oldukça önemlidir. Çünkü politika çevresi, politikanın içinde oluştuğu ve politika faaliyetlerini şekillendiren şartlardan meydana gelmektedir. Anderson, araştırmacılar tarafından en çok

üzerinde durulan çevresel faktörleri; "siyasal kültür" ve sosyo-ekonomik şartlar olarak ele almıştır (Anderson, 2003: 39).

Kültür, toplumların değer yargılarının ve davranış şekillerinin belirleyicisidir. Bu sebeple de tek belirleyici olmamakla birlikte kültür, bir toplumda var olan sosyal eylemleri şekillendiren önemli etkenler arasında yer almaktadır. Siyasal kültür ise "bir toplumda var olan inançlar sistemini içerir. Bu inançlar siyasal ortamın ne durumda olduğu ya da olması lâzım geldiğini saptayan inançlardır. Siyasal kültür, siyasal olaylar ve bu olaylar karşısında etkilenen kişilerin davranışları arasında bir köprüdür" (Yücekök, 1987: 17).

Burada, politika çevresi hakkında bilgi sahibi olmayı kolaylaştıran önemli etkenlerden biri olan siyasal kültürün belirleyicileri üzerinde durmak, politika analizi için önem teşkil edecektir. Siyasal kültürün bu belirleyicileri ise; devlet yönetiminin ne yapması, nasıl çalışması gerektiği ve devlet-vatandaş arasında nasıl bir ilişkinin kurulması gerektiğine dair değerler, inançlar ve tutumlardır (Anderson, 2003: 39). Anderson'a göre bir toplumun politik kültürü durağan değildir. Toplumu meydana getiren unsurlar çeşitlendikçe ve değiştikçe, siyasal kültür de zamanla değişecek ve evrilecektir.

Daniel J. Elazar üç çeşit siyasal kültürden söz etmiştir: Bireysel (Individualistic), Ahlaki (Moralistic) ve Geleneksel (Traditionalistic).Bireysel siyasal kültürün baskın olduğu toplumlarda -devlet yönetimi faydacı sebeplerle kurulmuştur- inanışı hakimdir. Buradaki faydacılık, bireysel faydaya işaret etmektedir. Devlet özel faaliyetleri sınırlamamalı ve özel girişimi teşvik edebildiği alanlarda devlet müdahalesi çok sınırlı kalmalıdır. Ahlaki siyasal kültüre sahip topluluklarda ise devlet yönetimi, kamu yararına ilgisi ölçüsünde değerlendirilir. Ahlaki siyasal kültür; sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda devlet müdahalesini destekler (Elazar 1984: 117- 118; Aktaran: Zoellick '00, 2000: 1).Siyasal sistemin amacı, halktan gelen bir baskı olsun ya da olmasın, toplum için iyi olanı en kapsayıcı şekilde sağlamaktır. Vatandaş, başlıca siyasi aktör olarak görülür.Geleneksel siyasal kültürde ise siyasal sistemin amaçlarından biri var olan düzenin devamlılığını sağlamak olup, kamu politikaları ve yürütülecek faaliyetler, ağırlıklı olarak yönetici elit tarafından belirlenir (Elazar 1984; Aktaran: Fitzpatrıck veHero, 1987: 145).

Elazar'ın siyasal kültür çeşitlendirmesine paralel olarak, bunların kamu politikası yapım sürecine etkisi düşünülecek olursa, geleneksel siyasal kültürün hakim olduğu toplumlarda, kamu politikalarının daha çok devlet yönetiminin üst kademelerinde yer alan resmi aktörler tarafından belirlendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu sebeple de gündeme alınacak politika konuları, ağırlıklı olarak devlet yönetiminde yer alan resmi aktörlerce belirlenecektir. Çünkü burada kamu politikalarının başlıca amacı, var olan düzeni korumak olacaktır. Ahlaki siyasal kültüre sahip toplumlarda ise, gündeme alınacak politika konusunun, devlet yöneticilerinin uygun görmesi ya da toplum talebi

olması sebebiyle gündeme gelmesiihtimal dahilindedir. Burada politika gündemi, resmi aktörlerce ya da toplum tarafından belirlenebilir. Önemli olan tek şey vardır, o da toplum yararını gözeterek politikaların yapılması ve uygulamaya konulmasıdır. Bireysel siyasal kültürün ağır bastığı toplumlarda da kamu politikaları, özel girişimin önünü kesmeyecek, ona engel teşkil etmeyecek politikalar olarak belirlenmelidir, görüşü hakimdir. Burada bireysel özgürlüklerin desteklendiği politikalar taraftar bulacaktır.

Gabriel A. Almond ve Sidney Verba, siyasal kültürün bir başka çeşitlendirmesi üzerinden, siyasal kültürün siyasal sistem dolayısıyla kamu politikası sürecindeki etkisinden söz etmiştir: Mahalli (Parochial political culture), Tabiyet (Subject political culture) ve Katılımcı kültür (Participant political culture). Mahalli kültürde insanların, siyasal sistem hakkında bilgisi yoktur. Burada farkındalık, sistemin tamamı ile ilgili olup bunlar; sistem girdileri, sistem çıktıları ve siyasal sisteme katılım gibi konuları içermektedir. Ayrıca vatandaşların, siyasal sistemce meydana getirilecek bir değişiklik beklentisi de yoktur. Yani mahalli kültüre sahip bir kişinin siyasal sistemden hiçbir beklentisi olmayacaktır. Tabiyet kültüründe ise vatandaşların, siyasal sistemle ilgili farkındalığı azdır, fakat devlet otoritesinin farkındadır. Almond ve Verba, tabiyet kültüründe vatandaşların genel olarak siyasal sistemle ilgili az da olsa bir farkındalıklarının olduğunu belirterek; sistem çıktıları hakkında farkındalık sahibi olan bu kişilerin sistem girdileri ve kendi aktif vatandaşlıkları hakkında farkındalıklarının olmadığını ifade etmiştir. Katılımcı kültürde ise insanların çok açık bir biçimde siyasal sistemle ilgili farkındalık sahibi oldukları görülür. Vatandaşlar, siyasal sistemin girdileri ve çıktıları hakkında bilgi sahibidir ve siyasal sistem içerisinde vatandaş olarak aktif bir katılım sağlarlar (Almond ve Verba, 1989: 16-18).

Almond ve Verba'nın politik kültür tiplerinin kamu politikası sürecindeki etkileri ise şu şekilde olacaktır: Mahalli kültürün baskın olduğu toplumlarda insanların siyasal sistemin tamamen dışında kalması, kamu politikası sürecine vatandaşların dahil olmayacağını gösterir. Zaten sistemin girdileri ve çıktıları hakkında farkındalık sahibi olmayan ve aktif bir vatandaşlık katılımı göstermeyen bireylerin, bir politika konusunu hükümet gündemine taşıması gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu durumda vatandaşların kamu politikası süreçlerinin dışında kalacağı açıktır. Tabiyet kültürünün baskın olduğu toplumlarda ise sadece siyasal sistemin çıktılarının farkındalığı, girdiler ve aktif vatandaşlık katımının olmayışı; bireylerin kamu politikası süreçlerinde pasif kalacağına işaret eder. Öyle ki sistem girdileri hakkında bilgileri olmayışı, hangi politika konusunun hükümet gündemine alınacağı ile ilgili bir farkındalıklarının olmadığını gösterir. Yine aktif vatandaşlık katılımının yokluğu, kamu politikası süreçlerinde yer alma isteği ve fırsatını da ortadan kaldırmaktadır. Son olarak katılımcı kültürün var olduğu toplumlarda bireyler, siyasal sistemin geneli ile ilgili farkındalık sahibi olduğundan, kamu politikası süreçlerinde etkin bir şekilde rol almak isteyeceklerdir. Sistemin gidileri ve çıktıları

hakkında bilgi sahibi olmak isteyecek, aktif bir vatandaşlık katılımı bilincine sahip olmaları sebebiyle de bu bilgiler doğrultusunda gündeme alınacak politika konusuna etki edebileceklerdir.

Anderson, siyasal kültürün ülkeden ülkeye değişmesi durumunun, çeşitli ülkelerdeki kamu politikası ve politika yapım sürecindeki farklılıkların önemli sebeplerinden biri olduğunu belirtmiş ve bunu Amerika Birleşik Devletleri – Batı Avrupa karşılaştırması üzerinden örneklendirmiştir: Sağlık yardımlarına yönelik devlet politikaları, Batı Avrupa'da ABD'ye göre daha uzun süreli, kapsayıcı ve çeşitlidir. Çünkü bu tarz programlara karşı ABD'ye kıyasla Batı Avrupa'da toplum beklentisi ve kabul edilebilirlik daha yüksektir (Anderson, 2003: 41).

Politika çevresini açıklarken yararlanılması gereken bir diğer noktanın "sosyo-ekonomik koşular" olduğu yukarıda belirtilmişti. Sosyo-ekonomik koşulların kamu politikalarına etkisi genel olarak kabul görmüş, fakat bu konuda çalışan araştırmacılar, bu koşulların kamu politikası süreçlerine etkisinin hangi oranda olduğu konusunda bir uzlaşmaya varamamıştır. Dye, ekonomik gelişmelerin hem siyasal sistemi hem de politika çıktılarını şekillendirdiğini savunur. Burada Dye, siyasal sistemin özelliklerinin de kamu politikası sürecini etkilediği kabul ederken, ekonomik gelişmelerin (kentleşme, sanayileşme, gelir düzeyi ve eğitim gibi faktörler) siyasal sistem özelliklerine (partiler arası rekabet düzeyi ve seçmen katılımı oranları gibi) göre politika sürecinde daha etkili olduğunu iddia eder (Hutcheson ve Taylor, 1973).

Kamu politikaları genellikle toplumdaki resmi ya da resmi olmayan gruplar arasındaki çıkar çatışması sebebiyle doğar. Bugünün modern toplumlarında bu çatışmaların sebepleri genellikle "ekonomik faaliyetler" ile ilgili kaygılardan doğar. Bu tür çatışmaların olduğu ortamlarda, imkanlardan yoksun olan ya da var olan durumdan memnuniyetsiz olan taraf (düşük ücretle çalışan mavi yakalılar gibi), var olan duruma devlet müdahalesinin gerekliliğini destekleyebilecektir. Fakat karşı grup yani çıkarları zarar görmeyen ve amaçlarına ulaşabilen grup, devlet müdahalesi istemeyecektir. Benzer şekilde, ekonomik şartlardaki değişiklikler ya da ekonomik gelişmeler karşısında bazı grupların şartlarında kötüleşmeler meydana gelebilecek, bu da şartları kötüleşen grupların devlet müdahalesi isteyecekleri bir ortama sebep olacaktır (Anderson, 2003: 42-43). Anderson'un bu açıklamaları ışığında görülen o dur ki ekonomik şartlardan olumsuz etkilenen grupların, bu olumsuz şartlarda iyileşme yaratacak kamu politikalarının yapılması ve uygulamaya konulması konusunda talepleri olabilecektir.

Ekonomik şartlarda olduğu gibi sosyal koşullarda da meydana gelen değişiklikler, yeni kamu politikalarının yapılmasına sebep olabilecektir(Anderson, 2003: 45). Örneğin, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması ve kadın hakları savunucularının sayısının gün geçtikçe artması dolayısıyla, kadınlara yönelik politika taleplerinin arttığı açıktır. Kadınların çalışma şartlarına ilişkin düzenlemelere yönelik talepler buna örnek olarak gösterilebilir.

2.3.1.2. Gündem Oluşturma

"Bir konu ya da problem, hükümetin gündemine nasıl gelir?" sorusu, kamu politikası analizinde önemli bir yer tutmaktadır. Hükümetler, gündemine aldıkları sorunları neye göre seçerler? Farklı birçok alternatif konu ya da problem arasından seçilip gündeme gelenler, diğer alternatifleri nasıl geride bırakıp gündeme oturur? Hükümetler, geniş alternatifler içerisinde kendi tercihlerini nasıl daraltırlar ve gündemleri zamana göre nasıl farklılaşma gösterir? (Kingdon, 2014: 2). Özetle; bazı konular politika gündeminde öncelikli olarak yerini alırken neden diğer alternatif konular gündemde kendine yer bulamamaktadır?

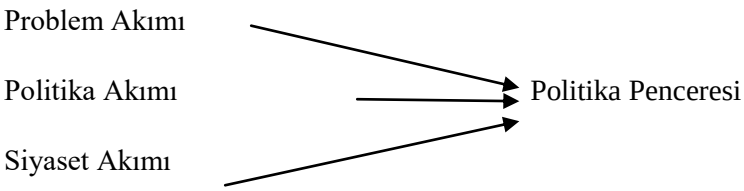
Kamu politikası sürecininilk aşaması, kamu yararının varlığı gözetilen problem ve politikanın tanımlanması sürecini ifade eder. Burada söz konusu problem ve politikaya yönelik olarak oluşan gündem, bazı araştırmacılar tarafından tartışma gündemi ve karar gündemi olarak çeşitlendirilebilmektedir: Tartışma gündemi ya da diğer adıyla kamu gündemi; görünürlüğü yüksek ve bu sebeple de tartışma konusu halini alabilen konu ve olayları içerirken karar gündemi ya da diğer adıyla resmi gündem ise; hükümetin işaret ettiği konu ve olayları kapsamaktadır (Cobb ve Elder, 1972; Aktaran: Benoit, 2013: 1).

Jann ve Wegrich'e göre gündem oluşturma, çeşitli problemler arasından hükümetin seçim yapmasına dayanır (Jann ve Wegrich, 2007: 46; Aktaran: Yıldız ve Sobacı, 2013: 24). Kamu politikasına konu teşkil edecek birçok sorunun arasından, sadece hükümetin gündemine girenler, çözüm için kamu politikasına dönüştürülme sürecine girer. Burada çeşitli aktörler, çıkarları doğrultusunda ilgili oldukları sorunların hükümet gündemine alınması için farkındalık yaratmaya çalışır. Bu aktörler siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları, kar amacı güden kurumlar, düşünce kuruluşları, medya ya da tek tek vatandaşlar olabilir. Günümüzde sosyal medya, kurumların ve vatandaşların var olan sorunlara hükümetin dikkatini çekebilmek için kullandıkları en etkili araçlardan biridir.

Politika gündeminden ne anlaşılması gerektiğini Kingdon şu şekilde ifade etmiştir: "Gündem, herhangi bir zamanda, hükümet yetkilileri ve onlarla yakın ilişkide olan hükümet dışından insanların, ciddi olarak dikkatini çeken konu ve problemlerin listesidir" (Kingdon, 2014: 3)

Gündem oluşturma sürecini açıklarken Kingdon, "Siyaset Akışı Modeli" ni kullanmıştır. Kingdon'a göre politika gündeminin başlıca belirleyicileri, politik gelişmelerdir. Bu politik gelişmeleri ise şu şekilde açıklar: Seçimlerle yeni yöneticiler ve siyasetçiler iş başına gelir, dolayısıyla ülke gündemi devamlı olarak değişir. Böylece, yönetim tarzları, ideolojiler ve güç dengeleri değişir. Bu durum yerelde düşünülecek olursa, seçimlerde değişen parti&başkan kendi plan ve programını gündeme alacaktır(Kingdon, 1995; Aktaran, Kaptı, 2013). Tüm bunlar politikanın gündeme gelme aşamasını incelerken önemli ayrıntılar olarak ortaya çıkmaktadır.

Şekil 1: Kingdon'ın Gündeme Gelme Modeli (Kingdon's Three Stream Policy Window Model)



Problem akımı (problem stream), sorun olarak görülen koşulları ifade eder. Kingdon'ın bu modelinde ilk adım, toplumda dikkatleri üzerine çeken olayların açıklanması oluşturur. Bir diğer akım olan politika akımı ise; politika yapıcılar, uzmanlar ve lobi gruplarından çıkan, problem dalgası ile gelen soruna yönelik alternatif politikaları anlatır. Modeldeki üçüncü akım olan siyaset akımı ise, hükümet değişiklikleri, meclisteki dönüşümler ve kamu görüşündeki dalgalanmalar gibi faktörlere işaret eder. Bir anlamda siyasetçilerin politika değişikliği yapmaya yönelik istek, güç ve kabiliyetini ifade eder. Kingdon'a göre bu üç akım, büyük ölçüde birbirinden bağımsızdır.

Gerekli koşullar oluştuğunda bu üç akım birleşir ve politika değişikliği için bir "politika penceresi (policy window)" açılır. Bu durum için verilen en yaygın örnek, krizlerdir. Kriz dönemlerinde bazı problemler net bir şekilde gün yüzüne çıkar, böylece söz konusu sorunun çözümüne yönelik olarak siyasal irade ortaya çıkar ve daha önce siyasal gündemin önem derecesi olarak alt sıralarında yer alan konu ve çözümler, gündemde yerini alır (Howlett, Mcconnell ve Perl, 2014: 2-3). Politika penceresinin açılmasına neden olabilecek bir başka olay ise seçimlerdir. Seçimler sonucunda, gündem üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olan hükümet yani yönetim ile parlamento üyeleri değişir. Yönetimin değişmesi; gündeme alınacak konuların, alternatiflerin ve problemlere olan yaklaşımların değişmesine sebep olacaktır (Kingdon, 2014: 62).

2.3.1.3. Aktörler

Kamu politikası sürecinde yer alan her bir aktörün önem derecesinin, hangi aşamada ya da aşamalarda etkili olduğunun ve bu aktörlerin elinde bulunan kaynakların incelenmesi, kamu politikası süreç analizi açısından önem taşımaktadır.

Dye, kamu politikası süreçlerinde yer alan aktörleri aşama aşama göstermiştir. Problemin tanımlanması noktasında etkili olan aktörleri; çıkar grupları, kitle iletişim, yurttaş girişimleri ve kamuoyu olarak belirtmiş ve bunların "toplumsal problemleri yayınlamak ve hükümetin konu ile ilgili faaliyette bulunmasına yönelik talepleri dile getirmek" yoluyla problemin tanımlanmasını sağladıklarını ifade etmiştir. Dye'a göre gündem oluşturma sürecinin aktörleri ise; elitler, başkan, meclis, seçimle atanacak adaylar ve kitle iletişimdir. Bu aktörler ise "hangi konulara dair karar alınacağına ve hangi sorunlara hükümet tarafından adres gösterileceğine karar vermek" yoluyla

gündemi belirleyecektir (Dye, 2012: 34). Dye'ın buradaki incelemelerinin Amerikan sistemi üzerinden olduğunu unutmamak gerekecektir.

Dye'ın yapmış olduğu bu çalışmanın yanı sıra, literatürde aktörler incelenirken genel bir ayrım üzerinden inceleme yapıldığı görülür. Bu ayrım resmi aktörler ve resmi olmayan aktörler ayrımıdır. Kingdon bu ayrıma göre Amerikan sistemindeki durumu inceleyen araştırmacılardan biridir. Resmi aktörler, devleti temsil eden ve devlete bağlı aktörler olarak nitelendirilebilirler. Kingdon'a göre kamu politikasının ilk aşamasında etkili olan resmi aktörler; yönetim (başkan, başkanlık çalışanları, departmanlarda ve devlet dairelerinde yer alan ve başkana karşı sorumlu görevliler), kamu personeli ve kongre iken gayri resmi aktörler; baskı grupları, kitle iletişim araçları, seçimlerle ilgili aktörler ve kamuoyudur. (Kingdon, 2014: 21-30). Resmi, gayri resmi ve uluslararası aktörler ayrımı üzerinden, problemin tanımlanması ve gündem oluşturma aşamasında yer alan aktörler aşağıdaki gibi incelenebilir.

2.3.1.3.1. Resmi Aktörler:

-*Yönetim:* Burada yönetimden kastedilen "kamu yönetimi"dir. Kamu yönetimi, genel olarak kamu politikası sürecinin asli aktörüdür. Kamu yönetiminin işlevsel ve yapısal kavram olarak tanımına bakıldığında, kamu politikası sürecindeki yeri ve ilgili aktörleri ortaya çıkacaktır.

İşlevsel bir kavram olarak kamu yönetimi, "yasaların öngördüğü işler ile kamu politikası kararlarını uygulamakla ilgili süreçler ve faaliyetlerdir. Rutin kamu hizmetlerinin yürütülmesi, yasaların uygulanması ve kamu politikalarının belirlenmesinde önemli bir role sahiptir." (Eryılmaz, 2014: 10-11). Tanımdan anlaşılacağı üzere kamu yönetimi, kamu politikasının her aşamasında etkili bir aktör olarak sahneye çıkmaktadır. Yapısal bir kavram olarak kamu yönetimi ise, merkezi ve yerel yönetimlerin yürütme organlarının örgütsel görünümüdür (Eryılmaz, 2014: 11).

Tanımlardan yola çıkılırsa, yürütme organının kamu politikası sürecinde baş aktör olduğu görülür. Problemin tanımlanması ve gündeme gelmesi aşamasında da, parlamenter sistem için belirtilecek olursa, başbakan ve bakanların kamu politikasının bu ilk aşamasının önemli aktörleri olduğu bilinmektedir.

Yönetimin kamu politikaları süreci içerisindeki rolünü açıklarken "bürokratlar (political appointees)"ın rolünü de açıklamak kaçınılmazdır. Kingdon'a görekabine sekreteri ve müsteşar gibi görevlilerde orijinal bir fikir ortaya atmadıkları zaman dahi, politika gündemini etkileme özelliğine sahiptir (Kingdon, 2014: 22). Çünkü konuların, önemli kişilerin gündemine alınmasında büyük rol oynarlar. Bazı durumlarda konu ya da problemler, yürütmeye bağlı kurumlar etrafında dönüp durmaktadır. Eğer söz konusu konu ya da problem, üst düzey çalışan tarafından dikkate alınırsa,

gündeme alınma ihtimali önemli derecede artacaktır. Ayrıca başkanlık ya da başbakanlık danışmanlarının da gündemi belirleme etkisi oldukça fazladır. Çünkü, bazı durumlarda departmanlarda üzerinde çalışılan konular başkanın kendisinden değil, danışmanlarının ellerinden çıkmaktadır.

-*Devlet Görevlileri (Civil Servant):* Devlet görevlilerinin gerekli olan uzmanlığa sahip oldukları, programlarındaki ilkelere sıkıca bağlı oldukları ve şeffaf kalma gücüne sahip oldukları ileri sürülmektedir. Yeni bir fikir ortaya atma açısından devlet görevlilerinin yönetim içerisinde olan diğer aktörlere göre daha geri planda kaldığı görülmektedir. Ancak Kingdon bir noktaya dikkat çekmektedir. Bu genel durumun yanı sıra planlama ve değerlendirme ofisleri gibi kurumlarda görevli bürokratlar, çeşitli konularla ilgili taslaklar üzerinde çalışmaya devam ederek, bunları kabul edebilecek yönetim var olduğunda öncelikli konular arasında yer almaları için hazır bulundurmaktadır (Kingdon, 2014: 32).

-*Parlamento:* Parlamento da politika gündeminin belirlenmesi aşamasındayer alan resmi aktörlerden biridir. Farklı çıkarların temsil edildiği parlamentoda, toplumsal sorunlara ilişkin konular tartışılarak bir uzlaşmaya varılır.Dye, parlamento üyelerinin zaman zaman gündem belirleme görevini üstlendiğini ifade etmiştir. Temsilciler, dikkat çekilmesi gerektiğini düşündükleri konuları, ulusal gündeme taşırlar. Komite başkanları, parlamento gündeminin belirlenmesinde özel bir avantaja sahiptir. Kendi komite toplantılarının gündem kontrolünü ellerinde bulundururlar (Dye, 2012: 39).

2.3.1.3. 2. Gayri Resmi Aktörler

Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü merkezi yönetimle birlikte yönetim sürecine dahil etmiş, Geleneksel Yaklaşım'ın merkezi esas aktör yapan anlayışını kırmıştır. Yönetimde paydaş odaklılığı ön plana çıkaran Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı ile kamu politikaları merkezi yönetimin tekelinden çıkmış, birçok aktör kamu politikası sürecine dahil olmuştur.

Yönetim içerisinde olmayan yani resmi olmayan devlet dışı aktörler olarak; sivil toplum kuruluşları, baskı grupları, siyasi partiler, medya, vatandaşlar/kamuoyu, ve düşünce kuruluşları ele alınacaktır.

-*Sivil Toplum Kuruluşları:* Kamu politikalarında sivil toplumun etkisinin artmasının ardında yatan etkenler; neo-liberal politikalarla yönetişim başta olmak üzere küreselleşme ve teknolojik gelişmelerdir (Babaoğlu, 2013: 168). Küreselleşme ve iletişim teknolojisinin hızla gelişmesine paralel olarak ülkeler arasında sınırların kalkması ve bilgi akışının kolaylıkla sağlanması, sivil toplum bilincinin gelişmesi ve gücünün artmasına sebep olmuştur. "İyi yönetişim kavramının kamu politikalarına katılımı vurgulayan ve politikaları denetleyen rolü, sivil toplumun bu alandaki önemini öne çıkartmaktadır" (Beeson, 2001: 487; Aktaran: Babaoğlu, 2013: 168). Yönetişim kavramı ile

birlikte ön plana çıkan katılım, şeffaflık ve hesapverebilirlik gibi konularla birlikte sivil toplumun kamu politikası süreçlerine dahil olması kaçınılmaz olmuştur.

"Resmi devlet aygıtı dışında, devletten özerk, siyasi partilere mesafeli bir biçimde, özel kişi ve kuruluşlarca gönüllülük esasına göre kurulmaları, yönetilmeleri ve desteklenmeleri; öz-yönetişimi yansıtan bir örgütlülük sergilemeleri; yapılanma, program ve etkinliklerine esas itibariyle kendileri karar veren örgütlenmeler olmaları; dayanışmacı bir anlayışla ve kamusal iyiyi geliştirmeye dönük olarak çalışıyor olmaları ve kar amacı gütmemeleri" (Acar, 2016: 66) sivil toplum kuruluşlarının bazı ortak özellikleridir.

Sivil toplum kuruluşlarının kamu politikası süreçlerinden problemin tanımlanması ve gündem oluşturma aşamasının önemli aktörlerinden biri olması, onların uğruna bir araya gelip örgütlendikleri konularla ilgili problemlerin, hükümet gündemine alınması konusunda çalışmalar yapmaları ile ilgilidir. Örneğin sendikalar, üyelerinin karşı karşıya kaldığı bir problemi kamuoyu önünde duyurmaya çalışır ve çeşitli yollarla söz konusu problemin gündeme alınmasını sağlamaya çalışır. Yine eğitim alanında faaliyet gösteren bir vakıf, yaptığı çalışmalarla ortaya koyduğu eğitime dair sorunları, toplumda farkındalık yaratmak suretiyle, sorunun çözümüne yönelik politika yapılması için gündeme alınmasını sağlamaya çalışır.

-*Baskı Grupları:* Baskı grupları da genelde sivil toplum kuruluşları kategorisinde sayılsalar da burada kamu politikasında oynadığı rolün büyüklüğü sebebiyle ayrı alt başlık olarak ele alınmıştır.

Çıkar grubu, ortak çıkarlara sahip insanların meydana getirdiği ve bu çıkar birliğinin siyasal iktidar üzerinde etkili olmasını sağlayacak bir organizasyona sahip olmadığı topluluklara verilen isimdir (Çağlar, 279-280). Bu çıkar grupları, siyasal iktidarı etkileyebilecek bir organizasyon halini aldığında baskı grubuna dönüşür. Çıkar ve baskı grupları, toplumsal sorunların tanımlanması ve gündeme alınması aşamasında etkili aktörler arasında yer alırlar. Baskı gruplarının siyasal iktidarı etkileme güçleri daha fazla olduğundan, baskı gruplarının bu aşamada çıkar gruplarına göre daha etkili olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Pross, baskı grubu tanımlamasını şu şekilde yapmıştır: "üyelerinin ortak çıkarlarını ilerletmek için kamu politikalarını etkilemek amacıyla birlikte çalıştığı organizasyonlar" (Pross, 1986: 9; Aktaran: Göksu ve Bilgiç, 2003: 53-54). Moran ise "hükümet (yönetim) sorumluluğunu almadan kamu politikalarını etkilemeye çalışan gruplar" (Moran, 1989: 121; Aktaran: Göksu ve Bilgiç, 2003: 54) olarak tanımlamıştır. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere, baskı gruplarının en önemli özelliği kamu politikalarını etkilemektir. Ortak çıkarları olan insanlar bir araya gelir, örgütlenir ve kamu politikalarını kendi çıkarları doğrultusunda etkileme amacını güder.

Baskı grupları, çıkarlarını ve ayrıcalıklarını koruma güdüsüyle hareket ederler. Hükümet gündemini, yeni maddeler üretmek yerine daha çok, potansiyel politika öğelerinin gündeme alınmasını engellemeye çalışarak etkilerler. Hükümet gündemini şekillendirmekten ziyade, zaten diğer aktörler ve aşamalarla şekillenmiş olan gündeme, kendi tercihleri olan alternatiflerin tartışılması için girmesini sağlamaya çalışırlar (Kingdon, 2014: 67).

Kingdon'a göre baskı gruplarının politika süreçlerindeki etkisi aşağıdaki etkenlere bağlıdır:

- İlk olarak, seçimleri etkileme gücünü ele almak gerekecektir. Bazı baskı grupları ABD'de çeşitli seçim bölgelerinde etkin pozisyonda bulunmakta, dolayısıyla bunların bu bölgelerdeki seçmenler üzerinde etkili olma gücü bulunmaktadır. Bu durum, baskı gruplarının seçim sonuçlarına etki etmesi sonucunu doğurmaktadır. (Kingdon, 2014: 51) Bu da yönetimdeki kişilerin, bu grupların isteklerini kamu politikalarına yansıtmasına neden olmaktadır.
- Ekonomide önemli ağırlığı olan baskı gruplarının da hükümet yetkililerince dikkate alındığı görülür. Yani baskı grubunun ülke ekonomisini etkileme gücü de, bu grupların kamu politikası süreçlerinde dikkate alınmasını sağlamaktadır.
- Bir baskı grubunun kamu politikası süreçlerini (gündem, kararlar,uygulama gibi) etkileyebilme gücü, grup içerisindeki tutarlılık ve bağlılıkla doğru orantılı olarak artacaktır. Baskı grubu, kendi üyelerinin tercihlerini temsil ederek, "tek bir ses" olarak faaliyetlerini yürütmesi, politika süreçlerindeki etkisini arttıracaktır. Bununla ilgili olarak ortaya çıkabilecek problem, baskı grubu lideri ile üyeleri arasındaki ideolojik farklılıklar olacaktır. Grup liderleri, kendisininkine karşıt bir görüş ortaya çıktığında bunu, tartışmaya açma konusunda kendi pozisyonları nedeniyle zorlanmaktadır. (Kingdon, 2014: 52) Organize olmuş çıkarlar, organize olmamış çıkarlara göre politika yapıcılar tarafından daha fazla dikkate alınırlar (Kingdon, 2014: 53). Bu sebeple de, bir çıkar grubunun üzerinde anlaşılmış tercihler üzerinden politika aşamalarını etkileyecek faaliyetlerde bulunması önemlidir.

-*Medya*: Özgür basın ve yayıncılığın olduğu ülkelerde kitle iletişim araçları, kamu politikası sürecinde etkili olan en önemli devlet-dışı aktörlerden biridir. Medya, hükümet ve vatandaş arasında adeta bir köprü görevi görmektedir. Uygulanan politikalardan ve onların içeriğinden medya sayesinde haberdar olan vatandaşlar, yine medya sayesinde politikaya tepkilerini hükümete iletmektedir. Aynı şekilde, politika konusu olacak bir sorunun gündeme gelmesi de çoğu kez medya sayesinde olmaktadır. Günümüzde problemin tanımlanması ve gündem oluşturma aşamasında klasik medyanın yanında sosyal medya da kamu politikası sürecinde etkiliolmaktadır.

Medya, kamuoyu üzerinde etkiye sahiptir. Özellikle belli alanlarda uzmanlaşmış medyanın, ilgili politika alanındaki aktörler arası iletişimin sağlanmasına hizmet etmektedir. Bu da uzmanlaşmış

medyanın, kitle iletişim araçlarına oranla, politika gündemi ve alternatiflerinin belirlenmesinde daha etkili olduğunu göstermektedir (Kindgon, 2014: 68). Medya, hem kamuoyu gündemi hem de hükümet gündemi üzerinde etkiye sahiptir.

Medya, toplumda meydana gelen herhangi bir olayın etkisinin büyümesine sebep olarak da gündemi etkileyebilir. Bir olayı sunuş şekli ve haber yapma sıklığı ile medya, o olayın problem olarak görülmesine ve etkisini arttırarak kamuoyu gündemine alınmasına, böylece hükümet gündemine girmesine sebep olabilmektedir. Kısacası burada medya yoluyla kamuoyunu bir sorunun varlığına ikna etme gücünden söz edilebilir. Kamuoyunun ilgisini çeken sorunun da hükümet gündemine alınması ihtimali yükselecektir.

-*Vatandaşlar*: Kamu politikası sürecinde gayri resmi yani devlet-dışı aktörlerin arasında "vatandaşlar" da vardır. Devletin dolayısıyla kamu yönetiminin var olma nedeninin demokratik rejimlerde, vatandaşlar olduğu düşünüldüğünde (Yıldız ve Sobacı, 2013: 21); kamu politikalarının yapılması ve uygulanmasının başlıca sebebinin vatandaşların isteklerini karşılamak olduğu görülmektedir. Kamu politikalarına meşru bir zemin oluşturan yasaların yapıldığı parlamento, vatandaşların ve dolayısıyla onların tercihlerinin temsil edildiği mekanizmadır. Yasalar vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çıkarılır, yürütme ya da hükümet de kamu politikalarının vatandaşların tercihlerine göre belirlenmesini sağlar. Aksi takdirde, vatandaşların istek ve ihtiyaçlarına göre oluşturulmayan politikalar, seçilmiş vekillerin ve hükümetin bir sonraki seçim döneminde tekrar seçilememelerine sebep olabilir.

Vatandaşların kamu politikası sürecinde demokratik seçimler yoluyla etkili olmalarının yanı sıra, özellikle yönetişim kavramının önem kazanmasıyla katılımcı mekanizmanın işlerlik kazanması da, onları politika yapım sürecinde yer alan aktörlerin arasına sokmuştur. Bazı yerel yönetimlerin stratejik plan yapım süreçlerinde, vatandaşların da katılımına olanak sağladıkları arama konferansları düzenlemeleri, bunun yerel ölçekteki örneklerindendir. Bu arama konferanslarında vatandaşlar ilgili yönetime isteklerini ve sorunlarını iletebilmekte ve politika alternatifleri önerebilmektedir. Bu şekilde vatandaşlar, toplumda sorun olarak gördükleri konuları yöneticilere iletmekte, böylece bazı problemlerin tanımlanması ve gündeme alınmasında rol oynamaktadır.

-*Siyasi Partiler:* Siyasi partiler, kamu politikası sürecinin bir diğer önemli devlet-dışı aktörüdür. Teziç, La Palombara ve Weiner'ın siyasi partiler için belirlemiş oldukları kriterlerden yola çıkarak siyasi partinin tanımını şu şekilde yapmıştır: "Siyasi parti, merkezi ve yerel düzeyde kurulmuş, siyasi iktidarı elde etmeyi ve kullanmayı amaçlayan ve bunun için de halkın desteğini sağlamaya çalışan sürekli bir kuruluştur" (Teziç, 2009: 322). Tanımdan da anlaşılacağı üzere, siyasi iktidarı elde etmek ve kullanmak amacını güden bu kuruluşların halkın desteğini kazanması, onlar için bir zorunluluktur. Bu

nedenle siyasi partiler, toplumda sorun olarak görülen konuları kendi gündemlerine almak durumundadır. Toplumda sorun olarak görülen konular ve kendi seçmeninin talepleri doğrultusunda parti programlarını oluşturan siyasi partiler, problemin tanımlanması ve gündem oluşturma aşamasının önemli aktörlerinden biridir.

Siyasi partiler, seçmenin kamu mal ve hizmetlerine olan taleplerini yönetime iletir. Bu anlamda yönetim ve vatandaşlar arasında köprü görevi görür. "Toplumun değişik kesimlerini temsil eden siyasi partiler, toplumun dertlerini ve taleplerini politika gündemine taşırken bir baskı grubuna benzerken, siyasal gücü ele geçirdikleri zaman ise bu toplu taleplere cevap veren kamu yönetiminin kendisi olabilmektedir. Bu yönüyle siyasi partiler, politika taleplerini politik gündeme taşıyarak kamu politikası kararı haline gelmesinde önemli bir rol üstlenirler" (Biçer ve Yılmaz, 2009: 54).

-*Düşünce Kuruluşları (Think Tank)*: Sivil toplum kuruluşu olarak ele alınan düşünce kuruluşlarının burada ayrı alt başlıkta ele alınmasının sebebi, tıpkı baskı grupları gibi kamu politikası sürecine etkilerinin önemli boyutta olması ile ilgilidir. Özellikle ABD'de düşünce kuruluşları, kamu politikası sürecinin en önemli aktörlerinden biri olarak sahneye çıkmaktadır.

Düşünce kuruluşu, "yaptığı araştırmalarla karar alıcıların politikasında etkili olmayı hedefleyenve aynı zamanda halkı gündemde olan konuya göre bilinçlendirmeyi amaçlayanaraştırmacılardan oluşan bir organizasyondur" (Zariç, 2012: 3). Kamu politikası aktörü olarak, yaptıkları araştırmalar yoluyla toplumsal ihtiyaçların tespiti ile "problemin tanımlanması" ve halkı belirli sorunlar hakkında bilinçlendirme noktasında da "gündem oluşturma" aşamasında yer almaktadır. Oluşturdukları projeler ve yaptıkları saha çalışmalarıyla da kamu politikası sürecinin ilerleyen aşamalarında da ortaya çıkmaktadırlar.

"Devletlerin karar alma süreçlerinin etkinliği artırmak, doğru politikalar izlenmesini sağlamak amacıyla, söylemsel olarak bir algı oluşturmak için kurulmuş, özel ve nitelikli çalışma/araştırma merkezleri olarak ifade edilen düşünce kuruluşları, iç politikada toplumun karşılaştığı sorunları tartışma ortamına sokup problemlerin değerlendirilerek doğru ve meşru sonuçlar elde edilmesini amaçlar" (Çelik, 2016: 1).

2.3.1.3.3. Uluslararası Aktörler

Küreselleşme ile birlikte özelikle gelişmekte olan ülkelerin ulusal politikalarında uluslararası aktörlerin etkili olduğu görülmektedir. Artık kamu politikası sürecinde ulusal aktörlerin yanında uluslararası aktörler de önemli bir yer tutmaktadır. Burada uluslararası aktörler ile anlatılmak istenen;

ABD gibi güçlü ülkeler, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar, NATO gibi uluslararası organizasyonlar ve Avrupa Birliği gibi uluslararası birliklerdir.

Uluslararası aktörlerin kamu politikası sürecine dahil olduğu ülkelerin gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkeler olmasının sebebi, aslında bu aktörlerin gelişmiş ülkelerce yönlendiriliyor oluşundan kaynaklanmaktadır. Bu noktada uluslararası aktörlerin kamu politikası sürecine etkisi bağlamında "politika transferi"inden söz etmek gerekecektir.

Politika transferi, Dolowitz ve Marsh tarafından''geçmiş zaman ya da hâlihazırda ve/veya yerde, tüm politik sistemlerde yer alan politikalar, idari düzenlemeler, kurumlar ve fikirler çerçevesinde yer alan bilgi birikimlerinin başka bir zaman ve/veya yerdeki politik sistemde bulunan politikalar, idari düzenlemeler, kurumlar ve fikirlerin geliştirilmesinde kullanılması süreci'' (Dolowitz ve Marsh, 1996: 344; Dolowitz ve Marsh, 2000: 5; Aktaran: Serbest, 2015: 74-75) olarak tanımlanmıştır.

Politika transferi söz konusu olduğunda uluslararası aktörlerin yanında politika sürecinin yukarıda sayılan aktörleri de işin içerisine girmektedir. Ancak burada uluslararası aktörlerin kamu politikası sürecindeki rolünden bahsederken politika transferine zorunlu bir gönderme yapmak gerekmektedir. Çünkü uluslararası aktörler, ulusal politikalara direkt olarak dışarıdan müdahalede bulunurlar. Bu genellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere; politika değişikliği şartları karşılığında hibe ya da kredi vermek gibi yollarla olmaktadır.

"Politika transferi olgusunda, bir ülkenin politika yapıcılarının diğer ülkelere resmi ziyaretlerde bulunma, onların politikalarını ve kurumlarını araştırma ve yetkililerle görüşme faaliyetleri sonucunda elde ettiği bilgiden yararlanarak, kendi ülkesindeki politika ve kurumlara yön verme durumu söz konusudur" (Sobacı, 2009: 53; Aktaran: Sobacı, 2011: 194). Böylece bir ülkedeki politika yapıcılar, uluslararası örgütlerin önerileri ya da dayatmaları sonucunda, bir konuyu politika gündemine almak durumunda kalabilmektedir. Bunun bir örneği, Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde Türkiye'nin, birliğin şartlarını yerine getirebilmek için birçok kamu politikasında değişiklik ya da yeniliğe gitmiş olmasıdır. Aynı şekilde, ekonomik kriz dönemlerinde IMF kredileri sebebiyle IMF'nin Türkiye ekonomi politikalarına yön vermesi de bir başka örnektir.

2.3.2 Politikanın Formüle Edilmesi Aşaması

Süreç Modeli'nin ikinci aşaması "Politikanın Formüle Edilmesi" aşamasıdır. Bu aşamada probleme yönelik olarak alternatif politika önerileri geliştirilir. Burada alternatiflerin maliyeti ve getirilerinin neler olduğu, hedefler ve önceliklerin neler olduğu gibi sorulara cevap aranır (Sidney, 2007; Aktaran: Demir, 2011). Politikanın formüle edilmesi aşaması; politika ile neye ulaşılmak istenildiği yani

amaçların tanımlanması ile değişik alternatifler üzerinde düşünülmesine ilişkin durum ve eylemleri içerir (Jann ve Wegrich, 2007: 48).

Dye'a göre politikanın formüle edilmesi, "Gündemde yer alan sorunları çözmek üzere politika alternatiflerinin geliştirilmesidir" (Dye, 2012: 42). Politikanın formüle edilmesi aşaması, politika yapımının karar öncesi aşamasıdır. Bu aşama, herhangi bir problemi işaret eden politika alternatiflerini oluşturma ve bu alternatiflerle ortaya koyulan çözüm önerilerini, son politika kararı için daraltmayı hedeflemektedir (Sidney, 2007: 79).

Süreç Modeline göre bir politikayı analiz ederken, bazı aşamaları birbirinden ayırma durumunun zorluğu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Burada da gündem oluşturma ile politikanın formüle edilmesi aşamaları arasında net bir çizgi çekmek bazı durumlarda zor olmaktadır (Hill, 2005: 165).

Politikanın formüle edilişi; kamusal sorunlarla mücadele etmek üzere uygun ve kabul edilebilir eylem planları önerileri -ki bunlar genellikle alternatif, öneri ya da seçenekler olarak ifade edilir- geliştirmeyi içermektedir (Anderson, 2003: 101). Politika yapıcılar, birbiri ile yarışan birçok politika alternatifi ile karşı karşıya kalmakta ya da kendi alternatiflerini düzenlemektedir. Fakat politika yapıcı her zaman bir eylem planı oluşturmak zorunda değildir. Bir problem karşısında hareketsiz kalmayı da tercih edebilir ki daha önce bahsedildiği gibi Dye (2012: 3),bu durumda da bir politikanın var olduğunu kabul etmektedir. Kısacası, bir problemin varlığına dair bir farkındalık oluşması ve bunun gündeme taşınması, bu probleme yönelik olarak mutlaka olumlu yönde hükümet icraatlarının ortaya koyulacağı anlamına gelmemektedir (Anderson, 2003: 102).

Politikanın formüle edilmesi aşaması şu sorularla ilgilenir (Cochran ve Malone, 1999: 46; Sidney, 2007: 79):

- Problemi çözmek için düşünülen plan nedir?
- Amaçlar ve öncelikler nelerdir?
- Amaçları gerçekleştirebilmek için uygun seçenekler/alternatifler nelerdir?
- Her bir alternatifin maliyet ve faydaları nelerdir?
- Her bir alternatifin pozitif ve negatif dışsallık durumu nedir?

Burada her bir politika alternatifi, mevzuat dili ile tasarı haline getirilir. Yaptırımlar, haklar ve hibeler gibi politika araçları belirlenir ve nerede/kimlere uygulanacağı ile ne zaman etki edeceği açık bir şekilde belirtilir (Sidney, 2007: 79). Karar alıcı, söz konusu alternatifler arasından seçeceği tasarıyı; her bir alternatifin fayda-maliyet, politik olarak kabul edilebilirlik ve uygulanabilirlik gibi özelliklerini göz önünde tutarak seçer.

Anderson, politika formüle edilirken dikkat edilmesi gereken bazı hususlardan bahsetmiştir (Anderson, 2003: 102):

- Öneri teknik olarak uygun mu, problemin nedenlerine odaklanmış mı, ve ne ölçüde sorunu çözebilecektir?
- Önerinin bütçe masrafları makul veya kabul edilebilir mi?
- Öneri siyasi açıdan kabul edilebilir mi? Meclis üyeleri ya da diğer kamu görevlilerinden gerekli desteği alabilir mi?
- Öneri kabul edildiği takdirde halk tarafından benimsenebilecek mi?

Bu aşamanın genellikle kapalı kapılar ardında gerçekleştiği ileri sürülmektedir. Politika; Kingdon'ın "politika dalgasındaki" (policy stream) gizli katılımcılar olan konunun uzmanları ile teknokratlar gibi aktörlerce formüle edilir (Sidney, 2007: 79). Dye'a göre politikanın formüle edilişine dair çalışmalar; hükümet bürokrasisi, meclis komisyon odaları, özel komisyon toplantıları, çıkar grupları ve düşünce kuruluşlarının ofislerinde gerçekleşir (Dye, 2012: 42).

Politikanın formüle edilmesi aşaması; alternatifler oluşturulurken, probleme geniş bir pencereden bakan yaklaşımları ele alarak, her yaklaşımı karşılayacak politika araçlarını tanımlamak ve dizayn etmek durumunu içermektedir (Sidney, 2007: 79). Bu bağlamda politika analizini yapacak araştırmacının, bu aşamayı incelerken politika araçları ile politikanın dizaynı hususlarını ve politika aktörlerini ele alması gerekecektir.

Burada araştırmacılar öncelikle aktörlerin politika alternatifleri oluşturma durumuna etki eden faktörleri inceleyecektir. "Bazı politika alternatifleri gündeme alınırken bazıları neden gündeme taşınmaz?" sorusunun cevabı aranırken, problemler ve sürece dahil olan gruplarla alakalı olarak bazı varsayımlara dikkat çekilir. "Muhtemel çıkarlar" yani "aktörler arası güç dengesi" ortaya çıkarılır. Ayrıca, süreç içerisindeki aktörlerin baskın düşünce ve değerleri ile alternatif oluşturma sürecinin kurumsal yapısının tarihsel, ekonomik, siyasi ve sosyal bağlamda incelemesi gerekmektedir (Sidney, 2007: 80).

Anderson, politika yapım sürecinin bu ikinci aşamasının teknik sürecinde, iki farklı aktivite olduğunu ifade eder (Anderson, 2003: 107): İlki eğer bir sorun karşısında harekete geçmeye karar verilmişse, problemle ilgili olarak neler yapılacağının ortaya koyulmasıdır. Örneğin asgari ücret ne kadar olmalı ve kimleri kapsamalı gibi sorulara cevap aranmalıdır. İkincisi ise üzerinde anlaşılan ilkeler ve beyanları içeren mevzuat ya da idari kuralların tasarlanmasıdır.

Politika alternatiflerinin dizaynı, nihai politika tercihini direkt olarak etkilediğinden, politikanın formüle edilmesi aşamasının önemini arttırmaktadır. Ayrıca politika yapım sürecinin bu ikinci aşamasının bir önemi de gücün sosyal, ekonomik ve siyasi çıkarlar üzerindeki dağılımı ve ifadesi olma

durumundan gelmektedir. Alternatiflerin tanımı, çatışmalar–farklı grupların çıkar çatışmaları-tercihidir, bu tercih gücün dağılımını ifade eder.

2.3.2.1 Politika Dizaynı

Politika dizaynı, "politikaların, belirli bir hedefi gerçekleştirmek amacıyla, teknik analiz ve siyasal süreç yoluyla dizayn edilmesidir" (Birkland, 2010: 228). Politika yapım sürecinde, politikaların başarılı ya da başarısız olma sebeplerini anlamak için, zincirin gerisine bakmak gerekecektir. Çünkü politikanın formüle edilişi (ve dolayısıyla dizaynı), uygulama sonuçlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Burada, karar vericinin hangi şartlar altında hareket ettiğini anlamak ve yapılan tercihi irdelemek önemlidir. Politika alternatiflerinin araştırılması ve üretilmesi sürecinin geliştirilmesi, politikaları daha başarılı ve etkili bir hale getirecektir. Hedeflenen, politikanın formüle edilişindeki rastgeleliği azaltmaktır (Sidney, 2007: 80).

Weimer politika dizaynını "Kurum Geliştirme" (Institution-Building) üzerinden düşünmeye davet etmektedir. Politikalar, tıpkı kurumlar gibi, davranışları ve algıları şekillendirir. Böylece politikalar, sorunlu koşullar üzerinde istenilen değişiklikleri yaratmak için yapılandırılırken, aynı zamanda onları destekleyecek siyasi koalisyonlara da şekil vermektedir (Weimer, 1992; Aktaran: Sidney, 2007: 81). Bobrow ve Dryzek ise, politika alternatifleri dizayn edilirken müdahalelerden uzak, mevcut duruma yönelik olması ve çözümlerin mevcut uygulamadan farklı olması gerektiği konusunda uyarır (Bobrow ve Dryzek, 1987; Aktaran: Sidney, 2007: 81).

Birkland, Tablo 1'de belirtilen politika dizaynı unsurlarını ortaya koymuştur:

Tablo 1: Politika Dizaynı Unsurları

Unsurlar	**Sorulması gereken Sorular**
Politika Amaçları	*Politikanın amaçları nedir?* -Sorunu tamamen ortadan kaldırmak mı? -Sorunu kısmen gidermek mi? -Sorunun daha kötüye gitmesinin önüne geçmek mi?
Geçici Model (Causal Model)	*Geçici model nedir?* -X'i uyguladığımız takdirde, sonuç olarak Y'i elde edeceğimizi biliyor muyuz? Bunu nasıl biliyoruz? Bilmiyorsak, buna nasıl ulaşabiliriz?
Politika Araçları	*Politikayı uygulamaya koymak için kullanılacak araçlar nedir?* -Bunların zorlayıcılık derecesi ne olacak? Daha çok teşvik, ikna ya da bilgilendirmeye mi dayanacak?
Politika Hedefleri	-Kimin davranışının değişmesi bekleniyor? -Dolaylı ve dolaysız hedefler var mı? -Dizayn seçimleri, hedeflenen popülasyonun sosyal yapısı üzerine kurulmuş mu?
Politikanın Uygulanması	-Program nasıl uygulanacak? -Uygulama sistemini kim düzenleyecek?

	-Aşağıdan yukarı dizayn mı yoksa yukarıdan aşağı dizayn mı seçilecek? Neden?

Kaynak: Birkland, 2010: 231

Birkland'a göre bu aşamada, problemin nasıl farkındalık yarattığı önemlidir. Problemin ortaya çıkışı aşamasında belirtilmiş olsa da burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri, problemden nasıl haberdar olunduğudur: Sorunla ilişkili olan göstergelerde meydana gelen değişimler yoluyla mı, yoksa birden bire gerçekleşen olaylar (deprem gibi) üzerinden mi? (Birkland, 2010: 230). Birkland tüm bunların, kullanılacak politika araçlarını belirlemesi açısından önemli olduğunu belirtir. Ayrıca problemler çoğunlukla tek bir sebeple meydana gelmez. Bir problem, birbirinden bağımsız olaylar neticesinde meydana gelebilir ve bu olaylar farklı politikalara konu olabilir. Bu durumda farklı politikalar için, farklı geçici modeller ve farklı araçlar önerilecektir (Birkland, 2010: 231).

Politika yapımında karar alıcılar, amaçlar üzerinde fikir birliğine ulaştıktan sonra, politikanın temelini oluşturacak "geçici teoriyi" (casual theory)anlamalıdır. İyi bir geçici teori olmadığı durumlarda, politikadan istenilen sonuçların elde edilmesini sağlayacak bir politika dizaynı yapmak imkansız hale gelecektir. Burada bahsedilen geçici teori, problemin ortaya çıkma sebepleri ve hangi müdahaleler yoluyla sorunun ortadan kaldırılacağı ile ilgilidir (Birkland, 2010: 241). Dolayısıyla, politika araçlarının belirlenmesi noktasında da, problemlerle ilgili bu teoriler yol gösterici olmaktadır.

Politika dizaynı konusundaki akademik çalışmalar, dizaynı şekillendiren politika yapımının içeriğini tanımlamayı amaçlar.Bu çalışmalarda kurumsal teorilerden yararlanılır. Yani yasalar, anayasalar, siyasal davranış ve tercihler gibi araçlardan yararlanılır. Kurumlar, aktörlerin tercihlerini ve stratejilerini etkilerler. Bunu, başkaları üzerindeki belirli iddiaların meşruluğunu tanıyarak ve şikayetler için ses çıkartmaya yönelik fırsatlar sunmak yoluyla yaparlar (Immergut, 1998; Sidney, 2007: 81). Kurumsal araştırmalar, politika süreçlerinde tasarıya yönelik bir rehber işlevi görürken, bu işlev sadece politika tasarlamayı içermemekte, aynı zamanda idari karar alma aşamasını da kaçınılmaz olarak içermektedir. Kurumların karar almadaki etkisi, toplumsal ve politik şartlara da bağlıdır (Immergut, 2008: 564).

Schneider, politika dizaynının içerdiği başlıca öğeleri aşağıdaki şekilde sıralamış ve açıklamıştır (Schneider, 2013: 223-225):

- *Politikanın Hedefleri:*Politika, çözülecek problemi ve/ veya ulaşılacak hedefleri içerir. Bu hedefler bazen açıkça belirtilirken, bazen de maskelenebilir.
- *Hedef Gruplar:* Politikadan etkilenen insanlar, gruplar ve kuruluşları ifade eder. Hedef gruplar, direkt olarak hedeflere ulaşma durumuyla bağlantılı olarak seçilebilir, ancak bu her zaman böyle olmayabilir. Yani bu gruplar, hedeflerin gerçekleşmesi esas alınarak

seçilmeyebilir. Siyasal güç, zenginlik, hak etme ya da hak etmeme gibi birçok durum esas alınarak seçilebilirler. Yani adalet, vatandaşlık, demokrasi gibi ölçütler her zaman, hedef grubun seçiminde dikkate alınmayabilir.

- *Değerler (Getiriler ve Yükler):* Politikalar birçok getiri ve yükü, hedef gruba dağıtır. Bu durum, herhangi bir problemin çözümü için politika yapıcıya çok çeşitli seçenekler sunmaktadır.
- *Kurallar:*Kim hangi kaynaklar ve kısıtlar ile ne yapacak ve ne zaman yapacak gibi sorularla ilgilidir.Yarar sağlama kriterleri için uygunluk durumunu içerirken, aynı zamanda cezalandırılmaya sebep olan davranışları da içerir.
- *Araçlar:*Sistem içerisindeki tüm aktörlerin politika kapsamında tercih edilen faaliyetleri gerçekleştirmesini sağlamak adına, politika dizaynında yer verilen teşvikler ve caydırıcı önlemlerden oluşur.
- *Uygulama Yapıları:* "Politika hangi anlayış ile uygulamaya koyulacak? " sorusunun cevabını içerir.Örneğin, "politika yukarıdan aşağı yani merkezden mi yönetilecek yoksa yerel uygulayıcılara önemli yetkiler verilecek mi? " sorusu netlik kazanır.
- *Gerekçeler:*Bunlar politika dizaynının kendisi için haklı gerekçelendirmelerden oluşur. Gerekçeler, açık ve anlaşılır olabileceği gibi yanıltıcı da olabilir. Akla uygun, tutarlı olabilirken, çelişkili ve tutarsız da olabilir. Gerekçeler; adalet, ekonomi, din ya da bilim gibi çok çeşitli değerlere dayandırılabilir. Bunlar,her zaman gerçek sebepleri ifade etmeyebilir. Politika yapıcılar, gerçek sebepleri maskeleyebilir ve politika, siyasi güç kazanımı için popüler bir problem ile bağdaştırılabilir.
- *Vurgulanan Varsayımlar:* Bunlar, politika dizaynı içerisinde oluşturulmaz. Analiz yapılırken, politika analisti tarafından ortaya atılır. Teknik, normatif ve davranışsal varsayımlar olmak üzere üç türü vardır. Teknik varsayımlar bilimseldir ve sosyal bilimler dahil olmak üzere bilimsel araştırmalar ile test edilir. Davranışsal varsayımlar insanların, politika gerekleri doğrultusunda davranmaları için gerekli motivasyonu sağlayacak şeylerin ne olduğu ile ilgilidir. Normatif varsayımlar ise, politika dizaynının adil ve hakim değerlerle uyumlu olması gibi durumlarla ilgilidir.

Schneider ve Ingram'a göre politika dizaynı sadece politikanın uygulanmasına değil, siyasi mobilizasyon ve demokrasinin yapısına da etki etmelidir. Yani Schneider ve Ingram kamu politikasını, problemleri çözmek için kullanılan teknik bir araç olmasının ötesinde, vatandaşlara verilen demokratik vaatlerin hayata geçirilmesi için kullanılan önemli araçlar olarak görmektedir. Bu sebeple kamu politikası analizi yapılırken politikanın, var olan toplumsal sorunları azaltmanın yanı sıra, sosyal

ayrıştırmayı azaltacak ve siyasal katılımcılığı arttırarak, demokratik vatandaşlığı geliştirmek amaçları da göz önünde bulundurulmalıdır (Schneider ve Ingram, 2005: 7; Aktaran: Sidney, 2007: 83).

2.3.2.2. Politika Araçları

Politika araçları, politika yapıcının politika amaçlarına ulaşmak için kullandığı araçlardır. Salamon ve Lund'a göre politika araçları, "hükümetin politika amaçlarına ulaşmak için kullandığı metotlardır" (Salamon ve Lund, 1989: 29; Aktaran: Birkland, 2010: 243).

Hood'a göre hükümetlerin yapmak istedikleri şeyleri gerçekleştirmek için kullandıkları belli başlı araçlar vardır. Bu araçların dört temel kaynağı; "Nodality" yani bilgi ağının tam ortasında olma özelliği, "Treasure" yani para (ve benzeri menkul mallar) stokunu elinde bulundurmak, "Authority" yani yasal ve resmi güce sahip olmak (karar verme, yasaklama, talep etme gibi güçleri elinde bulundurmak) ve "Organisation" yani devlet organizasyonu içerisinde var olan her şey (uzmanlar, toprak, binalar ve her türlü donanım gibi)'dir (Hood,1983: 7). Burada Hood, hükümetlerin yapmak ile yükümlü oldukları şeyleri yerine getirirken 4 temel kaynağa dayandığını, bunları kullandığını ifade etmiştir. Hükümetlerin yapmaları gereken şeyleri kamu politikaları yapmak ve uygulamak suretiyle hayata geçirdikleri göz önüne alındığında, Hood'un belirtmiş olduğu bu dört ana kaynak, devletlerin elinde bulunan temel kamu politikası araçlarıdır.

Salamon ve Lund, politika araçlarını birbirinden ayıran temel özellikler olduğunu ifade etmiştir. Bunlar aşağıdaki dört ölçüttür (Birkland, 2010: 244-245):

- *Hükümet Eylemlerinin Doğası:*Hükümetin belirlenen amaçlara ulaşmak için ne yaptığı ile ilgilidir. Mal ve hizmet sunumu, monopol gibi yasal korumalar ve kısıtlamalar/cezalar gibi geniş kategorilere ayrılabilmektedir.
- *Sunum Sistemi:*Burada ise doğrudan ve dolaylı hizmet sunumu olarak kategorileşmeye gidilmiştir. Doğrudan hizmet sunumu federal sistemlerde çokça görülürken bu durumda federal hükümetler tek yetkilidir. Dolaylı hizmet sunumunda ise devletin çeşitli kademeleri (yerel yönetimler gibi) özel sektör, sivil toplum kuruluşları gibi aktörlerin hizmet sunumuna dahil olduğu görülür.
- *Merkezileşme Derecesi:*Politikanın doğrudan merkezi yönetim eliyle gerçekleşmesi ile alakalıdır.
- *Otomatikleşme Derecesi:*Detaylı idari eylemlere ihtiyaç duyma derecesidir. Bazı araçlar daha çok kendiliğinden uygulanırken (vergi teşviki gibi); sosyal yardımlar gibi araçlar belirli kriterleri sağlayan kişilere ulaşması gerektiğinden, bu kişilerin belirlenmesi için ayrı ayrı idari işlemlere ihtiyaç duyulmasını beraberinde getirmektedir.

Politikanın formüle edilişi aşamasında politika araçlarının belirlenmesi gerektiği için bu aşamada politika araçları konusu ele alınmıştır. Süreç Modeli'nin dördüncü aşaması olarak ele alınacak olan uygulama aşamasında da politika araçlarından bahsedilecektir. Çünkü politika, bu araçlar yoluyla uygulamaya koyulacaktır.

2.3.2.3. Aktörler

Atanmış ve seçilmiş bürokratların kamu politikasının formüle edilmesi aşamasında baş aktör olması, hükümetler ve bürokratlarla, toplumun geri kalan kesimi arasında bu aşamada hiçbir bağlantı ya da etkileşim olmadığı anlamına gelmemektedir. Resmi aktörler, toplumsal aktörlerle sürekli olarak irtibat halinde olup, onlarla istikrarlı bir ilişkiler ağı kurmaktadır. Bu ilişkiler ağı, gelecek bölümlerde anlatılacak olan "politika ağları" (policy networks) olarak adlandırılır. Son karar kabine, bakanlar ya da parlamento gibi aktörlerce alınsa da politikanın formüle edilişi aşamasında resmi aktörler, az ya da çok, toplumdaki çeşitli aktörlerle etkileşim içerisindedir (Jann ve Wegrich, 2007: 49).

Dye, politikanın formüle edilişi aşamasındaki aktörleri düşünce kuruluşları, yürütme, parlamento komisyonları ve düşünce kuruluşları olarak sıralamıştır (Dye, 2012: 34). Ona göre politikanın formüle edilmesine dair çalışmalar; hükümet bürokrasisi, meclis komisyon odaları, özel komisyon toplantıları ve çıkar grupları ile düşünce kuruşlarının ofislerinde gerçekleşmektedir (Dye, 2012: 16).

2.3.2.3.1. Düşünce Kuruluşları

"Politika planlama kuruluşları" olarak da adlandırılan düşünce kuruluşları, özellikle Amerikan sisteminde, politika yapım sürecinin merkezi koordinasyon noktalarıdır (Dye, 2012: 43). Bu kuruluşlar; kurumsal ve finansal kuruluşların liderlerini, vakıfları, medyayı, entelektüelleri ve hükümetin etkili figürlerini bir araya getirir. Gündemdeki konu ile alakalı olarak üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını incelerler. Soruna yönelik ne gibi önlemler alınmalı, hangi eylemler geliştirilmeli gibi konularda uzmanlaşmayı hedeflerken, bu eylemler için öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadırlar. Hazırlanan politika önerileri; medya, hükümet yetkilileri ve meclise iletilir. Böylece politikanın resmilik kazanması hedeflenir.

2.3.2.3.2. Çıkar Grupları

Çıkar grupları, politikanın formüle edilişi aşamasının önemli aktörlerindendir. Organize olmuş çıkarlar, kendilerinin politika tasarısını geliştirirler ve bunun karar alma gündeminde yer alması için meclis üyeleri ve medyaya duyurusunu sağlarlar. Dye, Amerikan sisteminde çıkar gruplarının kamu politikasını etkileme yollarını şu şekilde kategorize etmiştir (Dye, 2012: 44): Lobi faaliyetleri, kampanya yardımları, kişiler arası bağlantılar, dava açma ve taban hareketliliğini sağlamaya yönelik çabalar.

2.3.2.3.3.Yürütme (Hükümet) ve Devlet Görevlileri (Governmental Agencies)

Birçok politika tasarısı, atanmış ve seçilmiş kamu görevlileri tarafından oluşturulmaktadır. Sağlıktan eğitime, tarımdan güvenliğe kadar her alanda hükümet programlarında sürekli olarak çalıştıklarından bu görevliler, yeni sorunların farkına vardığında, bunlara yönelik politika tasarıları geliştirirler. Devlet görevlileri; belirli bir politika alanında sürekli olarak çalışma ve uzmanlaşmadan dolayı, politikanın formüle edilişindeki teknik kısımda etkili olmaktadır (Anderson, 2003: 103).

Burada devlet görevlileri ile anlatılmak istenilen, seçilmiş ve atanmış bürokrasidir. Kamu bürokrasisi, hem devlet yönetiminde hem de politikada etkili bir aktör halini almış, politikaların formüle edilmesinde bir dereceye kadar hükümetlerin bürokratlara bağımlı olmasına yol açmıştır. Kısacası bürokrasi, kararların alınması ve yürütülmesinde, siyasi iktidarların yanında önemli bir aktör olarak yerini almıştır (Eryılmaz, 2014: 261).

"Genellikle siyasal sistemin kamu yönetimi kolu olarak tanımlanan bürokrasi, devlet yönetiminde çeşitli idari görevleri yerine getirmek için modern hükümetler tarafından yönetilen ve çeşitli kamu kurumlarından oluşan örgütler bütününe verilen addır. Ayrıca bürokrasi, çeşitli siyasi toplulukların (ulus-devlet, eyalet, belediye, bölge yönetimi vb.) yönetimini ve kamu politikalarını düzenleyen yasaların uygulanmasını da kapsamaktadır" (Eryılmaz, 2014: 264). Eryılmaz'ın bu tanımından bürokrasinin, kamu politikası sürecinin problemin tanımlanması ve gündem oluşturma aşamasından politika formülasyonu ve uygulanması aşamalarına kadar hemen hemen her aşamada etkili bir aktör olduğu anlaşılmaktadır.

Bürokrasinin kamu politikasının formüle edilişi aşamasının önemli bir aktörü olarak sahneye çıkması; politika alternatiflerinin ortaya koyulmasında bürokrasinin güçlü bir aktör olduğu anlamına gelmektedir. Bürokratlar, politikaya konu olan soruna dair alternatif çözüm yollarını, siyasilere sunmaktadır. Bürokrasinin bu aşamadaki etkinliğinin nedeni, bürokratların uzmanlık ve profesyonelliği, kanunlara hakimiyeti ve yönetimdeki tecrübesi gibi sebeplere dayanmaktadır.

> "Siyasiler kendilerine ait olan karar alma yetkisini istedikleri gibi kullanamazlar. Aldıkları kararlara dayanak olacak teknik, ekonomik, mali ve hukuksal verilereihtiyaç duyarlar. Ancakbu veriler sayesinde kararların etkinliği ve uygulanabilirliğisağlanmış olur. Alınacak kararlara dayanak teşkil edecek olan bu veriler, bürokratların elindedir. Bu durum, bürokratlara siyasiiktidar karşısında güçvermektedir. Alternatiflerin saptanması ve değerlendirilmesi görevi, bukonuda uzman olan bürokratlara verilir. Bürokratlar, uzun bir çalışma sürecinden sonra, karar verme yetkisine sahip olan siyasilere kullanmaları için, açık ve kesin alternatifleri sunarlar. Bürokratların görevi bu aşamada sona erer, buradan sonra yetki, siyasilerin elindedir" (Göküş, 2000: 39-40).

2.3.2.3.4. Uluslararası Aktörler

Uluslararası aktörler, ülkelerin çeşitli kamu politikalarının oluşturulması aşamasında etkili olabilmektedir. Birleşmiş Milletler altında faaliyet gösteren Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Gıda ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası İş Örgütü, Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) gibi örgütler; sosyal ve ekonomik kalkınma, insan hakları, uluslararası hukuk ve güvenlik gibi konularda ülkelerin yaşadıkları sorunlara çözümler üretmek ve önerilerde bulunmak üzere faaliyet göstermektedir. Aynı şekilde Avrupa Birliği, NATO gibi birlik ve organizasyonlar da ülkelerin kamu politikalarının oluşturulmasında rol oynamaktadır (Eroğlu, 2013: 150).

Uluslararası aktörlerin, ülkelerin kamu politikasının formüle edilişi aşamasındaki etkisini, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinden örneklendirmek gerekirse şunlar belirtilebilir: Mali yönetim, yerel yönetimler ve denetim gibi alanlarda yapılan kamu yönetimi reformları, çeşitli yasalarla hayata geçirilmiştir(5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gibi). Bu yasaların oluşturulmasında dünyada etkin hale gelen Yeni Kamu Yönetimi anlayışının etkisinin yanında, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde Birlik'ten gelen talepler de etkili olmuştur.

Görüldüğü gibi, kamu politikasının formüle edilmesi aşamasında çeşitli aktörler bulunmakta ve değişik roller oynayabilmektedir. Kamu politikasının formüle edilmesi aşamasındaki asıl aktör, devlet olmakla birlikte devlet dışında çeşitli aktörler bu sürecin içindedir. Diğer taraftan kamu politikasının formüle edilmesi sürecinde, bilginin rolü konusundaki genel uzlaşı, artık bilginin geçmiş dönemlere kıyasla hükümetlerin ve bürokrasinin tekelinden çıktığı yönündedir. En azından Batı demokrasilerinde politikanın formüle edilişinde devlet, önemli bir aktör olarak yerini korumakla birlikte, birden fazla aktörün dahil olmaya çalıştığı daha karmaşık bir süreç görülmektedir (Jann ve Wegrich, 2007: 51). Bu olgu, kamu yönetimi alanında "yönetişim", "politika ağları" ve "ağ analizi" gibi kavram ve yöntemlerin yaygın biçimde kullanılmasına da yol açmıştır.

2.3.2.4. Politika Ağları

Kamu politikası oluşturma sürecindeki aktörlerden bahsederken, kamu politikası literatüründe var olan bir kavram olan "politika ağları" kavramına da değinmek yararlı olacaktır. Bu çalışmada teorik olarak baz alınacak yaklaşım politika ağları olmasa da, süreç modeli üzerinden incelenecek olan politikaya dair her aşamada, ilgili aktörler incelenecektir. Dolayısıyla politikaların hangi aktörlerle, hangi ilişkiler sonucu ortaya çıktığı ve uygulandığını açıklamaya çalışan politika ağları yaklaşımından söz etmek gerekecektir.

> "Politika ağları, bir kamu politikası alanına yönelik olarak ortak çıkarları paylaşan çeşitli aktörlerin, hiyerarşik olmayan nitelikte ve karşılıklı bağımlılık anlayışı çerçevesinde yürüttüğü, göreceli olarak istikrarlı ilişkiler bütünü olarak tanımlanmaktadır" (Börzel, 1998: 254; Aktaran: Sobacı, 2013: 136).

Politika ağı yaklaşımı, politikaların oluşturulmasında, devletin yanında toplumsal diğer aktörlerin de var olduğu ve devlet ile diğer aktörler arasındaki ilişkinin belirleyici olduğunu vurgulamaktadır. Sobacı, politika ağları olgusuna dair literatürde değinilen ortak noktaları şu şekilde ifade etmiştir (Sobacı, 2013: 136):

> "1960'lı yıllardan itibaren, aktörler arasındaki ilişkiler, politika oluşturma sürecinin detaylarını ve farklı yönlerini analiz etmek için dikkate alınmaya başlamıştır. Artık tek bir merkez tarafından ve hiyerarşik bir tarzda belirlenen kamu politikalarından bahsetmek mümkün değildir. Karmaşık modern toplumların sorunlarının çözümü için gerekli kamu politikaları, çok farklı aktörlerin karmaşık ilişkilerinin ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüzde çok aktörlü bir yapıda, yatay ve karşılıklı bağımlılığa dayalı ilişkiler, kamu politikasının oluşturulması ve uygulanması açısından oldukça belirleyicidir".

Politika ağları genel olarak aktörler arasında hiyerarşik olmayan, yatay bir ilişkinin var olduğu ağlar olarak tanımlanmaktadır. Bu politika ağlarının içerisinde önemli derecede bir kendi kendini yönetebilirlik durumu olsa da, hükümetler bu ağlar içerisindeki grupları etkilemede çok önemli bir rol oynamaktadır (Jann ve Wegrich, 2007: 49). Politika ağları içerisinde hükümetler ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşim örneklerinin her zaman ve her şartta olan bir durum olduğu kabul edilirken, politika ağları içerisindeki aktörlerin belirli gruplaşmaları; politikanın etki alanları, devletlerin siyasal-yönetsel kültürleri ve hukuk geleneği ile birlikte değişiklik göstermektedir (Feick ve Jann, 1988; Aktaran: Jann ve Wegrich, 2007: 50).

Politika ağı düşüncesinin politika yapımı içerisinde varlık göstermesi 1970'lere rastlamaktadır. Politika analizinde, ağlar düşüncesinin gelişimi, bazı önemli dönüşümlere bağlı olarak açıklanabilir. Bu dönüşümlere siyasal realitedeki dönüşümler örnek olarak gösterilebilir. Kenis ve Schneider bu dönüşümleri şu şekilde açıklamıştır (Kenis ve Schneider, 1991: 33-36): Bunlar 1970'lerin sonunda modern demokrasilerin siyasal yönetişimindeki önemli değişimlerdir. Örgütlü toplumun ortaya çıkışı, fonksiyonel farklılaşmanın artması (sectoralization), ademi-merkeziyetçilik, kamu ve özel sektör arasındaki sınırların bulanıklaşması, iç politikaların ulusötesileşmesi, bilgiye ulaşmanın öneminin artması, birçok politika alanında kamu hizmetlerinin özel sektör işbirliği olmadan gerçekleştirilmesinin zorlaşması (private governments), kamu politikası alanının gittikçe genişlemesi (devletten beklentilerin artması, fakat devlet kaynaklarının bu beklentileri karşılamada yetersiz

kalmaya başlaması) gibi değişimlerdir. Uzmanlaşmanın artması, sektörlerin sayısının çoğalması ve toplumdaki çıkarların her geçen gün daha da örgütlenir duruma gelmesi, kamu politikası yapım sürecini, daha çok toplumsal ve siyasal aktörün etki ve katılımına açık hale getirmiştir.

Richardson ve Jordan bu durumu, "overcrowded policy making" olarak ifade etmektedir (Richardson ve Jordan: 1983: 254). Batı demokrasilerinin birçoğunda post-modern toplum öncesinde dahi görülen, çıkar gruplarının resmi ve resmi olmayan bağlantılar aracılığıyla karar alıcılar üzerinde kurdukları etki, post-modern toplumda iyice artmıştır. Politika alanları, artık toplumdaki çıkar gruplarının sayılarının artması ile birlikte, bu gruplar ve tek tek vatandaşların dahi katılımının arttığı bir duruma konu olmuştur ve bu durum politika yapım sürecine katılımda "kalabalıklaşma" sonucunu doğurmuştur.

Bunların yanı sıra, Kenis ve Schneider bazı kavramsal ve teorik gelişmelerden bahsetmiştir.Bu gelişmeler, özellikle kamu politikası analizinde olmakla birlikte genel olarak siyaset bilimindeki dönüşümlerdir. Hiyeraşik kontrolden, yatay koordinasyona dönüşüm söz konusudur. Politika analistleri, siyasal ve toplumsal süreçlerde, devletin merkezde olduğu (state-centrist) ya da hükümet odaklı (government-focus) görüşten merkezsiz ya da çok merkezli (centerless ya da polycentered) toplum anlayışına geçiş gözlemlemiştir (Kenis ve Schneider, 1991: 36).

Özetle, günümüzde kamu politikası analizi yaparken, politika sürecine dahil olan aktörlerin çeşitlenmesi ve etkilerinin artması sebebiyle bu aktörleri analiz dışı bırakmak imkansız hale gelmiştir.

2.3.3. Politikanın Resmileşmesi Aşaması

Süreç Modeli'nin üçüncü aşaması "politikanın resmileşmesi" aşamasıdır. Bu aşamada; resmileşme sürecinde yer alan aktörler ve politikayı yasal olarak geçerli kılan belgeler (Anayasa'dan başlamak üzere stratejik planlar ve meclis kararlarına kadar ilgili tüm belgeler) incelenir.

Üçüncü aşama, "ortadaki probleme ilişkin bir ya da birden çok yaklaşımın tercihi ile sonuçlanan, hükümet düzeyinde kararların alındığı aşamadır" (Benoit, 2013: 2).Politikanın formüle edilişi aşamasında ortaya koyulan politika alternatifleri arasından, resmi karar alıcılar tarafından bir seçim yapılarak politika tasarısı, resmiyet kazanır.

Tasarı, bilimsel ve objektif bir çerçeveye göre şekillenir. Fakat, politikanın şekillendirilmesi sürecinde ortaya koyulan bilimsel ve objektif hususların, resmileşme sürecinde, siyasal çıkarlar nedeniyle görmezden gelinmesi söz konusu olabilmektedir. Bickers ve Williams burada karar vericinin bilimsellik ve objektiflikten sapabileceği; "ideolojik sapmalar" ve "kazanç arayıcılar" olmak üzere iki temel durum olduğunu ifade eder (Bickers ve Williams, 2000; Aktaran: Kaptı, 2013: 35): ideolojik sapma durumunda karar alıcı kendisinin ve temsil ettiği grubun ideolojik görüşüne uygun olarak bir

karar verir. Kendi idelojik gündemine odaklanmıştır ve kamu yararını gözetme sorumluluğunu görmezden gelebilir. Kazanç arayıcılar olarak ifade edilen karar vericiler ise, kendilerinin ya da temsil ettikleri grubun menfaati doğrultusunda karar verirler.

Bu aşama karar alma, resmi aktörlerin kendilerine sunulan politika tasarısını benimseme, reddetme ya da üzerinde değişiklik yapma gibi eylemlerini içerir (Anderson, 2003: 119).

Dye, karar alma faaliyetlerini; taslağın seçilmesi, seçilen taslak için siyasi destek elde edilmesi, taslağın kanun haline gelmesi ve anayasaya uygunluğu hakkında karar vermek olarak ifade eder (Dye, 2012: 34).

2.3.3.1. Karar Alma Modelleri

Anderson, karar alma aşamasını açıklarken 3 çeşit karar alma modeline yer vermiştir: Rasyonel-Kapsamlı Model (Rational Comprehensive), İlaveci Model (Incremental) ve Karma Tarama Modeli (Mixed Scanning) (Anderson, 2003: 121-125).

Rasyonel-Kapsamlı Model'de açıkça ortaya koyulmuş ve önem sırasına dizilmiş amaçlar, hedefler ve değerler karar alıcıya rehberlik ederken, soruna dair alternatifler üzerinde çalışılır, her bir alternatifin ortaya çıkaracağı sonuçlar araştırılır ve bunlara göre alternatifler birbirleri ile karşılaştırılır (Anderson, 2003: 121). Tüm bunların sonucunda, ortaya koyulmuş olan amaç ve hedeflere ulaşabilme şansını maksimize eden seçenek tercih edilir.

Birkland Rasyonel-Kapsamlı Model'i "Karar alıcıların; problem, problemin nedenleri ve çözümleri hakkında neredeyse tüm bilgilere sahip olduğunun ve bunun üzerine çok sayıda alternatifin ağırlıklandırılabilir ve en iyisinin seçilebilir olduğunun varsayıldığı karar verme modeli"(Birkland, 2010: 254) şeklinde tanımlamıştır.

Köseoğlu tarafından aktarıldığına göre, Simon "sınırlı rasyonalite" kavramı ile Rasyonel-Kapsamlı Model'ebazı eleştiriler getirmiştir (Simon, 1997: 291; Aktaran: Köseoğlu, 2013: 249):

> "Simon'a göre karar vermenin gerçek dünyasında aktörler; değerler, önyargılar, kültür, tarih ve deneyimle iç içe olduklarından rasyonel karar verme de organizasyonel vepsikolojik bağlam içinde anlaşılmalıdır. Karar vericiler, kararların sonucunu bilmediklerinden ve çeşitli sonuçların faydalarını karşılaştırma imkanları olmadığından, pratikte bir kararın sonuçları ile amacı gerçekleştirmek için kullanılan araçlar arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Karar verme süreci, maksimum ya da optimal bir sonucun tersine, tatmin edici bir sonuçla ilgilidir. Bu nedenle aktörler; değerler ve amaçların birleşiminden oluşan tatmin edicilik ile ilgilenirler. Bunun anlamı, kararların tüm alternatiflerin incelenmesi sonucunda verilmemesidir"

Yukarıdaki eleştiriden anlaşılan; karar alıcı aktörlerin, alternatifleri değerlendirirkenkendilerini etkileyebilecek kültür, önyargı gibi birçok faktör sebebiyle rasyonel şekilde hareket edemeyecekleri ve rasyonel bir tercih yapamayacaklarıdır. Ayrıca, alternatiflerin sonuçlarının ne olacağının net bir şekilde bilinememesi sebebiyle deRasyonelKapsamlı Model'in öne sürdüğü şekilde en iyi alternatifin seçilmesi durumu da zor bir ihtimaldir.

Aslında burada "değer çatışması" durumu söz konusu olabilir. Karar alıcının tercih yapacağı değerler, ortaya koyulan politikaya dair kağıt üzerindeki değerler değil, duruma ilişkin değerlerdir ve dolayısıyla bu noktada karar alıcı, kişisel değerler ve kamu değerleri arasında kalabilir (Anderson, 2003: 122).

İlaveci Model Lindblom tarafından geliştirilmiş olup, modelinRasyonel-Kapsamlı Model'in eksikliklerine karşılık olarak ortaya çıkmış olduğu söylenir. Bu modele göre, tamamen yeni bir kamu politikası oluşturmak yerine, var olan politikalar eklemeler ve düzenlemelerle devam ettirilir. Birkland İlaveci Model'i "politika değişikliğinin, karar vericilerin başarıları ve başarısızlıkları öğrendikleri politikaları düzenlemelerine izin veren küçük, artımlı adımlar ile gerçekleştirildiği karar verme modeli" (Birkland, 2010: 256) olarak tanımlar.

> "Bu yaklaşıma göre karar verme, sadece sınırdaki marjinal değişiklikleri düşünmeyi gerektirir. Bir problem, karar verici tarafından devam eden şekilde yeniden tanımlanır.Karar verici, yeni bir ideal amaç yerine halen yürürlükte olan politikalarla işe başlar.İlaveci Yaklaşım, amaçlar ve araçlar arasında sürekli ve karşılıklı bir ilişkiyioluşturmaya çalışır, fakat geleneksel rasyonel modelde olduğu gibi araçları sonuçlara göre ayarlanmış olarak görmez" (Eryılmaz, Çevik ve Sözen, 2013: 140).

Modele dair bazı eleştirileri Anderson aşağıdaki şekilde sıralamıştır (Anderson, 2003: 124):

- Çok tutucu ve çok fazla şimdiki düzene odaklıdır ve bu sebeple de başarılı bir kamu politikası için gerekli olan yenilik için engel oluşturmaktadır.
- Politikada büyük değişikliğe ihtiyaç duyulduğu zamanlarda buna yönelik bir öneri sunmamaktadır.
- Geçmiş eylemler ile var olan programlara yöneliktir ve bunlarda kısıtlı değişiklikler önermektedir. Bu durum, rahatlıkla ulaşılabilecek ve kullanılabilecek diğer alternatifler üzerine araştırma yapmaktan caydırabilecektir.

Köseoğlu, Lindblom'dan aktardığı aşağıdaki tablo ile Rasyonel-Kapsamlı Model ile Artırımcı Model'in temel özelliklerini karşılaştırmıştır.

Tablo 2: Rasyonel-Kapsamlı ve Artırımcı Modelin Temel Özellikleri

Rasyonel Kapsamlı Model	Artırımcı Model
Alternatif politikaların ampirik analizinden farklılaşan ve genelde ona önkoşul oluşturan değerler veya amaçlar açıklanır.	Amaçların seçilmesi ve gerekli eylemin ampirik analizi birbirinden ayrı olmayıp sıkıca birbirine bağlıdır.
Politika formülasyonuna araç-amaç analizi şeklinde yaklaşılır. Burada önce amaçlar ayrılır, sonra bunları gerçekleştirecek araçlar aranır.	Araçlar ve amaçlar ayrı değildir ve araç-amaç analizi genellikle uygun değildir ve sınırlı kalmaktadır.
İyi bir politikanın ölçüsü, onun istenilen amaçlara ulaşmak için uygun araçları sağlamasına dayanır.	İyi bir politikanın ölçüsü, çeşitli analistlerin doğrudan bir politika üzerinde uzlaşmasına dayalıdır.
Kapsamlı analiz yapılır, ilişkili olan her bir önemli faktör dikkate alınır.	Analiz son derece sınırlıdır. Önemli sonuçlar, önemli alternatif politikalar ve etkilenen önemli değerler göz ardı edilmektedir.
Genelde aşırı derecede teoriye dayalıdır.	Peş peşe yapılan karşılaştırmalar, büyük ölçüde teoriye dayalı olmayı azaltmakta veya tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Kaynak: Lindblom, 1959: 81, Aktaran: Köseoğlu, 2013: 250.

Karma Tarama Modeli ise yukarıdaki iki teorinin güçlü yanlarını içerirken eksik taraflarından kaçınır. Farklı durumlarda bu iki modelden yararlanır ve karar alıcıların kapasitelerinin farklılaşması durumunu dikkate alır (Anderson, 2003: 125). Etzioni tarafından geliştirilen bu modelde tarama kavramı, "bilgiyi araştırma, toplama, işleme ve değerlendirme ile sonuca ulaşma anlamında kullanılmaktadır" (Köseoğlu, 2013: 256).

Bu modelde kararlar, esas politika yönünü belirleyen temel kararlar ve daha küçük kararları ifade eden ilave kararlar olarak ikiye ayrılır (Çevik ve Demirci, 2012: 98). Rasyonel-Kapsamlı Model'de ayrıntılı olarak incelemeye tabi tutulan temel kararlar, bu modelde yüzeysel olarak değerlendirilir ve ilave kararlar da temel kararlar tarafından çizilen çerçevenin içerisinde, ayrıntılı olarak incelenir (Erat ve Kaçer, 2014: 63).

2.3.3.2. Karar Alma Kriterleri

Anderson, karar alıcıyı politika hakkında karar alırken etkileyen bazı kriterleri aşağıdaki şekilde incelemiştir (Anderson, 2003: 125-136):

- *Değerler:* Karar alıcı, bir politika sorununa dair karar alırken, etkisinde olduğu birtakım değerler söz konusu olmaktadır. Bunlar kurumsal, kişisel, profesyonel, ideolojik ve siyasal değerlerdir. Kurumsal değerler, özellikle bir kurumda uzun yıllar çalışan bürokratlar üzerinde oldukça etkili olabilmektedir. Ayrıca kurumlar, çalışanların kurum değerlerine uygun olarak hereket etmeleri için ödüller ve yaptırımlar ortaya koyabilir. Bu durumda çalışanlar, alınan kararları kurumun sürdürülebilirliği, bütçesinin artması, gücünü koruması gibi amaçları gözeterek alırlar.Kurum uzmanlarının sahip olduğu değerler de karar alma kriteri olarak ortaya çıkabilmektedir. Yetiştikleri uzmanlık alanına dair değerler ve tercihler, uzmanlar tarafından

çalıştıkları kuruluşa taşınmış olacaktır. Böylece, uzmanların problemleri ele alış şekilleri farklı olabilecek, farklı tercihlere yönelebileceklerdir.Kişisel değerler de karar almada önemli bir etki yaratmaktadır. Karar alıcı kendi değerlerine göre karar verebilecektir. Kendi poziyonunu korumak, maddi çıkar, itibar elde etmek&korumak gibi saikler karar alıcıyı etkileyebilecektir. İdeolojik değerler, karar alıcının politikayı ele alışını, sorunla nasıl başedeceğini belirleyen bir kriterdir.Son olarak politika değerleri de karar alma kriterlerinin önemli bir parçasıdır. Karar alıcı, kamu yararına yönelik algısı ya da ihtiyaç duyulan, ahlaki olarak doğru olacak olan kamu politikasının ne olacağına dair düşüncesi doğrultusunda hareket edebilir.

- *Parti Üyeliği:* Siyasi partiye olan sadakat, politika yapım sürecinde politika tercihine dair alınan kararda etkili olabilmektedir. "Parti üyeliği, alınan meclis kararlarında üyelerin nasıl oy kullanacakları konusunda en iyi belirleyicidir" (Anderson, 2003: 128).
- *Seçmenlerin Çıkarları (Seçim Çevresi Çıkarları):*Seçildiği seçim çevresinde, seçmenlerin açıkça ortaya koyduğu talep ve beklentiler, bir soruna dair alınan politika kararında etkili olabilmektedir. Seçilmişlerin dışında kalan kamu görevlileri de seçilmişler gibi hareket edebilir. Sivil toplum kuruluşları iyi ilişkiler geliştirerek, politika kararlarında bunların çıkarları için mücadele edebilirler.
- *Kamuoyu:* Kamuoyu,kamu görevlilerinin karar almaya yöneldikleri politika konuları ile ilgili halkın görüşü olarak tanımlanabilir. Bir konu hakkında kamuoyunda nasıl bir algı oluştuğu; konu hakkında halkın ne düşündüğü kamu görevlilerine gönderilen mektuplar, seçim sonuçları, sokak gösterileri ve halkla bir araya gelinen toplantılar gibi çeşitli yollarla ifade edilebilir.Seçilmiş kamu görevlilerinin, karar alma aşamasında kamuoyunu tamamen yok sayması durumunda, seçim döneminde seçmen tarafından cezalandırılma ihtimali ortaya çıkacaktır. Bu sebeple kamuoyu, doğrudan karar alma aşamasında etkili olmasa da dikkate alınmak durumundadır.
- *Riayet (İtaat):*Karar alıcılar, politikaya dair karar alırken başka kişilere itaateder ve bu doğrultuda karar verebilir. İtaat edilen kişiler, içinde bulundukları kurumda hiyearşik olarak üstte bulunan kişiler olabilirken, örneğin meclis üyeleri, hakkında çok az bilgiye sahip oldukları konular söz konusu olduğunda, bilgisine güvendikleri başka bir üye ya da politika konusunda uzman kişilerden hangi yönde oy kullacağına dair tavsiye alabilir.
- *Karar Kuralları:*Karar alıcılar, gerçeklere odaklanabilmek için genellikle bazı kural ve ilkeler doğrultusunda karar alırlar ve bu şekilde karar vermeyi hem kolaylaştırmış hem de düzenlemiş olurlar. "Bazıları yaygın olarak kullanılabilse de, tüm karar vericiler için ortak bir kurallar seti yoktur. Bir durum karşısında hangi kuralların uygulanacağı ampirik araştırma ile belirlenecek bir konudur" (Anderson, 2003: 133).

- *KamuYararı:* Kamu yararını sağlamak, devletin başlıca görevleri arasında gösterilir. Bu sebeple kamu yararı kavramı, kamu politikasında karar almada genel standart olarak kullanılabilecek yeterli içeriği sunabilir. Kamu politikası değerlendirilirken, sadece belirlenen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı konusu önem taşımamamakta, bunun yanı sıra bu amaçların gerçekleştirilmeye değer olup olmadığı konusu da belirlenmelidir.

2.3.3.3.Aktörler

Dye, politikanın resmileşmesi aşamasının aktörlerini çıkar grupları, devlet başkanı, Meclis ve mahkemeler olarak sıralamıştır (Dye, 2012: 34). Dye burada Amerika Birleşik Devletleri'ni referans alarak, ulusal politikaların resmileşmesinin hangi faaliyetler ve aktörler yoluyla hayata geçtiğini incelemiştir.

Dye, politikanın resmileşmesi aşamasında politikaya dair belgenin mecliste onaylanması sürecinin yanı sıra, bu süreçte meclis üyeleri üzerindeki siyasal parti ve lider, seçmenler, çıkar grupları vb. etkisinin de göz önünde tutulması gerektiğini belirtir (Dye, 2012: 47-51).

Politikanın resmileşmesi sürecinin resmi aktörleri yasama, yürütme ve yargı olsa da bu üç erkin dışında başka aktörler de bu süreci etkileme noktasında sürece dahil olmaktadır. Özellikle sivil toplum kuruluşları, herhangi bir politikanın resmileşerek uygulamaya koyulmasını destekleyebileceği gibi, politikaya karşı kampanya vs. düzenleyerek kamuoyu oluşturup politikanın resmileşmesini engelleyip rafa kaldırılmasına sebep olabilir.

-*Meclis:* Yasama organının başlıca görevi kanun yapmaktır. Dolayısıyla, kamu politikalarının temel yasal dayanağı kanunlar olduğundan, kamu politikası resmileşme sürecinin en etkili aktörü, parlamentodur. Hükümet, kamu bürokrasisi ile birlikte ortaya koymuş olduğu tasarıyı meclise sunar ve konuya dair yasal düzenleme meclisin onayından sonra uygulanabilirlik kazanır.

-*Yargı Kurumları:* Millet, egemenliği üç ayrı fonksiyon yolu ile elinde bulundurur: yasama, yürütme ve yargı. Bu üç kuvvet, birbirlerini dengelemek üzere dizayn edilmiştir. Bu noktada yargı kurumları, kamu politikalarına dayanak teşkil eden yasal düzenlemelerin iptaline karar vererek karar alma sürecine etki eden aktörler arasında yerini alır.

-*Siyasal Partiler:* Mecliste yer alan siyasal partiler, karar alma sürecine doğrudan etki etmektedir. Hükümet tarafından sunulan tasarı, meclisteki tüm partilerin üyeleri tarafından oylanır. İktidarda yer alan parti, kamu bürokrasisini de bir anlamda elinde tutuğundan, iktidar partisi kamu politikasının hemen hemen tüm süreçlerinde başlıca aktör olarak yer almaktadır. Muhalefetteki partiler de destekleri ya da karşı duruşları ile karar almada etkin rol oynamaktadır.

-*Baskı Grupları / Sivil Toplum Örgütleri / Vatandaşlar/ Medya* gibi gayriresmi aktörlerin de meclise sunulan tasarıya dair alınacak olan karara etki etmesi durumu söz konusudur. Bu gruplar, istemedikleri bir tasarının meclise sunulmasının önüne geçemediği durumlarda, tepkilerini ortaya koymaya devam ederek meclis üyelerinin üzerinde etkili olabileceklerdir. Vatandaşların seçmenler olarak, seçim zamanında kullandıkları oy ile kamu politikalarını etkileme güçleri oldukça azdır. Partilerin seçim beyannameleri yoluyla vaad ettiği politikalara göre oy tercihlerini yapmış oldukları düşünülse dahi, oy verdikleri parti seçildikten sonra çok farklı politikalar uygulayabilir ve bu sıkça görülen bir durumdur. Bu sebeple de vatandaşların kamu politikasının karar verme aşamasını etkilemesi, bir araya gelip gruplar halinde beklentilerini ifade etmek şeklinde olabilecektir. Baskı grupları ve sivil toplum örgütleri de politika taslağının oluşturulması sürecinde istediklerini elde edemedikleri durumlarda, kamuoyu oluşturmak ve bazen de meclis üyelerini etkilemek yoluyla meclise gelen tasarının resmileşmesi durumuna etki edebilmektedir. Burada medyanın rolü ise oldukça önemlidir. Yazılı ve görsel medya, bir politikanın hayata geçmesine yasal zemin hazırlayan bir tasarı hakkında, burada sayılan gayri resmi aktörlerin görüşleri ve istekleri ile tasarıya dair ayrıntıları kamuoyuna sunmak ya da sunmamak seçenekleri ile, ilk iki aşamada olduğu gibi politikanın resmileşmesi sürecine de etki etmektedir.

-*Uluslararası Aktörler:* Önceki iki aşamada olduğu gibi bu aşamada da uluslararası aktörlerin etkisinden söz edilebilir. Daha önce de ifade edildiği üzere küreselleşmenin etkisiyle gelişmekte olan ülkelerin politika süreçlerinde AB, NATO, BM, UNESCO gibi uluslararası aktörlerin etkisi görülmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde karar alıcı, önüne getirilen politika taslağına dair karar alırken, uluslararası kuruluşların izledikleri politikaları ve bekletilerini de göz önünde tutabilmektedir.

2.3.3.4. Politika Belgeleri

Tasarlanan politikanın hayata geçirilebilmesi için, söz konusu politikanın resmi belgelere dayanması gerekmektedir. Bu belgeler; anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, eylem planları, stratejik planlar vb belgelerdir.

Dolayısıyla politika belgeleri; kalkınma planları, hükümet programları, orta vadeli planlar, kentsel planlar gibi makro belgeler ile anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, yargı kararları, Resmi Gazete ve uluslararası anlaşmalar gibi hukuki belgeler başta olmak üzere; parti tüzükleri, parti programları, seçim bildirgeleri, meclis tutanakları, meclis komisyon raporları, siyasi partiler-üniversiteler-ilgili STK'larca ortaya koyulan araştırma raporları, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası gibi küresel aktörlerin sunmuş oldukları raporlardır.

Politika analizcisi, küreselleşen dünyanın bir gereği olarak, analiz ettiği kamu politikasının ne olduğuna dair inceleme yaparken, küresel aktörlerin ilgili konuda benimsedikleri politikalardan ulusal politikanın etkilenme ihtimalini göz önünde bulundurmak zorundadır. Bu sebeple de resmi belgelere dair inceleme yapılırken, varsa ilgili uluslararası anlaşmalar ve küresel aktörlerin politikaları da incelenmelidir.

Örneğin, Çevre politikası çalışan bir analizcinin, küresel çevre krizine yönelik imzaya sunulan Kyoto Protokolü gibi bir anlaşmayı göz önünde tutuması gerekir. İncelenen ulusal politikanın, söz konusu ülkenin imzaladığı uluslararası anlaşmalar doğrultusunda gerçekleştirilmesi gereken yükümlülükler doğrultusunda oluşturulması beklenmektedir. Bu sebeple çoğu kez, resmi belgeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmalar da bulunacaktır.

Avrupa Birliği, üye ve aday ülke politikalarının birlik politikası ile uyumunu bekleyen önemli bir aktördür. Bu sebeple üye ve aday ülkeler için Avrupa Birliği politikalarına dair belgeler de ulusal politikalar için çoğu zaman resmi belge niteliği taşımaktadır. Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Aktörlerin ve yasal belgelerin incelendiği politikanın resmileşmesi aşaması sonrasında sıra, politikanın nasıl uygulandığının incelendiği, uygulama aşamasına gelmektedir.

2.3.4. Uygulama Aşaması

Dördüncü aşama, "politikanın uygulanması" aşamasıdır. Uygulama aşaması, politika hedeflerinin eyleme dönüştüğü adımdır. Bu aşamada politika uygulayıcıları ne yapacaklarını planlamalı ve süreçteki aktörler arasındaki iletişimbaşarılı bir şekilde sağlanmalıdır. Ayrıca, kaynakların uygulayıcılar tarafından kontrolü de etkinlik açısından düşünüldüğünde önemli bir konudur (Barrett and Fudge, 1981; Aktaran: Gharip, 2010).

Bu aşamada araştırmacı, ilk önce uygulama analizini hangi yaklaşımla ele alacağına karar vermelidir. Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ya da her iki modeli birleştiren sentez uygulama modeli tercih edilmiş olabilir. Araştırmacı benimsediği yaklaşım doğrultusunda analiz yapar ve politikanın uygulanmasından sorumlu aktör ile sürece dahil olan diğer aktörleri ortaya koyar. Son olarak, politika analizinin ikinci aşamasında, politika dizayn edilirken belirlenmiş olan politika araçlarının uygulanması durumunu inceler.

Uygulama sürecine dahil olan çeşitli aktörleri Nakamura ve Smallwood, sınıflandırmaya tabi tutmuştur (Nakamura ve Smallwood, 1980; Aktaran: Gharip, 2010): İlk grupta, politikanın formüle edilmesi sürecinin asıl aktörleri olan politika yapıcılar vardır ve bunların uygulama sürecindeki etkileri oldukça azdır. İkinci grupta, merkezi hükümet birimleri ve yerel yönetim birimleri gibi resmi

uygulayıcılar yer almaktadır. Üçüncü grupta ise, özel sektör gibi aracı aktörler yer almaktadır. Çalışmanın 3. bölümünde ele alınacak olan kentsel dönüşüm politikası özelinde hangi aktörlerin uygulama aşamasında ön plana çıktığı ayrıntılı olarak incelenecektir.

2.3.4.1. Uygulama Sürecinde Yaklaşımlar

Yukarıdan Aşağıya Yaklaşımı, politika uygulamasına temel olan kararların merkezden alındığını varsayarak uygulama aşamasını analiz eder (Pülzl ve Treib, 2007: 90). Bu sebeple de yaklaşım ilk olarak, politikanın en üst seviyesindeki girişimcilerin amaçlarını ve motivasyonlarını anlamaya çalışır ve sonrasında da en alt seviyedeki uygulamalar izlenir (Birkland, 2005). Hall bu yaklaşımın, politika hiyerarşisinin altını çizdiğini belirtir. Yani, kamu politikaları merkezi hükümetin en üst karar verici mercileri tarafından oluşturulur ve oluşturulan politikanın uygulanması ise hiyerarşinin altında kalan aktörler tarafından gerçekleştirilir (Hall, 2009).

"Tepe yönetiminin uygulama ile ilgili vermiş olduğu kararların uygulamayı şekillendirdiği ve uygulamanın etkinliğini, tepe yönetiminin karar ve davranışlarının belirlediği kabul edilmektedir" (Ringquist, 1993: 1025; Aktaran: Kaptı ve Alaç, 2013: 230).

Kamu bürokrasisinin geleneksel olarak sahip olduğu hiyerarşik yapının bir yansıması olarak; politika yapıcı; her seviyeden aktörün bulunduğu uygulama sürecinde en üst birimden hesap sorma durumundadır. Bu sebeple de en üst birim uygulamaya dair ayrıntıları belirler ve süreci kontrol altında tutmak için çalışır. "Dolayısıyla Yukarıdan Aşağıya Uygulama Modeli katı hiyerarşik kurumlarda daha belirgin olabilmektedir" (Kaptı ve Alaç, 2013: 231).

Sabatier'in, Aşağıdan Yukarıya Yaklaşımı'nı destekleyen araştırmacıların eleştirilerinden aktardığına göre; Yukarıdan Aşağıya Yaklaşımı, merkezdeki karar alıcıları odak noktası haline getirmekte ve yereldeki resmi aktörler ile özel sektör gibi diğer aktörlerden gelen önemli girişimleri ihmal etmektedir (Hjern ve Hull, 1982; Hanf, 1982; Barrett ve Fudge, 1991; Elmore, 1979 ve diğerleri; Aktaran: Sabatier, 1986: 30). Bu durumda ayrıca "kimin neye ihtiyaç duyduğu ve alandaki vatandaşın gerçek ihtiyacının neler olduğunu merkezi otoritenin bilmesi ve tespit etmesinin oldukça güç olduğu belirtilmektedir" (Lipsky, 1980: 414; Aktaran: Kaptı ve Alaç, 2013: 231).

"Aşağıdan Yukarıya Yaklaşımı" ise Hull ve Hjern tarafından geliştirilmiştir. Buna göre politikaya konu olan sorunu etkileyen tüm aktörler arasındaki ilişkileri gösteren bir network analizi ortaya koyulur ve bu şekilde kamu kesimi aktörlerinin yanı sıra diğer aktörler de (özel sektör, üçüncü sektör vb) analizin önemli bir parçası olarak ön plana çıkar ve analiz, sorunla ilişkili birçok politikayı da içerebilir (Winter, 2006: 153).

"Aşağıdan Yukarıya Yaklaşımı ile gerçekleştirilen analizler, yerel operasyonel düzeyde uygulamaya yönelik eylemlerin ve yapıların önemine dikkat çeker, fakat yaklaşım ampirik olarak test edilebilecek bir teori ya da hipotez geliştirmekten çok tümevarımsal araştırma stratejisi ve metedolojisi için bir rehber niteliği taşımaktadır" (Winter, 2006: 154).

Aşağıdan Yukarıya Yaklaşımı'na göre kamu politikası, uygulama aşamasında politika uygulayıcıları ve yerel şartlara göre şekillenir (Berman ve Mclauglin, 1974; Aktaran: Duyar, 1995). Buna göre, yerel düzeydeki politika uygulayıcıları, politikanın başarısını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle de politikanın uygulama aşamasında, politika uygulayıcılarının çıkarları ya da ideolojileri gibi etkenler, uygulamayı etkilemektedir.

Sabatier, Aşağıdan Yukarıya Yaklaşımı'nın dezavantajlarını aşağıdaki şekilde sıralamıştır (Sabatier, 1986: 34-35):

- Yaklaşım, aktörlerin amaç ve stratejilerine odaklandığından, bu amaç ve stratejiler üzerinde merkezin dolaylı etkisini –kişilerin yönettiği kurumların yapısına etki etmek suretiyle- ihmal edebilecektir (Kiser ve Ostrom, 1982; Aktaran: Sabatier, 1986: 34).
- Politikanın uygulanması safhasında o an var olan aktörleri ele aldığından, önceki aktörlerin etkisini ihmal etmektedir.
- Politika alanında etkili olan aktörlerin incelenmesi bakımından uyguladığı network analizi başlangıç için yararlıdır. Fakat bunun yanı sıra, açık bir teori vasıtasıylayasal, ekonomik ve sosyal etkenlerle ilişki kurmaya gereksinim vardır. Çünkü bu etkenler, aktörlerin katılımını, algısını ve kaynaklarını biçimlendirmektedir.

Tablo 3: Yukarıdan Aşağıya Yaklaşım ile Aşağıdan Yukarıya Yaklaşımın Karşılaştırılması

	Yukarıdan Aşağıya (Sabatier & Mazmanian)	**Aşağıdan Yukarıya (Hjern ve diğerleri)**
Başlangıç odağı	Merkezi hükümet kararı	Politika alanına dahil olan yerel uygulama ağı
Süreçteki ana aktörlerin tanımlanması	Yukarıdan aşağıya	Aşağıdan yukarıya
Değerlendirme kriterleri	Resmi amaçların ne ölçüde başarıldığına odaklanma. Bu amaçlar dikkatli bir şekilde incelenir. Siyaseten önem taşıyan diğer kriterler ile istenmeyen sonuçlar da incelenebilir ama bu, isteğe bağlıdır.	Araştırmacı, politika konusu & sorunu ile ilgili her şeyi incelemeyi tercih eder. Resmi kararların detaylı incelenmesi, olmazsa olmaz bir durum değildir.
Genel odak	Nasıl bir sistem (tek bir dümen sistemi) tepedeki politika yapıcıların elde etmek istedikleri politika sonuçlarını başarıya	Politika ağındaki çoklu aktörlerin stratejik karşılıklı etkileşimi.

	ulaştıracaktır?	

Kaynak: Sabatier, 1986: 33

Üçüncü yaklaşım "Karma/Hibrit Yaklaşım (Hybrid Approach)" ise, yukarıdaki iki yaklaşımın dezavantaj oluşturacak yönlerini ortadan kaldırarak, bunların olumlu yönlerini bir araya getirir.

Hibrit Yaklaşım, her iki yaklaşımın sentezi gibi bir görüntü çizmektedir. Bu doğrultuda, kamu politikası uygulamasına yönelik hibrit/karma modeller geliştirilmiştir. Hibrit modeller Yukarıdan Aşağıya Yaklaşımı'nda bulunan,politikaya dair kararların merkezden alınması gibi hususların önemini kavramakla birlikte, Aşağıdan Yukarıya Yaklaşımı'nın benimsediği alt kademedeki aktörleri dahil etme ihtiyacını da önemser (Hottenstein, 2017: 29).

Sabatier"Savunuculuk Koalisyonu Çerçevesi (Advocacy Coalition Framework/ACF)" adında bir hibrit model önermiştir. ACF, politika değişikliği üzerine yapılacak analizde her iki yaklaşımı sentezleyen bir çerçeve sunmaktadır. "Öncelikle Aşağıdan Yukarıya Yaklaşımı'nda olduğu gibi politikaya konu teşkil eden soruna ilişkin kamu-özel tüm aktörler, stratejileri ve bakış açıları ile birlikte analiz edilir. Daha sonra bu çalışma, Yukarıdan Aşağıya Yaklaşımı'ndaki gibi uygulamadaki davranışların temelinde yatan sosyo-ekonomik koşullar ve yasal araçlar mercek altına alınarak bunlarla birleştirilir. Bu perspektif, dönemler içerisindeki politika değişimine dair analize yönelik olarak düşünülmüştür" (Sabatier, 1986: 39). Winter ise ACF'nin analizin odak noktasını, uygulamadan uzaklaştırarak politika değişimi ve formülasyonuna doğru kaydırdığını ifade etmiştir (Winter, 2006: 155).

Winter tarafından önerilen "Bütünleşik Uygulama Modeli (Integrated Implementation Model)" ismindeki hibrit modelde ise amaç, iki yaklaşımın gerçek anlamda bir sentezini yapmak yerine nereden geldiğine bakmaksızın uygulamaya yönelik çeşitli araştırmaların en yararlı olan adımlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Uygulama sürecinin sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik bir standart olarak model, resmi politika amaçları ile ilişkili sonuçlarla birlikte performansa da odaklanmaktadır (Winter, 2006: 155). "Winter, yukarıdan aşağıya yaklaşımcılarının aksine, politikanın dizaynı ile ilgilenmez, fakat politikanın formüle edilişi aşamasının karaktersitik özelliklerinin (çatışma derecesi ya da savunucuların dikkat düzeyinin) uygulamada nasıl bir etki yaptığına bakmaktadır" (Pülzl ve Treib, 2007: 96).

Pülzl ve Treib, hibrit modellerin politikaların uygulanmasına ilişkin iki önemli yenilik getirdiğini ifade etmiştir:

> "İlk olarak bu modeller, Yukarıdan Aşağıya ve Aşağıdan Yukarıya Yaklaşımı'nın temsilcileri arasındaki kutuplaşmış tartışmaların kavramsal zayıflıklarını aşmaya çalışmaktadır. Tartışmanın normatif yönlerini bir kenara bırakarak, uygulama süreçlerinin uygun şekilde kavramsallaştırılması hakkındaki ampirik tartışmalara odaklanmak yerine,

her iki tarafın aşırı argümanlarını pragmatik olarak hem merkezi yönlendirme hem de yerel özerkliği benimseyen modellerle harmanladı. İkinci olarak ise, hibrit teorisyenlerin bazıları şimdiye kadar çok az dikkat çeken önemli faktörleri öne çıkardı. Sabatier ve Winter gibi araştırmacılar, politikanın formüle edilişini incelemeden uygulama sürecinin analiz edilemeyeceğine yönelik farkındalık oluşturdular" (Pülzl ve Treib, 2007: 97).

Sonuç olarak kamu politikasının uygulanması aşamasının analizine dair öne sürülen yaklaşımlar ve tartışmalar ışığında, analizde Yukarıdan Aşağıya Yaklaşımı ile Aşağıdan Yukarıya Yaklaşımı'nın esaslarını birlikte göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Tıpkı politika analizinin önceki aşamalarında da birçok kez ifade edildiği üzere, günümüz dünyasında yönetişimin ön plana çıkması, kamu yönetiminde geleneksel anlayışın rafa kaldırılması sonucu kamu kesimi, kamu politikalarına dair tek aktör olma durumundan çıkmıştır. Yerelliğin önem kazanması, özel sektör ve üçüncü sektörün kamu sektörü yanında önemli aktörler olarak ortaya çıkması gibi sebeplerle kamu politikalarının uygulanması aşamasında çeşitli aktörlerin işbirliği söz konusu olmaktadır. Bu sebeple resmi politika belgelerinde merkezden belirlenen amaçlar ve hedefler incelenerek bunların uygulama safhasında hangi derecede gerçekleştirildiği incelenirken aynı zamanda kamu sektörü dışındaki diğer aktörlerin uygulama sürecinde bu amaç ve hedeflere yönelik olarak hangi etkilerde bulunduklarını da incelemek kaçınılmazdır.

2.3.4.2. Uygulama Araçları

Günümüzde kamu politikasının uygulama araçları, 1980'li yıllardan itibaren kamu yönetimi anlayışının değişmesi ve küreselleşmenin hızla yükselmesi durumlarının etkisiyle, yönetişim ve uluslararası etkileşim çerçevesinde de şekillenir olmuştur. Örneğin IMF, kredi verdiği ülkelerin kendi ekonomi politikaları çerçevesinde kullanacakları araçları etkilemektedir. Van Nispen tot Pannerden'in ifadesiyle; "Son elli yıldır sadece devletin rolünün kapsamı ve ölçeğinde değil, kamusal faaliyetler için kullanmak zorunda olduğu araçların çoğalmasında da bir dönüşüm deneyimlemekteyiz" (van Nispen tot Pannerden, 2011: 1).

Kamu politikasının formüle edilişi aşamasında belirlenen politika araçları kullanılarak politika, uygulama aşamasında hayata geçirilir. Dolayısıyla kamu politikası analiz edilirken, ikinci aşamada belirlenen politika araçlarının uygulama aşamasında ayrıntılı olarak ele alınması gerekir. "Politika araçları, uygulamaya bağlı olarak, formülasyon aşamasında planlanana öz veya içerik sağlar" (Howlett, 2011; Aktaran: Howlett and Giest, 2013: 22).Jann ve Wegrich'e göre politikanın uygulanma aşaması analiz edilirken politika araçlarının incelenmesi, politikanın uygulanması ve bunun için seçilen politika aracı arasındaki ilişkinin ortaya koyulması için önemlidir (Jann ve Wegrich, 2007: 52).

Politika araçlarına dair literatür incelemesi yapıldığında bunların farklı sınıflandırmalara tabi tutulduğu görülür. Bouwma, Gerritsen, Kamphorst ve Kistenkas tarafından hazırlanan "Policy Instruments and Modes of Governance in Environmental Policies of the European Union" isimli raporda politika araçları aşağıdaki şekilde sınıflandırılarak açıklanmıştır (Bouwma, Gerritsen, Kamphorst ve Kistenkas, 2015: 19-20):

- *Yasama ve mevzuata ilişkin araçlar (Legislative and regulatory instruments):* Çeşitli yasal düzenlemeleri ifade eder. Bunlar, devletin yasal düzenlemelerle ortaya koymuş olduğu yasal gereklilikler olarak, yasaklayıcı veya kural koyucu karakteristikte olabilir. Bunların tercih sebepleri; aktörlerin isteksiz oldukları durumlarda zorlayıcı olmaları, tüm aktörler için eşit şekilde uygulanması ve onları keyfi hükümet kararlarından korumaları gibi sebeplerdir. Dezavantajı ise aktörlerin bu araçlara karşı isteksizce bir tutum sergileyerek direnç gösterebilme durumudur.
- *Ekonomik ve mali araçlar (Economic and fiscal instruments):*Sübvansiyonlar, krediler&borçlar, vergiler, imtiyazlar gibi araçlardır. Bunların avantajı, kamu yararına yönelik piyasa aksaklıklarını düzeltmek amacına hizmet etme ihtimalinin bulunmasıdır. Dezavantajı ise bu araçların uygulamaya girişinin maliyetlerinin olmasıdır. Örneğin, krediler&borçlar ve vergilerle alakalı olarak bunların takibi için (dağıtımları ve geri toplanması) bir koordinasyon gereklidir ve bunun bir maliyeti vardır.
- *Anlaşmaya dayalı veya işbirliği Araçları (Agreement-Based or cooperative instruments):* Kamu aktörleri ile özel sektör aktörlerinin gönüllü bir şekilde birlikte hareket ettikleri araçları ifade eder. Avantajları, bu araçların tamamen gönüllülüğe dayalı olması ve aktörlerin arasında belirli amaçlara ulaşmak için güven sağlanmış olmasıdır. Dezavantajları ise zorlayıcılık derecesinin düşük olması ile görev ve sorumluluklar paylaşımının belirsiz olmasıdır.
- *Bilgi ve iletişim araçları (Information and communication instruments):*Bu araçlar, bilginin yayılması ile birlikte belirli konularla ilgili aktörlerin davranışları üzerinde etkili olmayı hedefler. Burada medya ya da interaktif bir workshop üzerinden geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflemek durumu söz konusu olabilir. Örneğin medya üzerinden başlatılan sigara karşıtı bir eylem bunun bir örneğidir. Burada önemli olan şudur; bu araçlar tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak çalışır. İnsanlar bu bilgiyi alır ve kabul ya da reddetmeyi tercih edebilir.
- *Bilgi ve inovasyon araçları (Knowledge and innovation instruments):* Bu araçlar yoluyla aktörler, sosyal öğrenme ile bilgi dağarcıklarını geliştirmektedir. Yaratıcı workshoplar ve çevre düzenleme planları oluşturma vb. araçlar, bu araçlara örnek olarak verilebilir. Bu araçların avantajı, katılımcı aktörler açısından çok sınırlı bir direnç olmasıdır. Aktörlerin bu

araçlar yoluyla, karmaşık durumlarla başedebileceği düşünülmektedir. Aktörler yeni bilgiler edinip yeni bakış açıları kazanabileceklerdir. Dezavantajı ise bu araçların her zaman her aktör için ulaşılabilir durumda olmayışıdır. Bunlar, aktörler arasında yüksek işbirliği gerektiren araçlardır. Dolayısıyla bu işbirliğinin yeterli derecede sağlanamaması durumunda aktörlerin kendilerini ifade etmeleri durumu yetersiz kalabilecek ve bu da farklı uzman gruplar arasındaki anlaşmazlıklar sebebiyle öğrenmenin gerçekleşmesine engel olabilecektir.

Van Nispen tot Pannerden ise politika araçlarının gruplandırılmasını aşağıdaki tablo ile göstermiştir:

Tablo 4: Politika Araçlarının Sınıflandırılması

Politika Aracı	**Pozitif**	**Negatif**
Düzenleyici	Talimatlar (Yönergeler)	Yasaklar
Ekonomik	Hibeler, Sübvansiyonlar	Vergiler, Kullanıcı Ücretleri
İletişimsel	Bilgi	Propaganda

Kaynak: Doelen, 1987: 53-57; Bemelmans- Videc ve diğerleri, 1998: 250; Aktaran: van Nispen tot Pannerden, 2011: 6.

Van Nispen tot Pannerden, yukarıdaki tabloda yer alan düzenleyici, ekonomik ve iletişimsel sınıflandırmasına dördüncü grubun da dahil edilebileceğini belirtmiştir (Van Nispen tot Pannerden, 2011: 6). Dördüncü grup, "kurumsaldır" ve doğrudan devlet tarafından sunulan mal ve hizmetleri ifade etmektedir.

Bir başka sınıflandırmada politika araçları, asli araçlar (substantive instruments) ve şekli araçlar (procedural instruments) olarak iki gruba ayrılmıştır.Asli araçlar mal ve hizmet sunumunu doğrudan sağlayan araçlardır. Şekli araçlar ise "mal ve hizmet sunumunu doğrudan etkilemeyen, asıl amacı uygulama aşamasında süreci düzeltmek veya değiştirmek olan araçlardır" (Howlett 2000; in't Veld, 1998; Aktaran:Howlett ve Giest, 2013: 22).

Kamu politikasının uygulanması aşamasının analizi, yukarıda belirtilen konular çerçevesinde yapıldıktan sonra, Süreç Modeli'nin beşinci ve son aşaması olan "politikanın değerlendirilme aşaması" ele alınır.

2.3.5. Değerlendirme Aşaması

Süreç Modeli'nde kamu politikası analizinin son aşaması, politikanın değerlendirildiği aşamadır. Politikanın başarıya ulaşıp ulaşmadığı hakkında yapılacak olan bu değerlendirme ile ilgili çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Dye kamu politikasının değerlendirilmesini "politikanın sonuçları hakkında bilgilenmek" (Dye, 2012:63) olarak tanımlamaktadır. "Değerlendirme, veri toplama ve veri analizi olup, aynı zamanda değer ölçütlerinin toplanan ve analiz edilen verilere uygulanmasıdır" (Vedung, 2013: 397).

Anderson ise değerlendirme aşamasını şu şekilde tanımlamıştır: "Politikanın değerlendirilmesi; politikanın içeriği, uygulaması, amaca ulaşması ve diğer etkileri de içeren politika tahmini ve değerlendirmesini kapsar. Değerlendirme, politikanın başarısı ya da başarısızlığına katkıda bulunan faktörleri de tanımlamaya çalışabilir" (Anderson, 2003: 245).

Bir başka tanımlama Nachimas tarafından yapılmıştır. Çevik ve Demirci'nin aktardığına göre, "kamu politikası değerlendirme araştırması, devam eden kamu politikalarının ve kamusal sorunların etkilerinin tarafsız, sistematik ve deneysel incelenmesidir" (Nachimas, 1979: 4; Aktaran: Çevik ve Demirci, 2012: 63).

Çevik ve Demirci'nin Nachimas'tan aktardığına göre kamu politikasının değerlendirilmesi, süreç değerlendirmesi ve etki değerlendirmesi olarak iki türlü yapılabilir:

> "Süreç değerlendirmesi, bir kamu politikasının belirlenen hedef ve amaçlarına göre uygulanıp yürütülme derecesiyle meşgul olur. Diğer yandan etki değerlendirmesi, hedeflenen yönde bir kamu politikasının toplum, siyasal yapı ve çevre üzerinde nasıl ve ne derece bir değişiklik yaptığının analizi ve araştırılmasını amaçlar" (Nachimas, 1979: 5; Aktaran: Çevik ve Demirci, 2012: 63).

Sağlıklı bir değerlendirme, hem süreç hem de etki değerlendirmesini içerecektir.

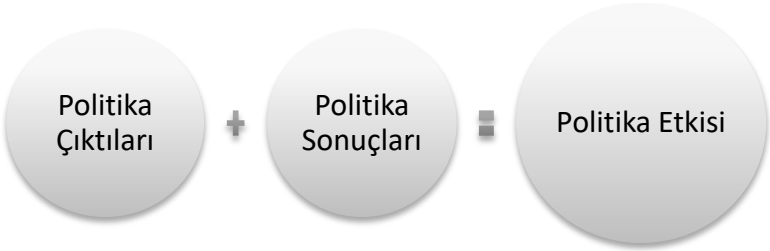
Dye da bir kamu politikasını incelerken sadece politikada belirlenen amaç ve hedeflere odaklanılmaması gerektiğine dikkat çekerek politikanın tüm sonuçları ile birlikte değerlendirilmesinin, yani "politikanın etkilerinin" bir bütün olarak incelenmesi gerekliliğinin üzerinde durur (Dye, 2012: 63). Bu doğrultuda Dye politikanın gerçek koşullarda, tüm etkilerini kapsayan durumları aşağıdaki şekilde ifade etmiştir (Dye, 2012: 64):

- Amaçlanan durum ya da grup üzerinde etki
- Amaçlanan dışındaki durumlar ya da gruplar üzerindeki etki
- Andaki ve gelecekteki koşullar üzerindeki etki
- Programa ayrılan kaynaklar bakımından doğrudan maliyetler
- Başka şeyler yapma fırsatlarının kaybı da dahil olmak üzere dolaylı maliyetler

Anderson da "politikanın çıktıları" ile "politikanın sonuçları" arasında önemli bir fark olduğunu ifade eder. Politika çıktıları, "politika kararları ve beyanları doğrultusunda kurumlar tarafından fiilen yapılanlardır" (Anderson, 2003: 248). Politika sonuçları ise "bilinçli olarak yapılan hükümet eylemi veya eylemsizliğinden kaynaklanan, planlanan veya istenmeyen sonuçlardır" (Anderson, 2003: 249).

Politika değerlendirilirken, politikanın çıktıları ve sonuçları, birlikte değerlendirilir. Bu şekilde çıktıların ve sonuçların birlikte değerlendirilmesi sonucu "politika etkisi" ne ulaşılır (Dye, 2012: 63; Anderson, 2003: 249).

Şekil 2 : Politika Etkisi



Kaynak: Anderson, 2003: 249. "Politika etkileri, politika çıktıları ve sonuçlarının toplamıdır"

Dye, politikanın değerlendirilmesi sürecine ilişkin beş önemli noktayı aşağıdaki şekilde belirtmiştir (Dye, 2012: 64-65):

- *Politika etkisinin ölçülmesi:* Yukarıda da açıklandığı gibi, politikanın sadece sonuçlarına odaklanılmamalıdır. Değerlendirmede sonuçların yanında etkisinin de incelenmesi önemlidir. Örneğin, hedef grupta kişi başına yapılan harcama miktarı politikanın sonuçlarındandır. Fakat yapılan bu harcamaların, eğitim, sağlık, suç oranları vb. konular üzerinde yarattığı değişim, politikanın etkisidir.

- *Hedef gruplar:* Politikanın değerlendirilmesi aşamasında politikadan etkilenen hedef gruplar ve hedef dışı grupların belirlenmesi de önemlidir. Politikanın hedef grupları, değerlendirme aşamasına gelinceye kadar belirlenmiş olan gruplardır. Hedef grup üzerinde yaratılması istenen etki değerlendirilir. Eğer birden fazla etki hedefleniyorsa, bu etkilerden öncelikli olanın hangileri olduğu belirtilir ve olası istenilmeyen etkilerin ne olduğu da ortaya koyulur.

- *Hedef dışı gruplar:* Politikanın etki alanında olmasının hedeflenmediği, fakat uygulanması ile birlikte hedef gruplarla birlikte etki alanına giren toplumdaki diğer gruplardır. Bunları belirlemek zor bir süreçtir.

- *Kısa dönem ve uzun dönem etkiler:* Politika çerçevesinde yürütülen program, kısa dönem ya da uzun dönemde etkili olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun kısa dönemdeki aciliyetler için tasarlanmış olması durumunda, kısa dönem hedeflere ulaşılması sonrasında bunun uzun dönem programa dönüştürülmesi önündeki engelin ne olduğu da düşünülmelidir.

- *Net yarar ve maliyetin belirlenmesi:* Hedef ve hedef dışı gruplar için bugün ve gelecekte ortaya çıkan yararlar ve maliyetler üzerinden net politika etkisi hesaplanır. Yani, toplam yarardan toplam maliyetin çıkarılması ile elde edilir.

Dye, politikanın sembolik etkisinden de bahsetmiştir:

> "İnsanlar politikanın maddi başarısından çok politikacıların olumlu söylemlerine odaklanmakta ve politikayı buna göre değerlendirmektedir. Politika daha önceleri – kim neyi ne zaman ve nasıl elde etmekte- olarak tanımlanırken bu tanım artık -kim neyi ne zaman ve nasıl hissetmekte- olarak dönüşmüş gibi görülmektedir. Fakat sistematik olarak yapılan bir politika analizinde analizci, politikacıların sözlerinden çok hayata geçirdikleri eylemlere odaklanmaktadır" (Dye, 2012: 66).

Anderson da politika değerlendirilirken, her ne kadar belli belirsiz ve soyut olsa da sembolik etkilerin de araştırılması gerektiğini ifade eder (Anderson, 2003: 253). Bu sebeple de değerlendirme yapılırken, yönetimlerin söylemleri de önem taşımaktadır.

Anderson, üç şekilde politika değerlendirmesi yapılabileceğini belirtmiş ve bunlar aşağıdaki şekilde açıklamıştır (Anderson, 2003: 245-248):

- İşlevsel aktivite olarak politika değerlendirmesi, çeşitli aktörlerin kendi benimsedikleri değer yargılarına dayanarak, belli bir politikanın değer ve etkisi hakkında değerlendirmede bulunmasıdır. Bu aktörler milletvekilleri, medya yorumcuları, baskı grupları yöneticileri ve vatandaşlar gibi aktörlerdir. Bu aktörlerin kendi değerleri merkezinde yapmış oldukları politika değerlendirmesi, çeşitli çatışmalara yol açabilecek ve bu şekilde aynı politikaya dair, birbirinden çok farklılaşan sonuçlara ulaşabileceklerdir.

- Bir diğer değerlendirme şeklinde ise süreç, işleyiş ya da politikanın yönetimi merkeze alınır. Süreç değerlendirmesi olarak ifade edilebilir. Kurumlar ve yetkililerin izleneceği bu değerlendirmede, politikanın yürütülmesinde dürüstlük ya da etkinlik gibi önemli konular hakkında bilgi verecek fakat bu bilgilendirme, politika çıktılarıyla ilgili çok az bilgi sunabilir. Bununla birlikte, bu değerlendirme politika yürütücülerine, yürüttükleri politikayı geliştirmek için faydalı olabilecektir.

- Üçüncü değerlendirme ise sistematik değerlendirmedir. Politikanın çıktıları ve etkileri, niceliksel ve istatistiksel teknikler kullanılarak ortaya koyulur. Dye gibi Anderson da sistematik değerlendirmenin üç çeşidini ele almıştır (Dye, 2012: 68-70; Anderson, 2003: 247-248). Bunlar çok güçlü istatistiksel ve matematiksel teknikler içeren dizaynlar kullanan "deneysel dizayn", "yarı deneysel dizayn" ve "öncesi-sonrası karşılaştırmasıdır". Deneysel dizaynda, iki tür grup vardır. Bunlar, politikadan etkilenen kişilerden oluşturulan "deney

grubu" ile politikanın etki alanı dışında kalan kişilerden oluşturulan "kontrol grubudur". Politikanın uygulanması öncesi ve sonrasında her iki gruba yapılan testler ile bir karşılaştırma yapılır. Bu karşılaştırma sonucuna göre politikanın sonuçları ve etkisi değerlendirilir. Deneysel dizaynın maliyetli olması, çok zaman alması vb. sebeplerden dolayı, yarı deneysel dizayn tercih edilebilir. Burada deneysel dizaynda olan rastgele seçim yoktur. İki grup birçok açıdan benzer olarak seçilir. Son olarak öncesi-sonrası karşılaştırmasında ise, politikanın uygulanmasından sonraki koşullar, uygulamadan önceki koşullarla karşılaştırılır. Bu çalışma daha az zaman ve maliyet içerir. Fakat dezavantaj olarak belirtilmesi gerekir ki, öncesi-sonrası karşılatırmasında ortaya koyulan değişiklikler için farklı açıklamalar yapılabilecektir. Özetle sistematik dizayn "politika, belirlenmiş olan amaçları gerçekleştiriyor mu?, politikanın fayda ve maliyetleri nelerdir?, politikadan yararlananlar kimlerdir?, politikanın yokluğunda neler görülecektir?" (Anderson, 2003: 248) gibi sorulara cevap arar.

Yönetimlerin yürüttükleri politikaları değerlendirmek için yaptığı/yaptırdığı çalışmalar, daha çok politikanın uygulanması ile birlikte ne olduğuna yönelik çalışmalardır. Fakat Dye'a göre bu tek başına yeterli değildir. Politikanın uygulanması ile birlikte "ne olduğu" ortaya koyularak bunun, "program uygulanmamış olsaydı ne olurdu" durumu ile karşılaştırılması gerekmektedir (Dye, 2012: 67-68).

> "Kamu politikalarının özellikle sosyal nitelikli olanların etkilerini sayısal ve tamolarak ölçmenin mümkün olmadığı söylenebilir. Yapılması gereken şey, politikanın sonuçlarını ve etkilerini mümkün olduğu kadarıyla dikkatli ve tarafsız değerlendirme yollarının araştırılması olmalıdır. Bir kamu politikasının değerlendirilmesinde neden- sonuç ilişkisinin önemli rol oynayan bir bölümü olduğu tartışılabilir. Çünkü değerlendirme, bir politikanın uygulanmasından öncesi ve sonrası arasındaki farkları görmek için yapılır. Böylece politikanın etkilerini öğrenmek mümkün olabilir" (Çevik ve Demirci, 2012: 63).

Çalışmanın Süreç Analizi Modeli'nin incelendiği ikinci bölümü, "kamu politikasının değerlendirilmesi" aşaması ile sonlandırıldıktan sonra, çalışmanın dördüncü bölümünde yapılacak olan kentsel dönüşüm politikası analizinde, değerlendirme aşamasında nasıl bir yol izleneceğine dair kısa bir bilgi vermek yerinde olacaktır.

Kamu politikası çalışmaları, ağırlıklı olarak üç disiplin çerçevesinde ele alınmaktadır. Bunlar ekonomi, sosyoloji ve siyaset bilimidir. Kamu politikası doğası gereği birçok disipline hitap eden bir çalışma alanı olduğundan bu, şaşırtıcı bir durum değildir. Her disiplinin, kamu politikası çalışmalarına önemli katkıları olduğu gibi hepsinin kendisine özel dezavantajları da bulunmaktadır.

Bu çalışmada kentsel dönüşüm politikası analiz edilirken, daha çok siyaset bilimi disiplini şemsiyesi altında çalışılacaktır. Siyaset bilimi; "politikanın ortaya çıkış sürecini ve politika dizaynı ile politika

araçlarının seçiminde etkili olan faktörleri ortaya çıkartır" (Pierre, 2013: 484). Politika çalışmalarının çoğunlukla kurumlar ve aktörlere odaklandığı görülür. Zaten çalışmada model olarak alınan Süreç Modeli de "hem kurumları, hem aktörleri hem de bunlar arasındaki etkileşimi hesaba katar" (Pierre, 2013: 484).

Bir politika analizinde değerlendirme kısmında, süreç modeli çerçevesinde şu sorulara cevap aranacaktır: "Politikadan beklenilen çıktılarla ortaya çıkan çıktılar arasında uyuşmazlıklar var mı?, Politikaya konu olan sorun azaldı ya da ortadan kalktı mı?, Tercih edilen müdahale hala gerçerli mi?, Politika nasıl geliştirilebilir, değiştirilebilir ya da aşamalı olarak uygulamadan kaldırılabilir? " (Benoit, 2013:10).

Bilgileri elde etmek kadar, onları ayrıştırıp doğru bir sonuca ulaşabilmek de zordur. Bu sebeple de analitik çerçeveyi oluşturmak kolay değildir. Bu çalışmada; aktörler ve kurumlar baz alınarak bir analiz yapılacağından elde edilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Varılacak sonucun güvenilirliği için çalışmada; kurumlar ve aktörlerden alınan bilgilerin yazılı belgelerle uyumu sorgulanacaktır. Çünkü analizin ana kaynaklarından biri de yazılı belgeler olacaktır. Bunun yanı sıra, çalışma tek bir aşamayı içermeyip, politikayı tüm aşamalarıyla analiz etmeyi hedeflediğinden, özellikle bazı aşamalar birbirinin güvenilirlik testi gibi çalışabilecektir. Çeşitli aktörlerle yapılacak olan derinlemesine görüşmeler, politikanın sonuçlarının yanı sıra etkileri hakkında da fikir sahibi olmayı sağlayacaktır.

3. KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentler karmaşık ve dinamik sistemlerdir. Fiziksel, ekonomik, çevresel ve sosyal dönüşümlere ön ayak olan birçok süreci yansıtırken, aynı zamanda bu dönüşümlerin asli üreticisi konumunda bulunurlar. Dolayısıyla hiçbir kent, adapte olma ihtiyacını dikte eden dış etkenler ile değişim ve dönüşüme zorlayan iç etkenlerden muaf kalamaz. Her ne kadar kentlerde değişim ve dönüşüm dolayısıyla yaşanan tüm problemlerin ve onların çözümlerinin, her kentin kendisine özel olduğu iddia edilemese de, kentsel alanda yaşanan her problem kendisine özel bir yorum ve uygulama gerektirir (Roberts, 2000: 9).

Kentler tarihsel gelişimleri içerisinde doğal bir sürecin sonucu olarak ya da müdahaleler yoluyla dönüşmektedir. Bu dönüşüm tüm kentler için geçerli olup, şekli ve sebepleri ülkeden ülkeye, kentten kente farklılık gösterebilecektir. Dünyanın birçok büyük kentinde olduğu gibi Türkiye'de de kentsel dönüşüm, devlet müdahalesini gerekli kılan süreçleri içermiş, uygulanan kamu politikaları ile kentler dönüştürülmüş ve dönüştürülmeye devam etmektedir. Bu bölümde kentsel dönüşüm kavramının ne anlama geldiği, amaç ve hedefleri, dünyadaki tarihsel gelişimi, Türkiye'de kentsel dönüşüm politikalarının geçmişten günümüze nasıl bir görünüm sergilediği ile kentsel dönüşüm politikası aktörleri ile uygulama biçimlerinin ne olduğu ele alınacaktır.

3.1. Kentsel Dönüşüm Kavramı, Amaç ve Hedefleri

Kentsel dönüşüm günümüz kentlerinde yaşanan "büyük" dönüşümü ifade etmektedir. Özellikle büyük kentlerde sosyal, ekonomik, çevresel gibi birçok dinamiğin değişime uğraması ve bu değişimin sürekliliğinin olması, kentleri kendi içerisinde sürekli olarak dönüştürmektedir. Büyük dönüşüm olarak ifade etme ihtiyacı tam olarak bu noktadan kaynaklanmaktadır. Çünkü kentler, sadece fiziksel olarak değil, ekonomik, toplumsal ve çevresel olarak da top-yekun dönüşmektedir.

Tekeli, kent mekanında sürekli bir değişim ve dönüşüm yaratan birçok sebep olduğunu ifade etmiş, bunlardan en çok göze çarpanların ise, kent nüfusunun sürekli olarak artması ile kent ekonomisinin gelişmesi ve dünyaya eklemlenme biçiminin değişmesi olduğunu belirtmiştir (Tekeli, 2014: 272-273). Kent nüfusunun artması sonucu kentsel büyüme ve yayılma meydana gelmekte, ayrıca arsa değerleri yüzeyleri değiştiğinden, gerçekleştirilemeyen rant potansiyelleri üzerinden kentsel mekanda dönüşüm baskısı ortaya çıkmaktadır. Yine kent ekonomisinin değişmesi sonucunda, üretim tesislerinin büyümesiyle kent çevresine doğru çıkması ve kent merkezini terk etmesi durumu, dönüşümün göstergesi olmaktadır. Ayrıca küreselleşme ile gelen, yerelin ön plana çıkması fakat dünyaya açılması gerekliliği de merkezi iş alanları yaratarak dönüşüme sebep olmaktadır. Bunların yanı sıra deprem,

yangın gibi doğal afetler ve yapıların eskimesi sonucu yenilenme gereksinimlerinin ortaya çıkması da dönüşümü gündemde tutan sebeplerdir.

Kentsel dönüşüm, ABD ve İngiltere'de gelişip büyüyen kentlerin gün geçtikçe artan sorunları karşısında üretilen ve uygulamaya konulan kamu politikalarını ifade etmek için kullanılmıştır (Aydınlı ve Turan, 2012: 63). 1950'li yıllarda başta Amerika ve Batı Avrupa olmak üzere, tüm dünyada kentlerin yıkılarak yeniden inşaları üzerinde durulmuş, sonraki yıllarda ise yeniden inşanın yanına sağlıklaştırma, yeniden canlandırma gibi kentsel korumaya yönelik uygulamalar ön plana çıkmıştır (Özden, 2016: 319). Yani kentsel dönüşüm politikası, 1950'li yıllarda kentlerin tamamen yıkılıp yeniden kurulması üzerine oluşturulmuş, sonraki yıllarda ise izlenen politika, kentlerin korunmasını daha çok içerir olmuştur.

Günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerinde, kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak uygulanan kentsel dönüşümün çeşitli tanımları yapılmıştır. Uyar'a göre geniş anlamda kentsel dönüşüm, belirli bir sürede kent mekanında gerçekleştirilen, bilinçli ve sistematik değişimlerdir (Uyar, 2009: 26; Aktaran: Polat, 2015: 186).

Aydın ve Çamur'un anlatımıyla Thomas'a göre kentsel dönüşüm, "kentlerin sahip oldukları sorunlara çözüm bulabilmek için, değişime uğrayan bir bölgenin sosyal, fiziksel, ekonomik ve çevresel koşullarına köklü bir çözüm sağlamak amacıyla yapılan kapsamlı faaliyetlerdir" (Aydın ve Çamur, 2016: 55).

Kentsel dönüşüm ekonomik, psikolojik, politik, kültürel ve sosyal birçok faktörü içeren, hayatın her alanına sirayet eden, makro ölçekten mikro ölçeğe uzanan, bütüncül ve sürekli değişim içerisinde olan bir süreçtir (Demirel, 2018: 3). Kentlerde meydana gelen önemli yoğunluktaki nüfus artışları sonucunda, özellikle büyük kentlerde, kentsel alanın planlar dahilinde, söz konusu faktörler üzerinden (ekonomik, psikolojik, politik, kültürel ve sosyal faktörler gibi) yeniden geliştirilmesi, kentsel dönüşüm olarak tanımlanabilir (Demirel, 2018: 4).

Keleş'e göre kentsel dönüşüm "kamu girişimi ya da yardımıyla, yoksul komşuluklarının temizlenmesi, yapıların iyileştirilmesi, korunması, daha iyi barınma koşulları, tecim ve işleyim olanakları, kamu yapıları sağlanması amacıyla, yerel tasar ve izlenceler uyarınca, kentleri ve kent özeklerinin tümünü ya da bir bölümünü, günün değişen koşullarına daha iyi yanıt verebilecek duruma getirmek" tir (Keleş, 1980; Aktaran: Özden, 2016: 44). Keleş'in tanımı, "kentsel dönüşüm politikası nedir?" sorusunun cevabı niteliğindedir.

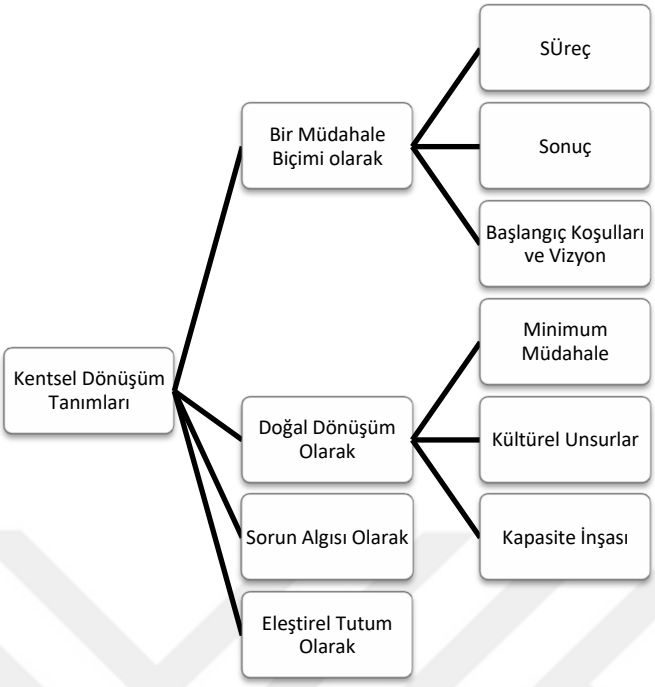
Yapılan bu çeşitli tanımlardan yola çıkarak "kentsel dönüşüm politikası nedir?" sorusunun cevabı şu şekilde ifade edilebilecektir: Kentsel dönüşüm politikası, özellikle yoğun nüfus artışı ile karşı karşıya kalmış büyük kentlerde veya savaş ya da doğal afet gibi sebeplerle yıkıma uğramış kentlerde ortaya

çıkan bozulmaların giderilmesi amacıyla; ekonomik, sosyal, çevresel, yönetsel, kültürel vb. çeşitli faktörler göz önünde tutularak, bütüncül bir planlama anlayışı ile kent hayatındaki tüm unsurları içine alan bir yaklaşımla yürütülen bir süreci kapsayan bir kamu politikasıdır.

Türkçe literatürde "kentsel dönüşüm" olarak ifade edilen kavramın farklı biçimleri vardır ve tarihsel süreçte önemli değişimler geçirmiştir. Şahin'e göre "kentsel dönüşüme ilişkin olarak ilgili yazında ortaya koyulan tüm kavramların ve tanımların, farklı boyut ve yaklaşımların karmaşık bir bütününden oluştuğu söylenebilir" (Şahin, 2005: 55).

Şahin, kentsel dönüşüm kavramının tanımlanmasında iki önemli noktaya dikkat çekmektedir(Şahin, 2015: 53-55).Bunlardan ilki; kentsel dönüşüm kavramının kullanım ve içerik yönünden Türkiye'ye özgü olmasıdır. Kentsel dönüşüm, Türkiye'deki deneyimi ifade etmek için kullanılırken, Batı'da bu kavrama karşılık, ortaya koyulan eyleme bağlı olarak birçok farklı kavram kullanılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise dönüşüm kavramının hangi anlayışla değerlendirildiği konusudur. Dönüşümü kentlerin tarihsel evriminin doğal bir parçası olarak görme ile yöneticilerin kentsel mekana müdahalesi olarak görme anlayışları arasında fark bulunmaktadır. Bu nokta, kentsel dönüşümün ne derece doğal sürece bırakılması ya da müdahaleci bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiği konusunun belirlenmesi için önem taşımaktadır. Kentsel dönüşüm kavramının tanımlanmasında kentsel dönüşümü "bir müdahale biçimi olarak görme" ve "doğal dönüşüm olarak görme" anlayışlarının yanı sıra iki önemli boyut daha vardır. Bunlar sorun algısı ve eleştirel tutumdur. Sorun algısı olarak kentsel dönüşüm, belirgin bir sorun tespitine dayanır. Örneğin, gecekondu bölgelerinin temizlenmesi, afet riskine karşı binaların yenilenmesi, kent merkezinin canlandırılması gereklilikleri gibi sorun tespitine dayalı tanımlamalardır. Bu tip tanımlamalar, tepkisel olarak eleştirel tutumlara dayalı tanımlama yaklaşımlarının doğmasına sebep olmaktadır. Şahin, Kentsel dönüşüm kavramının tanımlanmasına ilişkin bu dört boyutu aşağıdaki gibi şemalandırmıştır.

Şekil 3: Kentsel Dönüşüm Kavramının Farklı Kullanım Biçimleri



Kaynak: Şahin, 2015: 55.

Şekilde görüldüğü üzere Şahin, "bir müdahale biçimi olarak" ve "doğal dönüşüm olarak" kentsel dönüşüm tanımlama anlayışlarını çeşitlendirmiştir: "Birinci ayrım, kentsel dönüşümün bir süreç mi, bir sonuç mu yoksa bir başlangıç organizasyonu ve vizyonu mu olduğu konusundaki belirlemelere dayanır. Eğer kentsel dönüşüm bir süreç olarak tanımlanıyorsa sürecin aşamalarına ilişkin unsurların, bir sonuç olarak tanımlanıyorsa erişilmesi beklenen ölçütlerin, eğer bir başlangıç koşulları organizasyonu olarak tanımlanıyorsa yerine getirilmesi gereken koşulların ve vizyon içeriğinin tanımlamada yer aldığı görülmektedir. Öte yandan kentsel dönüşüm, doğal bir değişim sürecinin tetiklenmesi olarak görülüyorsa, tanımlamada daha çok minimum müdahalenin, kültürel unsurların ve yere özgü koşullara dayalı kapasite inşasının kentsel dönüşümde başat rol oynadığı görülmektedir" (Şahin, 2015: 54).

Şahin, belirtmiş olduğu kentsel dönüşüm tanımlarına ilişkin dört farklı anlayışa göre; kentsel yenileme, soylulaştırma gibi kentsel dönüşüm kavramlarını gruplandırmış ve bu kavramlar üzerinden kentsel dönüşüm tanımı yapma yoluna gitmiştir.

Kentsel dönüşümün yukarıda yapılan tanımlamalarından da anlaşılacağı üzere kentsel dönüşüm politikaları genel olarak kentlerde ortaya çıkan sosyal, ekonomik, toplumsal, çevresel ihtiyaçlar ile alt yapı yetersizliklerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde, genel olarak kentsel dönüşüm politikalarının hedefleri şu şekilde sıralanabilir (Aydınlı ve Turan, 2012: 63):

- Kentlerde ortaya çıkan çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere, kentsel mekanın yeniden geliştirilmesi.
- Ekonomik canlılıklarını kaybetmeleri sebebiyle çöküntü alanlarına dönüşen kentsel parçalarda ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek, böylece kentsel refahın artmasını sağlamak.
- Kentsel mekanda meydana gelen toplumsal bozulmaların sebeplerini ortaya koyarak gerekli önlemleri almak.
- Kentin tarihi ve kültürel mirasının korunmasını sağlamak.
- Kentsel alanın en etkin şekilde kullanımını sağlayarak gereksiz kentsel büyüme ve yayılmanın önüne geçmek.

Aaen'e göre kentsel dönüşümün hedefleri aşağıdaki gibidir:

> "Yapı ve çevre standartlarını iyileştirmeli; konut alanlarının iyileştirilmesi maliyeti orada yaşayanlarca karşılanmalı ve maliyet, sanayi sektöründeki ortalama maaşların %20'sini aşmamalı; düşük gelirli ev sahiplerine, onlara daha iyi konut standartlarısağlayabilecek konut yardımları verilmeli; mülk sahibi olmanın alanda yaşayanlara yapıların daha iyi bakımı ve daha iyi bir çevre yönetimi sağlanması açısından teşvik edici olduğu kabul edildiğinden, kiracıların ev sahibi yapılması hedeflenmeli; uzun dönemde kısmen çevreyi iyileştirerek sosyal aktiviteler, sosyal servisler sağlayarak, kısmen de çocuklu ailelere daha geniş konutlar temin ederek daha normal bir nüfus yapısına ulaşmaya yardımcı olmalıdır" (Aaen, 1999; Aktaran: Özden, 2016: 47).

Kentsel dönüşümün uygulanacağı kentsel mekanda var olan problemlerin ve mekanın potansiyellerine göre, sayılan bu hedeflerin bir ya da birkaçı ön plana alınabilecektir (Es, 2012: 63).

Kentsel dönüşüm politikaları, yukarıda belirtilen amaç ve hedeflerden de anlaşılacağı üzere, çok boyutlu bir süreci gerektirmektedir. Bu kapsamlı süreç, dört temel boyutu barındırmaktadır (Özden, 2006: 217-219):

- *Sosyal Boyut:* Kentsel dönüşüm politikaları, yerel halkın nitelikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. En küçük yerleşme birimi düzeyinde sosyal yapının dönüştürülmesi için, yerel halkın niteliklerinin iyi bir şekilde analiz edilerek kentsel dönüşümün bu nitelikler üzerinden değerlendirilmesi gerekir. Bu anlamda; yerel halkın eğitim durumundan ekonomik durumuna, kültürel özelliklerinden yaşadığı yerden hoşnut olup olmamasına kadar birçok özellik, kentsel dönüşüm politikalarını biçimlendirir. Belirlenen nitelikler doğrultusunda yerel ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara yönelik dönüşüm politikası belirlenecektir.

- *Ekonomik Boyut:* Kentsel dönüşüm maliyetli bir uygulama olsa da, başarılı bir kentsel dönüşüm politikası uygulandıktan sonra ortaya maliyeti geri kazandıracak bir rant çıkacaktır. Dolayısıyla, kentsel dönüşüm alanları belirlenirken fayda-maliyet analizi, kesin maliyetin ne olduğu ve rant projeksiyonunu çıkarmak gerekmektedir. Kentsel dönüşüm alanının niteliklerine göre, politikanın uygulanmasında rol alacak aktörler için, kamu sektörü-özel sektör dengesinin doğru bir şekilde oluşturulması konusu önemlidir. Dönüşüm ile birlikte alanda arsa ve yapı değerleri yükselmeli, yerel halk ve işgücü adına ekonomik canlılık yaratılmalıdır. Kentte ekonomik canlılık yaratılırken, bir yandan bozulmalara yol açılıp, kentlerin çökmesine sebep olunabileceği de unutulmamalı ve bu husus dikkate alınmalıdır. Kentsel dönüşümün ekonomik boyutu ele alınırken, yerel yönetim kaynaklarının dönüşüm alanlarında dengeli kullanımının da önemli bir konu olduğu unutulmamalıdır.
- *Yasal-Yönetsel Boyut:* Kentsel dönüşüm politikalarının sağlıklı bir şekilde uygulamaya konulabilmesi için, yasal alt yapısının sağlanmış olması gerekir. İlgili yasaların birbiri ile örtüşür olması bu açıdan önemlidir. Yasal zeminin sağlam olmasının yanı sıra, yönetsel yapının da kentsel dönüşüm politikalarının sorunsuz bir şekilde uygulanması için yasal zeminde düzenlenmesi gerekmektedir. Burada aktörler arasındaki yetki paylaşımının açık bir şekilde ortaya koyulması önemli bir noktadır.
- *Planlama ve Tasarım Boyutu:* Planlama ve tasarım, kentsel dönüşüm politikalarını somutlaştırır. Planlama ve tasarımın sürdürülebilirlik, bütüncüllük ve özgünlük gibi nitelikleri, kentsel dönüşüm açısından önem arz etmektedir.

Sonuç olarak kentsel dönüşüm politikası oluşturulurken bazı önemli hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bunlar kentsel mekanın fiziki şartları ile toplumsal sorunları arasında ilişki kurarak toplumsal bozulmanın nedenlerini ortaya koyduktan sonra gerekli tedbirleri sunmak; sürekli değişim ve dönüşüm içerisinde olan kentsel mekanın ortaya çıkan yeni toplumsal, kültürel, ekonomik, fiziksel ve çevresel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dönüştürülmesini sağlamak; fiziksel ya da toplumsal bozulmanın meydana geldiği çöküntü alanlarında, fiziksel ve toplumsal ihtiyaçların giderilmesinin yanı sıra, alanın çöküntü bölgesi haline gelmesinin bir diğer önemli sebebi olan ekonomik canlılığını kaybetmesi durumuna yönelik stratejiler geliştirmek ve "kentsel refah ve yaşam kalitesini arttırıcı bir ekonomik kalkınma modeli / yaklaşımı" (Es, 2012: 63) sunmak ve ayrıca kentsel yayılmanın önüne geçecek stratejiler üretmek gibi hususlardır.

3.2. Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi

Temeli 19.yy başlarına dayanan kentsel dönüşüm kavramının içeriği zamanla genişleyerek günümüzde kullanılan halini almıştır. Sosyal, ekonomik, fiziksel ve kültürel özellikler başta olmak üzere kentlerin

birçok özelliğinin zamanla uğradığı değişiklikler, kente müdahale biçimlerinde de farklılaşmaya sebep olmuş ve böylece kentsel dönüşüm kavramının içeriği genişlemiş ve kavram, fiziksel değişimin yanında sosyal gelişimi de içerir hale gelmiş, bunuın yanında gereken koşullarda da müdahale sadeleştirilmiştir (Küçük, 2014: 28).

Kentsel dönüşümün tarihsel gelişimine bakıldığında, söz konusu olgunun ilk kez gelişmiş Batı ülkelerinde ortaya çıktığı görülür. Gelişmiş Batı kentlerinde sosyo-ekonomik çöküntü alanlarının oluşması sonucunda, bu alanları yeniden canlandırmak için yapılan çeşitli müdahalelerle birlikte, kentsel dönüşüm olgusu ile tanışılmıştır. Kentsel dönüşüm "genelde kentin nüfusunu kaybetmiş ya da düşük gelir gruplarının kötü ekonomik ve fiziksel şartlarda yaşadıkları ve sosyal dayanışmanın kaybolduğu konut alanlarında, eski boş liman ve sanayi alanlarında kentin ekonomik gelişimine katkıda bulunacak projelerin uygulanması biçiminde olmuştur" (Ataöv ve Osmay, 2007: 58).

Avrupa ve Kuzey Amerika'da 1850'li yıllarda kırsaldan kentlere yaşanan yoğun göç durumu, kent bölgesi kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu kentlerde alt yapı hizmetlerinden sağlık hizmetlerine kadar birçok konuda yetersizlikler meydana gelmiş, çevresel ve sosyo-ekonomik çöküntüler ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, Avrupa'da 1870-1880 yılları arasında, büyük kentlerde geniş kapsamlı planlar vasıtasıyla bu sorunların üstesinden gelmeye çalışılmış, ve bu şekilde Sanayi Devrimi sonrası, işçi kentler ortaya çıkmış, sonrasında ise İkinci Dünya Savaşı ile birlikte Avrupa'da kentler harap edilmiştir (Küçük, 2014: 28).Sanayileşmenin yarattığı hızlı dönüşüm ve İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı tahribat, kentsel çöküntünün temel nedenleri olmuştur. Öncelikle Batı Avrupa ve Amerika'da sanayileşme sonucu kentlerde meydana gelen sosyal, ekonomik, toplumsal ve çevresel dönüşümler kentsel mekana müdahaleyi gerekli kılmıştır. Ardından 1940'larda yaşanan dünya savaşı, kentlerde büyük yıkıma yol açmış, kentlerin yeniden inşası gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Kentsel dönüşüm gerekliliği özellikle 19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte kentlerde meydana gelen değişimler sonucunda etkin bir şekilde hissedilir olmuştur. Sanayi Devrimi'nden sonraki süreçte kırsaldan kente yoğun bir göçle karşı karşıya kalınmıştır. "Sanayi Devrimi sonucunda kırsal bölgelerde yaşayan insanların büyük fabrikalarda çalışma amacıyla toplanmaları, ek olarak bu bölgelerdeki ticaret ve kamu işleri için gereken bireylerin sayısının artması ve benzeri unsurlar kentlerde yaşayan insanların sayısının hızlı bir biçimde artması ile sonuçlanmıştır" (Demirel, 2018: 6).

Kentlerdeki bu hızlı nüfus artışı beraberinde birçok sorun getirmiştir. Altyapı, ulaşım, konut ve çevre sorunları baş göstermiş, bu sorunların bir sonucu olarak da çeşitli hastalıklarda artış meydana gelmiştir. Göç ile kente gelmiş yoksul kişiler, kentteki fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başlamış ve sağlıksız yaşam koşulları sebebiyle tifo ve kolera gibi hastalıklar, başta bu yoksul işçiler olmak üzere, kitlesel ölümlere sebep olmuştur. Polat'ın Tekeli ve Aksoy'dan aktardığına göre; "Başlangıçta fabrika

sahipleri, fabrika çevresine işçi konutları yaptırmışlar, ancak bireysel girişimlerle yaşanan sorunların altından kalkılamayacağı anlaşılınca devlet büyük altyapı, sosyal konut, sağlıklaştırma ve kent içi ulaşım ağı gibi yüksek maliyetli projeleri gerçekleştirmede birincil aktör durumuna gelmiştir"(Polat, 2015: 188).

Bu dönemde ayrıca, Fordist üretim sisteminden kaynaklanan işçi ücretlerinin çok düşük olması durumu da, bireylerin yaşam standartlarının düşmesine sebep olmuş ve onların uygun fiyatla birçok kişiyi barındıran konutlarda yaşaması sonucunu doğurmuş ve sonuç olarak konutlar, fiziksel açıdan yetersiz kalmıştır (Demirel, 2018: 6).

Sanayileşme ile birlikte yaşanan göçler ve hızlı kentleşme, kent merkezlerinde yaşayan üst sınıfın merkez dışına kaymasına ve kent merkezindeki konutlara kente göç eden kişilerin kiracı olarak yerleşmesine ve bu konutların zamanla eskimesine sebep olmuştur(Ünsal ve Türkün, 2014: 17). Oluşturulan düşük kaliteli konut alanları da bir süre sonra çöküntü alanı haline gelmiştir. Kent merkezlerinde bu şekilde oluşan çöküntü alanları, daha önce bahsedildiği gibi kente göç etmiş dar gelirli kesim için sağlıksız yaşam alanları halini almıştır. Kent merkezlerindeki çöküntü alanları sebebiyle ortaya çıkan salgın hastalıklar ve sanayi için sağlıklı iş gücü ihtiyacı gibi sebeplerle bu sorunun çözümü, devlet tarafından üstlenilmiştir. Sonuç olarak 19. yy sonunda, Sanayi Devrimi ardından gelişmiş ülke kentlerinde meydana gelen sorunların çözümü için planlı kentsel dönüşüm uygulamaya koyulmuştur. Kentsel yenileme, yeniden canlandırma ve sağlıklaştırma gibi yöntemler uygulanmıştır.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan kentsel çöküntü alanlarında ise kentsel yenileme uygulanmış, kitlesel sosyal konut üretimi yapılmış fakat buna rağmen yoksulluğun yoğunlaştığı mekanlar varlığını sürdürmüştür (Ünsal ve Türkün, 2014: 17-18).Savaş sonrası kentlerde meydana gelen ciddi hasarlar ve yıkım sonucunda "kentsel yenileme" gündeme gelmiş ve özellikle İngiltere'de, 1945 yılı sonrasında kentlerin yeniden inşası uygulamaya konulmuştur. Bu dönemdeki dönüşüm, başlangıçta fiziksel dönüşüm olarak ele alınmış, daha sonrasında ise fiziksel unsurların yanına sosyal unsurlar da eklenerek, dönüşümün sosyal tarafına da odaklanılmıştır. İlk önce yıkıp yeniden yapma yönetimi uygulanırken sonraki süreçte daha çok var olan değerlerin korunması ve sağlıklı hale getirilmesi ön plana çıkmıştır (Demirel, 2018: 7).

Dünyada planlı kentsel dönüşümün uygulamaya konulması, gelişmiş ülkelerin büyük kentlerinde ortaya çıkan sosyo-ekonomik bozulmalara bir çözüm üretmek amacını taşımaktadır. Sosyo-ekonomik çöküntü alanı haline gelmiş kentsel mekanların yenileme, canlandırma, iyileştirme, yeniden yapılandırma ve koruma projeleri aracılığıyla çöküntü alanı olmaktan kurtarılması için çalışmalar yapılmıştır. Kentsel dönüşümün ilk uygulama alanları ise, ilk kullanıcıları tarafından terkedildikten

sonra yoksul kesimlerin kullandığı sağlıksız konut alanları ve terkedilmiş sanayi bölgeleri ile liman çevreleridir (Polat, 2015: 188).

Bunlara ek olarak, var olanın dönüştürülmesinin yanı sıra, yeni kentler yaratmaya yönelik çalışmalar da ortaya koyulmuştur. Kent planlarının ön plana çıkması ile birlikte, kentleri daha yaşanabilir hale getirmek üzere; 19. yy.'ın ikinci yarısında "Park Hareketi", 20. yy'ın ilk yarısında İngiltere'de "Bahçe Kent Hareketi" ve sonrasında "Modernist Hareket" ile kentlerde yenileme projeleri desteklenmiş, sağlıksız kısımlar ortadan kaldırılarak daha fazla yeşil alana yer veren planlar yapılmıştır (Küçük, 2014: 29).

Park Hareketi Londra'da ortaya çıkmış ve kentte yeşil alanların varlığını desteklemiştir. Daha sonra diğer Avrupa metropolleri ve ABD'yi de etkisi altına almıştır. "Park Hareketi'ni, kent merkezlerinde geniş bulvar ve caddelerin açılmasını kapsayan kentsel yenileme projeleri izlemiştir. Bu dönemdeki yenileme projeleri, hem çevrenin hem de trafiğin iyileştirilmesini sağlamakla kalmamış; aynı zamanda, kent merkezi ve çevresindeki aşırı kalabalığı azaltmıştır" (Akkar, 2006: 30). Park hareketi uygulamalarına paralel olarak, ABD'de "Güzel Kent Hareketi" uygulama alanı bulmuştur. Kuzey Amerika kentlerinde gelişme gösteren Güzel Kent Hareketi ile birlikte kent merkezinin yenilenmesi; geniş bulvar ve caddelerin yapılması ve kütüphane, müze, belediye binası gibi kamusal binaların bu bulvar ve caddelere yerleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir (Akkar, 2006: 31).

Bahçe Kent, 1898 yılında Howard tarafından geliştirilmiştir. Bahçe Kent modeli ile doğal güzellikler, temiz hava, düşük kira bedelleri gibi kırsalın avantajlı özellikleri ile kentin yüksek ücret gibi fırsatlarını bir araya getiren bir kent tasarlanmıştır (Yüksel, 2012: 25). Sanayi alanları kent çeperinde yer almakta ve kent nüfusunun 32.000'e ulaştığı noktada kentin büyümesine izin verilmemektedir (Yüksel, 2012: 26).

Le Corbusier de tıpkı Howard gibi eski kentlerin iyileştirilmesinden değil, kentsel mekanın bütüncül bir yaklaşımla dönüşümünden yanaydı (Fishman, 2002: 108-109). İkisi de Sanayi Devrimi'nin tüm olanaklarından herkesin eşit miktarda yararlanabileceği bir kent tasarımının peşindeydiler. Onlara göre toplumsal çatışmanın ortadan kaldırılması ve toplumsal uyuma ulaşılmasının yolu, kentin salt fiziksel yapısı üzerinden değerlendirilemezdi. Bunun için yeni kentlere ihtiyaç vardı. Yeni kentler, kent sakinlerini ırk, din vb özellikleri doğrultusunda ayrıştırma yoluna gitmeden, tüm sakinlerin bir arada, dayanışma içerisinde yaşamasına fırsat verecek şekilde tasarlanmalıydı. Fishman'in anlatımıyla Le Corbusier,

> "kentlerin yeterince yoğun olmadığını düşünmekteydi. Paris'in ve öteki büyük kentlerin özeğindeki geniş alanların yıkılmasını önerdi. Eski yapıların yerine parkların, bahçelerin ve büyük anayolların üzerinden, cam ve çelikten yapılmış gökdelenler geometrik olarak

> yükselecekti. Bu kuleler kendi bölgeleri için yönetim noktaları olacaktı. Bu yapılar, bütün topluma gönenç ve güzellik getirecek olan plancılar, mühendisler ve entelektüellerden oluşan teknokrat seçkinleri barındıracaktı. İdeal kentin ilk biçiminde Le Corbusier, bu seçkinleri özeğe yakın çok katlı lüks apartmanlara yerleştiriyor, bunların astları çevredeki uydu kentlere gönderiliyordu (daha sonraki bir tasarımda herkesin çok katlı yapılarda yaşaması öngörülecektir). Le Corbusier planını, Işınsal Kent olarak adlandırdı" (Fishman, 2002: 115).

1930'lu yıllarda ise kentlerin dönüşümü konusunda "Modernist Hareket" hakim olmaya başlamıştır. Kentlerin yeniden inşasında, sağlıksız alanların yıkılarak yeşil alanların ön plana çıkarılması vurgusu hakimdir ve büyük yapıları ön plana çıkartır (Dağ, 2012: 42-43). Paris başta olmak üzere birçok Avrupa kentinde yıkımlar yapılmış ve yeni ilkelerle bu alanların yeniden inşası sağlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında da yıkılan Avrupa kentlerinin yeniden inşasında Modernist Hareket etkili olmuş, fiziksel sorunların çözümüne odaklanılmıştır. Yeniden yapılanma politikaları oluşturulmuştur. "Bu süreçte kentlerin yeniden yapılanması kiracılar, ev sahipleri, mimarlar ve işçilerle birlikte kent plancılarının, kent yöneticilerinin, bölgesel ve yerel siyasetçilerin o güne değin karşılaştıkları en zorlu görev olmuştur. İdareciler yıkıntıların temizlenmesi, bunun masraflarını kimin ödeyeceği, yeniden yapımda kullanılacak malzeme ve işçinin bulunması, yeniden yapım maliyetini kimin karşılayacağı gibi pek çok sorunla yüz yüze gelmişlerdir" (Özden, 2016: 57). Akkar'ın Oc ve Tiesdell'den aktardığına göre, "yapılan planlar sonucunda, kent içi alanlarda, öncelik kenar mahallelerin temizlenmesine verilmiş; büyük yıkımlar yapılarak, bu alanlara çok katlı konut blokları inşa edilmiştir. Geleneksel kent merkezlerinde de büyük yıkımlar yapılmış; yeni kent merkezleri, tamamen ofis ve ticaret işlevleri taşıyan alanlar haline getirilmişlerdir" (Akkar, 2006: 31).

Kentsel dönüşümün geçmişten günümüze nasıl bir evrim geçirdiği konusunda Türkün ve Kurtuluş, şu 3 evreden bahsetmektedir (Türkün ve Kurtuluş, 2005; Aktaran: Uysal, 2008: 26): Birinci evre, 19. yüzyılda sanayileşme ile birlikte oluşan ilk modern kentlerin var olduğu evredir. Burada kentsel mekanda, kentsel işlevler ve toplumsal sınıflar net bir şekilde ayrışmıştır. Sanayinin ihtiyacı olan mal ve hizmet akışlarının var olduğu, iş yeri-konut ayrımının görüldüğü kentlerden söz edilmektedir. İkinci evre ise alt kentleşmenin (banliyöleşmenin) görüldüğü evredir. Fordist politikalar doğrultusunda orta sınıflar, yeni bir yaşam şekli elde etmişlerdir. Orta sınıf kent merkezini terk ederek kent dışındaki banliyölere yerleşmiştir. Bu evrede, geniş metropoliten alanlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Üçüncü evre, küreselleşme ve post fordist politikalar ile şekillenmiştir. Bu evrede kentlerin üretim merkezi olmaktan çıkıp tüketim merkezi haline geldiği görülmektedir. Sanayileşmenin gerçekleştiği toplumlarda artık kentlerin sanayiden arındırılması söz konusudur.

Tablo 5 : Kentsel Dönüşümde Hakim Paradigma ve Yaklaşımların Evrimi

	1950'ler	**1960'lar**	**1970'ler**	**1980'ler**	**1990'lar ve sonrası**
Hakim Kentsel Dönüşüm Paradigması	Yıkıp Yapma (Reconstruction)	Yeniden Canlandırma (Revitalization)	Yenileme (Renewal)	Yeniden Arazi Geliştirme (Redevelopment)	Kentsel Yeniden Yapılandırma (Regeneration)
Ana Strateji ve Yönelim	Sıklıkla kentlerin eski kısımlarının yenilenmesi veya banliyöleşme yoluyla genişletilmesi	1950'lilerin yaklaşımının devamı, banliyö ve çeper gelişimi, bazı rehabilitasyon denemeleri	Çeperde yerinde ve mahalle odaklı yenileme	Birçok büyük ve sembolik arazi geliştirme projesi, kentin dışına çıkma projeleri	Bütünselve bütüncül siyasalara veuygulamalara yönelim
Anahtar Aktörler ve Paydaşlar	Merkezi ve yerel yönetimler, özel aktörleri ve taşeronlar	Kamu ve özel sektör arasında denge arayışı	Özel sektörün rolünün artması ve yerelleşme	Özel sektör ve bazı kurumsal ajanlara, işbirliklerine odaklanma	İşbirliklerinin (partnership) baskın hale gelmesi
Faaliyetlerin Mekansal Ölçeği	Yerel ve proje ölçeği	Bölgesel faaliyetlerin belirmesi	Bölgesel ve yerel ölçek, daha sonrasında yerel ölçek	Başlangıçta bölgesel ve yerel ölçek, daha sonra yerel ölçek	Stratejik yaklaşımların ve bölgeselliğin yükselişi

Kaynak: Hall, 2006; Aktaran; Şahin, 2015: 58-59.

1960'lardan sonraki süreçte kentsel dönüşüme ilişkin Batı kentlerinde çeşitlilik görülmeye başlanmıştır. Kentsel yeniden canlandırma ve kentsel yenilemenin görüldüğü yıllar olan 1960'lar ve 1970'lerin ortak özelliği, bütünsel fiziki değişim içermeleri olmuş, bazen yerel bazen de bölgesel düzeyde olmak üzere, kamu kaynakları kullanılarak, devlet eliyle yapılan kent planları ve dönüşüm projeleri uygulanmıştır. Fakat 1980'lerle birlikte kaynak yetersizliği sebebiyle kentsel dönüşüm uygulamalarında bir dönüşüm yaşanmış, bütünsel uygulamalar yerini yalnızca kent planlarıyla ve parçacı uygulamalarla dönüşümü gerçekleştirmeye çalışmak gibi seçeneklere bırakmıştır (Şahin, 2005: 57). Şahin'in Mayer'den aktardığına göre, "Yerel yönetimler artık projeler yolu ile kentsel dönüşümü asıl gerçekleştirecek olan piyasaya ön ayak olmakla yükümlüdür" (Şahin, 2015: 57).

1990'larda kentsel dönüşüm alanında yeni kurumsallaşmaların gerçekleştiği görülür. Bunlar, bölgesel ölçekte yeni kurumsal örgütlenmelerdir. İngiltere'de kurulan "kentsel canlandırma ajansları (urban regeneration agency) bu örgütlenmelere bir örnektir. Bu ajanslar, çöküntü alanlarının canlandırılması sürecinde çeşitli aktörler arasında ortaklık kurulmasına öncülük eder ve finansal kaynak sağlar. Ayrıca, 1990'ların sonlarında kentsel dönüşümde "özel sektör danışmanlığı" önemli bir yer tutmaya başlamıştır. İngiltere'de "kentsel canlandırma şirketleri (urban regeneration company)" adıyla kurulan bu şirketler, kentsel dönüşümün

hazırlanmasından hayata geçirilmesine kadar birçok süreçte rol oynamaktadır (Akkar, 2006: 32-33).

Roberts, kentsel dönüşümü "urban regeneration (kentsel yeniden yapılandırma)" olarak ele aldığı çalışmasında, kentsel dönüşümün geçirdiği evrimi, uygulanan strateji ve yönelim açısından şu şekilde dönemlere ayırmıştır (Roberts, 2000: 14-15):

- 1950'lerde kentsel dönüşüm, "reconstruction (yeniden inşa)" olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentin eski alanlarının yeniden inşası ve yayılımı (banliyölerin oluşumu) söz konusudur. Bu dönemde kentlerin İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan zararı onarmak üzere yeniden inşa, yenisiyle değiştirme ve geçmişten gelen fiziksel problemleri ortadan kaldırmak üzerine yoğunlaşılmıştır. Gecekonduların temizlenmesi ve yeniden inşaya verilen öncelik, endüstrileşmiş yapı teknikleri ve yüksek katlı konutların benimsenmesi durumunu doğurmuştur.
- 1960'larda kentsel dönüşüm, "revitalization (yeniden canlandırma)" olarak karşımıza çıkmaktadır. 1950'lilerin teması devam etmekte, kentlerin çevresi genişlemekte, banliyöler büyümektedir. Rehabilitasyon için erken teşebbüsler görülmektedir.
- 1970'lerde kentsel dönüşüm, "renewal (yenileme)" olarak karşımıza çıkmaktadır. "Yerinde kentsel yenileme"ye odaklanılmıştır. 1960'ların ortalarından itibaren, savaş sonrası uygulanan politikalar, kentsel sorunların görünümünü değiştirmiştir. Gecekonduların tasfiyesi ve nüfusun kentin çevresindeki alanlardaki konutlara aktarımı söz konusudur. Bundan sonrasında geliştirme (improvement) ve yenileme (renewal) uygulamalarının önem kazandığı görülmektedir. Şehir merkezinde yoksulların yaşadığı mahallelerin keşfi ile 1970'lerde kentsel girişimlerde önemli bir genişleme görülmüştür. Daha önce uygulanan politikalarda ayrı ayrı ele alınan ekonomik, sosyal ve fiziki aşamalar arasında da koordinasyon sağlanmaya başlanmıştır.
- 1980'lerde kentsel dönüşüm, "redevelopment (yeniden geliştirme)" olarak karşımıza çıkmaktadır.Birçok ana gelişim ve yeniden gelişim planları ve kırsal projeler uygulanmıştır. Bir takım değişiklikler ve eklemelerle birlikte 1970'lerde uygulanan politikaların birçoğu 1980'lerde uygulanmaya devam etti. Bu dönemde politikalara

dair ihtiyaç duyulan her türlü kaynağın merkezi hükümet tarafından karşılanması anlayışı yerini "ortaklık" anlayışına bırakmıştır.

- 1990'larda kentsel dönüşüm, "regeneration (yeniden yapılandırma)" olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha kapsamlı politikalar ve uygulamalara doğru bir gidiş, daha kapsamlı iyileştirmelere vurgu söz konusudur. Artık politikalara tümüyle yansımasa da sürdürülebilir kalkınmanın çevre konusundaki hedeflerinin farkındalığı oluşmaya başlamıştır.

"Kentsel dönüşüm kavramının yirminci yüzyılın başından bu yana en geniş anlamıyla toplumsal bir değişimden fiziksel yapının değişimine, fiziksel değişimden de devlet tarafından başlatılan ve piyasa eliyle yürütülen proje paketçiklerine doğru genel bir daralma seyri izlemiştir" (Şahin, 2015: 58). 1980'li yıllarla birlikte kentsel dönüşüm konusu uluslararası platformda da gündeme alınmıştır. Özellikle sürdürülebilir kentler hedefine yönelik olarak bazı uluslararası belgeler ile konferanslarla, kentsel dönüşümü de ilgilendiren hükümler ortaya koyulmuştur. Bunlar Kentsel Rönesans (1999), Bellagio Konferansı (1987), Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu (1992), Avrupa Kentsel Şartı (1992) gibi belgelerdir.

3.3.Kentsel Dönüşüm Uygulama Biçimleri

Sermaye, kentsel mekanda yeni yatırım ve prestij alanları elde etmek için kentsel dönüşüme bilinçli bir şekilde yön vermektedir. Bu yönlendirmeyi ise siyasal ve kurumsal örgütlenmeleri harekete geçirmek yolu ile yapar. Bunun sonucunda "doğal kentsel dönüşüm" ve "planlı kentsel dönüşüm" olarak iki tür kentsel dönüşüm ortaya çıkar(Polat, 2015: 186-187).Doğal kentsel dönüşüm, mikro ölçekli bir dönüşümü ifade etmekte ve vatandaş tarafından ya da vatandaş-müteahhit işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Bu dönüşüme, parsel bazında yenileme ve gecekondu alanlarının meydana gelmesi örnek olarak gösterilebilir. Planlı kentsel dönüşüm ise makro ölçekli bir dönüşüm olup merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin öncülüğünde gerçekleşen projeler aracılığıyla hayata geçirilmektedir. Kentsel yenileme, imar-ıslah, sağlıklaştırma, soylulaştırma gibi çeşitli örnekleri vardır.

"Kentsel dönüşüm olgusu, kentin sahip olduğu yapının yenilenmesi için yapılan tüm uygulamaları içinde barındıran genel bir kavramdır. Kenti yenilemeye yönelik yapılan bu uygulamalar farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır" (Aydın ve Çamur, 2016: 57). Bunlar kentsel dönüşüm örnekleri olarak gösterildiği gibi kentsel dönüşüm araçları, yöntemleri ya da kentsel dönüşümün farklı türleri/biçimleri olarak da ele alınmaktadır.

Kentsel dönüşümde kullanılan uygulama biçimleri kısaca aşağıdaki gibi açıklanacaktır.

- *Kentsel Yenileme (Urban Renewal):* Kentsel yenileme değişen kentsel alanla mücadele etmek üzere, kentsel bozulma ile baş etmek ve çeşitli sosyo-ekonomik hedefleri gerçekleştirmek amacıyla uygulanmaktadır (Chan ve Lee, 2008: 243).

- *Islah-İmar (Improvement):* Yapılaşmanın yasak olduğu bir alanın yapılaşmaya açılması ve halihazırda o alanda yaşayan insanlara yapılaşma hakkı ile güvence sağlanmasıdır. Islah imar uygulamaları, gecekondu alanlarını düzenli konut stokuna dönüştürmeyi amaçlamaktadır (Şenyapılı, 1998: 312; Aktaran: Ataöv ve Osmay, 2007: 68).

- *Eski Haline Getirme (Rehabilitation):* Özellikle tarihi kent merkezlerinin eski canlılığına kavuşması için yapılan çalışmalardır. Fakat amaç sadece tarihi öneme sahip binaların korunması değildir; eskiyen her şeyin muhafaza edilmesidir. Yani, kentin eski kısımlarının yeniden kullanımını sağlayacak önlemlerin toptan bir şekilde alınmasıdır. Eski binaların modern bir şekilde onarımı ve devamlı kullanımını sağlamak amacı taşır. Alt yapı hizmetlerinin iyileştirilmesi de buna dahildir (Steinberg, 1996: 466).

- *Düzenleme (Improvement):* "Bir kentin, bir kasabanın tümünün veya bir yerleşim yerinin bir bölümünün kendiliğinden gelişmesine engel olmak, bu gelişmeye toplum yararına biçim vermek amacıyla, yerleşim yerinin işlevleriyle toprak kullanımı arasında bir ilişki kurmayı öngören, geleceğe dönük kamusal bir eylem türüdür" (Polat ve Dostoğlu, 2007: 63).

- *Sağlıklaştırma (Sanitation, Upgrading):* Yetersiz alt yapının mevcut olduğu alanların, sınırlı yatırımlar yapılarak yeterli hale dönüştürülmesidir. Genellikle gecekondu alanlarında ve ruhsatsız yapılaşmanın olduğu alanlarda, yetersiz alt yapının iyileştirilmesi durumudur (Ataöv ve Osmay, 2007: 68).

- *Kentsel Koruma (Urban Conservation):* Kentsel koruma**,** tarihi bir alanın korunmasıdır. Burada ilk başta akla gelen, mimari ve kentsel yapı ve kentsel çevre gibi insan eli ile yapılmış olan şeyler olsa da kentsel koruma kavramı, kent kültürü, insanların yaşam şekli ve kentsel alanların kullanılış biçimi gibi kültürel konuları da içine alacak şekilde genişletilebilir (Zancheti ve Jokilehto, 1997: 39).

- *Temizleme (Clearance):* "Alt gelir gruplarının yaşadığı bölgelerdeki konutların ve diğer yapıların sağlığa aykırı niteliklerinin giderilmesi şeklinde tanımlanmaktadır" (Polat ve Dostoğlu, 2007: 63).

- *Soylulaştırma (Gentrification):* Klasik soylulaştırma, işçi sınıfı konutlarının üst ve orta sınıf tarafından satın alınarak dönüştürülmesi ve bunun sonucu olarak işçi sınıfının mevcut kentsel

mekanın dışına itilmesi ve üst ve orta sınıfın mevcut alana yerleşmesi durumudur. Dolayısıyla, söz konusu kentsel alanda sosyal yapının tamamen değişmesi durumu gözlemlenir.

Sönmez'in anlatımıyla Lees, Slater ve Wyly ise soylulaştırmayı şu şekilde tanımlamıştır: "Yatırımdan mahrum kalan alanlardaki tarihi konut stokunun rehabilite edilmesi, alandaki sahiplik örüntüsünün kiracılıktan ev sahipliğine kayması, emlak fiyatlarının yükselişi ve alanda yaşayan işçi nüfusun yeni gelen orta sınıf nüfus tarafından yerinden edilmesi yani mülkiyetin el değiştirmesi" (Sönmez, 2014: 44). Diğer taraftan Smith, soylulaştırma tanımı yaparken, soylulaştırmada kentsel alanın yeniden yapılandırılması durumunun mekanın yeni sahiplerinin nereden geldiğine değil, üretken sermayenin ne miktarda alana döneceğine bağlı olduğuna değinmiştir (Smith, 1979: 538).

- *Yeniden Geliştirme (Redevelopment):* "Ekonomik ve yapısal özellikleri, iyileştirilmesine olanak vermeyecek ölçüde kötüleşmiş olan alt gelir gruplarının konutlarının yıkılması ve bunların oluşturduğu kent bölümlerinin yeni bir tasarlama düzeni içinde geliştirilmesidir" (Polat ve Dostoğlu, 2007: 63).
- *Yeniden Oluşum (Regeneration):*Yeniden oluşum, kentsel sorunların çözümüne odaklanan ve değişime konu olan kentsel alanın ekonomik, fiziki, çevresel ve sosyal şartlarında süreklilik gösteren bir gelişmeyi araştıran kapsamlı, bütüncül bir vizyon ve eylemdir (Roberts, 2000: 17).
- *Tazeleme-Parlatma (Refurbishment):*"Kentsel imaj ve karakterin sağlanmasında önemli rol oynayan peyzaj elemanlarının ve kent mobilyalarının kullanımıyla tarihi bölgelerin yeniden canlandırılmasını öngörmektedir" (Polat ve Dostoğlu, 2007: 63).
- *Yapı Stokunu İyileştirme:* Eskiyen veya işlevini kaybeden yapı stokunun kentsel kimlik korunarak, çağdaş ihtiyaçlara uygun olarak dönüştürülerek iyileştirilmesidir. Özellikle deprem, sel, yangın gibi doğal afetlere karşı riskli yapıların dönüştürülmesi söz konusudur.
- *Yeniden Canlandırma (Revitalization):* Yeniden canlandırma "Eski canlılığını kaybetmiş kentsel alanların, özellikle de tarihi kent merkezlerinin alınacak sosyal önlemlerle yeniden canlılık kazanmasını sağlamak şeklinde tanımlanmaktadır" (Es, 2012: 63).
- *Boşlukları Doldurarak Geliştirme (Infill Development):*"Bir bölgedeki mevcut dokuya yeni aktivitelerin ve binaların eklenmesidir" (Polat ve Dostoğlu, 2007: 63).

Yukarıda kentsel dönüşüm uygulama biçimleri olarak ele alınan uygulamalar, farklı isimlerle de anılabilmektedir. Bunların bazıları birleştirilerek oluşturulmuş uygulamalar da vardır. Yukarıda değinildiği gibi, kentsel dönüşüm uygulama biçimleri, Roberts'ın çalışmasında olduğu gibi kentsel dönüşümün geçirdiği evrelerde farklı kavramlar öne çıkmıştır. Şahin (Şahin, 2015: 53-81) ise burada ele alınan kentsel dönüşümün uygulama biçimlerini, kentsel dönüşümün tanımlanmasındaki boyutlara

göre ele alarak "kentsel dönüşümün kavramları" olarak ifade etmiş, bunları tanım boyutlarıyla birlikte haritalamıştır.

Tablo 6: Kentsel Dönüşüme İlişkin Kavramların Haritalanması

Kentsel Dönüşümün Tanım Boyutu	Kavram	Kısa Tanımı
Süreç	Urban Regeneration (Kentsel yeniden Yapılandırma)	Belli bir kentsel alanın tüm boyutlarıyla yeniden yapılandırılması için öngörülen ve gerçekleştirilen kapsamlı bir süreçtir.
Sonuç	Urban Redevelopment (Kentsel Yeniden Arazi Geliştirme)	Kentin belli bir alanında yeniden ortaya çıkan ya da potansiyeli anlaşılan arazi değerlerinin inşaat sektörü eliyle yeniden geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmasıdır.
	Urban Resettlement (Kentsel Yeniden İskan)	Toplumsal çatışmaları ve sorunları önlemek için kentlilerin kentin belirlenmiş bir yerindeya da başka bir kentte yeniden ikamet ettirilmesidir.
Başlangıç Koşulları ve Vizyon	Urban İntegration (Kentsel Bütünleştirme)	Kutuplaşan ve parçalanan kentsel yapının bütünleştirilmesi için yapılan bilinçli müdahalelerin, politika, strateji ve uygulamaların bir bütünüdür.
	Urban Refurbishment(Kentsel Bezeme)	Kentte bulunan yapı ve sokakların görünümlerini iyileştirecek unsurların oluşturulması aracılığıyla yaratılan canlılığın tetiklediği bir değişim sürecidir.
Minimum Müdahale	Urban Renovation (Kentsel Sağlıklaştırma)	Kentin belli bir yerindeki potansiyellerin açığa çıkmasını sağlayacak olan kısmi yeniden inşa ve eskiyi ihya hareketlerini de içeren önlemler demetidir.
	Urban Rehabilitation (Kentsel Rehabilitasyon)	Bozulmuş kentsel dokuları özgün biçim, işlev ve toplumsal durumlarına geri döndürmek için yapılan rehabilitasyon çalışmaları ve eylemleridir.
Kültürel Unsurlar	Urban Restoration (Kentsel Restorasyon)	Kentin belli bir bölgesinde katmanlaşan mekansal, toplumsal ve kültürel değerleri sürdürülebilir kılmak için yapılan koruma müdahalelerinin toplamıdır.
Kapasite inşası	Urban Revival (Kentsel Eski Haline Döndürme)	Kentin çöküntüleşen, gerileyen ya da eski değerini kaybeden bölgelerinin eski canlılığına kavuşturulması için alınan önlemler bütünüdür.
	Urban Revitalization (Kentsel Yeniden Canlandırma)	Kentin belli bir bölgesinin var olan durumundan daha dinamik bir iktisadi, sosyal ve kültürel konuma getirilmesi için gerçekleştirilen eylemler bütünüdür.
Sorun Algısı	Urban Renewal (Kentsel Yenileme)	Kentte istenmeyen, sorunlu görülen ya da yaşanabilirlik, barınma hakkı gibi ilkeler doğrultusunda yenilenmesi gerektiği ortaya koyulan bölgelerin ağırlıklı olarak fiziksel yeniden yapılandırılması sürecine verilen addır.
	Slum Clearence (Gecekondu Tasfiyesi)	Kentte sorun alanlarına dönüşen ve sakinlerinin insanca yaşama koşullarına sahip olmadığı gecekondu ve çöküntü alanlarının yıkılıp yeniden

		yapılmasıdır.
	Land Reclamation ya da Infill Development (Kentsel Boşluk Doldurma)	Kentte var olan ve kente kazandırılmamış boş ve atıl alanların ve yapıların kentsel kullanım için yeniden yapılandırılması için oluşturulan arazi kullanım ve mülkiyet politikalarıdır.
Eleştirel Tutum	Gentrification (Soylulaştırma)	Orta ve üst gelir gruplarının kent merkezine ya da değer artışı geröekleşen yerlere yerleşmesi sonucunda alt gelir gruplarının ve yoksulların yaşam çevrelerinden ayrılmak zorunda kalmalarıdır. Kentsel dönüşümün her türü, belli bir düzeyde soylulaştırmaya sebep olabilir.
	Right to the City (Kent Hakkı)	Kentlilerin hayal ettikleri kentte yaşama haklarını kullanabilmeleri için katılma haklarını kullanmalarıdır. Buna göre kentsel dönüşümün farklı türleri, kent hakkına bir müdahaledir.
	Urbicide (Kentsel Soykırım ya da Kentkırım)	Kentte bulunan orta ve üst gelir grupları dışındaki gelir gruplarının kentteki yaşam alanlarının daraltılması için yapılan tepkisel müdahaleler bütünüdür.

Kaynak: Şahin, 2015: 75-76

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere Şahin, bu çalışmada kentsel dönüşüm uygulama biçimleri olarak ele alınan kentsel yenileme, soylulaştırma gibi uygulamaları, kentsel dönüşüme hangi boyuttan bakıldığına göre ayrım yaparak bunları tanımlama yoluna gitmiştir.

3.4. Bir Kamu Politikası Olarak Kentsel Dönüşüm

Önceki başlıklar altında daha çok kentsel dönüşümün ne olduğuna ve tarihsel gelişimine dair bilgiler vermek amaçlamıştır. Bu başlık altında ise artık kentsel dönüşüme politika olarak bakmak ve böylece devamındaki başlıklar için bir giriş ve ön bilgilendirme yapmak hedeflenmiştir. Çalışmanın bu kısmında kamu politikalarının geçirdiği dönüşüm ve bu dönüşümün kamu politikası analizi ile kamu politikalarının yerel düzeydeki durumuna nasıl etki ettiği ortaya koymaya çalışılarak, kentsel dönüşümün yerelde bir "politika" olarak ifadesi yapılacaktır.

1980'lerden itibaren kamu yönetiminde yaşanan dönüşümün, kamu politikalarında da bir dönüşüme sebep olduğu söylenebilir. Bu dönüşüm, hem kamu politikalarını hem de kamu politikası analizini etkilemiştir.

1980'lerle birlikte kamu yönetiminde yaşanan büyük dönüşüm, Geleneksel Kamu Yönetimi anlayışının yerini Yeni Kamu Yönetimi anlayışına bırakmasıdır. Bu anlayışla birlikte devletin faaliyet alanının daraltılması gerekliliği savunulmuş, böylece bir bakıma kamu hizmetlerinin özellikle sunumunda çok paydaşlı bir süreç ortaya çıkmıştır. Ademi merkeziyetçi bir yönetim anlayışını savunan yeni kamu yönetiminde, karar alma süreçleri de hizmeti alacak kişilere yakınlaştırılacaktır. Bu yeni yönetim anlayışının yönetsel stratejisine göre yönetsel süreçler açık ve şeffaf olmalı;

yöneticiler düzenlemeler için sorumluluk üstlenmeli ve çalışanları disiplin altına alabilmeli; yöneticilerin (kamu kuruluşlarının) görevleri açıkça gözlemlenebilir şekilde ortaya koyulmalı ve hesap verebilirliği sağlayacak güçlü bir sistem kurulmalıdır. (United Nations Division of Public Administration and Development Management, 1998: 133).

1980'lerin başlarına kadar etkisini sürdüren Geleneksel Kamu Yönetimi anlayışında ise örgüt kültürü kapalı kültürdür, yani örgütün nasıl işlediği konusunda halka yeterli bilgi sağlanmaz. Amaç ve hedefler, merkeziyetçi bir anlayışla belirlenir, tepedeki yöneticiler iyileştirme ve çözüm alternatifleri hakkında karar alarak bunları, emir ve talimatlar şeklinde alt birimlere iletir. Halk paydaş olarak görülmez. Böyle bir kamu yönetimi anlayışı ise, uzmanlar ve akademisyenler için kamu politikası analizini neredeyse imkansız hale getirmektedir.

Özetle, kamu yönetiminde geleneksel anlayışın yerini Yeni Kamu Yönetimi anlayışına bırakması dolayısıyla, kamu politikalarında bir dönüşüm yaşanmıştır. Diğer bir ifade ile kamu yönetimi dönüştükçe kamu politikaları da dönüşmektedir. Artık kamu politikalarının merkezden belirlenip uygulanması anlayışı yerini, politikaların desantralize olması yönünde bir anlayışa bırakmıştır. Dolayısıyla artık yerel yönetimler politika yapım süreçlerine dahil olmalı, kendi politikalarını katılımcı bir yaklaşımla ortaya koyarak bunları uygulayabilecek teknik alt yapı ve insan gücü ile yeterli bütçeye sahip olmalıdır.

Kamu politikası analizinin önemi ise, devletin işlevlerinin değişime uğraması ve karmaşıklaşmasının sonucunda daha da hissedilir olmuştur. Özellikle iletişim teknolojisinin gün geçtikçe gelişmesi, böylece insanların dünya üzerindeki tüm hizmetlerden haberdar olması, vatandaşların devletten talep ve beklentilerini çeşitlendirmiştir. Kamu yönetiminde yaşanan dönüşüm, kamu hizmetlerinin ortaya çıkması ve sunulması noktalarında bir çeşitlilik ve karmaşıklık durumunu doğurmuştur. Bu karmaşıklığın, hizmetlerin çeşitlenmesi ve politika yapımı ile uygulanması aşamalarındaki aktörlerin çeşitlenmesinden kaynaklandığı söylenebilir.

Kamu politikasında yaşanan bu dönüşüm, yerel yönetimlerin rolünü yukarıda da ifade edildiği üzere, kamu politikası yapma ve uygulama hususlarında arttırmıştır. Bu durumda kente dair politikalar söz konusu olduğunda, kentin yönetimini elinde bulunduran yerel yönetimlerin ön plana çıkması kaçınılmaz olmuştur.

Kamu politikası denildiğinde ilk olarak akla gelen hükümetlerdir. Bazı kamu politikası tanımları da bu yaklaşımı destekler niteliktedir. Dye'ın kamu politikası alanında sıklıkla kullanılan tanımı bunun bir örneğidir. Dye kamu politikasını, "hükümetlerin yapmayı ya da yapmamayı tercih ettiği her şey" (Dye, 2012: 3) olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan kamu politikasının kim tarafından yapıldığı sorusuna alınacak cevap, merkezi hükümet ve yerel hükümetler olacaktır.

Literatürde çokça kullanılan kamu politikası tanımlarından biri de Anderson'a aittir. Anderson kamu politikasını "birtakım kuruluş veya kişilerin bir sorunu çözmede izledikleri amaçlı hareketler bütünüdür" (Çevik ve Demirci, 2012: 11; Anderson, 1990) şeklinde tanımlamaktadır. Anderson'un bu tanımından anlaşılan, kamu politikasının genel olarak kamu yönetiminin bir sorun ya da talep karşısında izlediği yol olduğudur. Kamu yönetimi yani merkezi hükümet, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları; kamu politikası yapıcısı ve uygulayıcısıdır. Buyse'nin "Aperçus Theoriques pour L'Analyse de Politiques Publiques" çalışmasından Thoenig'in kamu politikası tanımını, Usta şu şekilde aktarmıştır: "kamu politikaları bir veya birden çok kamu otoritesinin kendine özgü eylem programlarıdır" (Buyse, 2002:3; Aktaran Usta, 2013: 79). Buradaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere kamu politikası denildiğinde akla gelen otoritelerden biri de yerel yönetimler olmalıdır.

Yerel yönetimler kamu yönetiminin önemli bir parçası olması dolayısıyla "kamu politikası yapıcı ve uygulayıcısı" olarak akla gelen başlıca aktörlerden biridir. Yerel yönetimler, "sınırları belli bir coğrafyada yaşayan insanların ortak ihtiyaçlarını karşılaması ve genel refahı sağlaması amacıyla kurulmuş, karar organları seçimle iş başına gelen tüzel kişilerdir" (Gül, Kiriş, Negiz ve Gökdayı, 2014: 42). Yerel yönetimler, yerel halk tarafından seçilen ve yerel ihtiyaçları karşılamakla görevli ve yetkili kamu idareleri olarak ve ayrıca "kendi kararlarını alabilen, kendi bütçelerini yapabilen, harcama önceliklerine ve yatırımlarına kendileri karar verebilen yönetim birimleri" (Arıkboğa, 2018: 13) olarak kendi sınırları dahilinde kamu politikaları üretmekte ve uygulamaktadır.

Yerel yönetimler bu işlevi yerine getirirken sınırsız bir yetkiye sahip değildir. Türkiye'deki yerel yönetimler gibi belli derecede idari ve mali özerkliğe sahip olan fakat siyasi olarak özerk olmayan yerel yönetimler, kamu politikalarını belirli sınırlar dahilinde oluşturur. Bu sınırlar; anayasa ve kanunlarla kendilerine verilen görev ve yetkiler, coğrafi olarak belirlenmiş görev alanları, kamu yararı ve bazı makro politikalarla uyumluluk gibi sınırlardır. Bu sınırlar dahilinde yerel yönetimler, mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak üzere; çevre, kültür, gençlik ve spor gibi birçok alanda yerel kamu politikaları oluşturur ve uygular. Özel, bu durumu şu şekilde ifade etmiştir: "Yerel yönetimler siyasal nitelikli ve kendine münhasır bir yerel topluluğun talep ve ihtiyaçlarını karşılama zorunluluğunda olan kamu idareleridir. Yerel yönetimlerin bu zorunluluk çerçevesinde, pozitif hukuka dayanarak ve sahip olduğu kaynakları dikkate alarak, ülkedeki genel kamu politikalarının bir parçası olmak dışında, kendine özgü kamu politikaları oluşturabilir ve uygulayabilir idareler olduğu düşünülmektedir" (Özel, 2015: 47).

Ulus devletin rolünün değişmesi ve uluslar üstü kuruluşlar ile bölgesel ve yerel yönetimlerin yükselmesi, kent politikalarını da etkilemiştir. Bir anlamda otorite, bölgesel ve yerel yönetimlere doğru kaymış, merkezi hükümet karar almanın merkezi olma konumundan çıkmış ve aktörler arası diyalogda aktif duruma gelmiştir. Belediyeler, merkezi hükümetin uzantısı olma rolünden sıyrılarak,

kenti sosyo-ekonomik yönden geliştirmek için, inovasyon ve işbirliği süreçlerinin katalizörü olma rolünü üstlenmiştir (Altes, 2002: 1441).

Kentsel dönüşümün bir kamu politikası olarak ifadesi konusuna gelmek gerekirse; kamu politikaları bir sorun ya da ihtiyaç karşısında ortaya çıkmaktadır. Örneğin 2000'li yıllarda Türkiye'de kentsel dönüşüm, ister vatandaşların doğal afet tehlikesi karşısında kendilerini güvende hissetmemeleri sebebiyle güvenli çevre ve binalarda oturma talepleri olsun, ister hükümetin ekonomiyi hareketlendirmek amacıyla inşaat sektörünü canlandırmak amacı olsun; bir sorun, ihtiyaç ya da talep sonucunda ortaya çıkmış ve böylece kentsel dönüşüm politikası, kente dair politikalar içerisinde öne çıkan bir kamu politikası halini almıştır.

Keleş, bugün devletlerin kentleşme politikaları yoluyla kentleşme sürecine müdahalede bulunduklarını ve bu noktada geçmiş yüzyılın bırakınız yapsınlar anlayışının eskide kaldığını belirtmiş, bugün özellikle büyük kentlerde yaşanan kentsel dönüşümü de akla getiren şu ifadeyi kullanmıştır: "Kentleşme sürecine türlü araçlarla karışılmakta, devletler bu sürecin ekonomik yararlarını arttırmanın, toplumsal sakıncalarını da azaltmanın yollarını aramaktadırlar" (Keleş, 2008: 56).

Keleş'in bu ifadesi, bugün yaşanan kentsel dönüşüm sürecini anlamak için önemlidir. Politikalar yoluyla kentleşmeye müdahale eden yönetimler, hızlı ve plansız kentleşme sürecinin getirdiği nüfus artışı, çarpık kentleşme, güvenlik kaygısı, sağlıksız binaların çokluğu gibi sorunlar sebebiyle ürettiği kentsel dönüşüm politikası ile kentlerin bazı noktalarında dönüşüm uygulamaları yapmaktadır.

Kentleşme politikası ana başlığı altında konut politikası, çevre politikası, arsa politikası, gecekondu politikası gibi politikalar kenti şekillendirmekte, kente dair sorunların çözümünde kullanılmaktadır. Türkiye'de 2000'li yıllarla birlikte, kentin yönetimine dair oluşturulan bu politikalardan en çok ön plana çıkan politikanın kentsel dönüşüm politikası olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kentsel dönüşümün tarihi daha eskiye dayanmakla birlikte tam anlamıyla bir politika olarak sahneye çıkması 2000'li yıllarla birlikte olmuştur.

Avrupa'da kentsel dönüşümü deneyimleyen Fransa ve Hollanda gibi bazı ülkelerde, kentsel dönüşüme dair fonlar kurulmuştur. Bu fonlar, kentsel dönüşüm politikalarının desantralize oluşu için önem arz etmektedir. Ayrılan fonlar aracılığı ile yerel yönetimler, sorumluluklarını yerine getirme noktasında desteklenecektir. Örneğin Hollanda, 1985 yılında "Kentsel Dönüşüm Fonu (Urban Renewal Fund)" nu kurmuş; 2000'li yılların başında da "Kentsel Dönüşüm Yatırım Bütçesi (Investment Budget for Urban Regenereation /IUR)" ni oluşturmuştur (Altes, 2002: 1439). IUR için temel unsur, kentsel dönüşümün öncelikli olarak belediyeler ve yerel aktörlerin görevi olduğudur: "Belediye sürece rehberlik eder, kalkınma programının oluşturulması için toplumsal çevresi ile birlikte sonuçlarını toplar, politika

geliştirir ve uygular, ve belediye meclisinde hesap verme sorumluluğunu üstlenir" (Remkes, 1999: 6; Aktaran: Altes, 2002: 1442).

Türkiye'de kentsel dönüşüm politikası göz önüne alındığında ise, burada yerel yönetim biriminin uyguladığı politikanın, merkezi hükümetin yürüttüğü kentsel dönüşüm politikası şemsiyesi altında olduğu görülür. Kentsel dönüşüm fiziksel, çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik birçok öğeyi içinde barındıran çok kapsamlı bir süreç olduğundan belli bir makro politikanın altında yerel yönetimlerin yani belediyelerin, kendilerine ait politika üretmesi durumu söz konusudur.

Merkezi hükümetin belirlediği ulusal politika doğrultusunda, kendi politikasını uygulayan belediyeler, merkezi hükümetle birlikte politikanın baş aktörü konumundadır. Merkezi hükümet tarafından belirlenen sınırlar ve esaslar dahilinde belediyeler, kentsel dönüşüm yoluyla kendi sınırlarında nasıl bir politika izleyerek kentin dönüştürüleceğini belirler. Bazı belediyeler tarihi mekanlara odaklanırken bazıları tek tek bina stoklarının yenilenmesini benimsemiş, bazıları ise kent güvenliğinin sağlanması gerekliliği üzerinde durarak suçun odağı haline gelmiş bölgelere odaklanmıştır. Tüm bunlar, belediyelerin kendi meclislerinde aldıkları kararlar doğrultusunda hayata geçirilmektedir. Tıpkı diğer politikalarında olduğu gibi belediyeler kendi kentsel dönüşüm politikalarını, merkezi yönetim tarafından çıkarılan politika belgelerine dayandırarak oluşturmaktadır.

Türkiye'de belediyeler, merkezi yönetimin kentsel dönüşüme dair çıkartmış olduğu 6306 sayılı yasa gibi yasal düzenlemelerle birlikte, belediye meclisi kararları ve kentsel planlar gibi belgelere dayandırdıkları politikalarını uygulamaktadır. Kentsel dönüşüm politikası düşünüldüğünde; merkezi hükümet politikasının, çevre düzeni planı gibi üst ölçekli planların bakanlıkça yapılması ve onaylanması gibi sebeplerle yerel yönetimlerin konuya dair politika üretme alanını kısıtlasa dahi belediyeler, yukarıda da belirtildiği üzere merkezi hükümet politikasına uyumlu olarak kendi politikalarını uygulayarak, hem merkezi hükümet, hem özel sektör ile işbirliği halinde kentleri dönüştürmektedir.

3.5. Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Mevzuatı

Kentsel dönüşüm ilk kez gelişmiş ülkelerin büyük kentlerinde görülmekle birlikte, üretim ilişkilerinde yaşanan dönüşüm ile birlikte gelişmekte olan ülkelerde de uygulama alanı bulmuştur. Yaşanan sosyo-ekonomik dönüşümlerle birlikte gelişmekte olan ülkelerin büyük kentleri kentsel dönüşüme konu olmuştur. Türkiye de onlardan biri olmuş, ülkenin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük kentlerinde kentsel dönüşüm ön plana çıkmıştır. "Kentsel dönüşüm ve gelişim uygulamaları, Avrupa ülkeleri ve ABD'de uzun yıllar önce tartışılıp, yasal ve kurumsal bir yapıya kavuşmasına karşın, ülkemizde 1950 ve 1980'li yıllardan itibaren kısmen, 2000'li yıllardan sonra ise yoğun bir şekilde gündemdeki yerini almıştır" (Aydınlı ve Turan, 2012: 64).

Kentsel dönüşüm uygulamaları, Osmanlı döneminde yangınlar sonucu tahrip olmuş alanların yeniden inşası, daha sonrasında ise kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik olarak kentsel sitlerle ilgili çalışmalarda görülürken; günümüzde kaçak yapılaşmanın olduğu ve sağlıksız yaşam koşullarının var olduğu kentsel mekanların ve afet riski olan bölgelerin dönüşümü, yüksek prestijli iş merkezi alanları, alışveriş-eğlence merkezleri vb. uygulamalar ile devam etmektedir (Genç, 2008: 117).

Türkiye'de kentsel dönüşümün çokça konuşulmaya başlandığı ve konuya ilişkin önemli yasal düzenlemelerin yapıldığı dönem 2000'li yıllar olmuştur. Fakat kentsel dönüşümün tarihsel sürecine bakıldığında, 1950'li yıllara kadar gitmek gerekecektir. Türkiye'de kentsel dönüşümün ortaya çıkışının temel sebeplerini Özden, dört ana başlık altında toplamıştır (Özden, 2006: 219): Göç, yasadışı yapılaşma, kent merkezleri ve eski kent parçalarının sorunları ve süzülme süreci (yüksek gelir grubunun boşalttığı alanlara alt gelir grubunun yerleşmesi süreci), afetler (özellikle deprem).

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar gidilecek olursa, yapılan reformlarla birlikte Ankara kentinde yapısal değişimlerin gerçekleştirildiği görülür."1932 yılında, Alman mimar Herman Jansen tarafından hazırlanan imar planı kullanılarak Ankara ili tamamen yenilenmiştir. Dönemin hükümetinin de desteği ile beraber kamu binaları ile sosyal ve teknik alt yapı hizmetleriyle başlayan süreç, ilerleyen dönemlerde diğer iller için de örnek niteliğinde olmuştur" (Demirel, 2018: 7).

Türkiye'de kentsel dönüşüm kısmen 1950'lerden sonra kent merkezlerinde meydana gelen çöküntü alanlarının dönüşümüyle birlikte başlamış, yıllar geçtikçe artan kentleşme sebebiyle de özellikle büyük kentlerde büyüyerek devam eden sosyal, ekonomik, çevresel, fiziksel vb. sorunlar nedeniyle her dönem kamu politikası konusu olmuştur. Çalışmanın İlerleyen bölümlerinde de belirtileceği gibi yıllar boyunca kentsel dönüşümü ilgilendiren birçok yasa çıkarılmış, kentler çeşitli politikalar yoluyla dönüştürülmeye devam etmiştir.

Türkiye'de kentlerde yaşanan değişim ve dönüşümün özellikle "kentsel dönüşüm" adıyla gündemde sıkça yer alması ve kentsel dönüşüm politikalarının ön plana çıkması durumuna yol açan asıl dönüm noktası,1999 Marmara Depremi ile yaşanan yıkım ve binalarda meydana gelen hasarlar olmuştur. Deprem sonrasında hükümetin 2000'li yıllarda üzerinde durduğu başlıca meselelerden biri kentsel dönüşüm olmuştur. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin üzerinde durduğu kentsel dönüşüm, deprem kaygısıyla birlikte vatandaşların da önemle izlediği bir süreç halini almıştır. Konut kalitesinin yanı sıra, büyük kentlere artan göçlerle büyüyen sosyo-ekonomik, çevresel vb. sorunlar da kentsel dönüşüm konusunda önemli unsurlar olarak görülmüştür. Bunlara ek olarak, küreselleşmenin etkisini yoğun bir şekilde gösterdiği özellikle büyük kentlerde sermayenin buralara çekilebilmesi amacıyla da kentsel dönüşüm bir araç olarak kullanılır olmuştur (Demirel, 2018: 8).

Türkiye'de göç, küçük yerleşim birimlerinden büyük kentlere doğru gerçekleşmekte ve bu durumun büyük kentlere yansıması, sağlıksız kentleşme şeklinde görülmektedir. Göç ile birlikte kentlerde konut sorunu ile ekonomik, kültürel, sosyal vb. birçok yeni sorunla karşılaşılmakta ve bu durum özellikle kent merkezlerinde olmak üzere fiziksel mekana yansımakta, kentsel çöküntüler meydana gelmektedir. "Barınma gereksinmesinin kısa dönemde çözümlenmesi amacıyla ortaya çıkan sağlıksız ve yasadışı konutlar, altyapı sorunları, tahrip edilen kültür mirası, düşük fiziksel standartlar, sağlık ve beslenme koşullarında yetersizlikler bir araya gelerek kentsel yoksunluğun ve dönüşüm ihtiyacının temellerini oluşturmaktadır" (Özden, 2006: 219).

Türkiye'de kentsel dönüşüm, planlama sistemine göre beş dönemde incelenebilir (Gürler, 2003; Aktaran: Polat ve Dostoğlu, 2007: 64):

- *Cumhuriyetçi modern imaj eğilimli kentsel yenileme (1923-1950):* Ekonomik gelişmeyi ağırlıklı olarak merkezi yönetimin üstlenmesi ile kent içinde büyük imar faaliyetleri yürütülmüştür. Bunlar kamulaştırma, yıkıp yeniden yapma ve arazi kullanımı değişiklikleri gibi faaliyetlerdir.
- *Endüstriyel modern imaj yönelimli kentsel yenileme (1950-1965):*Bu dönemde ekonomik gelişme modeli liberalleşme odaklıdır. Endüstriyel gelişimin amaçlandığı bu dönemde, tarihi mirasın dikkate alınmadığı bir kentsel yenileme görülmektedir.
- *Kapitalist endüstri yönelimli kentsel canlandırma (1965-1980):*Bir önceki dönemde sanayileşmeye bağlı göçün neden olduğu kentsel alandaki yasadışı yapılaşma, bu dönemde büyümeye devam etmiştir. Endüstri yönelimli ekonomik kalkınmanın hedeflendiği bu dönemde, kent içi tarihi alanların korunması ve sosyal uygulamalar ön plana çıkmıştır.
- *Endüstri-sonrası piyasa-yönelimli kentsel rönesans (1980-1990):*Ülke ekonomisi ihracata yoğunlaşmış, desantralize ve neoliberal politikalarla post-modern uygulamalar ön plana çıkmıştır. Yerel yönetimler, planlama yetkisine sahip olmuş, büyük kentlerde imar faaliyetleri yürütülmüştür. Kaçak yapıların yasallaştırıldığı bu dönemde, kent içi tarihi alanların korunması, rehabilitasyonu ve yeniden kullanımının sağlanması üzerinde durulmuştur.
- *Endüstri-sonrası rant-yönelimli kentsel rönesans (1990 - günümüz):* Yapılan özelleştirmelerle ve küreselleşme sürecinin bir gereği olarak, sermayenin kentlere akışı hedeflenmiştir. Dönemin öne çıkan uygulamaları; sosyo-ekonomik rehabilitasyon ve turizm amaçlı yeniden canlandırma ile gecekondulaşmanın olduğu alanların nitelikli konut alanlarına dönüştürülmesidir.

Tablo 7 ile Ataöv ve Osmay, Türkiye'de kentlerdeki dönüşüm ve uygulamalarını dönemlere göre incelemiştir (Ataöv ve Osmay, 2007: 60):

Tablo 7 : Türkiye'de Kentsel Dönüşüme Tarihsel Bakış

Dönüşüm Değişkenleri ve Uygulamaları	**1950 - 1980**	**1980 - 2000**	**2000 Sonrası**
Yapısal /Bağlamsal (Ekonomik Politikalar ve Demografik Değişim)	-Ekonomik büyüme -Kentlere göç ve kent nüfusunda hızlı artış	-Ekonominin dışa açılması, küreselleşme ve yerelleşme -Kent nüfusunda artış ve metropollerde doğurganlık oranında azalma	-Özelleştirme ve AB ilişkileri -Doğudan batıya göç
Sosyo-Ekonomik **(Konut Sunum Biçimleri ve İşgücü-Konut İlişkisi)**	-Yap-satçı konut, kısıtlı sayıda kooperatif ve toplu konut - Düşük gelirli işgücünün sanayi ve sanayi dışı istihdamı ve gecekondular	-Ruhsatlı ve ruhsatsız Yapılaşma - Kent merkezlerindeki küçük üretim birimlerinde çalışanların çevre gecekondu ve merkez mahallelerde yaşayan niteliksiz ve düşük gelirli nüfustan oluşması ve orta gelir grubunun yaşam alanlarının desantralizasyonu	-Belediye Toplu Konut Kooperatifleri, özel sektör lüks konut siteleri, düşük nitelikli apartmanlar, kent merkezlerinde tarihi konut, deprem riski olan alanlarda devlet kredisi ile afet konutları -Yüksek gelir grubunun kent dışında konut çevreleri oluşturması ve gecekondu alanlarında istihdam yapısındaki değişime göre konut biçim ve standartlarının değişmesi.
Yönetim / Uygulama **(Yetkilerin Dağılımı, Planlama Uygulamaları, Politikalar-Yasal Düzenlemeler)**	-Devlet Planlama Teşkilatı; İmar ve İskan Bakanlığı; Yeni Belediyecilik Hareketi -Merkezi Planlı Kalkınma Modeli; Bütüncül Planlama Yaklaşımı - Belediye, Gecekondu, Arsa Ofisi, İmar ve Kat Mülkiyeti kanunları	-İlçe belediyelerine planlama yetkisinin verilmesi; Yerel Gündem 21 -Kentsel gelişmeye desantralization; Nazım İmar ve Uygulama Planları; Yerelde yukarıdan-aşağıya yönetim anlayışı -Büyükşehir Belediye, İmar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma, Çevre, Boğaziçi, Milli Parklar kanunları ve Af yasaları	-Büyükşehir belediyelerinin yetkisinin genişletilmesi -Stratejik Planlama; katılımlı planlama uygulamalarının başlaması - Büyükşehir, Belediye, Mali İdareler, Kentsel Dönüşüm ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunları
Kentsel Makroform	Azman Kent (merkezde yoğunlaşma; gecekonduların gelişimi)	Çok Merkezli Metropoliten Kentleşme (kentsel yayılma; ruhsat dışı yapılaşmanın yasallaşması)	Bölgesel Yayılma (merkezlerin farklılaşması ve yeni ilişki ağlarının kurulması)
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	-Gecekondu bölgelerinin sağlıklaştırılması; -Kent merkezinin çöküntü alanına dönüşümü; -Gecekondu alanlarının yeniden yapılandırılması; -Bu alanlarda kentsel yenileme.	-Yaşam kalitesi düşmüş ve riskli alanlarda kentsel yenileme; -İyileştirmeye yönelik sağlıklaştırma ve islah-imar uygulamaları; -Tarihi değeri olan alanların korunmasıve soylulaştırılması.	-Kentsel alanlarda yenileme; -Apartman alanlarının iyileştirilmesi; -Yeni siteler ve kapalı yerleşim alanlarının yeniden geliştirilmesi; -Tarihi konut alanların soylulaştırılması;

Kaynak: Ataöv ve Osmay'ın (2007) "Türkiye'de Kentsel Dönüşüme Yöntemsel Bir Yaklaşım" çalışmasından alınmıştır.

Türkiye'de kentsel dönüşüm politikalarının tarihi gelişiminin ele alındığı bu bölümde, tarihsel gelişim 2000 yılı öncesi ve sonrası olarak ele alınacaktır. Böyle bir ayrımın sebepleri; 2000'lerde Türkiye'de büyük kentlerdeki dönüşümün özellikle "kentsel dönüşüm" adı altında tartışılmaya başlanması, kentsel

dönüşüme özel yasal düzenlemelerin uygulamaya konulması, 1999 depremi sonrasında özellikle İstanbul'da riskli yapılara ilişkin dönüşüm ihtiyacının ortaya çıkması, inşaat ve konut sektörünün ekonominin lokomotif sektörü olarak öne çıkması ve kentsel dönüşüm politikalarının ulusal ve yerel düzeyde gündemden düşmeyen tartışmalarla anılması gibi sebeplerdir.

3.5.1. 2000 Öncesi Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Politikaları

Türkiye'de kentsel dönüşümün gelişimine bakıldığında, 1950'lerden başlamak üzere günümüze kadar olan süreci incelemek gerekecektir. Kentsel dönüşüm uygulamalarının, kentlerde sürekli olarak meydana gelen değişimler sebebiyle ortaya çıkan problemlerin çözümü ve kentlerin yaşanan değişimleri karşılayabilmesi için tercih edildiği düşünüldüğünde, Türkiye'de kentleşmenin önceki yıllara oranla hızlı bir şekilde arttığı 1950'li yılları başlangıç olarak ele almak gerekecektir. Tarımda makineleşme ile birlikte 1950'ler, devamındaki yıllarda da devam edecek olan kırsaldan kente göçün yaşandığı yıllar olmuştur. Dolayısıyla yukarıdaki tabloda birinci period olarak ele alınan 1950 ve 1980 yılları arasında kırsaldan kente gerçekleşen yoğun göç, kent nüfusunda önemli bir artışa sebep olmuş, bu durum büyük kentlerin daha da büyümesine ve gecekondulaşmasına sebep olmuştur. Kent çeperinde bulunan boş alanlarda gecekondu mahalleleri oluşmaya başlamış, sonrasında ise bu yapıların sağlıklaştırılması, apartmanlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması ya da temizlenmesi yoluyla farklı nüfus gruplarına sunulması gibi uygulamalarla dönüşüm gerçekleştirilmiştir (Ataöv ve Osmay, 2007: 58).

Türkiye'de 1950'li yılların kentleri etkileyen özelliklerine bakıldığında bunların başında, sanayileşme ve onunla birlikte hızlanan kentleşme sürecinin olduğu görülür. Bu süreçte İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentler kontrolsüz bir büyüme ile karşı karşıya kalmıştır. Bu yıllar, tarımda makineleşmenin başladığı ve dolayısıyla kırsalda insan gücüne olan ihtiyacın azalmasıyla birlikte kırsaldan kentlere göçün hız kazandığı yıllar olarak da karşımıza çıkmaktadır. Kentlerdeki kontrolsüz büyümeye yol açan esas etkenin ise, hızlı kentleşmeyi karşılayacak yeterli konut arzının olmaması sebebiyle oluşan gecekondu alanları olduğu görülmektedir (Seydioğulları, 2016: 54). Kırsaldan göç alan büyük kentler, kente yeni gelen insanlara konut imkanı sunamamış, dolayısıyla bu insanlar barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere yasal olmayan yapılar inşa ederek kentlerin kontrolsüz bir biçimde büyümesine yol açmıştır. Böylece gecekondu, bu yıllarla birlikte özellikle büyük kentler için çözülmeyi bekleyen önemli bir sorun olarak sahneye çıkmıştır. İleriki yıllarda gecekondu afları ve imar-ıslah planları vb. uygulamalar üzerinden gecekonduların iyileştirilmesini hedefleyen dönüşüm çabaları hayata geçirilmiştir. Sonraki süreçte de özellikle "yap-satçılar" eliyle yüksek yoğunluklu ve yetersiz altyapıları ile apartmanlaşan gecekondu mahalleleri ortaya çıkmıştır (Polat, 2015: 191).

1960'lı yıllara gelmeden önce, günümüzde kentsel dönüşüm politikalarının yönelmiş olduğu alanlardan olan gecekondu bölgelerinin oluşumu karşısında devlet politikalarının nasıl işlediğine kısaca değinmek gerekecektir. 1953 tarihli 6188 sayılı Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun ile birlikte, kanunun çıkarıldığı tarihe kadar yapılmış olan gecekondular yasal hale getirilmiş ve bu tarihten itibaren de gecekondu yapımı yasaklanmıştır. "Bu kanun ile belediyelerin arazilerini ucuz ve basit konut yapımı için kullanmaları ve bunları maliyet bedelleri üzerinden öncelikle gecekonduları yıkılan kişilere, ikinci olarak da sağlığa aykırı konutlarda oturanlara satmaları öngörülmekteydi" (Özden, 2016: 241). Bir diğer düzenleme de 1959 yılında çıkarılan 7367 sayılı kanun olmuştur. Bu kanunla da gecekondu yapımının önüne geçilmek istenilmiş ve belediye sınırları içinde kalan hazine arsalarının karşılıksız şekilde belediyeye devredilmesi öngörülmüştür.

Ayrıca 1950'li yıllarda çıkarılan 6235 sayılı yasa (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini kurulmuştur), 6875 sayılı İmar Kanunu ve 716 sayılı yasa (İmar ve İskan Bakanlığı kurulmuştur) Türkiye'nin kentsel gelişimine yön vermiş yasal-kurumsal düzenlemeler olmuştur (Özden, 2016: 240).

1960'lı yıllara gelindiğinde, 1963 yılında çıkarılan 307 sayılı Belediye Kanununda Değişiklik yapılmasına dair Kanun'un gecekondu sorununu etkileyen bir yasa olduğu görülür. Bu yasa ile artık belediye başkanı doğrudan halk tarafından seçilebilecektir. Artık gecekondu alanları mahalle statüsünü elde etmiş, buralarda yaşayan insanlar kaçak yapılarının meşrulaştırılması için tapu ve ayrıca alt yapı hizmeti almayı talep etmişlerdir. Böylece ileriki süreçte çıkarılan af yasaları ve yerel yönetimler üzerinde yarattıkları siyasal baskılar yoluyla hem meşrulaşmış hem de sağlıklaştırma istekleri karşılık bulmuştur (Polat, 2015: 191).

Gecekondu konusuna ilişkin 1960'lı yıllarda çıkarılan iki önemli yasa vardır. Bu yasalar 1963 tarihli 327 sayılı "6785 sayılı İmar Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun" ile 1966 tarihli 775 sayılı "Gecekondu Yasası"dır. 327 sayılı yasa ile gecekondulara kamu hizmeti götürülmüş, kanunun 18. maddesi "kullanma izni bulunmayan yapılara bir kez olmak üzere kent hizmetlerinin götürülmesi"ni (Seydioğulları, 2016: 54) öngörmüştür.

775 sayılı Gecekondu Yasası ise günümüzde uygulanan politikanın temelini oluşturur:

> "İyileştirme, ortadan kaldırma ve önleme amaçlarını taşır. Yasa ile iyileştirme ve ortadan kaldırma bölgelerinin belediyeler tarafından altı ay içinde belirlenmesi, krokilerinin çizilmesi; belediyelerin gecekonduları önleme amacıyla arsa edinmesi, bu arsaları nihayetinde tamamen vatandaşın olacak şekilde terk etmek üzere kullanması hükme bağlanmıştır. Gecekondu yasası, arsa yardımı alanların konut ihtiyacını karşılamak için çeşitli yardımlar öngörmüştür. Bunlardan biri, gecekondu fonlarından mali yardım

yapmaktır. Bu fonlardan biri belediyelerin diğeri de Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın denetiminde olmak üzere oluşturulmuştur" (Genç, 2014: 18).

1965 yılında kabul edilen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu da kentlerin değişim ve dönüşümü üzerinde etkili olmuş bir yasal düzenlemedir. Tıpkı diğer ülkelerde yaşandığı gibi sanayileşme ve beraberinde getirdiği kentleşme, nüfusun artması ve dolayısıyla bağımsız bölümlere olan ihtiyacın artması sonucunu doğurmuştur. Başta büyük kentler olmak üzere arsa fiyatları artmış ve tek katlı evler dönemi sona ermeye başlamıştır. Bu sebeple de "kat mülkiyeti" kanununa ihtiyaç duyulmuştur (Tuzcuoğlu, 2013: 2675). 634 sayılı kanun "uygun görüldüğü takdirde aynı kişiye ya da farklı kişiye ait bir gayrimenkulün üzerine kat çıkılmasına" (Seydioğulları, 2016: 54) izin vermektedir. Kanun, hızlı kentleşme ve nüfus artışı sebebiyle kanun yetersiz kalmaya başlamış, 1983 tarihinde 2814 sayılı kanun ve 2007 tarihinde 5711 sayılı kanun ile 634 sayılı kanunun bazı maddeleri değiştirilmiş ve yeni maddeler eklenmiştir.

634 sayılı kanunla birlikte bir yapının bağımsız bölümlerinin ayrı ayrı özel mülkler olarak kullanılmasının önü açılmış ve böylece kısa vadede yeni konut yapımı için gerekli arsa ihtiyacı karşılanmıştır (Haştemoğlu ve Özgen, 2017: 71). Kanunun kentlere olan etkilerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür: "kentsel arsa değerlerinde aşırı yükselmenin önüne geçilmesi, kentsel toprakta mülkiyetin parçalanmasına zemin oluşturma, apartmanlaşmanın ortaya çıkması ve kentsel alanda yoğunluğu arttırıcı etki yaratması, kentsel ıslah ve yenileme amaçlı planlama çalışmalarında karar alma sürecini zorlaştırması" (Haştemoğlu, 2006: 53).

Sanayileşmenin hızlı bir şekilde devam ettiği 1970'lerde özellikle büyük kentlerde belediyelerin kısıtlı imkanlarıyla planlama ve imar faaliyetlerini kontrol etmede yetersiz kalması sorunların artarak devamına sebep olmuştur (Kazancı, 1976; Aktaran: Özden, 2006: 222).

1976 tarihli 1990 sayılı "Gecekondu Yasasında Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun" da bu dönemde gecekondu affına yönelik bir yasal düzenleme olarak ortaya çıkmaktadır.

Büyük kentlerde hızla büyüyen gecekondu sorununa yönelik olarak planlı dönemde, beş yıllık kalkınma planları ile çözüm aranmıştır:

> "Birinci planda (1963-1967) yıkım yerine öncelikle ıslah/iyileştirme stratejisi, ikinci yol olarak tasfiye/ortadan kaldırma ve son yöntem olarak da önleme, bu dönem politikalarda hâkimdir. İkinci planda (1967-1972) önlemeye öncelik verilmiştir. Konut yapımında gecekondu sahibinin emeğinden de faydalanılması amaçlanmış ancak imece yönteminden beklenen başarı elde edilememiştir. Üçüncü planda (1973-1977) gecekondulaşmanın ekonomik büyüme ile çözümlenebileceği fikri hâkimdir. Dördüncü planda (1978-1983)

gecekondulara altyapı hizmetlerinin götürülmesinden söz edilse de bu gerçekleşmemiştir." (Genç, 2014: 17).

1980'li yıllara kadar olan dönemde, yapılan yasal düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere kentsel dönüşüm politikalarının ağırlıklı olarak gecekondu sorununa yöneldiği görülmektedir. 1950-1980 yılları arasında uygulanan kentsel dönüşüm politikaları; "gecekondu bölgelerinin sağlıklaştırılması, gecekondu alanlarının yeniden yapılandırılması ve bu alanlarda kentsel yenileme" (Ataöv ve Osmay, 2007: 60) gibi uygulamalar yoluyla hayata geçirilmiştir.

Türkiye'de 1980'lerden itibaren devletin, neoliberal politikalar ile yeniden yapılandırılması söz konusu olmuştur. Bu süreçte, serbest piyasa ekonomisine geçilmiş ve kamu sektörünün daraltılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu değişimlerin kentsel mekan üzerindeki başlıca etkisinin ise, 1986 yılında plan yapma ve onama yetkisinin İmar ve İskan Bakanlığı'ndan alınıp belediyelere devredilmesi (Güzey, 2012: 68) noktasında görüldüğü söylenebilir.

1980'li yıllarda kentleşme politikaları ve kentsel dönüşüm politikasına yön veren önemli yasalar çıkarılmış ve uygulamaya koyulmuştur. Bu yasalar:

- 1982 tarihli 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
- 1983 tarihli 2805 sayılı kanun
- 1983 tarihli 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 1983 tarihli 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu
- 1983 tarihli 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu
- 1983 tarihli 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 1984 tarihli 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Yasa
- 1984 tarihli 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
- 1984 tarihli 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu
- 1985 tarihli 3194 sayılı İmar Kanunu
- 1985 tarihli Turizm Merkezleri Kararnamesi
- 1986 tarihli 3290 sayılı kanun
- 1987 tarihli 3366 sayılı kanun

- 1988 tarihli 3414 sayılı kanun
- 1990 tarihli 2495 sayılı Kıyı Kanunu

Yukarıdaki yasalar arasında geçen yasalardan beşi, 1983 ve 1988 yılları arasında çıkarılan af yasalarıdır. 1983 tarihli 2805 sayılı yasa, 1984 tarihli 2981 sayılı yasa, 1986 tarihli 3290 sayılı yasa, 1987 tarihli 3366 sayılı yasa ve 1988 tarihli 3414 sayılı yasalar; ruhsatsız yapılaşma affına yönelik olarak çıkarılmış yasalardır.

> "2981 sayılı yasa gecekondulara önce tapu tahsis belgesi verilmesini, sonra İmar-İslah Planı yapılmasını ve sonuçta gecekondululara tapu verilmesini öngörmüş; 3290 sayılı Yasa, konut ve konut dışı amaçlı kullanılan kaçak yapıların tümünü kapsayan ve gecekondu alanlarında dört kat yapılaşma hakkı vermiş; 3366 sayılı Yasa, boş alanlara plan yapılmasına izin veren ve tapu tahsis belgeli gecekondu parsellerinin satışına imkan tanımış ve 3414 sayılı yasa da 775 sayılı Gecekondu Yasası'nın getirdiği bütün sınırlamaları ortadan kaldırmış ve tüm kaçak yapıları af kapsamına almıştır" (Ataöv ve Osmay, 2007: 66).

1983 ve 1988 yılları arasında çıkarılan bu beş af yasası gecekondulaşmanın olduğu alanlardaki mülkiyet sorunlarına bir çözüm olmayı ve gecekonduların apartmanlaşmasını amaçlamıştır. Fakat burada dönüşüm, piyasaya bırakılmıştır. Söz konusu yasalarla birlikte ilk önce kaçak yapılar yasallaşmış, sonrasında planlı gelişim alanları yaratılarak yapıların kat sayısı arttırılmış, uygulama konut dışındaki yapıları da kapsayacak şekilde geliştirilmiş ve boş alanlar imara açılmıştır (Ataöv ve Osmay, 2007: 66).

3414 sayılı yasa ile belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki gecekondularla ilgili durumlarda yetki, anakent ve valiliklerden ilçe belediyelerine aktarılmıştır. Ayrıca yasa, 775 sayılı Gecekondu Yasası'nın 34. Maddesini iptal etmiştir. İptal edilen bu maddede arsa veya konut tahsisi yapılmış kişilerin 20 yıl süreyle, arsa ya da konut üzerindeki satma ve devretme hakları kısıtlanmıştır. Bu maddenin iptali ile gecekondu sahipleri rant elde etme amacıyla arsa ya da konutunu satmış veya kat karşılığı vermiş, yeni gecekondu yapımlarına devam etmişlerdir (Özden, 2006: 220).

Koruma bölgeleri için 1983 yılında çıkarılan yasalar ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 2960 sayılı Boğaziçi Yasası'dır. Bunların yanı sıra 2873 sayılı Milli Parklar Yasası ile milli park özelliğindeki alanlar, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu kararı ile milli park ilan edilebilecektir (Ataöv ve Osmay, 2007: 66).

1984 yılında yürürlüğe girerek büyükşehir belediyelerinin kurulmasını sağlayan 3030 sayılı yasayla da hızla büyüyen kentlere ilişkin metropoliten alan yönetimi getirilmiş ve ilk olarak İstanbul, Ankara ve

İzmir'de uygulanmaya başlanmıştır. Bu yasa ile, kısaldan yoğun göç almaya devam eden ve dolayısıyla gittikçe yayılan yörekent ile banliyölerin kırsal alanla birleşmeye başladığı büyük kentlerde, büyükşehir belediyeleri kurulmuştur.

1984 tarihli 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile TOKİ (Toplu Konut İdaresi) kurulmuştur. Bu kanun ile birlikte konut yapımında kullanılmak üzere genel bütçeden pay ayrılması sistemine geçilmiş ve 1992 yılı itibariyle de konut üretiminde belediyelerle işbirliği yoluna gidilmiştir (Polat, 2015, 192). Fakat yine de gecekondulaşmanın önüne geçilememiştir. TOKİ ileriki yıllarda önemli bir kentsel dönüşüm aktörü olarak kentsel dönüşüm politikalarının uygulanması sürecinde yerini alacak ve en çok tartışılan aktör konumunda olacaktır.

Bu dönemde de gecekondulaşmanın devam etmesi sebebiyle, imar planı kararları doğrultusunda konum avantajına sahip gecekondu bölgelerinde, yık-yap türü bir değişime gidilmiş, böylece söz konusu alanlarda kişisel girişimciler ve yap-satçılar eliyle kentsel yenileme uygulamaları hayata geçirilmiştir. "Kentsel yenileme uygulamaları, yık-yap yöntemiyle zamana yayılmış biçimde piyasa koşullarında parsel ölçeğinde gerçekleşirken, gecekondu alanlarında planlı kent parçalarına geçiş ve dönüşüm örnekleri de yaşanmıştır. Bireysel olarak yaşanan bu dönüşümün bir benzeri 1990'lı yıllarda Ankara Dikmen Vadisi örneğinde olduğu gibi yerel yönetimlerin öncülüğünde, kamusal müdahalelerle daha geniş kapsamlı kentsel yenileme uygulamalarını da beraberinde getirmiştir" (Polat, 2015, 192).1990'larda devletin küçültülmesi ve halkın katılımının arttırılması söylemleri, yönetişim kavramı üzerinden devam etmiş ve bu durum 2000'lerde birçok düzenlemede kendini göstermiştir.

1980-2000 yılları arasında Türkiye'de uygulanan kentsel dönüşüm politikaları doğrultusunda hayata geçirilen uygulama biçimleri; "yaşam kalitesi düşmüş ve riskli alanlarda kentsel yenileme, iyileştirmeye yönelik sağlıklaştırma ve islah-imar uygulamaları, tarihi değeri olan alanların korunması ve soylulaştırılması" (Ataöv ve Osmay, 2007: 60) olmuştur. Özellikle 1980'lerdeki yasal düzenlemeler, kentsel dönüşüm politikalarının yine ağırlıklı olarak gecekondu sorununa yöneldiği, bu alanların çıkarılan aflarla yasallaştırılması ve yapılan uygulamalarla iyileştirilmesi yönünde olduğunu göstermektedir. Gecekondu bölgelerinde imar planları yoluyla küçük müteahhitler eliyle dönüşüm görülmektedir.

3.5.2. 2000 Sonrası Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Politikaları

Daha önce ifade edildiği üzere, Türkiye'de kentsel dönüşümün bir politika olarak uygulamaya konulması 2000'li yıllara denk gelmektedir. Bu dönemde ilk kez yasa başlıklarında "kentsel dönüşüm" görülür olmuş, ve 2012 yılında kentsel dönüşüme özel bir kanun çıkarılmıştır. Bu bölümde, kentleşmenin motoru olarak öne çıkan kentsel dönüşüm politikası mevzuatla birlikte ele alınacak ve genel olarak nasıl bir politika izlendiği ortaya koyulmaya çalışılacaktır.

2000'li yıllarda kentsel dönüşümün dikkat çeken ve kamuoyunu sıklıkla meşgul eden bir politika halini alması, Marmara ve Düzce depremleriyle birlikte önem kazanan riskli yapıların dönüştürülmesi amacıyla başlamıştır. 2004 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Deprem Şurası Mevzuat Komisyonu Raporu ile kentsel dönüşüm eylem planları tanımlanmış, aynı yıl düzenlenen Türkiye İktisat Kongresi'nin Afet Komisyonu Raporunda da kentsel dönüşüm uygulamalarında boşaltma, güçlendirme ve yenileme araçlarının geliştirilmesi önerisi sunulmuştur (Genç, 2014: 19).

2000'li yıllar çok aktörlü karar alma süreçleri, stratejik planlama, katılımcı politika yaklaşımı gibi önemli konuların dikkate alındığı yıllar olmuştur. Kentsel dönüşüm uygulamalarına yansıması düşünülen katılımcı anlayışın öne çıkması küresel ve ulusal etkenler tarafından tetiklenmiş, Ataöv ve Osmay bu etkenleri şu şekilde sıralamıştır (Ataöv ve Osmay, 2007: 68):

- Sürdürülebilirlik, eşitlik ve demokratikleşme gibi kavramları öne çıkartan küresel akımlar
- Uluslararası ortaklıklarla yapılan uygulamalar
- Avrupa Birliği'ne uyum müzakereleri
- Kamuda özelleşmenin artması

Bu dönem sosyo-ekonomik yapının da değişmekte olduğu bir dönemdir. Kırsaldan kente hızlı bir şekilde devam eden göç, kentlerde sosyo-ekonomik kutuplaşma olarak kendini göstermektedir. Kentlerde "nitelikli iş gücü talebi artarken; becerili, yarı becerili ve düşük eğitimli grup devingenliğini kaybetmiştir. İşsizlik ve yoksullaşma ile ilişkili olarak sosyal hizmetlere ulaşma ve eğitim sorunu artmış, bununla birlikte kent içi çöküntü alanlarında suç oranları da artış göstermiştir" (Ataöv ve Osmay, 2007: 69).

Türkiye'de kentsel dönüşüm günümüzde birçok kentte uygulama alanı bulmuş olsa da kentsel dönüşüm uygulamaları ile öne çıkan kent İstanbul olmuştur. 1980 sonrası dönemde, uluslararası sermayeden pay alma ve İstanbul'u küresel kentler arasına sokma amacıyla yapılan uygulamalar, kentte önemli değişiklikler yaratmış ve gecekondu alanları, kamu arazileri, tarihi mahalleler, eski sanayi bölgeleri gibi alanlar kentsel dönüşümün uygulama alanları olarak belirlenmiştir (Duman, 2015: 411).

İstanbul'un küresel kent statüsüne terfi etmiş olduğunun söylenebileceğini ifade eden Soysal'ın bunu dayandırdığı sebepler arasında "kentsel dönüşüm" de yer almaktadır (Soysal, 2010: 383-397). 1980'den itibaren İstanbul'da özellikle kamusal araziler olmak üzere kentsel alanların gayrimenkule dönüştürüldüğüne şahit olunmaktadır. Kentin hemen hemen her noktasında karşılaşılmakta olan inşaatlar, gayrimenkul fiyatlarının ciddi oranda artmasına neden olmakta, plansız bir şekilde kondurulan yapılar nedeniyle trafik tıkanıklıkları artmaktadır. İnşa edilen çok çeşitli yapılar; alışveriş

ve eğlence merkezleri, lüks oteller, parklar, sosyal konut kompleksleri, ofis kuleleri, rezidanslar, güvenlikli siteler ve kapalı siteler gibi yapılardan oluşmaktadır.

Ekonominin lokomotif sektörlerinin inşaat ve gayrimenkul sektörleri olarak belirdiği günümüzde, kentsel dönüşüm politikaları ile bu durum desteklenmiş, 1999 yılında yaşanan Marmara depremi sonrasında dönüşüm hızlanmış ve daha geniş bir uygulama alanı bulmuş, ve böylece kentsel dönüşüm için yeni bir meşruiyet dayanağı bulunmuştur: Güvenlik ve doğal afet riski (Duman, 2012: 411).

Ülkenin en büyük metropolü olan ve küresel kentler arasında gösterilen İstanbul, küreselleşmenin etkisiyle kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde uygulanmakta olduğu ve birçok ilçesinde farklı uygulamaların hayata geçirildiği önemli bir dönüşüm örneği görüntüsü çizmektedir. Özellikle 1999 Marmara depremi sonrasında İstanbul'un Türkiye'nin kentsel dönüşümden, daha çok konutlar üzerinden olmak üzere, en çok etkilenen kenti olduğu görülmektedir (Torus ve Yönet, 2016: 126).

3.5.2.1. Kentsel Dönüşüme İlişkin Mevzuat

Ulusal ölçekte kalkınma planları, hükümet programları; yerel ölçekte de imar planları ve 2004 tarihli Kentsel Dönüşüm Kanun Taslağı ile kentsel dönüşüm uygulamaları ön plana çıkmıştır. Kentsel Dönüşüm Kanun Taslağı'nda; mevzuata aykırı yapılar, gecekondular ve afet riski altındaki bölgelerle ilgili düzenlemelerin yapılacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, 2000'li yıllar içerisinde çıkarılan yerel yönetim yasaları da kentsel dönüşümle ilgili düzenlemeler içermektedir (Genç, 2014: 19).

2000 yılı sonrasında Türkiye'de kentsel dönüşümle ilgili yasalar, 2004 yılından itibaren yapılmıştır. Kentsel dönüşüm konusunu içeren yasalardan öne çıkanlar aşağıdaki gibidir:

- 2004 tarihli 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu
- 2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
- 2005 tarihli 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
- 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 2006 tarihli Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı
- 2007 tarihli 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun
- 2012 tarihli 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Kentsel dönüşüme dair 2000'li yılların önemli yasal düzenlemeleri, 2004 tarihli 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu ile başlamıştır. Kanunun amacı madde 1'de belirtilmiştir: Kuzey Ankara girişi ve çevresini kapsayan alanlarda kentsel dönüşüm projesi

çerçevesinde fiziksel durumun ve çevre görüntüsünün geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha sağlıklı bir yerleşim düzeni sağlanması ile kentsel yaşam düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. "Kentsel dönüşüm projelerinin hedefleri göz önünde bulundurulduğunda projenin sadece fiziksel bir dönüşüm öngördüğü ortaya çıkmaktadır. Bu eksikliğin yanı sıra, bir kentin belirli bir alanı için bir dönüşüm kanunu çıkartılması ile de kentin planlaması ve gelişimi açısından olumsuzluklar içeren parçacı yaklaşımların da önü açılmıştır" (Aydınlı ve Turan, 2012: 67).

Kentsel dönüşümle ilgili TBMM'de çalışmalar yapılmış, meclis başkanlığına "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanun Tasarısı" sunulmuştur. Fakat tasarı, düzenleme amacıyla çeliştiği gerekçesiyle ilgili kurumlar tarafından eleştirilmiştir. 2005 yılında söz konusu tasarının ismi değiştirilmiş, "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun" şeklinde yasalaşmış ve yürürlüğe girmiştir (Polat ve Dostoğlu, 2007: 64).

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 1. Maddesine göre amaç, "yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasıdır". Burada yetki, belediyeler (büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri) ve il özel idarelerine verilmiştir.

2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi de kentsel dönüşüm ile ilgilidir. İlgili maddeye göre; "Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir". Belirtilen hususlarla ilgili olarak belediyelerin uygulama yapabilmesi için söz konusu alan, belediye veya mücavir alan sınırları içinde olmalıdır. Görüldüğü üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu ile açıkça belediyelere, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulama yetkisi verilmiştir. Fakat kamu mülkiyeti ya da kullanımında olan alanlarda bu yetkiyi kullanabilmesi, Cumhurbaşkanı onayına bağlıdır.

2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile büyükşehir belediyeleri de kentsel dönüşümde yetkili kılınmıştır. "Belediyeler tarafından hazırlanan ve usulüne uygun olarak yürürlüğe giren kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri, bizzat belediye tarafından uygulanabileceği gibi, projelerin

uygulanması kamu kurumlarına veya özel hukuk kişilerine de bırakılabilir" (Aydınlı ve Turan, 2012: 67).

2006 yılında ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı" TBMM'ye sunulmuştur. Tasarının genel gerekçesi, "fiziki mekanın güvenli, nitelikli, yaşanabilir kılınması için afet riski taşıyan alanların, fiziki, sosyal ve ekonomik köhneleme alanlarının, korunması gerekli doğal, tarihi ve kültürel çevre alanlarının toplum yararı esas alınarak dönüşüm plan ve projeleri kapsamında tasfiye, yenileme, iyileştirmeye tabi tutulması gerektiği" ve amacı ise "imar planı bulunsun veya bulunmasın kentsel ve kırsal tüm alanlarda bilim, teknik, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak, afetlere ve kentsel risklere duyarlı yaşam çevrelerinin oluşturulması için veya fiziki köhneleme ve sosyal ve teknik altyapının yetersiz ve niteliksiz olduğu alanların iyileştirme, tasfiye, yenileme ve gelişimini sağlamak üzere dönüşüm alanlarının tespitine ve dönüşümün gerçekleştirilmesine dair her türlü iş ve işlemler ile ilke ve esasları belirlemek" (Genç, 2008: 120) olarak sunulmuştur.

Tasarıya yönelik olarak birçok eleştiri getirilmiştir. YAYED tasarı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, tasarıyı "parçacı imar yasası" ve "stratejik iskan yasası" nitelemeleriyle eleştirmektedir: Tasarı sadece kentsel alanları değil, tüm ülke topraklarını kapsamakta ve herhangi bir alanın yeniden planlanıp yapılaşmasına olanak sağlamaktadır. Bunu yaparken de imar uygulama planı ve parselasyon planı hazırlanmasının ve eğer üst planlar duruma engel teşkil ediyorsa, üst planda değişiklik yapılmasının önünü açıyor. Yani parçanın ihtiyacı, bütüne müdahale edilmesi durumunu doğuruyor. Bu haliyle de "parçacı imar yasası" niteliğini barındırıyor. Bunun yanı sıra tasarı, yerel yönetimlere kentsel dönüşüm uygulamaları yoluyla bir alanda yaşayan kişileri oradan çıkartıp başka bir alana gönderme ve boşalan ve dönüşümle yenilenen alana yeni nüfus gruplarının yerleşmesini sağlama yetkisi de vermektedir. Bu yönüyle de "stratejik iskan yasası" görünümündedir. Bunlara ek olarak YAYED, kamu topraklarının tasfiyesi yani özel mülkiyet-vakıf mülklerinin genişletilmesi ve yerel yönetimler karşısında diğer ilgili tüm yasaların ve kurumların (örneğin gerekli durumlarda özel çevre koruma kurumu dönüşüme müdahale edemeyecektir) planlama ve uygulama yetkilerini ortadan kaldırması gibi eleştiriler de getirmiştir.

2007 tarihli 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun'un 9. maddesinin 2. fıkrasında, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yürütme Kurulu'nun görevleri arasında "kentsel dönüşüm projelerinin oluşturulmasına ilişkin olarak ilgili kurumlara önerilerde bulunmak" ifadesi yer almaktadır.

Bu yasal düzenlemelerin yanında; 2004 tarihli 5273 sayılı Arsa Ofisin Kanunu ve Toplu Konut Kanunu'nda ve Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Kanunun eki Cetvellerin Toplu Konut İdaresi

Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve yine 2004 tarihli 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun da kentsel dönüşüm konusunu içeren yasal düzenlemelerdir.

Son dönemde kentsel dönüşüm konusu ile ilgili olarak tartışılan yasal düzenlemelerden biri "imar barışı" olarak adlandırılan düzenleme olmuştur. 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan 16. Madde ile imar barışı uygulamaya koyulmuştur. "İmar barışı uygulaması ile ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı veya imar mevzuatına uymayan yapıların, yapı kayıt belgesi verilerek kayıt altına alınmasıdır. Uygulamanın, kentsel dönüşüm projelerine finansal kaynak sağlaması da amaçlanmaktadır" (Özelmacıklı ve Baz, 2018: 67). 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılan başvurular imar barışı kapsamında değerlendirilmeye alınacaktır. İmar barışı kapsamında alınan yapı kayıt belgesi, "yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır" (Özelmacıklı ve Baz, 2018: 70).

3.5.2.2. Kentsel Dönüşüme ilişkin Özel Kapsamlı Kanun: 6360 Sayılı Yasa

2012 tarihli 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, "Kentsel Dönüşüm Yasası" olarak da anılmaktadır. Söz konusu kanun, kentsel dönüşümle ilgili olarak yapılan genel ve ayrıntılı yasal düzenlemelerin başında yer almaktadır (Özay ve Demirbaş, 2017: 219). Bu sebeple 6306 sayılı yasanın ayrıca ele alınması önemlidir.

Kanunun amacı 1. maddesinde, "afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek"olarak ifade edilmiştir.Dolayısıyla, kanunla asıl hedeflenenin, kentsel dönüşüm yoluyla var olan yapıların yenilenmesi, iyileştirilmesi ve gerektiğinde tasfiye edilmesi olduğu söylenebilir (Özay ve Demirbaş, 2017: 220).

6306 sayılı kanun, riskli yapıların dönüştürülmesi amacını gerçekleştirmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve belediyelere görev ve yetkiler vermektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ, kanunun uygulanmasından sorumludur. Ayrıca kanun, üç tip alanda uygulama yapma yetkisi tanımaktadır: riskli alan, rezerv yapı alanı ve riskli yapı. Kanunun ikinci maddesinde bu alanlar tanımlanmaktadır (6360 sayılı Kanun, madde 2):

- *Rezerv yapı alanı: Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ'nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları;*

- *Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı;*
- *Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade etmektedir.*

Görüldüğü üzere rezerv alan ve riskli yapı belirleme bakanlık tarafından yapılırken, riskli alan kararı için bakanlık teklifi ve bakanlar kurulu kararı gerekmektedir. 6306 sayılı kanun ile hem bölge hem de yapı ölçeğinde dönüşüm uygulamalarının önü açılmış, riskli yapı ilanları yoluyla, riskli alan içinde ve dışında yapısal ölçekte dönüşümün gerçekleşmesi sağlanmıştır (Çelikbilek ve Öztürk, 2017: 193).

6306 sayılı kanun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana bir takım eleştirilere tabi tutulmuştur. Doru kanunun eksikliklerine dair ortaya koyduğu çalışmasında bazı eksiklikler ve endişeleri aşağıdaki gibi ifade etmiştir (Doru, 2013: 157-182):

1. Kanun tam anlamıyla bir kentsel dönüşüm kanunu niteliği taşımamakta, kentsel dönüşümün afet riski boyutunun dışında kalan diğer boyutlarını ihmal etmiştir.
2. Kanunla ilgili olarak temel kaygı, "rant" amaçlı kullanılabileceği ile ilgilidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu eleştirilere cevabı ise "depremlerde bir daha can ve mal kaybı yaşanmaması için yapılan bu düzenlemelerde rant hesabına hiç girilmediği, uygulama yapma hakkının öncelikle vatandaşa verildiği ve yapıların dönüştürülmesi için karşılıksız faiz desteği ile kira yardımının yapıldığını, dolayısıyla bir rant varsa bu rantın yapısı riskli olarak tespit edilen vatandaşa ait olduğu" (Doru, 2013: 180) şeklinde olmuştur.
3. Uygulama aşamasında vatandaşların haklarının korunması noktasında endişeler mevcuttur. Kanunda bazı temel haklar "aciliyet" ve "yaşama hakkının tüm haklardan önce gelmesi" gerekçe gösterilerek tehlikeye düşürülmüştür.
4. Kanun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na radikal yetkiler vermektedir. Bakanlık kanunla verilen yetkilerle, yerel yönetimlerin yetkilerini de elde etmiştir.
5. Bir başka endişe de kentsel dönüşümde sadece fiziksel koşulların iyileştirilmesine odaklanılması konusudur. Yapı stokunun yenilenmesinin yanı sıra; kentsel dönüşümün ekonomik, sosyal, kültürel boyutlarının da dikkate alınarak dönüşüm yapılan alanda "ekonomik-sosyal çevrenin korunması, tarihi-kültürel mirasın yenilenmesi, korunması, canlandırılması, yeni alanlar elde edilmesi" (Doru, 2013: 181) de gerekmektedir.

Özlüer'e göre, ise söz konusu kanunla, afet öncesi hukuki süreç tanımlanmaktadır. Kanunla afet sebeplerinin ortadan kaldırılması hedeflenmemekte ve kanun afet sürecindeymişçesine temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran bir görünüm sergilemektedir (Özlüer, 2018: 252).

Özay ve Demirbaş'a göre 6306 sayılı kanun genel itibariyle, kişilerin yaşam hakkının korunması ve yaşam alanlarının iyileştirilmesine yöneliktir. Ancak kentsel dönüşümün uygulanması süreci, mülkiyet hakkının ihlaline de sebep olmaktadır. Bununla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hükümler yerinde gözükmekte, fakat halen kanun idareyi, dönüşümün hızını kesmemek adına geniş yetkilerle donatmaya devam etmektedir (Özay ve Demirbaş, 2017: 245).

Anayasa Mahkemesi, 2014 ve 2017 tarihli kararlarında, kanunun tartışmalı 3. maddesinin 7. fıkrasına yönelik iptal kararı almıştır. 6306 sayılı kanunun 3. maddesinin 7. fıkrasında "Bu kanunun uygulanması için belirlenen alanların sınırları içerisinde olup riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü bakımından Bakanlıkça gerekli görülenler de bu kanun hükümlerine tabi olur" ifadesi yer almaktadır. Buna göre uygulama bütünlüğü gerekçesi ile Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda riskli alanlar içerisindeki risksiz yapıları da dönüşüm kapsamına alabilecektir. Anayasa Mahkemesi, kanunun 3. Maddesinin 7. Fıkrasını ölçülülük ilkesi bağlamında ele alarak, iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararında yer alan ifadelere göre, kanunda riskli yapıların dönüşümü ile ilgili kurallar yer almakta ve riskli olmayan yapılarla ilgili uygulamalara yönelik düzenleme öngörülmemiştir. Menfaatler dengesinin (kamu yararı ile bireylerin hakları arasındaki dengenin) riskli yapılara göre düzenlenmeye çalışıldığı kanunda yer alan kuralların riskli olmayan yapılara uygulanması ölçülülük ilkesine aykırıdır. Çünkü bu durum, kamu yararı ile riskli olmayan yapı sahipleri arasında kurulması gereken dengeyi bozmaktadır.

"Karara göre, idareye mülkiyet hakkı üzerinde istisnai uygulama yetkileri veren riskli alan kararının etkilerinin, Kanun'un amacını da aşan kamu yararı gerekçesiyle genişletilmesi, Anayasa'ya aykırıdır" (Özlüer, 2018: 262).

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 3. Maddenin 7. fıkrası, 6704 sayılı kanunun 21. Maddesiyle yeniden düzenlenerek "Bu Kanunun uygulanması için belirlenen alanların sınırları içinde olup riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü bakımından Bakanlıkça gerekli görülenler, değerleme çalışmalarında yapının riskli olmadığı gözetilmek kaydıyla bu Kanun hükümlerine tabi olur" halini almıştır. Görüldüğü üzere 6704 sayılı kanunla yapılan düzenlemenin, fıkranın Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen halinden tek farkı, "değerleme çalışmalarında yapının riskli olmadığının gözetileceği" ifadesidir.

Anayasa Mahkemesi 6704 sayılı kanunun 21. Maddesiyle yapılan bu düzenlemeyi de iptal etmiştir. Mahkeme, 15.11.2018 tarihli kararında "Kanun'un uygulanması için belirlenen alanların sınırları

içinde olup riskli yapılar dışında kalan yapılar hakkında 6306 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması nedeniyle maliklerin mülkiyet hakkına yönelik kısıtlamaların, taşınmazın değer tespitinde yapının riskli olmadığının gözetilmesi suretiyle dengelendiği söylenemez" şeklinde hükme varmıştır.

Her iki iptal kararında da Anayasa Mahkemesi, söz konusu fıkranın Anayasa'nın 13. ve 35. maddelerine aykırı olduğu sonucuna varmıştır. Bu maddeler temel hak ve özgürlüklerle ilgili olup, kanuna dair var olan yaygın endişelerle yakından ilgilidir. Türkiye'de kentsel dönüşüme dair yapılmış olan 6306 sayılı yasaya yönelik özellikle "idareye olağanüstü yetkiler tanınması" eleştirileri, Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu iptal kararları ile örtüşmektedir.

Anayasa mahkemesi iptal kararlarının yerinde gözükmesi ile birlikte, yukarıda yer verilen eleştiriler ışığında 6306 sayılı kanunu, kamu politikası penceresinden değerlendirmek durumunda; kanunun hali hazırda uygulanması sürecinde kentsel dönüşümün tüm boyutlarının göz önüne alınmadığı eleştirisi haklı gözükmektedir. Yapılan projeler ya da maliklerin başvurusuyla yapılan tek tek binaların yenilenmesi uygulamalarında, daha çok yapıların yenilenmesi amacının öne çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Kentsel dönüşümün bu fiziki boyutunun yanı sıra çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla da öne çıkması önem arz etmektedir. Bununla birlikte, özellikle afet riski altındaki bölgelerde, eskiyen ve dayanıklılığını yitirmiş yapıların yenilenmesi, çok açık bir ihtiyaçtır. Olası bir depremde meydana gelecek can kaybının en aza indirilmesi gerekliliğinin artık politikalara yansıyor olması durumu, olumlu bir gelişmedir. 6306 sayılı kanun ile başlayan bu yenileme durumu, diğer politikalarla da desteklendiği takdirde (afet sonrası toplanma alanlarının oluşturulması ve bunların korunması gibi), kamu politikaları yoluyla olası bir afete karşı gerekli önlemler alınmış olacaktır.

6306 sayılı kanunun uygulanmasına gelinecek olursa, *"kanun ile kentsel dönüşüm politikaları kapsamında, Türkiye genelinde 6.5 milyon konut stokunun yenilenerek sağlıklı-güvenli yaşam alanları oluşturulması hedeflenmektedir. Aynı zamanda, afet sonrası oluşacak can ve mal kayıplarının azaltılması, afet olmadan gerekli tedbirlerin alınması diğer hedefler olarak sıralanmaktadır*" (Doğaner, 2017: 158). Politikanın uygulama araçları ise; vergi avantajları, harç ve ruhsat alımı kolaylıkları, kira yardımları ve finansal destekler (tespit kredisi ve yıkım kredisi) dir (Doğaner, 2017: 158-166).

Kanun kapsamında uygulanacak olan kentsel dönüşüm projeleri, 2012 yılında 33 ilde başlatılmıştır. 2012 yılında dönüşümün başlatıldığı bu iller İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Malatya, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tunceli ve Van'dır. Çelikbilek ve Öztürk'ün (2017) Resmi Gazete

ilanlarından yararlanarak çıkarttıkları tabloya göre Türkiye genelinde 6306 sayılı kanun uyarınca ilan edilen riskli alan sayısı toplamda 191'dir.

Kanunun uygulanması sürecinde uygulamaya koyulan bazı projelerde, aktörler arası uyuşmazlıklar çıkmış, büyükşehir belediyesi-ilçe belediyesi-bakanlık üçgeninde uyuşmazlıklar baş göstermiştir. Örneğin İstanbul'un kentsel dönüşüm pilot projesi olan Fikirtepe Projesi'nde bu uyuşmazlık kendini çok açık bir şekilde hissettirmiş, vatandaşlar uzun yıllar mağdur edildikleri gerekçesiyle karşılarında bir sorumlu aramış, ilçe belediyesi sürecin dışında tutulduğunu ileri sürmüştür.

Sonuç olarak, Türkiye'de 2000 yılı sonrası kentsel dönüşüm politikaları, bu bölümde anılan yasalar çerçevesinde şekillenmiştir. Dönemin kentsel dönüşüm politikaları; "kentsel alanlarda yenileme, apartman alanlarının iyileştirilmesi, yeni siteler ve kapalı yerleşim alanlarının yeniden geliştirilmesi ve tarihi konut alanlarının soylulaştırılması" (Ataöv ve Osmay, 2007: 60) çerçevesinde gerçekleşmiştir. Keleş'e göre bu yeni yasal düzenlemeler, kendiliğinden oluşan kentsel dönüşümü planlı bir kentsel dönüşüme çevirmeyi hedeflemeli, dönüşüm süreci rantların paylaşımına hizmet etmemeli ve böylece meşruiyetini tehlikeye düşürmemelidir (Keleş, 2008: 450). Son olarak 2000 yılı sonrası uygulanan kentsel dönüşüm politikalarının ağırlıklı olarak riskli yapıların dönüşümüne yöneldiği ve bunun yanı sıra fiziksel ve sosyo-ekonomik olarak çöküntü alanı haline gelmiş alanların canlandırılması, prestijli iş merkezi alanları ve alışveriş-eğlence merkezleri vb alanların oluşturulması gibi hedeflere yöneldiği görülmektedir. Merkezi idare ve yerel yönetimlerin yanı sıra özel sektör, kentsel dönüşüm politikalarının uygulanmasında önemli bir aktör olarak öne çıkmıştır.

Kalkınma planları incelendiğinde "kentsel dönüşüm" başlığı içeren tek planın, 2014-2018 yılları arasını kapsayan 10. Kalkınma Planı olduğu görülür. Merkezi hükümetin kentsel dönüşüme ilişkin politikaları, "Kentsel Dönüşüm ve Konut" başlığı altında, aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

> "Afet riski taşıyan alanlar başta olmak üzere üretim ve ortak kullanım alanlarında yüksek fayda ve değer üreten, büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayan, mekân ve yaşam kalitesini yaygın şekilde artıran dönüşüm projelerine öncelik verilecektir.
>
> Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut mesafelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir.
>
> Kentsel dönüşümde ideal alan büyüklüğü ve bütünlüğü gözetilecek, planlama araçlarından en üst düzeyde yararlanılması sağlanacak, plan ve projelerin niteliklerini, önceliklendirme, hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme, denetim ve yönetişim süreçlerini tanımlayan usul ve esaslar geliştirilecektir.

Kentsel dönüşüm uygulamalarının finansmanında kamu harcamalarını asgariye indiren model ve yöntemler kullanılacaktır.

Kentsel dönüşüm projelerinde yenilikçi ve katma değer yaratan sektörleri, yaratıcı endüstriler ile yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verilecektir."

10. Kalkınma Planı'nda yukarıdaki şekilde ifade edildiği üzere, son dönem merkezi hükümet kentsel dönüşüm politikasında göze çarpanlar politikanın afet riski altındaki alanlara ve mekan ve yaşam kalitesinin görece düşük olduğu alanların dönüşümünü esas aldığı ve dönüşüm gerçekleştirilirken büyüme ve kalkınmaya katkı sağlanmasıdır. Politikanın uygulanmasında kamu finansmanının asgariye inmesini sağlayan yöntemlerin uygulanacağının belirtilmesi dikkate değer bir noktadır. Belediyeler, bu politika kapsamında kendi politikalarını şekillendirmektedir.

3.5.2.3. Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Politikası Uygulama Örnekleri

Türkiye'de kentsel dönüşüm uygulamaları 2000'li yıllarla birlikte birçok kentte yoğun bir şekilde uygulanır olmuş, uygulamalarda başı çeken kent ise İstanbul olmuştur. Bu başlık altında ele alınan örnekler, kentsel dönüşüm sürecini en yoğun şekilde deneyimleyen İstanbul'dan verilmiştir.

İstanbul'da kentsel dönüşüm "çoğu zaman iç içe geçen ve birbirini tetikleyen 4 farklı biçimde gerçekleşmektedir: Kentsel dönüşüm/yenileme projeleriyle gerçekleşen dönüşüm (daha çok yoksul mahallelerin yenilenmesi için geliştirilen projeler), büyük kamu yatırımlarıyla gerçekleşen dönüşüm (3. Köprü ve 3. Havalimanı gibi projeler), büyük sermaye yatırımları ile gerçekleşen kentsel dönüşüm (gökdelenleşme, lüks kapalı siteler gibi) ve Planlarla gerçekleşen dönüşüm (özellikle 2009 yılında onaylanan İstanbul İl Çevre Düzeni Planı)" (Yalçıntan ve diğerleri; 2014: 11-19).

Çalışmanın bu başlığı altında İstanbul'dan üç örnek, kentsel dönüşüm politikası süreci ve aktörleri göz önüne alınarak incelenecektir. Çalışmanın üçüncü bölümünde kentsel dönüşüm politikası bir ilçe belediyesi üzerinden inceleneceğinden, bu başlıkta ele alınan örnekler ilçe belediyesinin ana aktörler arasında yerini aldığı projeler arasından seçilmiştir. Türkiye'de belediyelerin (özellikle ilçe belediyelerinin) kentsel dönüşüm projelerinin daha çok, gecekondu mahallelerini dönüştürmek üzere tasarlandığı görülmektedir. Fakat ilçe belediyeleri bu projelerde etkili tek aktör değildir. "Yasal düzenlemelerle yetkilendirilmiş ve sorumluluk üstlenmiş olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile TOKİ'nin işbirliği içinde yürütülen gecekondu dönüşüm projelerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır" (Erkan, 2009: 229). Dolayısıyla gecekondu sorununa yönelik politikalar genellikle ilçe belediyesi, İBB ve TOKİ işbirliğinde hayata geçirilmektedir.

Bu başlık altında ele alınan üç uygulama örneği; Sarıyer Derbent Mahallesi, Maltepe Başıbüyük Mahallesi ve Fatih Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri (Sulukule) kentsel dönüşüm uygulamalarıdır.

Sulukule örneği, tamamlanmış ve bitmiş bir proje olup sonuçlarının diğer projelere kıyasla daha net görüldüğü ve Fatih Belediyesi'nin öne çıkan aktör olması sebebiyle seçilmiştir. Bu örnekte ilçe belediyesi politikası ile ilgili aşamalar genel hatlarıyla ortaya koyulabilecektir. Diğer iki örneğin seçilme sebebi ise; her iki örnekte de ilçe belediyesi tarafından başlatılan ya da başlatılmak istenilen proje süreci devam ederken, iki belediyenin de yönetimi 2009 yerel seçimlerinde el değiştirmiş, iktidar partisinden muhalefet partisine geçiş yaşanmıştır. İktidar partisindeki İBB (2019 yerel seçimleri itibarıyla muhalefet partisine geçmiştir) ve Bakanlığa bağlı TOKİ ile uyum içerisinde süreci yürütmek noktasında önemli olan bu değişim, iki örnekte farklı şekillerde sonuçlanmıştır. Derbent'te ilçe belediyesi süreç dışında kalırken, Başıbüyük'te ilçe belediyesi diğer iki aktörle birlikte süreci yönetme yolunu tercih etmiştir.

3.5.2.3.1. Sarıyer Derbent Kentsel Dönüşüm Projesi

Çalışmanın bu bölümünde ele alınan kentsel dönüşüm uygulama örneklerinden biri olarak Derbent Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin incelenmesinin sebebi, Türkiye'de 2000'li yılların başında kentlerde ağırlıklı olarak kendisini hissettiren kentsel dönüşüm politikalarının, sürekli değişen yasalar ve onlarla birlikte değişen kurum yetkilerinin kentsel dönüşüm uygulamalarında nasıl bir etki yarattığını uygulama üzerinden değerlendirmektir.

Derbent kentsel dönüşüm projesinden önce, 2002 yılında mahallede kısmi bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Mahallenin yer aldığı konum kentsel rantın giderek yükselmeye başladığı bir yerdir. Etrafındaki sanayi 1980'lerin ortalarında kent dışına taşınmaya başlamış ve buralara gökdelenler inşa edilmiştir. Artık holding merkezleri, rezidanslar ve alışveriş merkezlerine ev sahipliği yapar hale gelmiştir. Yani Büyükdere-Maslak aksı boyunca yer alan sanayi bölgeleri yerini gökdelenlere bırakmış; ve özellikle 1990'lardan itibaren uluslar arası iş merkezi haline gelmiştir (Şen ve Ünsal, 197-198). Özdemir'den aktaran Şen ve Ünsal, Derbent'in buradaki durumunu şu şekilde ifade etmiştir: "Aks bugün Türkiye'de arazi fiyatlarının en yüksek olduğu alan haline gelir iken, artan rant çevredeki tüm diğer gecekondu alanları gibi Derbent'i de tehdit eder hale gelmiştir" (Arıkanlı Özdemir, 2005; Aktaran: Şen ve Ünsal, 2014: 198).

1990'lı yıllarda ihale yoluyla mahallede geniş bir alan, Atatürk Oto Sanatkarları Konut Kooperatifi tarafından satın alınmış, 2002 yılında sadece üyelerin yaşayacağı kapalı ve güvenlikli bir site olan MESA konutlarının inşasına başlanmış ve 2004 yılında inşaat bitmiştir. Böylece Derbent Mahallesinde ilk ve kısmi bir dönüşüm, kooperatifin başrolde olduğu bir süreç ile başlamıştır.

Derbent Mahallesi'nde dönüşüm yapılması kararı ilk olarak Sarıyer Belediyesi tarafından alınmıştır. Sarıyer Belediyesi Derbent'i 2004 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan etmiş, fakat mahalleli projeye karşı çıkmış ve kendi aralarında kentsel dönüşüm projesine karşı çıkanlar olarak "Derbentliler Dayanışma Derneği"ni kurmuşlardır.

2009 yılında Sarıyer Belediyesi'nin yönetimi değişmiş, parti yönetimi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiştir. Yeni yönetim, bir önceki dönem yönetiminin kentsel dönüşüm projesini rafa kaldırmıştır. Sonrasında meclisten geçen torba yasa ile birlikte ilçe belediyelerinden kentsel dönüşüm alanı ilan etme yetkisi alınmış ve bu yetki büyükşehir belediyesine verilmiştir. 2012 yılında çıkarılan 6306 yasaya dayanarak 2013 yılında Derbent Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan etmiştir. Böylece Derbent'te kentsel dönüşüm projesi uygulanmasının önü açılmış, fakat Sarıyer Belediyesi hukuki süreç başlatarak Derbent kentsel dönüşümüne dair kararlara itiraz etmiş ve açığı davalar Sarıyer Belediyesi lehine sonuçlanmıştır. İdare mahkemesinin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı ile proje durdurulmuş ve Derbent'in riskli alan statüsü kaldırılmıştır (Kuyucu, 2018: 3).

Davalarla ilgili sürecin ayrıntısına bakılacak olursa; Sarıyer Belediyesi 2014 yılında İBB Derbent Kentsel Dönüşüm Projesi'nin durdurulması için açtığı davayı kazanmış, bunun yanı sıra mahalle derneğinin açtığı dava ile birlikte de alınan riskli alan kararı kaldırılmıştır.

Derbent örneği, Tunalı'nın da belirttiği gibi "hukuki karmaşa ve kurumsal çatışma" (Kuyucu, 2018: 2-3) sebebiyle kentsel dönüşüm politikasının sonuçsuz ya da başarısız kaldığı bir örnek olarak değerlendirilebilir. Öncelikli olarak Sarıyer Belediyesi'nin süreç içerisindeki konumunun değişmesini açıklamaya çalışmak önemli olacaktır.

Daha önce de belirtildiği gibi, Sarıyer Belediyesi 2004 yılında Derbent'i kentsel dönüşüm alanı ilan etmiş, sonrasında belediye, mahallede önemli bir muhalefetle karşılaşmıştır. 2009 yılında Sarıyer Belediyesi yönetiminin değişmesiyle birlikte proje rafa kaldırılıyor. Bu durum, yeni yönetimin kentsel dönüşüm politikasındaki değişiklik sebebi ile mi yoksa ilçe belediyesinin İBB ve Bakanlık ile çatışma yaşamasından mı kaynaklanmaktadır sorusunu akla gelmektedir.

Sarıyer Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı incelendiğinde belediyenin kentsel dönüşüm politikasının; "ilçeyi gecekondudan arındırmak ve planlı bir kentsel gelişimi gerçekleştirmek ve bunları gerçekleştirirken tarihi yapılar ve sit alanlarının korunmasını gözetmek" üzerine inşa edildiği görülmektedir.

Sarıyer Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı'nda ise "ilçenin nispeten eski kuşak yapı stoğunun, yenileme ve dönüşüm gerektiriyor olması" fırsatlar içerisinde sunulmuştur. Ayrıca "Mülkiyet durumu ve hak sahipliliği ile ilgili veri tabanı ve arşivi oluşturma işini yürütmek ve gecekondu mahallelerinde

yerinde dönüşüm süreçleri üzerine çalışmalar yapmak" da stratejiler arasında yer almaktadır. Bu durumda belediyenin kentsel dönüşüm politikasında bir değişiklik olmadığı, politikanın genel olarak ilçeyi gecekondu alanlarından arındırmak amacına yöneldiği görülmektedir.

Yukarıdaki iki stratejik plandan da çıkarılan sonuç, 2009 yılında yönetimin muhalefet partisine geçmesinden sonra da Sarıyer Belediyesi'nin politikasının odağında ilçeyi gecekondulardan temizlemek olduğudur. Fakat Sarıyer Belediyesi'nin yeni bir proje geliştirmeye fırsatı olmamış, 2010 yılında Belediye Kanunu'nda yapılan değişiklikle Derbent'te süreç dışında kalmıştır. Fakat yine de İBB'ye açmış olduğu davalarla sürecin aktörlerinden biri olmaya devam etmektedir.

2010 yılında Belediye Kanunu'nda yapılan değişiklikle , kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan etme yetkisini alan İBB kendi politikaları doğrultusunda, Derbent Mahallesi'ni kentsel dönüşüm alanı ilan etti. Yani Belediye Kanunu'nda yapılan değişiklikle Derbent Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün baş aktörü artık Sarıyer Belediyesi değil, İBB'dir. Sarıyer Belediyesi'nin İBB projesine karşı açmış ve kazanmış olduğu davalar da bir kurumsal çatışma örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bakanlar Kurulu'nun 2013 yılında Derbent Mahallesi ile ilgili almış olduğu riskli alan kararındaki riskli alan sınırı İBB ve Yorum İnşaat ortaklığında hazırlanan Derbent Kentsel Dönüşüm Projesi ile "örtüşmesi" durumu da bir başka önemli noktadır. Merkezi yönetim ve başkanı iktidar partisinden olan İBB uyum içerisinde iken muhalefet partisinden Sarıyer Belediyesi süreç dışında tutulmuştur. Bu da özellikle 2012 sonrası kentsel dönüşüm politikalarının merkezileştiğinin ve özellikle ilçe belediyelerinin kendi kentsel dönüşüm politikalarını uygulamada engellendiğinin (ya da kısıtlandığının) bir örneği olmuştur.

Derbent'teki son durum ise, proje halen hayata geçirilememiş, Sarıyer Belediyesi hala sürecin dışında tutulmakta ve İBB baş aktör durumundadır.

3.5.2.3.2. Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde kentsel dönüşüm fikri, ilk kez 2004 yerel seçim kampanyası sırasında AKP Maltepe Belediye başkan adayı Fikri Köse tarafından ortaya koyulmuş ve Köse, seçimi kazandıktan hemen sonra Başıbüyük'te kentsel dönüşüm konusu belediye gündemine alınmıştır. "2004 yılının haziran ayında Maltepe Belediyesi tarafından kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım planda E5 karayolunun kuzeyinde kalan alanlar, kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiştir" (Şen ve Türkmen, 2014: 171). Kentsel dönüşüm ilan edilen bu alanın kapsamında Başıbüyük Mahallesi de vardır.

Alanın kapsamına giren mahallelerde yaşayanların itirazları üzerine 2004'te yapılan plan iptal olmuş, proje "E5 Kuzeyi Başıbüyük Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı" olarak 2005 yılında İBB meclisinde

onaylanmıştır. Hazırlanan yeni imar planına uygun olarak Maltepe Belediyesi, İBB ve TOKİ arasında 2006 yılında üçlü protokol imzalanmıştır.

Protokolün imzalanmasından sonra mahallede kentsel dönüşüme karşı bir direniş oluşmaya başlamış ve "Başıbüyük Mahallesi Çevreyi Düzenleme ve Güzelleştirme ve Tabiatı Koruma Derneği" kurulmuştur. Zamanla mahallede TOKİ'nin yüklenici firmasına karşı önemli bir direniş başlamış olup bu direnişlere polis müdahalesi ile karşılık verilmiştir.

Mahalleli süreç içerisinde hukuki yollara da başvurmuştur: "Kentsel dönüşüm projesinin ve TOKİ'nin şantiyesinin durdurulması için 17 yürütmeyi durdurma davası açılmış, bir tanesi kabul edilmiştir" (Şen ve Türkmen, 2014: 177). Kabul edilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen belediye ve TOKİ inşaatı durdurmamıştır.

2009 yılı yerel seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanlığı'nı CHP adayı Mustafa Zengin kazanmıştır. Belediye yönetiminin muhalefet partisine geçmesi, Belediye'nin Başıbüyük'te kentsel dönüşüm politikasında bir değişim yaratmamıştır. Yerel seçim öncesi TOKİ ile Maltepe Belediyesi arasındaki protokolün iptal edileceği vaadi verilmiş, fakat seçimden sonra bu vaat hayata geçirilmemiştir. Ancak projenin ikinci etabında TOKİ ile işbirliği yapılmayacağı açıklanmıştır. Ayrıca, "bir önceki belediye yönetiminden farklı olarak 2009 seçimlerinden sonra gelen yönetim, gecekondu sahiplerini borçlandırmayacak bir şekilde anlaşmaları yapmaya çalışmaktadır" (Şen ve Türkmen, 2014: 177).

Maltepe Belediyesi'nin stratejik planları incelenerek izlediği kentsel dönüşüm politikasını ifade etmek gerekirse, ilk olarak 2006-2009 stratejik planında "kentsel dönüşüm alanlarının varlığının" fırsatlar arasında yer almış olduğu ve tehditler arasında da "yeni plan çalışmaları ve kentsel dönüşüm planlarına yönelik iptal davalarının sıklaşmasının" yer aldığı görülür. "Toplu konut alanlarının ilçe sınırlarında yapılması nedeniyle gecekondu yapılaşmasını azaltması" da fırsatlar arasında sunulmuştur. Kentsel dönüşüm politikasına dair net bir ifade bulunmasa da bu ifadelerden belediyenin kentsel dönüşüme dair politikasının "gecekondulaşma" sorununa yönelik olduğu çıkarımı yapılabilir. Zaten 2004 yerel seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan Fikri Köse'nin ilk icraatlarından biri, aralarında Başıbüyük, Gülsuyu-Gülensu gibi gecekondu mahallelerinin olduğu alanda bir kentsel dönüşüm projesini başlatmak olmuştur.

Maltepe Belediyesi yönetimi değiştikten sonraki ilk döneme dair stratejik plana ulaşılamamıştır. Bu sebeple ulaşılan 2014 faaliyet raporu incelenmiş ve belediyenin kentsel dönüşüm politikasında belirgin bir değişiklik olmadığı sonucuna varılmıştır. Bir önceki belediye yönetiminin uyguladığı "gecekondu sorununa" yönelik politikanın sürdürüldüğü görülmektedir.

Maltepe Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı incelendiğinde ise "Konut ve Kentsel Dönüşüm" başlığı altında belediye kentsel politikasına dair şu ifadeler yer almaktadır:

> "Afet riski taşıyan alanlar başta olmak üzere üretim ve ortak kullanım alanlarında yüksek fayda ve değer üreten, büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayan, mekân ve yaşam kalitesini yaygın şekilde artıran dönüşüm projelerine öncelik verilecektir.
>
> Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut mesafelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir" (Maltepe Belediyesi 2015-2016 Stratejik Planı).

Yukarıda yer alan ifadelere göre Maltepe Belediyesinin son döneme dair kentsel dönüşüm politikasının, afet riski taşıyan alanların dönüşümüne öncelik vermek kaydıyla mekan ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğu görülür. Tıpkı 10. Kalkınma Planında yer aldığı gibi, kentsel dönüşüm politikasının sosyal bütünleşmeyi destekleyeceği belirtilmiştir. Ayrıca belediye, kentsel dönüşüm politikaları yoluyla dar gelirliler başta olmak üzere halkın barınma sorunu için çözümler geliştirecektir.

Dolayısıyla Maltepe Belediyesi Başıbüyük örneğinde görülen şudur: Yönetim değişikliği yürütülen kentsel dönüşüm politikasında genel hatlarıyla bir değişiklik yaratmamış olup, bir önceki belediyenin başlattığı Başıbüyük gibi projeler yeni yönetimle birlikte devam etmiştir. Yukarıda incelenen Sarıyer Derbent Projesi'nde, yönetim değişikliği sonrasında ilçe belediyesinin bir önceki belediyenin planladığı projeyi rafa kaldırdığı, sonrasında ise sürecin dışında bırakıldığı, İBB ile davalık olduğu belirtilmişti. Maltepe Başıbüyük örneğinde ise ilçe belediyesinin sürecin ana aktörlerinden biri olma konumunu sürdürdüğü ve genel olarak İBB ile önemli bir çatışma yaşamadığı görülmüştür.

Şen ve Türkmen de yönetim değişikliğinin projedeki etkisine dair aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır:

> "CHP yönetimindeki Maltepe Belediyesi, kentsel dönüşüm konusunda istikrarlı ve kararlı olmak üzere alternatif bir politikayı uygulamak açısından özgün bir deneyim gerçekleştirememiştir. Belediye yönetiminin ilk döneminde yaşanan süreç, mahalleli ile bir araya gelinerek yeni bir yaklaşım ve politika geliştirme yönünde başlamış iken bu süreç günümüze kadar aynı kararlılıkta devam edememiştir" (Şen ve Türkmen, 2014: 186).

Hala devam etmekte olan Başıbüyük Kentsel Dönüşüm Projesi'ne dair bu zamana kadar yapılan uygulamalar üzerinden genel bir değerlendirme yapılabilir. Yapımı 2011 yılında tamamlanan TOKİ bloklarının inşa edildiği zeminle ilgili problem çıkmıştır. "TOKİ blokları, üzerine kurulmuş olduğu zeminin kayması nedeniyle ciddi tehlikeler yaratma potansiyeli ile gündeme taşınmıştır. Heyelan alanı olarak da gündemde kalan bu blokların zemini kaymaya başlayınca, yakınındaki okul duvarı yıkılarak bir bölümü yıkılmıştır" (Şen ve Türkmen, 2014: 185).

Ayrıca gecekondu mahallelerinin dönüşümü uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan bir eleştiri, Başıbüyük projesi için de yapılmıştır. Başıbüyük'te 50 kişi ile derinlemesine görüşme yapılarak gerçekleştirilen bir araştırmada şu sonuca varılmıştır: "Mahalle sakinleri sadece konutlarını değil yaşam pratiklerinin tümünü kaybedecekleri ve birçok yeni sorunla yüz yüze gelip dezavantajlı konuma düşecekleri endişesini taşımaktadırlar" (Ergun, 2017: 214).

3.5.2.3.3. Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri (Sulukule) Kentsel Dönüşüm Projesi

İstanbul Avrupa Yakası'nda Fatih Belediyesi'nin sınırları içerisinde bulunan Sulukule, Türkiye'nin belki de en çok tartışılan kentsel dönüşüm uygulaması olmuştur. Neslişah ve Hatice Sultan Mahallelerini kapsayan Sulukule, Roman vatandaşların yaşadığı bir yerleşim alanı iken yapılan kentsel dönüşüm ile birlikte bu kişiler burayı terk etmek zorunda kalmış, bu da uygulanan kentsel dönüşümün "soylulaştırma" şeklinde yapıldığına dair tartışmaları gündemde tutmuştur.

Çöküntü alanlarının oldukça fazla olduğu Fatih semtinin dönüştürülmesi, bu alanda tarihi ve kültürel dokunun da oldukça fazla olması sebebiyle önemlidir. Semtin yaklaşık %40'ı çöküntü alanı olarak tespit edilmiş ve bu alanın %50'si de yenileme alanı kapsamı içine alınmıştır. Yenileme alanının da %4'ü Neslişah ve Hatice Sultan mahallelerinden oluşmaktadır. Bu mahalleler konumları ve içerisindeki sosyal yapı sebebiyle kentsel dönüşümde önemli bir yer edinmiştir. "Özellikle de bu bölgede bulunan halk, bakım onarım gibi girişimlerde fazla bulunmama ve bulundukları çevreyi geliştirme kaygıları olmadığından dolayı tarihi nitelikteki yapılar daha kısa sürede bozulmaya yüz tutmuştur" (Kaban, 2011: 46-47).

Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri, Fatih Belediyesi tarafından 2005 yılında yenileme alanı olarak belirlenmiş ve 2006 yılında Bakanlar Kurulu tarafından 5366 sayılı yasaya dayanarak yenileme alanı olarak ilan edilmiştir. Proje; Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ortaklığında yürütülmüştür.

Belediye tarafından açıklanan resmi politikada, "Fiziksel mekanın yenilenmesi ile alandaki mülk sahiplerinin mülkiyet haklarını kullanabilmesi esasına dayanan bir model ile mekandaki çöküşün önüne geçerek, alanı tekrar kente entegre etmek hedeflenmiştir" . Sulukule kentsel yenileme projesine dair Fatih Belediyesi resmi web sayfasında yer alan bu ifadeden anlaşılan; Fatih Belediyesi'nin, Sulukule kentsel dönüşümüne dair politikası; söz konusu iki mahallenin çöküntü alanı haline gelmiş olması sorunsalına dayanmaktadır. Bu sebeple belediye, alanı kente tekrar entegre etmek amacıyla fiziksel mekanın yenilenmesi projesini yürütmüştür. Burada dikkati çeken kısım, Sulukule'de belediye kentsel dönüşüm politikasının "alandaki mülk sahiplerinin mülkiyet haklarını kullanabilmesi esasına dayanan bir model" üzerinden uygulanacağının ifade edilmiş olmasıdır. Bu konu, yenileme projesinin

başından sonuna kadar tartışma konusu olmuş ve ancak projenin sonunda buradaki mülk sahiplerinin yerlerinden edildiği görülmüştür.

Sulukule kentsel dönüşümünde ön hazırlık Fatih Belediyesi tarafından yapılmış ve bu hazırlık çalışmalarında hak sahipleri, parsele düşen bina sayısı, binaların oturum alanları ve tescilli eserler tespit edilmiştir. Belediye tarafından yapılan anket çalışmaları ile bu mahallelerde yaşayanların sorunları belirlenmiştir. "2005 yılı Ekim ayı sonunda Kentsel Tasarım Projesi'nin oluşturulması amacıyla alternatif projelerin hazırlanmasına başlanmış ve bölge dokusuna uygun olarak farklı proje tipleri geliştirilmiştir" (Kaban, 2011: 48).

Alandaki mülkiyet dağılımı ise şu şekildedir: %86'sı şahıs, %3.7'si İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve %3.14'ü Fatih Belediyesi mülkiyetindedir. Ayrıca alanda Toplu Konut İdaresi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, özel vakıf ve derneklere ait mülkiyetler de mevcuttur (Ertürk, 2009: 37). Alandaki mülkiyet çeşitliliği aynı zamanda buradaki kentsel dönüşüm aktörlerinin çeşitliliğini de göstermektedir.

Fatih Belediyesi'nin alandaki dönüşümü gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kamu desteği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi tarafından sağlanmıştır. Böylece;

> "Proje, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve T.C. Fatih Belediye Başkanlığı arasında, 16.05.2005 tarihinde kabul edilen 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve Yönetmeliği gereği yenileme alanı olarak belirlenen ve Bakanlar Kurulu kararı ile uygun görülen alanda, 5366 sayılı kanun, 2985 sayılı Toplu Konut kanunu ile 12.05.2004 tarih ve 25460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5162 sayılı Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun, 5393 sayılı Belediye kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında 13.07.2006 tarihinde imzalanan protokol ile birlikte resmiyet kazanmıştır "(Ertürk, 2009: 40).

Yani, Fatih Belediyesi'nin yürüttüğü politikanın temel yasal belgelerinin 5366 sayılı kanun, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 5162 sayılı kanun, 5216 sayılı kanun ve 5393 sayılı kanun olduğu görülmektedir. Fatih Belediyesi, uygulamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi ile işbirliği yapacaktır. Dolayısıyla, politikanın başlıca aktörleri olarak Fatih Belediyesi, İBB ve TOKİ karşımıza çıkmaktadır.

Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2010 yılında başlayan inşaat, 2012 yılında tamamlanmıştır. Fakat süreç boyunca projeye birçok kez dava açılmıştır. "UNESCO ICOMOS Dünya Mirası Komitesi proje için bölgeyi tarihi kimlik ve kültüründen soyutlayarak basit bir yenileme mantığıyla yok eden, kentsel ranta el koyma ve soylulaştırma tespiti yaptı". Alınan bilirkişi raporları

ve açılan davalar neticesinde verilen iptal kararları projenin tamamlanmasına engel olamadı. Özetle ulusal ve uluslararası kuruluşların tüm çabalarına rağmen Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesi, bölgede yaşayanların yerlerini terketmek zorunda kaldığı ve projenin kentsel rantlarla anıldığı olumsuz bir örnek oldu.

Sulukule kentsel dönüşüm projesinde öne çıkan aktörler daha önce de ifade edildiği gibi Fatih Belediyesi, İBB ve TOKİ'dir. Yapılan protokole göre bu aktörlerin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir (Kaban, 2011: 94-103):

- TOKİ'nin; Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, yenileme avan ve yenileme uygulama projelerinin hazırlanması; Koruma Bölge Kurulu tarafından projelerde istenilen değişiklik ve önerilerin sunulması; İnşaat ihaleleri, yapım şekli, mahal listelerinin belirlenmesi ve yapılara ilişkin imalat değişikliği ile malzeme onaylarının yapılması; Yenileme Avan ve Yenileme Uygulama Projeleri kapsamındaki tüm yapılanmaların anahtar tesliminin yapılmasının sağlanması; TOKİ'nin yenileme alanı ve toplu konut alanlarında inşa ettiği konut ve ticari yapıların satış kuralları ve fiyatlarını belirlemek gibi görev ve yetkileri vardır.
- Fatih Belediyesi'nin; yenileme avan ve uygulama projelerinin onayı, mülkiyeti hazineye ait taşınmazların belediye adına devri, yenileme alanında yaşayan hak sahiplerinin belirlenmesi, arsa ve arazi düzenlemeleri yapmak, kamulaştırmaya yönelik yasal işlemleri yerine getirmek, yenileme alanının tasfiyesi, yıkımı ve temizlenmesi, yenileme alanına ait jeolojik ve jeoteknik zemin etüd raporlarının hazırlanması gibi yükümlülükleri vardır.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; proje kapsamında anlaşma sağlananlar için nakliye ve kira yardımlarının karşılanması (büyükşehir ya da ilçe belediyesi tarafından), yenileme alanına ait jeolojik ve jeoteknik zemin etüd raporlarının hazırlanmasına yönelik işlemlerin ücretlerinin karşılanması, TOKİ'ye devredilen yenileme alanına ait öncelikli teknik altyapı hizmetlerinin karşılanması gibi yükümlülükleri vardır.
- Bazı kararlarsa (tarafların gerek görmesi durumunda, yenileme alanında yer alan şahısların mülkiyetindeki arsa, bina ve eklentilerin değerlerini tespit etmek gibi) Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ üyelerinden oluşan komisyonlarca alınmaktadır.

Özel sektör de Sulukule kentsel dönüşümünde önemli rol oynamıştır. TOKİ adına inşaatlar, Öz-Kar İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş tarafından yapılmıştır.

Projeyi hayata geçiren bu aktörlerin yanı sıra "Sulukule Platformu" da sürecin bir başka aktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Platform, 3 ana gruptan meydana gelmektedir:

"1. Sivil toplum kuruluşları (Sulukule Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği, İnsan Yerleşimleri Derneği ve Ulaşılabilir Yaşam Derneği, daha sonra Sulukule Gönüllüleri Derneği): kentsel dönüşüme karşı sürdürülen mücadeleye destek sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlediler.

2. Projeye karşı çıkan Sulukule sakinleri: Sulukule Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği tarafından örgütlenen ikinci grup süreçte mağdur olanların taleplerinin birinci elden duyurulmasını (örneğin Sulukuleliler'in Avrupa Parlamentosu'nda bir oturumda söz almaları) sağladı.

3. Bağımsız aktivistler (Mimarlar, şehir plancıları, sanatçılar, akademisyenler, hukukçular, araştırmacılar ve yazarlar gibi mahallede ikamet etmeyen profesyoneller): Bağımsız aktivistler, kamuoyunun ilgisini Sulukule'ye çekmek amacıyla uzmanlık alanlarını kullandılar ve uluslarası platformlarda müttefikler edindiler" (Uysal, 2012: 143)

Ayrıca süreç içerisinde "Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri Yardımlaşma, Dayanışma ve Geliştirme Derneği" adında, Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesini destekleyen bir dernek de kurulmuştur (Kaban, 2011: 79).

Sulukule Kentsel Dönüşümüne dair yapılan eleştirilerin odağında ise daha önce ifade edildiği gibi; dönüşümün "soylulaştırma" şeklinde yapıldığı görüşü yer almaktadır. Soylulaştırma eleştirisinin dayanakları, Sulukule sakinleri olan Romanların bu alandan ayrılmak zorunda bırakılmasıdır. Fatih Belediyesi, alanda yaşayan mülk sahibi kişilere iki seçenek sunmuştur. Birinci seçenek, belediyenin hazırladığı projeye katılıp, 15 yıla varan aylık taksit yolu ile ev sahibi olmak; ikinci seçenek ise mülkün takas ya da para yolu ile belediyeye devredilmesidir. Bu seçeneklerin kabul edilmemesi durumunda ise kamulaştırma yetkileri devreye girecektir. Bu sebeple bir kısım mülk sahibi mülklerini satarak alandan ayrılmak zorunda kalmıştır (Orhan, 2017: 79).

Sulukule'de kiracı olarak yaşayanlar ve arzu edenler için TOKİ, Taşoluk'ta toplu konut inşa etmiş ve bu şekilde kirada oturan Romanların ev sahibi olması amaçlanmıştır. Fakat, "bu evlerin kirasını ödeyemeyen Romanlar Taşoluk'taki evleri terk ederek Karagümrük, Balat gibi semtlere yerleştiler. Doğalgaz, elektrik, su, kira ve kapıcı ücretlerini ödeyemedikleri için lüks konutları yok pahasına satıp Sulukule'ye yakın semtlere döndüler" . Dolayısıyla Romanlar hem Sulukule'den çıkarılmış oldular hem de yerleştikleri Taşoluk'ta tutunamadılar. Sulukule'nin yeni yerleşikleri ise daha üst bir toplumsal sınıfa mensup olup, bu kişilerin arasında meclis üyelerinin bile ismi anılmakta ve evlerin çoğunluğunun maddi durumu iyi olan Suriyeli mültecilere kiralandığına dair haberler yapılmıştır.

Fatih Belediyesi sakinlerinin bir kısmı Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesi'ni desteklerken bir kısmı projeyi haksız bulmaktadır. Destekleyenlerin dayanağı, bu alanın suç mahali (hırsızlık ve uyuşturucu gibi) haline gelmiş olması sebebiyle temizlenmesi gerektiğidir (Orhan, 2017: 79).

Aşağıdaki tabloda, yukarıda Sulukule kentsel dönüşümüne dair verilen bilgiler ışığında genel bir politika analizi yapılmıştır.

[1]Tablo 8: Fatih Belediyesi Kentsel Dönüşüm Politikasının Sulukule Örneği Üzerinden Analizi

Problem nedir ve nasıl gündeme gelmiştir?	"Görünen" problem, "kentsel çöküntü alanları"dır. Bu sorunun belediyenin gündemine gelmesi ise, merkezi hükümetin kentsel dönüşüme dair bir politika ortaya koyması ve yasalarla belediyeleri bu konuda yetkilendirmesi ile olmuştur.
Formüle Edilişi	Fatih Belediyesi dönüşüm için "Kentsel Yenileme Projesi" oluşturmak için ön hazırlıklar yaptı, alternatif projeler ortaya koyuldu. Fatih Belediyesi bu ön hazırlık çalışmalarında Sulukule sakinleri ile görüşüldüğü/anketler yapıldığını belirtmiştir. Bu aşamada aktörler de şekillendi, Fatih Belediyesi'nin kamu desteğini İBB ve TOKİ'den alacağı kesinleşti (2005).
Resmiyet Kazanması	Fatih Belediyesi kentsel dönüşüm politikasının dayandığı üst belgeler; 5366 sayılı kanun, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 5162 sayılı kanun, 5216 sayılı kanun ve 5393 sayılı kanun'dur. 2006 yılında imzalanan "Fatih İlçesi 1. Grup İkinci Nolu Yenileme Alanları Proje ve Uygulamalarına İlişkin Protokol" ile de politikaya dair uygulama resmiyet kazanmıştır.
Uygulanması	Yenileme projesinin uygulanması, Fatih Belediyesi tarafından yapılan yıkımlarla başlamış ve 2010 yılında başlayan inşaatlar, 2012 yılında sona ermiştir. Uygulamanın başlıca aktörleri, Fatih Belediyesi, TOKİ ve İBB olmuştur. Ayrıca, ihaleyi 2009 yılında alan Öz-Kar İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş de özel sektörden bir aktör olarak uygulama aşamasında yer almaktadır. Bu aktörler dışında, dönüşüm süresince uygulamalara karşı çeşitli uzmanlar, odalar ve STK'lar ulusal ve uluslararası alanda gündem oluşturmaya çalıştılar. Yıkım sürecinde Avrupa Parlamentosu'nda Sulukule kentsel dönümüne dair toplantı yapıldı. Belediye temsilcileri halk ile toplantılar yaptıysa da sonuç alınamadı. Uygulama öncesi ve uygulama sırasında Sulukule kentsel dönüşümüne karşı davalar açıldı. Sit alanı olması dolayısıyla korunması gereken alan, bu sebeple de tartışma konusu oldu.
Değerlendirilmesi	Fatih Belediyesi'nin yürüttüğü politika doğrultusunda yapmış olduğu kentsel dönüşüm uygulaması başından itibaren tartışmalı bir süreç geçirmiştir. Uygulamanın bitmesiyle birlikte sonuçlar net bir şekilde görülür olmuş, Fatih Belediyesi'nin "sosyal proje" iddiasıyla yola çıktığı uygulama sonucunda, dönüşüm öncesinde alanda yaşayan Romanların birçoğu burada da kendileri için TOKİ tarafından yapılan Taşoluktaki toplu konutlarda da barınamamıştır. Alanda artık Roman kişiler yaşamakta ve bu durum, Sulukule kentsel dönüşümünün, başlangıçta belirtilen politika amacından çok farklı olan "soylulaştırma"

[1] Burada genel bir analiz özeti yapılmıştır. Amaç, 4. Bölümdeki saha çalışmasına geçmeden önce başka bir uygulama örneği üzerinden fikir vermektir.

	şeklinde yapıldığını kanıtlar niteliktedir. Değerlendirme aşamasında konuya dair bahsedilmesi gereken önemli bir detay da uygulamanın bitmesinin ardından gelen projenin iptali kararının Danıştay tarafından onaylanmasıdır.

Bu bölümdeki örneklerden de anlaşılacağı üzere gecekondu sorununu gündemine alan kentsel dönüşüm politikaları, kamu-özel işbirliği (yönetim-sermaye işbirliği) içinde hayata geçirilmektedir. Yasaların sürekli değişikliğe uğraması ile yetkilerin el değiştirmesi kurumsal çatışmalara ve hukuki uyuşmazlıklara sebep olmaktadır. Özellikle 6306 sayılı yasa ile merkezileşen kentsel dönüşüm politikası, yerel yönetimleri ve özellikle ilçe belediyelerini kendi politikalarını uygulamada noktasında sınırlandırmış, ilçe belediyeleri İBB-TOKİ-özel sektörle işbirliği içinde çalışmak zorunda bırakılmıştır.

İstanbul'da dönüşümün "rantsal dönüşüm" olarak adlandırıldığı bu süreçte, özellikle kent merkezlerindeki gecekondu alanlarına yoğunlaşan kentsel dönüşüm projelerinin, mekanın asıl sahiplerinin yerinden edilmesine sebep olduğu ve bu kişilerin "gönderildiği" yeni yerleşim alanlarına uyum sorunuyla karşılaştığı ve ayrıca bu yeni yaşam alanlarında maddi olarak karşılaması zor şartlar altında olduklarına yönelik eleştiriler yapılmaktadır. Özellikle Sulukule gibi uygulamalar bunun bir örneği olmuş, özellikle devam eden gecekondu dönüşüm projelerinin birçoğunda da aynı endişe devam etmektedir.

Bunların yanı sıra; büyük dönüşüm projeleri kapsamında da küresel aktörlerin İstanbul kentinin dönüşümünde rol oynamakta olduğu da ifade edilmelidir. "İstanbul'da kentsel planlama kapsamında çeşitli tasarım yarışmaları ile küresel aktörlerin rol aldığı büyük projeler gündemi kaplamakta, ULI gibi uluslararası kuruluşlar İstanbul'da koordinatörlükler açmakta, İstanbul'un konut piyasasının küresel ağa entegrasyonu sürmektedir" (Erkan, 2009: 234).

Özetle, çeşitli dönüşüm projeleri ile dönüşmeye devam eden İstanbul yeniden biçimlenmekte ve bu süreç devam ederken de önemli tartışmaların odağında yer almayı sürdürmektedir.

4. EMEKEVLER'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM: KAMU POLİTİKASI SÜREÇ MODELİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ

Çalışmanın bu bölümünde, ikinci bölümde açıklanan Süreç Modeli rehberliğinde Ataşehir Belediyesi kentsel dönüşüm politikasının analizi yapılacaktır. Örnek bir uygulama alanı üzerinden, politikaya konu olan problemin ortaya çıkışından başlayarak politikanın değerlendirilmesine kadar tüm politika aşamaları ele alınacaktır. Analiz için Emekevler kentsel dönüşümü uygun görülmüştür. Çünkü Emekevler dönüşümünde belediye ana aktör olarak yer almaktadır ve uygulaması tamamlanmış olduğu için (sadece Kent Park'ın yapımı henüz başlamamıştır) analize uygun bir projedir.

Emekevler kentsel dönüşümünde, ileriki başlıklar altında da görüleceği üzere, Emekevler olarak anılan alandaki tüm gecekondular yıkılmış ve gecekondu hak sahiplerinin, aynı alanın bir kısmının imara açılmasıyla buraya inşa edilen konutlara yerleştirilmesi planlanmıştır. Ataşehir Belediyesinin alanda inşa ettirdiği konutlara, Emekevler sakinleri dışında Ataşehir ilçe sınırları içerisinde bulunan başka gecekondu sakinlerinin de yerleştirilmesi planlanmış (örneğin Barbaros Mahallesinden gecekondu sakinleri) ve uygulama sonrasında yapılan ek bir protokol ile Ataşehir sınırları içerisinde TOKİ mülkiyetinde bulunan 28 gecekondu hak sahibinin de yapılan bu yeni konutlara yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak bu çalışma kapsamında yapılan analiz, "Emekevler'in dönüşümü ve Emekevliler" ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla, çalışma için yapılan görüşmelerde seçilen kişiler "eski Emekevliler" içerisinden seçilmiştir[2]. Yapılacak değerlendirmeler de Emekevler arazisi ve eski Emekevliler üzerinden yapılacaktır.

Bu bölümde genel olarak Ataşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm politikasının ne olduğu, yazılı belgelerin incelenmesiyle ve yapılacak görüşmelerle ortaya koyulacak, sonrasında ise Ataşehir Belediyesinin Emekevler bölgesinde nasıl bir politika izlediği, süreç modeli kullanılarak analiz edilecektir. Analizde resmi-yarı resmi yayınlar, kurumsal veriler ve medya başta olmak üzere ikincil veri toplama teknikleri ve birincil veri toplama tekniklerinden olan "derinlemesine görüşme" tekniği kullanılacaktır.

[2] Emekevler kentsel dönüşümünde 400'e yakın hak sahibinden yarısından fazlası Belediye ile anlaşma sağlamıştır. Henüz anlaşma sağlamamış ve dava sürecinde olan kişiler vardır. Çalışma için görüşülen kişilere dava sürecinde olanlar dahil değildir. Çünkü Emekevler kentsel dönüşümü bitmiş bir proje olduğundan burada yaşayan eski sakinlere ulaşmak çok zordur. Bu zorluk, pandemi koşullarında daha da artmıştır. Dava süreci ve bu süreçte yaşananlar, 7 yıl boyunca Ataşehir Belediyesi ile davalık olan ve belediye ile yakın zamanda anlaşma sağlamış olan görüşmecilerden dinlenmiştir. Bu görüşmecilerin sürece hakim oluşu, çalışma açısından bu noktada önem arz etmektedir.

4.1. Ataşehir İlçesinin Gelişimi

İstanbul'un 39 ilçesinden biri olan Ataşehir, 5747 Sayılı Kanunla, 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. 25,84 kilometrekare olan ilçede 17 mahalle vardır. İlçe nüfusu 416.318'tir (TUİK, 2018 yılı nüfusu).

Ataşehir ilçesinin gelişimini incelerken konuyu iki ayrı alt başlık altında incelemek gerekecektir. İlk olarak Ataşehir Belediyesi kurulmadan önce, belediyenin şu anki sınırları içerisinde yer alan ve bugün Doğu Ataşehir olarak anılan bölgede uygulanan Ataşehir Uydu Kent Projesi ve bu proje alanı etrafında yaşanan gelişmeler ele alınacaktır. Daha sonra 2008 yılı itibariyle Ataşehir'in ilçe olmasından sonraki süreçten bahsedilecektir.

4.1.1. Anatepe ve Ataşehir Uydu Kent

Ataşehir'in tarihine bakıldığında bu alanın uzun yıllar öncesinden toplu konut alanı olarak tasarlandığı görülmektedir. Anatepe Uydu Kent Projesi doğu-batı doğrultusunda uzanmakta ve "batısında Yeni Sahra, Güneybatısında Tekser, güneyinde Küçükbakkalköy, Sukent ve Atatürk Mahallesi, güneydoğusunda Kayışdağı ile çevrelenmektedir" (Yalçın, 1995: 40).

Ataşehir'in kurulduğu alan, Osmanlı dönemi kayıtlarında "Karaman Çiftliği" olarak görülmektedir. 1978'de Maliye Hazinesi üzerine kayıtlı olan arazi, Kemal Ilıcak ve Ali Kantarcı tarafından satın alınmış ve arazi üzerinde 50.000 konutluk bir proje yapılması tasarlanmıştır. İSOTAŞ Yeni Kent isimli bu proje, yerleşim merkezlerine uzaklığı sebebiyle talep görmemiş ve proje için alınan kredilerin ödemesi yapılamamıştır. Bu sebeple de arazinin mülkiyeti Yapıkredi Bankasına geçmiştir[3].

Maliye Hazinesinin arazide kalan yüzde 21'lik hissesi Anadolu Bankasına devredilmiş ve 1988'de banka, Emlak Kredi Bankası ile birleşmiş ve Emlak Bankası adını almıştır. Emlak Bankası, Yapıkredi Bankasının hisselerini almış ve tüm arazinin sahibi olmuştur. "Emlak Bankası, o dönemdeki konut geliştirme projeleri kapsamında ilk önce 'Anatepe Uydu Kenti' olarak belirlediği bu arazinin 1800 dönümlük kısmını Eska, Tekfen ve Baytur isimli inşaat şirketlerinin projelerine açmıştır. 2000'li yıllara girerken, Alarko inşaatın da faaliyetleri ile gelişen bölgenin kontrolü, Toplu Konut İdaresine devredilmiştir"[4].

[3]Atatürk Mahallesi muhtarı Leyla Yeşim Şaylan'ın mahallenin gelişimini anlatan tanıtım kitapçığından yararlanılmıştır.

[4] Atatürk Mahallesi muhtarı Leyla Yeşim Şaylan'ın mahallenin gelişimini anlatan tanıtım kitapçığından yararlanılmıştır.

-Anatepe Projesi (1989-1993): Anatepe olarak anılan proje kapsamında ilk olarak Yeşim, Yakut, Zümrüt ve Sedef siteleri yapılmış, burada oturumlar 1994 yılında (Yakut Sitesinde bir yıl sonra) başlamıştır.

Sonrasında ise Doğu Ataşehir etap etap tamamlanmıştır. Bu etaplarla birlikte, Ataşehir Uydu Kenti meydana gelmiştir. Ataşehir ismi, Emlak Bankası tarafından "Ataköy ve Bahçeşehir projelerinden esinlenilerek verilmiştir" (Güvenç ve Işık, 1999; Aktaran: Kılıç: 57).

-Ataşehir Uydu Kent Projesi (1993-1998): Tamamlanan etaplar sonunda ortaya çıkan Manolya 1-2-3-4, Mimoza 1-2-3-4-5, Gardenya 1-2-3-4-5-6-7, Kamelya 1-2, Akasya 1-2-3, Kardelen 1-2-3-4-5 sitelerinin her biri en az iki bloktan oluşmaktadır.Örneğin, Manolya 1'de en az iki blok bulunmaktadır. Mimoza'lar Tekfen; Kardelen'ler sırasıyla Alarko, Tekfen, Alarko, Baytur, Ertes; Gardenya'lar Ertes; Manolya'lar Baytur; Kamelya'lar Tekfen ve Akasya'lar sırasıyla Alarko, Baytur ve Ertes tarafından yapılmıştır. Etaplar 1998 itibariyle tamamen bitmiştir. Bu siteler, bugünkü Ataşehir'in geneline kıyasla daha az katlı, site içinde yeşili barındıran, daha fazla mahalle özelliği taşıyan konut alanları olarak göze çarpmaktadır.

1990'ların sonu ve 2000'lerin başında İnci, Turkuaz, Mercan siteleri ile Ata Blokları 1-2-3-4'de oturumlar başlamıştır.

Ataşehir'in gün geçtikçe popüler hale gelmesi sebebiyle artan talepleri karşılamak üzere, doğu bölgesindeki boş alanlar ve tamamen boş durumda olan batı bölgesini değerlendirmek üzere bu alanlar, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 2004 ve 2005 yıllarında yapılan ihalelerle TOKİ güvencesinde imara açılmıştır (Kılıç, 2006: 57).

Diğer taraftan arsa maliyetlerinin yüksek olması, yapıların ileri teknoloji kullanılarak ve depreme karşı dayanıklı yapılması gibi etkenlerle konut fiyatları yıllar geçtikçe artmaya devam etmiş, bu da bölgeyi giderek orta üst ve üst gelir grubuna hitap eder duruma getirmiştir (Kılıç, 2006: 61). Ataşehir'i çekici kılan sebepler arasında bölgedeki ofis imkanları ve alışveriş merkezlerinin de etkisi bulunmaktadır.

2000'li yıllarda başlayan projelerde 1990'lı yıllarda tamamlanan etaplara göre farklı bir mimari tarz benimsenmiş, "arsa büyüklüklerinin kısıtlı olması ve birim metrekare maliyetlerinin optimum düzeyde tutulmak istenmesi, inşaat şirketlerini çok daha yüksek katlı, balkonsuz, rezidans tarzında binalar yapmaya yöneltmiştir (Kılıç, 2006: 64).

Ataşehir toplu konut projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgenin çok fazla talep görmesi, proje alanının çevresini de etkilemiştir. Kadıköy'ün güneyinde kalan bu bölge, çarpık yapılaşmanın olduğu, gecekonduların ve müstakil evlerin alana yayılmış olduğu bir bölgedir. Ataşehir projesinin yükselmeye başlamasıyla birlikte bu alanlarda da yapılaşma başlamış, çevresindeki bu süreç,

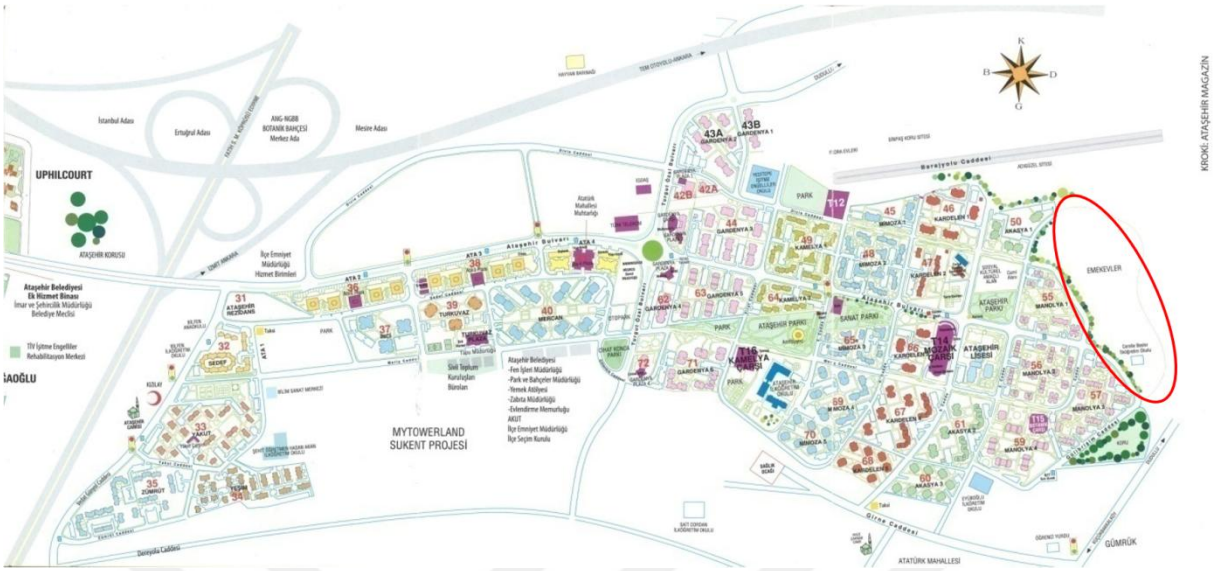
Ataşehir'i bu yapılaşmanın ortasında bırakmıştır. Bu sebeple, bir uydu kent projesi (giriş ve çıkışlarının belirli yerlerden olduğu, çevresinden izole bir toplu konut alanı) olarak planlanan Ataşehir, zamanla çevresiyle entegre olmaya başlamış ve bu durum çevresindeki yapılaşma sürecini daha da hızlandırmıştır (Kılıç, 2006: 69). Böylece 1990'lı yıllarda hayata geçirilen Ataşehir projesinin yapıldığı alanın etrafındaki bölgede, Ataşehir'deki yapılarla rekabet edebilecek lüks konutlar inşa edilmeye başlanmıştır. Bu bölgede önce arsa fiyatları artmış, bu artışa paralel olarak da konut fiyatlarında önemli artışlar görülmüş ve sonuç olarak burası da orta üst ve üst gelir grubuna hitap eder hale gelmiştir (Kılıç, 2006: 70). Her ne kadar burada eski yapıların yerini lüks yapılar almaya başlasa da bu dönemde hala eski ve yeni yapıların iç içe olduğu görülmektedir (Kılıç, 2006: 73).

Döker, Ataşehir ve çevresinin gelişimini şu şekilde özetlemiştir: "1990'lı yıllardan itibaren ilçenin E-5 Karayolu'nun kuzeyindeki alanlarında Emlak Bankası'nın iştirakiyle ortaya çıkan Ataşehir blokları zamanla genişleyerek çevresindeki yapılaşmayı da kapsayan bir bölgenin adı haline gelmiştir. Gerek devlet şirketleri ve gerekse özel sektörün göstermiş olduğu ilgi Ataşehir bölgesini kentin doğu yönündeki gelişiminde en önemli kentsel öğelerden biri haline getirmiştir" (Döker, 2012: 60). Ataşehir'de gayrimenkule olan talebin ve fiyatların hız kesmeyen artışı, 2005 yılından itibaren bölgeyi, gayrimenkul yatırımcılarının da ilgi odağı haline getirmiş ve kendi olanaklarını içeren yüksek yoğunluklu konut, karma kullanımlı ve orta üst ve üst gelir grubuna hitap eden projeler üretilmeye başlanmıştır (Okumuş ve Eyüboğlu, 2015: 95).

Diğer taraftan Ataşehir, "1990'lı yıllarda Emlak Bankasının başlattığı bir uydu kent projesi iken, son yıllarda küreselleşmenin de etkileriyle, çok katlı konut ve ofis projeleri konseptinde, TOKİ ve özel sektör yatırımlarının ilgi odağı ve 2012 yılı itibariyle de kentsel dönüşüm projelerinin hedefi olarak İstanbul'un hızla gelişen bölgesi haline gelmiştir" (Okumuş ve Eyüboğlu, 2015: 95).

Aşağıdaki Doğu Ataşehir haritasında, çalışmada analiz edilecek olan Emekevler kentsel dönüşüm alanının, etapların hemen yanında, sağ tarafta yer aldığı görülmektedir (haritada kırmızı daireyle işaretli alan).

Harita 1 : Doğu Ataşehir Haritası



Harita 2: Emekevler'in Konumu



Son olarak, Ataşehir ilçe statüsüne kavuşmadan önceki dönemde meydana gelen ve ilçenin kurulmasından sonraki süreçte de devam eden mülkiyet problemlerine temel oluşturan gelişmeleri de ifade etmek gerekecektir.

1960-1970 döneminde sanayileşme ve kentleşmenin hız kazanmasıyla birlikte İstanbul'a yönelen yoğun göç, kentteki konut stokunun yetersiz kalmasına sebep olmuş ve bugün Doğu Ataşehir olarak anılan bölge de dahil olmak üzere İstanbul'da gecekondu alanları artmaya devam etmiştir. 1984 tarihli 2981 sayılı İmar Affı Yasası ile gecekondulara af getirilerek enformel yerleşmelerdeki bu yapıların meşrulaştırılması sağlanmıştır. Böylece Ataşehir'deki gecekondular da bu kanundan yararlanmış ve bu durum, bugünkü mülkiyet krizlerine temel oluşturmuştur (Okumuş, 2014; Aktaran: Okumuş ve Eyüpoğlu, 2015: 95). Çalışmanın ileriki kısımlarında karşımıza çıkacak olan bu durum, Ataşehir Emekevler bölgesindeki gecekondu oluşumunu ve sonrasında kentsel dönüşüm sürecinde ortaya çıkan mülkiyet sorunlarının da hikayesidir.

4.1.2. Ataşehir İlçesi

Ataşehir, 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmuş ve 2009 tarihli İstanbul 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "I. Derece üst düzey hizmet odaklı bir merkez olarak planlanmıştır" (Okumuş ve Eyüboğlu, 2015: 95). Ataşehir ilçesi; güneyinde Maltepe, batısında Kadıköy, kuzeybatısında Üsküdar, kuzeyinde Ümraniye, kuzeydoğusunda Çekmeköy ve doğusunda Sancaktepe ilçelerine komşudur. Daha önce Üsküdar İlçesine bağlı olan Fetih, Esatpaşa, Örnek mahalleleri; Kadıköy İlçesine bağlı olan Yenisahra, İçerenköy, İnönü, Kayışdağı, Barbaros, Küçükbakkalköy, Atatürk Mahallesi'nin O-4 ve E80 Karayolu'nun güneyinde kalan kısmı; ve Ümraniye İlçesine bağlı olan Yeni Çamlıca, Mustafa Kemal Mahallesi'nin O-4 Karayolu'nun güneyinde kalan kısmı, Namık Kemal Mahallesi'nin O-4 Karayolu'nun güneyinde kalan kısmı ile Samandıra ilk kademe belediyesi sınırları içinde olan Ferhatpaşa Mahallesi'nin E80 Karayolu'nun ve E80-D100 bağlantı yolunun güneyinde kalan kısmı Ataşehir İlçesini oluşturmuştur. İlçe kurulmasına müteakip bu mahallelerin tümünü kapsayan Ataşehir Belediyesi de kurulmuştur.

2009 yılında Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde "Uluslararası Finans Merkezi Projesinin" hayata geçirilmesi planlanmıştır. Ataşehir'de 300 dönüm arazi üzerine inşa edilmesi planlanan proje, sonraki yıllarda Ümraniye ilçesine dahil edilmiştir. Dolayısıyla, İstanbul'u önemli bir finans merkezi olarak öne çıkarmayı amaçlayan bu proje, Ataşehir merkezli olmaktan çıkmış, merkezi Ümraniye olmuştur.

Ataşehir Belediyesinin kurulduğu dönemde ilçede artık yüksek binalardan oluşan toplu konut alanları ve onların etrafındaki gecekondu alanları (ve gecekondudan apartmana geçmiş yapıların bulunduğu alanlar), hızlı ve çarpık kentleşmenin bir sonucu olarak göze çarpmaktadır (Döker, 2012: 60).

İlçedeki boş arazilerin büyük bir kısmının ilçe kurulmadan önceki dönemdeki yapılaşma faaliyetleri ile tüketildiği söylenebilir. Dolayısıyla, Ataşehir'deki durum bundan sonra değişiklik göstermiş, ilçedeki boş arazilerin tükenmiş olması, kentsel dönüşüm faaliyetleriyle birlikte, ilginin büyük ölçüde eski yapıların bulunduğu mahallelere kaymasına yol açtığı görülmüştür. Okumuş ve Eyüboğlu, bu duruma şu şekilde işaret etmiştir:

> "2012 yılına gelindiğinde, ilçede geliştirilmeye uygun boş arazilerin tükenmesi, inşaat şirketleri ve diğer müteahhitleri mevcut mahallelere yönlendirmiş ve Ataşehir'de kentsel dönüşüm faaliyetlerini ön plana çıkarmıştır. Bölgenin gecekondu niteliğinde gelişmesi ve sonradan yasal statüye kavuşması, çok parçalı bir mülkiyet yapısının oluşmasına sebep olduğu için, Ataşehir'de kentsel dönüşüm yatırımlarına da öncülük eden özel sektör, bu mülkiyet sorunları sebebi ile bölgede toplu arsa üretiminde zorlanmıştır. 2012 yılında 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'u (R.G.:28309) takiben uygulama yönetmeliklerinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Ataşehir'deki kentsel dönüşüm faaliyetlerinde de artış gözlenmiştir" (Okumuş ve Eyüboğlu, 2015: 96).

İlçedeki dönüşüm faaliyetlerine bakıldığında ilçe belediyesinin ana aktör olarak içerisinde yer aldığı örnekler oldukça sınırlıdır. İlçedeki dönüşüm kararlarında hangi aktörlerin etkili olduğu, bu aktörlerin rolleri ve etki dereceleri ile ilgili, Ataşehir Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Semih Sadık Kayhan[5] aşağıdaki bilgileri vermiştir:

> "Kentsel dönüşümde öncelik olarak göz önünde bulundurmamız gereken şeyler bir kere mahalledeki yapı stokunun durumudur. Bu yapı stokunu incelediğimiz zaman risk faktörü hangi mahallede daha yüksek ise o mahalleye öncelik vermek gerekir diye düşünüyoruz. Ama Ataşehir özeline baktığımızda da mahallelerin (bunlar kaçak yapıların olduğu, imar planlarının olmadığı yerlerdir) çok fazla birbirinden farkları olmadığını görüyoruz. Ama uygulama yaparken öncelikle uygulamanın hemen yapılabilme olanağının olduğu, yani *parselasyon planları bitmiş olan, imar planları çıkmış olan yerler önceliktir* (vurgular

[5] Ataşehir Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Semih Sadık Kayhan'a bağlıdır.

> E.B.ye aittir). Onun dışındaki yerlerde zaten uygulama yapmak belli bir sürece bağlıdır. *Önce mülkiyet sorunlarını çözeceksiniz* (vurgular E.B.ye aittir), parselasyonlar yapacaksınız, daha sonra imar planları yapacaksınız ve uygulamaya geçebileceksiniz. Bunlar da tek başına ilçe belediyesinin yapabileceği şeyler değil. Büyükşehirlerde nazım imar planı yapma yetkisi büyükşehir belediyelerinde, ilçe belediyesi sadece uygulama imar planı yapıyor. Kentsel dönüşüm kararları ile ilgili riskli alan kararlarını alan kurumlar bakanlıklar. Belediyelerin bu konuda yetkisi zaten yok. Onun için *kentsel dönüşüm projeleri, tek başına ilçe belediyelerinin gücünün yeteceği ya da yetkisinde olan şeyler değil. Biz sadece önceliklerimizi belirliyoruz, ilgili kurumlarla o konuda iletişime geçiyoruz* (vurgular E.B.ye aittir)"

Kayhan, Ataşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşüm konusunda belirledikleri öncelikler doğrultusunda politikalarını yürütebilmek için büyükşehir belediyesi ve bakanlık gibi yetkili kurumlarla iletişime geçtiklerini belirtmiştir. Dolayısıyla Ataşehir Belediyesi bu aktörlerle işbirliği içerisinde kentsel dönüşüm politikalarını yürütmektedir.

4.2. Ataşehir Belediyesinin Kentsel Dönüşüm Politikası

Ataşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm politikasını anlamak için, belediyenin stratejik planları incelenmiş ve Ataşehir Belediyesinden ilgililerle yapılan görüşmelerle bilgi alınmıştır.

2010-2014 stratejik planında, Ataşehir Belediyesi için belirlenen vizyonun temelinin "kentsel yenileşme, marka ve önder kent olma" olduğu belirtilmiştir (ABSP, 2010-2014: 9). Ayrıca "kentsel yenileşme" belediyenin temel değerleri arasında da gösterilmiştir.

2010-2014 dönemi güncellenmiş stratejik planda belirlenen amaçların başında "kentsel yenileşme" gelmektedir. "Kentsel Yenileşme" başlığı altında amaç şu şekilde belirtilmiştir:

> "Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, bütüncül ve modern altyapı sistemini sağlayarak akıllı kentleri yaratan ileri teknolojiyi kullanacak, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel yenileşme projesini gerçekleştirmek" (ABSP, 2010-2014: 11).

Bu amaç ışığında 6 tane hedef belirlenmiştir. Bu hedefler aşağıdaki gibi sıralanmıştır (ABSP, 2010-2014: 19-28):

- “Daha çağdaş ve sağlıklı mekânlarda yaşanılmasını sağlamak için; planlı ve sürdürülebilir kentsel gelişim ilkelerini uygulamak suretiyle, kent içi ulaşım sorunlarını çözmek, mevcut taşınmazların envanterini çıkararak Ataşehir’de alt yapı, üst yapı, bina bakım onarım işlerini etkin ve verimli bir şekilde yapmak
- Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek
- Gecekonduda yaşayanları gecekondu önleme bölgelerinde yapılacak toplu konutlara yerleştirerek, gecekonduda yaşayanların sayısını % 20 azaltarak kentsel yenileşmeyi sağlamak
- Olası doğal afetlerin etkilerini azaltmaya yönelik önlemler almak
- İlçemizdeki tüm planları kentsel yenileşme hedefine uygun olarak revize etmek
- Engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını ve diğer olanakları sağlamak”

2015-2019 stratejik planında ise kentsel yenileşme kapsamında; “Sürdürülebilir Çevre Ortamının Oluşturulmasını, Korunmasını ve Geliştirilmesini Sağlamak” ve “Kültürel Yaşamı Zenginleştirmek” amaçlarına odaklanılmıştır. Bu amaçlara yönelik olarak aşağıdaki hedefler belirlenmiştir (ABSP, 2015-2019: 34-42):

- “Yaşanabilir Altyapı ve Üstyapıyı Geliştirmek,
- Dönüşüm Odaklı Planlama Yapmak,
- Afete Müdahale ve Zarar Azaltma Kapasitesini Artırmak,
- ‘Kültür Kenti’ Kimliğinin Oluşumuna Katkı Sağlamak,
- Odak Gruplara Yönelik Kültürel - Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek,
- Çevre Duyarlılığını Destekleyen Programlar Geliştirmek ve Uygulamak,
- Sağlık Hizmetlerini Vatandaş ve Çevre İhtiyaçları Doğrultusunda Yaygınlaştırmak”

Ayrıca Ataşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğine bakıldığında ise Madde 5’te şöyle denilmiştir:

> “Ataşehir Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Ataşehir'in kentsel gelişimi ve Ataşehir halkının eşitlik duygusuyla çağdaş yaşam kalitesini artırmak, özgün bir kimlik oluşturarak insan odaklı dünya kenti haline gelme misyonunu; Belediyecilikte kurumsal kimliği ve geleneği olan, şeffaf katılımcılığı ön planda tutan, hizmette dünya standartlarını aşmış insan odaklı olma vizyonuyla çalışmalarını yürütür” (Ataşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Madde 5).

Stratejik planlarda "Kentsel Yenileşme" başlığı altında yer verilen amaç ve hedefler, Ataşehir Belediyesinin bütüncül ve kapsamlı bir kentsel dönüşüm politikası oluşturmaya çalıştığını göstermektedir. Belediyenin politikası, sağlıklı bir çevre oluşturmanın altını çizmiş; sağlam yapılar, sorunsuz ulaşım, engelli vb. gruplar için yaşanabilir bir çevre oluşturmaya çalışmış; sağlıklı bir altı yapı ve üst yapı ile bir dönüşüm sağlamaya ve olası doğal afetler için önlemler almaya yönelmiştir. Ayrıca Ataşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 5. Maddesinde de "çağdaş yaşam kalitesini arttırmak amaçlı insan odaklı, şeffaf ve katılımcı" bir politikaya vurgu yapıldığı görülmüştür. Ataşehir Belediyesi ayrıca, kentsel dönüşüm politikasının "yerinde dönüşüm" esaslı bir politika olduğunun altını çizmektedir[6].

Ataşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm politikasının ayrıntılarını daha iyi anlayabilmek için, Başkan Yardımcısı Semih Sadık Kayhan'la[7] yapılan mülakattan bazı bilgilere burada yer vermek isabetli olacaktır. Kayhan, yukarıda incelenen belgelerin de işaret ettiği şekilde, Ataşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm politikasını aşağıdaki şekilde ifade etmiştir:

> "Ataşehir Belediyesi 4 tane ilçenin kenar mahallelerinden oluşan yeni bir ilçe. 11 yıllık geçmişi var. Kenar mahallelerden oluşmasının getirdiği bazı dezavantajlar var. Yüksek ve yeni yapılardan oluşan kısmı Ataşehir'in 3'te 1'ini oluşturmakta, 3'te 2'sinden fazlası bu kenar mahallelerden oluşan, çoğu herhangi bir teknik hizmet almamış, herhangi bir projeye bağlı yapılmamış, ruhsatsız yapılardan da oluşan, halk tabiriyle varoşlardan oluşan, bizim teknik tabirle de kaçak olarak yapılmış mahallelerdir. Hala ciddi mülkiyet sorunları var. 3 tane mahallemizin mülkiyet sorunu çözülmüş değil. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Birçok mahallemizin imar sorunları hala devam ediyor.
>
> *Politika olarak ise İstanbul'un depremselliğini ve yapı stoklarının kalite durumunu göz önünde bulundurduğumuz zaman acilen kentsel dönüşümün sağlanması gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu kentsel dönüşüm sağlanırken de birinci önceliğimiz insanları doğdukları büyüdükleri, anılarıyla birlikte yaşadıkları yerlerde muhafaza etmek, insanları orada barındırmak, orada kentsel dönüşümü sağlamak* (vurgular E.B'ye aittir). Yani burada yaşayan bir insanın adres değişikliğini çok fazla düşünmüyoruz. Ama bununla birlikte de bu insanların çağdaş yeni yapılara taşınmalarının da elzem veya zorunluluk olduğunun da farkındayız ve o konuda çalışmalar yapmaya çalışıyoruz"

[6] Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Teknik ve Emekevler Büro Şefi Mesut Şengör'le yapılan görüşme.

[7] Kayhan; Plan ve Proje, Kentsel Dönüşüm ile Emlak ve İstimlak birimlerinden sorumlu başkan yardımcısıdır.

Kayhan, Ataşehir Belediyesi kentsel dönüşüm politikasının, kendisinin kaçak yapı olarak adlandırdığı enformel yapılar ve riskli yapı stokuna yöneldiğini ve bu konuların İstanbul'un depremselliği sebebiyle acil çözülmesi gereken sorunlar olarak görüldüğünü ifade etmiştir. Ayrıca verilen bilgilerde, belediye politikasının yerinde dönüşüm amacı da vurgulanmıştır.

Ataşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm politikası kapsamında, gecekondu bölgelerine yönelik olarak izledikleri politika ve devam eden uygulamalarla ilgili olarak ise Kayhan aşağıdaki bilgileri vermiştir:

> "Ümraniye'den gelen üç mahallenin henüz mülkiyet sorunları çözülmüş değil. Yeni Çamlıca, Mimar Sinan gibi mahalleler bunlar. Yani aşağı yukarı 40-45 bin nüfusun yaşadığı mahalleler. 2001'de buradaki mülkiyet sayısı 4000 civarındayken şimdi 8000'e yaklaştı. Bu satıştan veya ifrazen yapılan veya parselasyon değişikliklerinden kaynaklı değil. 60'lı 70'li yıllarda mülkiyet sahibi olan insanlar yaşlandılar, bu insanların çoğu hayatını kaybettikten sonra mülkiyet 4'e 5'e 6'ya, belki daha fazlaya katlanıyor. Böylece her geçen gün sorunlar daha da büyüyerek devam ediyor. Mülkiyet sorunları olduğu gibi, daha önce parsel bazında yapılmış imar planları olan yerler hariç, yüzde 90'dan fazlası herhangi bir teknik hizmet almadan, kaçak yapılardan oluşmuştur.
>
> Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin çok az bir kısmı imara açılmış, ama onun dışında kalan kısım herhangi bir mühendislik hizmeti almadan, herhangi bir ruhsata bağlı kalmadan yapılmıştır. Henüz imar planları çıkmamış bu iki mahalle de yine Ümraniye'den gelen mahallelerimizin içinde yer alıyor.
>
> İçerenköy Mahallesi, çok büyük bir mahalle, bir kısmında ıslah imar planıyla halen uygulama yapılabilir durumda, imar planları henüz çıkmış değildir. Barbaros ve Yeni Sahra mahallelerinin ise imar planları çıkalı daha bir buçuk yıl oldu. Ondan önce buralarında imar durumu yoktu. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda da henüz inşaata başlayan maalesef olmadı. Bunlar mahalle bütünlüğünde sıkıntı yaşayan yerler, çok ciddi sorunları olan bölgelerimiz.
>
> *Şu anda devam eden bir kentsel dönüşüm projesi yok* (vurgular E.B'ye aittir) . Ancak Yeni sahra ve Barbaros Mahallesi imar planları çıktı, biz buralarla ilgili uygulamaların başlamasına her türlü desteği veriyoruz. *Ancak buralar belediye eliyle değil, müteahhitler aracılığıyla yapılacak bir dönüşüm* (vurgular E.B'ye aittir). Daha doğrusu adına ne kadar dönüşüm denilebilir, tartışılabilir. Biz oradaki kentsel dönüşümü sağlayabilecek riskli alanların stratejik planlarını da hazırladık. Yani riskli alan olarak da şu anda o bölgeler kabul

edilir. Ve müteahhitler için bazı avantajlar sağlanarak oradaki binaların yenilenmesi anlamında, müteahhitlerin oraya girip inşaatları yapması konusunda biz her türlü desteği veriyoruz. *Şu anda her şey hazır, ama müteahhitler bu konuda çok gönüllü değiller şu anda içinde bulunduğumuz (ekonomik) koşullardan dolayı* (vurgular E.B'ye aittir). İnşallah en kısa zamanda başlar"

Kayhan, Ataşehir ilçesi içerisinde gecekonduların yoğunlukta olduğu ve önemli bir kısmında yıllar geçtikçe mülkiyet sorunlarının da eklendiği mahalleleri sıralamıştır. Özellikle imar planlarının hala çıkmamış olduğunun altını çizmektedir. Şu anda uygulanmakta olan bir kentsel dönüşüm projesinin olmadığını ifade etmiştir. Dolayısıyla ilçede belediyenin uyguladığı, Emekevler dışında bir gecekondu dönüşüm projesi yoktur. Enformel yapılar ve riskli yapıların müteahhitler aracılığı ile yıkılıp yeniden yapılması beklenmektedir.

Mevcut politika belgeleri ve yapılan görüşmeler ışığında, Ataşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm politikasını özetlemek gerekirse, maddeler halinde şu şekilde belirtilebilir:

- Gecekondu alanlarını dönüştürmek ve enformel yapılaşmaya son vermek
- Riskli yapı stokunun dönüşümünü sağlayarak ilçenin riskli yapılarının sağlam yapılarla değiştirilmesini sağlamak
- Sağlıklı bir çevre elde etmek
- İlçe içerisindeki dönüşümleri yerinde dönüşüm şeklinde hayata geçirmek

4.2.1. Emekevler Kentsel Dönüşüm Süreci: Kadıköy-Ataşehir Belediyeleri Öncesindeki Süreç

Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan ve Emekevler olarak anılan bölge, zaman zaman yönetimlerin gündemine gelmiştir. 2000'li yıllarda TOKİ-Kadıköy Belediyesi gündemine gelmeden önceki süreci ele almak, Emekevler'de gerçekleşen dönüşüm sürecini anlamak açısından önemlidir. Dolayısıyla bu başlık altında, Emekevler gecekondu bölgesinin oluşumundan başlayarak, 2000'li yıllara kadar hangi gündemlere konu olduğu araştırılacaktır.

1990 tarihli Anatepe nazım imar planında yeşil alan olarak kayıtlı olan Emekevler'deki enformel yapılaşmanın tarihi, 1970'li yıllara kadar geri gitmektedir. 2013 yılında kentsel dönüşüm uygulamaya konulduğunda bu alanın tamamında gecekondu tarzında bir yapılaşma mevcuttur.

Emekevler bölgesi yetkisiz kişilerce insanlara para karşılığı satılmakta iken 1970'li yılların sonuna doğru ODTÜ öğrencileri (Dev-Yolcu) tarafından bu alanda bir parselasyon çalışması yapılmış ve 1200 metrekare alan içerisine 4'er gecekondunun kendilerine ait yeşil alanları ile birlikte yerleşeceği bir plan çizilmiştir[8]. Böylece öğrenciler, karşılığında hiçbir ücret talep etmedikleri bu plan doğrultusunda Anadolu'nun çeşitli yörelerinden gelen insanların burada evlerini yapıp yaşamalarını sağlamıştır. Emekevler'in kentsel dönüşüm projesi uygulanmadan önceki durumu aşağıda verilen görseldeki gibidir. Haritada da görüldüğü gibi, bu bölgede düzenli bir yapılaşma oluşmuştur.

Harita 3: Kentsel Dönüşüm Öncesi Emekevler



Kaynak: Ataşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Yukarıdaki görselden de açıkça görülebildiği üzere Emekevler, sıradan bir gecekondu alanında gözlenen plansız yapılaşmadan çok uzak bir görüntü çizmektedir. ODTÜ'lü öğrenciler tarafından yapılan parselasyon çalışmaları sonucunda insanlar gecekondularını bu plana göre inşa etmişler ve ortaya bu "planlı görünen" gecekondu alanı ortaya çıkmıştır.

[8] Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Teknik ve Emekevler Büro Şefi Mesut Şengör'le yapılan görüşme.

Daha sonraki yıllarda, Emekevler bölgesindeki bazı gecekondu sahipleri, 1980'li yıllarda çıkarılan imar aflarından yararlanmak için başvuru yapmış ve yine "imar affı müracaat belgelerini" "tapu tahsis belgesine" dönüştürmek istemişlerdir[9].

Ancak bu yıllarda Emekevler arazisi birkaç kez el değiştirmiştir. İlgili tapu kayıtlarında, bu mülkiyet değişiminin izi şu şekilde tespit edilebilmektedir. Emekevler, 08.10.1987 tarihinde hükmen "Maliye Hazinesine" kaydı yapılmış, 30.10.1987 tarihinde "Anadolu Bankası T.A.Ş." tarafından satın alınmıştır. Yine aynı yıl içerisinde, 30.12.1987 tarihinde "Anadolu Teks. İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne" satışı gerçekleştirilmiştir. 21.12.1990 tarihinde "Emlak Yapı A.Ş.ye" tahsisi yapılmış, aynı ay içerisinde sırasıyla "Türkiye Emlak Bankası A.Ş." ve "T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" tarafından satın alınmıştır.

Emekevler'deki hızlı mülkiyet değişimi aşağıda daha net bir biçimde gösterilmektedir:

- 08.10.1987: Maliye hazinesi
- 30.10.1987: Anadolu Bankası T.A.Ş
- 30.12.1987: Anadolu Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- 21.12.1990: Emlak Yapı A.Ş
- Aralık 1990: Türkiye Emlak Bankası A.Ş
- Aralık 1990: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Emekevler bölgesinde yaşayanlar, 1980'li yıllardaki aflardan yararlanmak istemiş ancak bu süreçte, yukarıda görüldüğü gibi, arazinin mülkiyeti el değiştirmiştir. Bunun üzerine buradaki hak sahipleri tarafından davalar açılmıştır. Bu davalar, Emekevler bölgesini imar planında toplu konut alanı olarak ayıran ve burayı Anadolu Bankası'na tahsis eden işlemin iptali için açılmıştır[10.] Davanın görüldüğü Danıştay 6. Dairesi, 16.11.1988 tarih 1987/1651 Esas ve 1988/1285 sayılı kararında iptal istemlerini reddetmiştir.

1987/1651 Esas ve 1988/1285 sayılı Kararın ilgili kısmı aşağıdaki şekildedir:

> "Davacıların gecekondularının üzerinde yer aldığı hazineye ait taşınmazın onaylı imar planında Toplu Konut Alanına ayrılmış olması nedeniyle, gecekonduların muhafaza edilmesi ve bulundukları yerde korunmasının mümkün olmaması karşısında toplu konut yapılmak

[9] Emekevler Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Metni

[10] Emekevler Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Metni

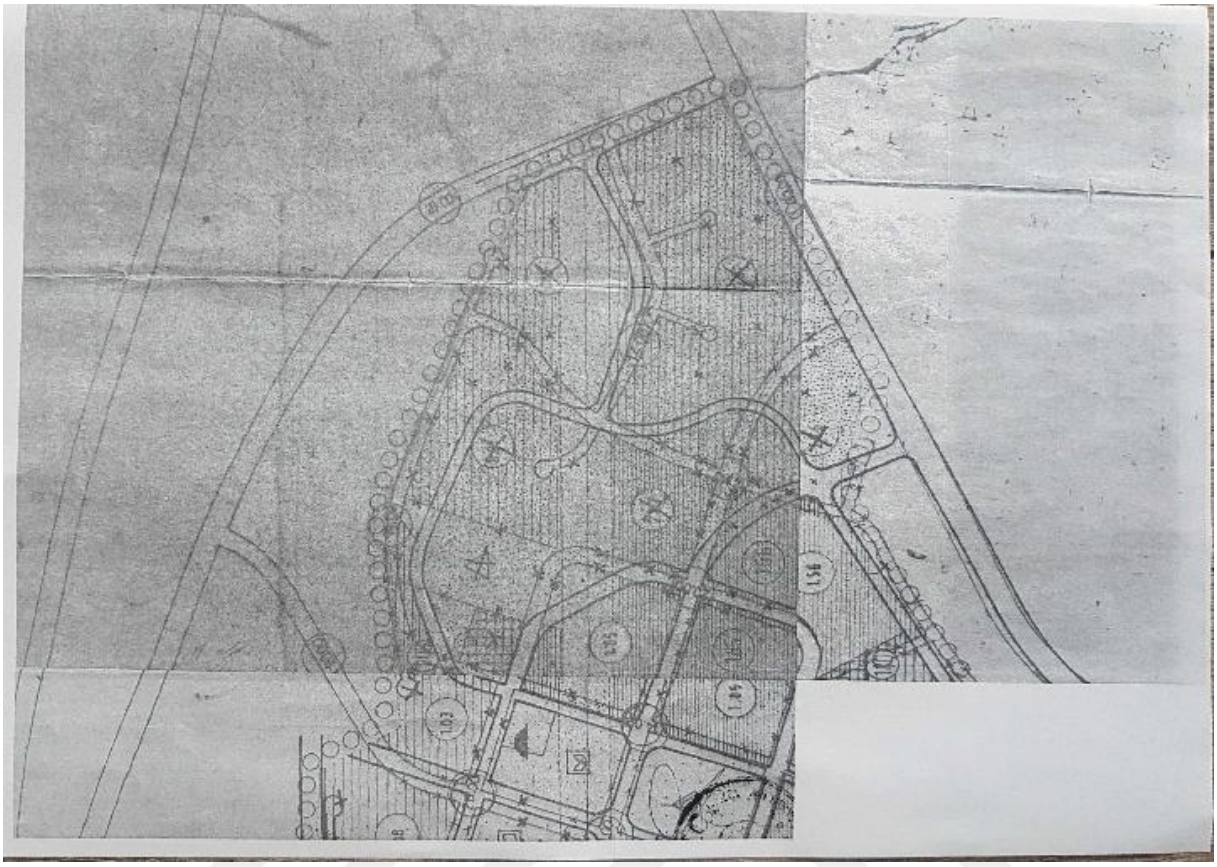
üzere Anadolu Bankasına satışında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Ancak, davacıların 2981 sayılı yasadan doğan haklarının da gözardı edilmemesi, başka bir deyişle davacılar tapu tahsis belgesi almak için gerekli yasal prosedürü tamamlayıp ..... Milli Emlak Müdürlüğüne başvurdukları sırada taşınmazın hazine mülkiyetine geçtiği tartışmasız olduğundan, yukarıda yer alan yasal kurallar çerçevesinde gerekli araştırma yapılmak suretiyle davacıların korunması mümkün bulunmayan gecekondularının karşılığında aynı bölgeden yahut başka bir gecekondu ıslah veya önleme bölgesinden arsa ya da hisse verilmesi gerektiğinden, bu hususun başvurusunun kabulü suretiyle idarece yerine getirileceği tabiidir.…Belirtilen bu işlemlerin yapılmaması halinde, imar affı kanunuyla davacılara tanınan haklarının yitirilmesi sonucu doğacağından ortaya çıkan durumun hak ve nesafet kurallarıyla bağdaştırılamıyacağı açıktır…"[11]

Yukarıdaki Danıştay kararına göre, imar affı başvuru belgesi sahibi olan gecekondu sahiplerine tapuları verilmeyecektir. Ancak gecekondu hak sahiplerinin imar affı kanunundan doğan haklarının korunması da gerekmektedir. Dolayısıyla mahkeme, bu kişilere aynı alanda veya bir başka gecekondu ıslah veya önleme bölgesinden arsa ya da hisse verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Diğer taraftan bu kararın ardından, 1990 tarihli Anatepe nazım imar planında Emekevler Bölgesinin yeşil alan olarak ayrıldığı görülmektedir. Emekevler'in yeşil alan olarak kaydedilmesi ile birlikte, alandaki gecekondu hak sahiplerine bulundukları alanda bir arsa ya da hisse verilmesinin önü kesilmiştir. 23.07.1990 tarihli 1/5000 ölçekli Anatepe nazım imar planında, Emekevler bölgesinin (toplam 230.450 metrekare alanlı taşınmaz) TOKİ adına yeşil alan olarak kayıtlı olduğu görülmektedir (Bkz. Şekil 1).

[11] Kaynak: Ataşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Şekil 4: 23.07.1990 Tarihli 1/5000 Ölçekli Anatepe Nazım İmar Planı



Kaynak: Ataşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

1991 yılında ise farklı bir gelişme yaşanmıştır. Emekevler Bölgesi'nin mülkiyeti, 1991 yılında TOKİ'den Kadıköy Belediyesi'ne devredilmiş ve bu alan Kadıköy Belediyesi adına tescil edilmiştir (Bkz. Ek 1, Tapu senedi). Ancak bu devir sonrasında da, uzunca bir süre, Emekevler Bölgesindeki mülkiyet sorunu çözülmeden kalmıştır.

2000'li yıllarda Türkiye'de kentsel dönüşüm süreci hızlanmaya başladığında, Emekevler Bölgesi yeniden gündeme gelmiştir. Bu süreçte önce Kadıköy Belediyesi tarafından, 2009 sonrasında da[12] Ataşehir Belediyesi tarafından bu alanın dönüştürülmesiyle ilgili politikalar şekillenmeye başlamıştır.

4.3. Ataşehir Belediyesi Emekevler Kentsel Dönüşüm Süreci

Bu başlık altında Ataşehir Belediyesinin Emekevler kentsel dönüşümü süreç modeli aşamalarına göre ele alınacaktır. Emekevler kentsel dönüşümü, TOKİ-Kadıköy Belediyesi (2009 sonrası Ataşehir Belediyesi) işbirliği ile başlatılmıştır. Dönüşüme dair kararlar, TOKİ ve Belediyenin yapmış olduğu protokollerle alınmıştır. TOKİ planları yapmış, uygulama kısmı ise tamamen Belediyenin yetki ve

[12] 2008 yılında yapılan yasal düzenlemeyle birlikte, Emekevlerin de içinde yer aldığı Ataşehir, Kadıköy'den ayrılarak ayrı bir ilçe olmuştur.

sorumluluğuna bırakılmıştır. Ataşehir Belediyesi, alandaki gecekonduların yıkımını gerçekleştirmiş, aynı alanın imara açılan kısmında yapılacak yeni konutlar için ihale açmıştır. İhaleyi kazanan özel şirket, Belediye adına konutların inşasını gerçekleştirmiştir. Gecekondu hak sahiplerinin yeni konutlara yerleştirilmesi Ataşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Harita 4: Emekevler Kentsel Dönüşümü Proje Alanı



Kaynak: Ataşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

4.3.1. Problemin Tanımlanması, Gündem Oluşturma ve Politikanın Formüle Edilişi

Analizin bu ilk aşamasında, öncelikle Emekevler bölgesinde bir kentsel dönüşüme neden ihtiyaç duyulduğu ortaya koyulacak ve daha sonra bu sorunun gündeme nasıl geldiği konusu aydınlatılmaya çalışılacaktır. Bu aşamada, Kingdon'nın Çoklu Akış Modelinden yararlanılacağı için politikanın formüle edilişi, problemin tanımlanması ve gündem oluşturma ile birlikte ele alınacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde de ifade edildiği üzere, problemin tanımlanması, gündem oluşturma ve politikanın formüle edilmesi aşamaları çoğu kez birbirinden net çizgilerle ayrılamaz. Kingdon, Çoklu Akış Modelinde bu iki aşamayı birlikte açıklamaktadır.

4.3.1.1. Problemin Tanımlanması

Politika sorunuyla ilgili olarak, öncelikle politika çevresinin açıklanması gerekecektir. Çevrenin tanımlanması, problemi tanımaya yönelik bir inceleme olacaktır. Bu noktada ise önce siyasal kültür ve ardından sosyo-ekonomik şartlara dair bir inceleme yapılacaktır.

İlk olarak Emekevler gecekondu sakinleri, 1980'li yıllardan beri açtıkları davalar üzerinden bir hak arayışı içerisindedir. Bu noktada görülen siyasal kültürün, Almond ve Verba'nın siyasal kültür sınıflandırmasındaki "katılımcı kültüre" girdiği söylenebilir. Çünkü burada, politikadan direkt olarak etkilenen vatandaşların, politika süreçlerine etki etme çabası görülmektedir. İleride de görüleceği üzere, sonraki aşamalarda da bu etki etme çabası göze çarpmaktadır.

Bir diğer taraftan, Elazar'ın siyasal kültür sınıflandırması açısından bakılacak olursa; buradaki siyasal kültürün aynı zamanda "geleneksel siyasal kültüre" denk geldiği görülmektedir. Çünkü genel olarak ülkedeki kentsel dönüşüm politikalarının özellikle yapım süreçlerinde, başta merkezi yönetim olmak üzere yönetimlerin baş aktör olarak yer aldığı, süreçten etkilenen kişilerin süreç dışında bırakıldığı görülmektedir. Sonuç olarak Emekevler örneğinde de geleneksel siyasal kültür içerisinde katılımcı kültürün izleri görülmektedir. Bu durum aynı zamanda, katılımcı kültür ve geleneksel siyasal kültürün bir çatışması olarak düşünülebilir.

Kentsel dönüşüm politikalarının -özellikle- yapım aşamasında, süreçten etkilenen kişileri (gecekondu sakinlerini) sürecin dışında bırakan geleneksel kültürün politika yapıcı aktörleri; Merkezi Yönetim (TOKİ) ve Belediyedir.

Emekevler'de gecekondu sahibi olan kişilerin büyük bir kısmının kendilerine sunulanı kabul etmeyip dava yoluna gitmeleri, içinde bulundukları siyasal sistemden "talep etme" hakları olduğunun farkında olmaları ve bunu hayata geçirebileceklerine olan inançları, katılımcı kültürün izlerini göstermektedir.

Politika çevresini tanımlayan ve politik aktörlerin eylemlerine açıklık getirecek bir diğer boyut sosyo-ekonomik dinamiklerdir.

Emekevler arazisi daha önce de belirtildiği gibi Doğu Ataşehir'in gelişimi ile birlikte oldukça değerli bir arazi haline gelmiştir. Bu arazinin dönüşümü, yönetimlerin enformel yapı sorununu çözerken aynı zamanda buradan gelir elde etmelerini sağlayacak bir ortam yaratmıştır. Gecekondu alanlarının dönüşümünde sağlıksız yapıların yerini sağlıklı yapıların almasının yanı sıra çoğunlukla dönüşüm, o alanda eskisinden çok farklı bir sosyo-ekonomik çevre ve dolayısıyla rant yaratmakta ve merkezi yönetim/belediye ve gecekondu sakinlerinden oluşan politika çevresindeki aktörlere bir yenisi, "özel sektör" eklenmektedir.

Sonuçta hem yönetimler, hem özel şirketler hem de gecekondu sahipleri burada oluşan ranttan faydalanmak istemektedir. Böylece, politika çevresi "merkezi yönetim ve/veya yerel yönetim-özel sektör-vatandaş"tan oluşan bir çıkar çatışması üçgeni oluşturmaktadır.

Ele aldığımız siyasal kültür ve ekonomik dinamiklerin üzerinde geliştiği kentsel zeminin demografik yapısını oluşturan ve bir gecekondu bölgesi haline getiren süreç, 1970'li yıllardan itibaren ülkenin

çeşitli bölgelerinden İstanbul'a yönelen yoğun göç olmuştur. Emekevler Ordu, Sivas gibi illerden gelen insanların, gecekondularını inşa ettikleri bir yer halini almıştır.

Ataşehir'in hızla yerleşime açılması ve bu sebeple de boş arazilerin zamanla dolması, bu gecekondu bölgesinin dönüştürülmesi sürecine katkı sağlamıştır. Daha önce de ifade edildiği gibi Emekevler'deki gecekondu sorununun politika sorunu olarak merkezi ve yerel yönetimin gündemine gelişi, Doğu Ataşehir'in gelişimine paralel olarak gerçekleşmiştir. Hızlı kentleşmenin beraberinde boş alanları tüketmesi, Emekevler arazisinin değerini önemli ölçüde arttırmıştır.

Coğrafi özellikler açısından bakıldığında İstanbul'daki deprem riski bir başka faktör olarak ortaya çıkmaktadır. 1999 Gölcük depremi sonrasında İstanbul'da, depreme yönelik hazırlıkların yapılması için çağrılarda bulunulmuştur. Dolayısıyla 2000'li yıllarda İstanbul'da yoğun bir kentsel dönüşüm süreci başlamıştır. Ataşehir Belediyesi Fen İşleri ve Emekevler Büro Şefi Mesut Şengör'ün, "Sağlıklı, depreme dayanıklı konutlar elde ettik, o eski kötü görüntüyü ortadan kaldırdık" ifadesinden de anlaşılacağı üzere, İstanbul'un deprem bölgesinde yer alması ve kentin her an oluşabilecek bir depremde ciddi zararlar görebileceği ihtimali de politika çevresini oluşturan faktörler arasındadır. Çalışma kapsamında görüşme yapılan Semih Sadık Kayhan da sıklıkla, İstanbul'un beklediği depremin altını çizmiştir:

> "İstanbul batarsa Türkiye batar. Nüfusun aşağı yukarı 5'te, 6'da biri İstanbul'da, sermayenin çok büyük bir kısmı yine burada, doğal ve tarihi güzelliklerin büyük bir kısmı burada; bunların mahvolması demek Türkiye'nin de mahvolması anlamına geliyor. Onun için İstanbul farklı ve devletin de buna bu şekilde bakması gerekiyor"

İnşaat sektörüne dayalı büyüme politikası da çalışmada ele alınan politika çevresini etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Türkiye'de 1980'li yıllardan itibaren istikrarlı bir şekilde büyüyen inşaat sektörü, ülke ekonomisi içerisinde önemli bir yer edinmiştir. Büyük kentlerde eski binaların yıkılıp yerine çok katlı apartmanların yapımı devam etmiş, özellikle İstanbul'da kapalı siteler şeklinde toplu konut yapımının hız kazandığı görülmüştür.

> "Özellikle 2000'li yılların başlarından itibaren inşaat sektörü içinde konut sektörü yatırımları dünyada ve Türkiye'de sermaye birikiminin ana kaynakları olmuşlardı. 2000'li yıllarda inşaat sektörü açısından üç tarih önem taşır. İlki inşaat sektörünün zirve yaptığı 2006 yılı, ikincisi 2008 kriziyle birlikte sektördeki gerileme ve dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik durgunluğun yoğunlaştığı 2012 yılı. 2012 yılında ardı ardına yapılan yasal düzenlemelerle sektör canlandırılmaya çalışılmıştır" (Purkis, 2016: 97).

Bayırbağ (2017: 435) Kentsel politikaların 1980'li yıllardan itibaren hem Türkiye'de hem de dünyada, üst ölçekli politikaların bir aracı olarak uygulandığını belirtmiştir. Bu bağlamda, kentsel dönüşüm politikaları da, inşaata dayalı ekonomik kalkınma politikasıyla uyumlu kentsel politikalar olarak görülebilir. Ekonomi politikasının büyük ölçüde inşaat sektörüne dayalı bir şekilde oluşturulduğu ve uygulandığı dönemde, Emekevler kentsel dönüşümü gündeme gelmiş ve dönüşüm kararı alınmıştır. Sürece bakıldığında 2005 yılında imzalanan ve dönüşüme temel dayanak olan TOKİ-Kadıköy Belediyesi protokolünün, inşaat sektörünün ekonominin ana motoru olarak görev yaptığı altın yıllarına denk geldiği görülmektedir. Dolayısıyla Emekevler'de dönüşüm için harekete geçilen dönem, inşaat sektörünün zirve yaptığı döneme denk gelmiştir.

Sonuç olarak politika çevresinin kentleşme, bölgenin coğrafi karakteristiği ve ekonomik sistem üzerinden şekillendiği görülmektedir.

Aktörlerin politika sorununu nasıl tanımladığına geçmeden önce, daha önceki başlık altında yapılan açıklamalardan yararlanılarak, Emekevler'le ilgili önceki gelişmeleri adım adım ifade etmekte yarar vardır:

- 1970'li yıllarda Emekevler'de bir gecekondu alanının oluşması
- Enformel yapılaşmadaki artış sebebiyle ortaya çıkan gecekondu alanlarına dair politikaların önem kazanması
- 1980'li yıllarda Emekevler'in toplu konut alanı olarak planlanması
- Gecekondu sahiplerinin, imar aflarından yararlanmak için başvuru yapması
- Arazi mülkiyetinin el değiştirmesi
- 1988 yılında imar affı kanunundan yararlanan gecekondu hak sahiplerinin, bölgenin toplu konut olarak planlanmasına karşı dava açarak tapu talep etmesi
- Danıştay'ın toplu konut olarak ayrılan planı bozmaması fakat bu kişilerin haklarının korunması yönünde karar vermesi
- 1990 yılında Emekevler'in TOKİ adına yeşil alan olarak tescil edilmesi
- 1991 yılında Emekevler'in Kadıköy Belediyesi adına tescil edilmesi
- 2010 yılında Emekevler'in Ataşehir Belediyesi adına tescil edilmesi

Yukarıdaki gelişmeler, 2000'li yıllarda politika konusu olan soruna ait özel etkenler olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla sorunu aktörler açısından tanımlarken, bu etkenlerin de göz önünde tutulması gerekecektir.

Politikanın formülasyonu sürecindeki iki resmi aktörün ve ayrıca Emekevler sakinlerinin politika konusunu nasıl tanımladığına bakıldığında ise çoğunlukla Emekevler sakinlerinin buradaki politika

sorununu, mülkiyet sorunu olarak tanımladığı görülmektedir. Çalışma kapsamında dokuz Emekevler gecekondu sakini ile görüşülmüştür. Görüşme yapılan Emekevler sakinlerinden bazılarının bu yöndeki ifadeleri aşağıdaki gibidir:

> *Görüşmeci II:* "Bizim oralar tapusuzdu. Ataşehir kurulurken bizim oralar yeşil alan olarak bırakıldı. 1980 sonrası imar affı yasasından yararlandık. Biz 15 yaşlarındaydık. Babalarımız müracaat ettiler. 2'şer bin lira para yatırdılar. Tapu tahsis belgeleri imzalanmadan yasa iptal oldu [mahkeme kararı aleyhimize oldu demek istiyor]. Ama bu makbuza sahip olanlar hak sahibi sayıldılar. *2013 yılına kadar Emekevler'e kimse dokunmadı* (vurgular E.B ye aittir). Süreç içerisinde büyüklerimizin talepleri oldu, tapu davaları açıldı, bunlar zamanaşımına uğramış, hak kaybına uğramışız. Ataşehir Belediyesi kurulduktan sonra böyle bir proje hazırlandı, biz de razı olduk"
>
> *Görüşmeci IV:* "Biz tapu için müracaat etmiştik Kadıköy Belediyesi'ne. *Fakat bizi yeşil alana ayırdılar* (vurgular E.B.'ye aittir), bizi mağdur etmemek şartıyla TOKİ-Kadıköy protokolleri ile birlikte Ataşehir'in imarını yükselttiler"
>
> *Görüşmeci V:* "Tapu için taleplerimiz vardı. Dört katlı olacak şekilde, Etiler'deki evler gibi projemiz vardı"
>
> *Görüşmeci VI:* "Tapu istiyorduk. Tek istediğimiz buydu. Tapuyu vereceğiz diye oyaladılar. Senedimiz vardı. Belediye-devlet topu birbirlerine attılar. Orayı elimizden aldılar"
>
> *Görüşmeci VIII:* "Emekevler'de çoğunluk evini kendisi yaptı. 31 yıl içinde ek yapma, yapılmış olanı satma devam etti. Mesela burada yaşayan bazı kişiler gelir durumuna göre gitti tapulu bir yer satın aldı ve oraya kendi evini yaptı ve Emekevler'deki yerini satarak bunu finanse etti. *Çünkü zaman geçtikçe insanlar tapusuz bir yer yerine yasal bir yer istedi* (vurgular E.B.'ye aittir)"

Görüşme yapılan gecekondu hak sahiplerinin çoğu için buradaki sorun tapu alamamak olsa da böyle düşünmeyenler de vardır. Örneğin, Görüşmeci III'e göre buradaki sorun alanın işgali sorunudur.

> *Görüşmeci III:* "Beş kuruş vermemişsin, gelmişsin arsaya konmuşsun ama sonra verilenleri beğenmiyorsun"

Ataşehir Belediyesi açısından politika sorunu ise kaçak yapılaşma, işgal edilmiş belediye mülkiyeti, imar affı başvurusu sonuçlandırılamamış hak sahipliği, niteliksiz konut yerleşmesi, deprem açısından riskli konut alanı ve nitelikli konut arzına kısmen açılmaya müsait arazidir. Ataşehir Belediyesi

Başkan Yardımcısı Semih Sadık Kayhan'la yapılan görüşmede Kayhan'ın aşağıdaki ifadeleri, sorunun belediye açısından tanımını anlamada önemlidir:

> "Sadece Emekevler için değil, bütün Ataşehir'deki *gecekondu ya da kaçak yapılarla ilgili hedefimiz tek: İnsanları daha çağdaş, daha güvenli yapılarda yaşatmak* (vurgular E.B.'ye aittir). Daha çağdaş kentler yaratmak"

> "O zamanki Emlak Bankası burada uygulama projeleri yaparken maalesef *gecekondular tarafından işgal edilmiş olan bölgeyi* (vurgular E.B.'ye aittir) yeşil alana alıp, geri kalan boş olan yerleri imara açmışlardır…. Yeşil alan olduğu için vatandaşa yer veremiyorsunuz, *bunların çoğunluğunun da 2981 sayılı imar affına müracaatları var* (vurgular E.B'ye aittir)."

> "Esas can alıcı nokta şu ki burası devlet arazisi değildi. *Burası Kadıköy Belediyesinin tapulu mülküydü* (vurgular E.B.'ye aittir). Yani Kadıköy Belediyesinin tapulu mülkünün ve planda da yeşil alan olan bir yerin ne kat karşılığı olarak vatandaşa verilmesi mümkündü ne de arsası olanlara tapu verilmesi mümkündü"

Ayrıca Kayhan verdiği bilgilerde, yeşil alan olarak ayrılmış Emekevler'de, kişilerin 2981 sayılı yasadan doğan haklarını korumak için, alanda konut üretimini gerçekleştirmek amacıyla arazinin bir kısmının konut alanı olarak planlanmasını sağladıklarını söylemiştir. Böylece belediye açısından politika konusuna, Emekevler'in "nitelikli konut arzına kısmen açılmaya müsait bir arazi" oluşu da girmektedir.

Politika sorununu TOKİ açısından değerlendirmek gerekirse, TOKİ'nin Ataşehir'de Emekevler'i yeşil alan olarak ayırması (TOKİ hem Emekevler'i hem de Batı Ataşehir'deki gecekondu alanlarını yeşil alan olarak planlamıştır), bu alandaki sorunu "kaçak yapılaşma/işgal edilmiş alan sorunu" olarak ele aldığını göstermektedir. Çünkü TOKİ, alanın üzerinde yapılar ve burada yaşayan insanlar yokmuş gibi bu alanı tamamen yeşil alan olarak göstermiştir.

Tüm bu bilgi ve açıklamalar ışığında, bu sürecin aslında gecekondu sakinlerinin mülklerine yönelik "belirsizlik/muğlaklık" durumunun kullanılması üzerinden inşa edildiği görülmektedir. Bu belirsizlik&muğlaklık durumu, yönetimlerin uygulayacakları politikaya dayanak oluşturmaktadır. Gündem oluşturma ve politikanın formüle edilişi alt başlığında da bu durumu destekleyen bilgi ve açıklamalar yer almaktadır.

Problemi tanımladıktan sonra sıra, bu sorunun nasıl politika gündemine geldiği ve bunun için nasıl bir çözüm bulunduğunu ortaya koymaya gelmiştir.

4.3.1.2. Gündem Oluşturma ve Politikanın Formüle Edilişi

Bu aşamada, yukarıda tanımlanan sorunun TOKİ-Kadıköy&Ataşehir Belediyesi gündemine nasıl girdiği ve çözümün nasıl formüle edildiği (yani soruna dair neler yapılabileceği tartışıldıktan sonra üzerinde anlaşılan ilke ve beyanları içeren resmi belgelerin tasarlanması) ortaya koyulacaktır.

Emekevler'in mülkiyeti Kadıköy Belediyesi'ne geçtikten 14 yıl sonra (2005 yılında), Emekevler Belediyenin politika gündemine girmiştir. Bu gündem, yukarıda tanımlanan sorunla ilgili olarak, Emekevler'deki gecekonduların kaldırılması ve sonrasında alanda meydana gelecek değişikliklerdir. Bu konunun belediye gündemine nasıl girdiğini ortaya koymak için, Ataşehir genelindeki gelişmeleri incelemek gerekecektir.

2004-2005 yıllarında Doğu Ataşehir'in kalan boş alanları ile tamamen boş olan Batı Ataşehir'deki alanların değerlendirilmesi için ihaleler yapılmış ve TOKİ güvencesiyle imara açılmıştır. TOKİ-Kadıköy Belediyesi protokollerinin yapılışı ile bu tarihler, aynı zamana denk gelmektedir. Bir diğer ifade ile, Doğu Ataşehir'de dönüşüm sırası, Emekevler'e gelmiştir. Ataşehir'in gelişimi incelendiğinde, Doğu Ataşehir'de arsa üretimine ihtiyaç duyulması ve bunun yanı sıra, inşaat sektörünün büyüyerek devamlılığının sağlanması isteği gibi sebeplerin, 2005 yılında Emekevler kentsel dönüşümünün gündeme alınması ve karara bağlanmasında çok önemli iki etken olarak ortaya çıktığı belirtilebilir.

Harita 5: Emekevler'in Konumu



Bunların yanı sıra, İstanbul'daki deprem riski sebebiyle kentteki eski yapıların yenilenmesi gerekliliği de bir başka etken olarak ele alınmalıdır. Ancak diğer taraftan deprem riski olgusunun, kentsel dönüşüm süreçlerinde kamu kurumları tarafından süreci meşrulaştırma ve hak sahiplerini ikna etmeyi kolaylaştırma amacıyla bir araç olarak kullanılabildiği hususuna da vurgu yapmak gerekmektedir. Sadece Emekevler'deki dönüşümde değil, İstanbul'da gecekondu dönüşümleri ve

tarihi merkezlerdeki eskiyen alanların dönüşümüne dair yönetimlerin önde gelen argümanı, deprem riskine karşı sağlıklı yapılar elde etmenin zorunluluğudur. Türkün bu durumu şu şekilde ifade etmiştir: "Özellikle İstanbul'da, deprem tehdidi bütün dönüşümlerin ortak gerekçesini oluşturmakta, böyle bir tehlikenin varlığı 'planlı ve düzenli' kentsel mekanların oluşturulması için bir 'fırsat' olarak görülüyordu" (Türkün, 2014: 4). Deprem tehdidinin varlığı, kentsel dönüşüm uygulamalarında mülk sahiplerini sürece ikna etmede ve süreci kolaylaştırmada idare için bir "fırsat" olabilmektedir. Bir başka ifade ile kentsel dönüşüm politikalarında deprem riski araçsallaştırılmaktadır (Kuyucu, 2019: 76; Ünsal, 2019: 116). Dolayısıyla, politikaya konu olan problemin gündeme geliş hikayesini, görünen ve gerçekten de var olan sorunlar üzerinden açıklarken, bu sorunların gündeme gelişini ve çözümünü hızlandıran, hatta sağlayan başka konuların da varlığının ifade edilmesi gerekmektedir. Emekevler örneğinde de, fiziksel olarak sağlıksız ve mülkiyet problemi çözülememiş yapılar sorundur ancak bu noktada, Emekevler'in üzerine kurulmuş olduğu arazinin değer kazanmasının gündeme geliş için ana unsur olduğunu belirtmek gerekecektir. Dolayısıyla;

- Doğu Ataşehir'de boş alanların tükenmesi ve etrafındaki gelişmelerle birlikte Emekevler arazisinin değerinin artması
- İnşaat sektörü üzerine kurulmuş ekonomi politikası
- Mülkiyet problemi çözülmemiş yapılar
- Fiziksel olarak sağlıksız ve eski yapılar
- Deprem riski

sebepleri ile "Emekevler'deki gecekonduların yıkılması, ortadan kaldırılması ve aynı alana yapılacak olan konutların bir bölümüne gecekondu sakinlerinin yerleştirilmesi" gündemiyle TOKİ ve Kadıköy Belediyesi, Emekevler dönüşümünü hayata geçirmek üzere politika formülasyonuna gitmiştir.

Formülasyon sürecine bakıldığında sürecin aktörlerinin TOKİ ve Kadıköy Belediyesi olduğu görülmektedir. Dolayısıyla buradaki karar verici aktörler, TOKİ ve Kadıköy Belediyesidir. Politika alternatifleri olarak ortaya koyulan seçenekler aşağıdaki gibidir:

- *Alternatif I*: Sorunu görmezden gelmek, eskiden olduğu gibi Emekevler arazisini yeşil alan olarak bırakmaya devam etmek
- *Alternatif II*: Alanı temizlemek ve hak sahiplerine başka bölgelerden yer vermek
- *Alternatif III*: Alanın bir kısmı imara açılacak ve imara açılan kısımda iki tür konut olacaktır. Bu konutların yapım işi özel bir şirkete verilecek, özel şirket gecekondu

sakinlerinin yerleştirileceği konutları yapacak ve aynı alanda kendi ticari geliri için üst sınıfa hitap eden konutlar inşa edecektir.

Konunun Kadıköy Belediyesi dönemindeki sürecine de hakim olan Kayhan, formülasyon süreci ve alternatiflere dair aşağıdaki bilgileri vermiştir:

> "Emekevler projesinin başından beri içerisindeyim. Geçmişini biliyorum, çünkü daha önce 16 yıl Kadıköy Belediyesi'nde çalıştım, 15 yıl imara baktım, 1 yıl da fen işlerine.
>
> Emekevler projesi şöyle: O zamanki Emlak Bankası burada uygulama projeleri yaparken maalesef gecekondular tarafından işgal edilmiş olan bölgeyi yeşil alana alıp, geri kalan boş olan yerleri imara açmışlardır. Bir kere burada baştan bir hata var. Üzerinde 400 kadar gecekondu olan bu arazi yeşil alan olarak ayrılmıştır. Yeşil alan olduğu için vatandaşa yer veremiyorsunuz, bunların çoğunluğunun da 2981 sayılı imar affina müracaatları var. Olmayan bir kısmı da var ama büyük çoğunluğu başvuru yapmış. Yeşil alanların tahsisini yapma şansınız yok. *2981 sayılı yasa şunu söyler; gecekondu sahiplerine mümkünse bulunduğu yeri veriniz, bulunduğu yer eğer uygun değilse muadili bir yer veriniz, eğer o da uygun değilse kat mülkiyeti esaslarına göre başka bir yer veriniz* (vurgular E.B'ye aittir). Kanun bunu emrediyor. Fakat burası yeşil alan, yer veremiyorsunuz. O zaman Kadıköy Belediyesi sınırları içerisine, şu an Ataşehir Belediyesi sınırları içerisine baktığınızda bu bölgeye muadil bir alan da yok. O zaman geriye bir tek şık kalıyor, kat mülkiyeti esasına göre yer vermek. Ama imar planlarında yeşil alan olduğu için o da uygun değil. Bu sefer TOKİ, Batı Ataşehir'de plan yaparken -burada da 200'e yakın gecekondu vardı- yine boş alanları imara açmış ve yine yeşil alanı gecekonduların olduğu yerden ayırmıştı. Bu da tabi projelerin uygulanmasını kolaylaştıran ama vatandaşı ortada bırakan bir plandır. Buna o zaman Kadıköy Belediyesi itiraz ediyor. Böyle bir proje olmaz. Siz buradaki vatandaşları dışarıda bırakıyorsunuz, bunlara burada yeni bir yer vermek mümkün değil.
>
> Bu tartışmalar sırasında dedik ki o zaman şöyle yapalım; biz bu insanların oldukları yerden başka bir yere gitmesini istemiyoruz. Siz devlet olarak, örnekleri var bunun, buradan alırsınız götürürsünüz örneğin Tuzla'ya, Gebze'ye, bir başka yere götürürsünüz ama bu insanlar burada doğmuşlar, büyümüşler, evlenmişler, çocukları olmuş, yaşamları burada, her şeyleri burada. Bu insanların burada muhafaza edilmesi gerekir. O zaman bir protokol ile bu bölgedeki (ve Emekevler'deki) tüm gecekondu sayıları toplandı, 630 tane gecekondu olduğu tespit edildi ve 630 tane gecekondunun belediyeye yükü olmadan yapılabilecek bir imar planının yapılması istenildi.

> *Belediyeler imar planı yaptıkları zaman önlerine çok fazla standart getirilmiş. Mekansal plan yapım yönetmeliği var. Bu yönetmelikte ciddi standartlar var. Ama bakanlık kentsel dönüşümlerde, riskli alanlarda, daha sonra çıkan 6306'dan [dönüşüm] yaptığı zaman bu standartlara çok fazla bağlı kalmadan plan yapabiliyor* (vurgular E.B'ye aittir). O zaman bakanlıkla anlaşarak bu 630 gecekondu için, onlara birer daire vermek üzere bir plan hazırlandı, TOKİ ile yapılan protokol çerçevesinde. Yaklaşık yüzde 50 kat karşılığı verilecekmiş gibi bir hesap yapılarak 100 metrekare daireler üzerinden hesap yapılarak orada bir imar planı çıkarıldı"
>
> "Başka öneri, bu insanların buradan gönderilmesiydi. Yani iki şık vardı. Ya bu proje özel bir proje olup burada uygulanacaktı ya da bu insanlar başka yere gönderilecekti"

Diğer taraftan Kayhan, görüşmede, bu alandaki gecekondulardan bir kısmının 2981 sayılı yasaya göre imar affı müracaatının olduğunu, bir kısmının ise 2981'in dışında kaldığını belirtmiş, proje kapsamında hak sahipliğini belirlemede775 sayılı kanunun da uygulandığını belirtmiştir:

> "[Bu bölgede gecekonduda oturan ve] 775'in standartlarına iyi kötü uyan herkesi ev sahibi yapmaya çalıştık. Yaptık da çoğunluğunu. Yani bu proje gerçekten bana göre çok kıymetli, çok değerli bir proje oldu. Birçok insan şu anda güvenli yapılarda oturuyor. Yani tekrar söylüyorum, [imar affına müracaat etmiş olan] 200 tane insan [hak sahibi] başka yere gönderilecekti, geri kalan 200 tanesinin evi yıkılıp sokağa bırakılacaktı. Biz burada herkesi ev sahibi yapmaya çalıştık"

Ayrıca Kayhan, formülasyon sürecinin kendileri için kolay geçmediğini belirtmiştir:

> "Projenin karar verme aşamasında başta zorluklar yaşandı. *Çünkü örneği yoktu* (vurgular E.B'ye aittir). Şurada bu uygulandı, bu böyle yapıldı, biz de şöyle yapalım gibi bir örneği yoktu. Biraz el yordamıyla, biraz bazı şeyler zorlanarak, *TOKİ'yi Bakanlığı iknaya çalışarak yapılan bir projeydi* (vurgular E.B.'ye aittir)"

Dolayısıyla aktörler açısından ortada üç alternatif vardır: Alanı yeşil alan olarak bırakmak (TOKİ), alanı temizlemek ve hak sahiplerine başka bölgelerden yer vermek ya da alanın bir kısmını imara açarak yapılacak konutlara gecekondu hak sahiplerini yerleştirmek (Kadıköy-Ataşehir Belediyeleri).

Bölgenin planda yeşil alan olarak kalması durumunda Emekevler'de yerinde dönüşüm yapmak mümkün olmayacak, 2981 sayılı yasaya başvurmuş gecekondu sakinlerine, Danıştay kararında belirtildiği gibi, başka bir alanda yer gösterilecektir. Kayhan'ın yukarıda yer verilen ifadelerine göre Kadıköy Belediyesi bu seçenek yerine, burada yerinde dönüşümün önünü açacak bir plan

yapılmasını istemiştir. Sonuçta ikinci seçenek tercih edilmiş ve TOKİ-Kadıköy protokolleri alanın bir kısmını imara açacak şekilde yapılmıştır.

TOKİ ve Kadıköy Belediyelerinin üzerinde anlaştığı formül;

> "Batı Ataşehir içerisinde yer alan yaklaşık 230 adet gecekondu, Atatürk Mahallesi Emekevler bölgesindeki yaklaşık 400 adet gecekondu ve yine Kadıköy Belediyesi içerisindeki çeşitli gecekonduların tasfiyesi ile burada yapılacak konutlar ve yeşil alanlar ile birlikte çağdaş bir yerleşim oluşturulmasıdır" (2005 yılı TOKİ-Kadıköy Belediyesi Protokolü).

Bu formülde 2017 yılında bazı değişiklikler yapılmıştır. Ataşehir'in Kadıköy'den ayrılması sonrasında, protokolde bazı değişiklikler yapılması gerekmiş ve yeni bazı "ihtiyaçlar" da protokole eklenmiştir. Bu protokol TOKİ ile Ataşehir Belediyesi arasında yapılmıştır. Bu protokolle birlikte inşa edilecek konut sayısı, 609'dan 709'da çıkarılmıştır. Dolayısıyla formül, 2017 yılı güncellemesiyle birlikte aşağıdaki şekli almıştır:

Alanın yeniden imar planı yapılacak ve 57 dönümlük kısmı imara açılacaktır. Toplamda 709 konut yapılacak, 400 tanesi Emekevler Sakinleri, 230 tanesi Ataşehir Belediyesi sınırlarındaki yol, yeşil alan gibi yerlerdeki ve 28 tanesi de TOKİ mülkiyetinde kalan alandaki (Ataşehir Brandium çevresi) gecekondu sakinleri için ayrılacaktır. Kalan 51 konut ise Ataşehir Belediyesinin tasarrufuna bırakılacaktır.

Protokoller doğrultusunda TOKİ tarafından yapılan ve 2006 yılında yürürlüğe giren 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre (plan görseli resmileşme aşamasında verilecektir); 230.450 metrekare yüzölçümlü parselin yüzde 75'i kamu hizmetlerine (ilköğretim alanı, belediye tesis alanı, sağlık ocağı, dini tesis alanı, yeşil alan ve bölge parkı), yüzde 25'i de konut alanı olarak ayrılmış ve buna göre tapuya tescil edilmiştir. İmara açılan alanın bir kısmında gecekondu hak sahiplerinin yerleştirileceği yüksek katlı bloklar yapılmıştır (Atapark Konutları), geri kalan alanda ise orta üst ve üst gelir gruplarına yönelik daha nitelikli lüks konutların inşasına yönelik bir proje yürütülmüştür (Trendist Ataşehir).

Ataşehir Atatürk Mahallesi muhtarı Leyla Yeşim Şaylan'a, çalışma kapsamında yapılan görüşmede "*Sizce Emekevler'i dönüşüme götüren sebepler neydi?*" sorusu yöneltilmiştir. Şaylan, vermiş olduğu yanıtta, bölgenin değerlenmesi sonrasında bu alanın inşaat sektörüne arz edildiğine vurgu yapmıştır:

> "Sebep demeyelim. Orası kamunun arazisidir. İmar affıyla kişiler mülk sahibi olmuşlar fakat burası belediyenin kendi yeri olduğundan, birileri burayı almak için çabaladılar. Orada

yaşam koşulları iyi değildi tabi. Fakat çok daha farklı bir kentsel dönüşüm olabilirdi. O kadar yüksek katlı bir dönüşüm olmaz!"

Burada Emekevler gecekondu hak sahiplerinin mülkiyet sorununun çözülememiş olması, bu bölgenin yeşil alana ayrılması, bu alanın 1991 yılında Kadıköy Belediyesine tescil edilmiş olması, değerlenen bu alanın bir bölümünün imara açılmak istenmesi, TOKİ'nin rolü gibi bazı temel faktörler, politika formülasyonu aşamasında, aktörler arasındaki pazarlık sürecinde belirleyici olan bazı temel unsurlardır. Ortaya çıkan Emekevler Kentsel Dönüşüm Projesi, bir anlamda bütün bu faktörlerin bir bileşimi gibidir.

Politikanın gündeme gelişi ve formüle edilişini, Kingdon'ın Çoklu Akış Modeli üzerinden özetlemek gerekirse;

- *Problemlerin Akışı:* Emekevler arazisinin değerinin artması, inşaat sektörü üzerine kurulmuş ekonomi politikası, mülkiyet problemi çözülmemiş yapılar, fiziksel olarak sağlıksız ve eski yapılar, deprem riski.

- *Politikaların Akışı:* Gündeme alınacak probleme yönelik olarak, uzmanlar tarafından sunulan çözüm önerilerinden oluşan bu akış, politikanın formüle edilişini açıklar. Fakat çalışmanın en başında kısıtlar arasında belirtildiği üzere, modelin uygulamaya yansıtılmasında, politikanın formüle edilişini aydınlatmak çok zordur. Çalışmanın ikinci bölümünde de ifade edildiği üzere, bu aşamanın kapalı kapılar ardında gerçekleştiği ileri sürülmektedir. Dye'a göre bu aşamaya dair çalışmalar; özel komisyon toplantıları, meclis komisyon odaları vb. yerlerde gerçekleşir (Dye, 2012: 42). Çalışma kapsamında, çözüm önerilerinin yani politika alternatiflerinin neler olduğuna dair bilgiler, yukarıda da görüldüğü üzere, Kadıköy ve Ataşehir Belediyelerinde sürecin en başından beri yürütücülerinden olan Semih Sadık Kayhan'la yapılan mülakatta alınmıştır.

Problemin çözümü için politika aktörlerinin gündemindeki alternatiflerden biri; Emekevler arazisinin tamamının yeşil alan olarak bırakılmaya devam edilmesidir. Bu durumda sorun karşısında hareketsizlik tercih edilecektir. Bir diğer alternatif, alanı temizlemek ve hak sahiplerine başka bölgelerden yer vermektir. Üçüncü alternatif ise alanın bir kısmını imara açarak burada iki tür konut inşa etmektir. Bu konutların yapım işi özel bir şirkete verilecek, özel şirket gecekondu sakinlerinin yerleştirileceği konutları yapacak ve aynı alanda kendi ticari geliri için üst sınıfa hitap eden konutlar inşa edecektir.

- *Siyaset Akışı:* 2002 yılında yapılan genel seçimlerde yeni bir siyasi partinin iktidara geldiği görülmektedir. İktidar değişikliklerinin çoğu kez kamu politikaları üzerinde önemli etkileri olmaktadır. Problem akışındaki durumların dikkate alınarak Emekevler dönüşümünün gündeme alınması ve çözümü için karar alınmasında, yeni iktidarın farklı politikalarının da önemli bir etkisi vardır. 2002

yılında göreve gelen yeni iktidar, günümüze kadar gelen süreçte kentsel dönüşüm uygulamalarına verdiği öncelikle göze çarpmaktadır. Kentlerde uyguladığı politikanın "kentsel dönüşüm" şeklinde olduğu, dolayısıyla kent politikasının kentsel dönüşüm üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Ekonomi politikasında inşaat sektörünün kilit rol oynaması da iktidar değişikliğini, siyaset akımına yerleştirmek için önemli bir göstergedir.

Kingdon modelinde, farklı zamanlarda ortaya çıkmış olan bu üç akımın bir araya gelerek bir politika üretmesi için, uygun bir zamanın gelmesi gerektiğini ifade eder ve bunu da politika penceresinin açılması olarak tanımlar. Emekevler kentsel dönüşümü için, daha önce açıklanan Ataşehir Uydu Kent Projesi'nin etap etap tamamlanmasıyla Doğu Ataşehir'in hızla yükselişe geçmesinin ve problem akışında da görülen Emekevler arazisinin değer kazanması durumunun politika penceresini açtığı söylenebilir. Çalışma kapsamında görüşme yapılan eski gecekondu sakinlerinden IX kodlu görüşmecinin *"Bir gün gelip bizi buradan çıkaracaklarını biliyorduk. Ataşehir'in göbeğinde bir yer burası"* ifadesi de bu durumu özetlemektedir.

Çalışma kapsamında gecekondu sakinlerinin politika sürecindeki konumları da araştırılmak istenmiştir. Gecekondu sakinlerinin bu aşamada politika aktörü olarak yer almadığı görülmüştür. Burada gecekondu sakinlerinin rolünü anlamak için görüşme yapılan kişilere "*Dönüşüm sürecinde gecekondu sahipleri olarak görüşünüz alındı mı?*" sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya 6 kişi alınmadı, 2 kişi alındı olarak cevap vermiş, 1 kişi ise soruyu yanıtsız bırakmıştır.

Görüşlerinin alındığını ifade eden iki görüşmecinin yanıtları aşağıdaki gibidir:

> *Görüşmeci III:* "Alındı. İnsanlarla toplantı yapıldı [Ataşehir Belediyesinin proje için yaptığı bilgilendirme toplantılarından söz ediyor burada]. Kadıköy Belediyesi-TOKİ protokolleri zamanında da Kadıköy Belediyesi tarafından *bilgilendirme yapılmıştı* (vurgular E.B.ye aittir)"
>
> *Görüşmeci VII:* "Kadıköy Belediyesi zamanı dahil, görüşmeler yapıldı. *TOKİ ile anlaşma yapıldığı söylendi* (vurgular E.B.ye aittir)"

Burada iki görüşmecinin de görüşlerinin alındığını ifade ettiği durum, aslında kendilerine yapılan bilgilendirmelerdir. Yani kamu otoritelerinin almış olduğu politika kararlarının kendilerine anlatıldığı toplantılardır. Dolayısıyla bu kişilerin de politika yapım sürecine dahil olmadığı görülmektedir. Görüşlerinin alınmadığını söyleyen kişilerden 4 tanesinin yanıtları aşağıdaki gibidir:

> *Görüşmeci II:* "*Protokoller için bizden görüş alınmadı* (vurgular E.B.'ye aittir). Kadıköy Belediyesi yıkım yapmadı ama biz de gecekondularda oturuyorduk. Ataşehir Belediyesi elini taşın altına koydu, Ataşehir'in kanayan yarası gecekondu sorununu halletmek

zorundaydı. Burada üretilecek arsanın tapusu belediyede olduğundan, Emekevler'le başladı"

Görüşmeci VI: "*Görüş alınmadı, hakkımız komple yanmasın diye razı geldik o eve* (vurgular E.B.'ye aittir). Orası [dönüşüm öncesi Emekevler] çok güzel, yeşil alandı. Müstakil evlerdi. *Fikrimizi alsalar yüksek yüksek evleri tercih etmezdik* (vurgular E.B.'ye aittir). Olduğumuz yerin yarısını bile satsak, maddi imkanımız olmasa dahi çocuğumuza ev yapabilirdik"

Görüşmeci VIII: "*Hayır alınmadı. Sadece 2014'te başladılar diyelim, biz 2 yıl direndik* (vurgular E.B.'ye aittir), vinçleri kurdurmadık, kavgalar oldu. Vinçlere zarar verdiğimizi öne sürerek bazılarımızın hakkında suç duyurusunda bulunuldu. *Bu, rant kavgasıdır* (vurgular E.B.'ye aittir)"

Görüşmeci IX: "Bizim orası tapulu bir yer değildi. Kadıköy Belediyesi bizi bu konularda çok mağdur etti. Oy için tapuları bile masaya koydular. *Bize danışılmadı, bizimle görüş alışverişi yapılmadı* (vurgular E.B'ye aittir). Mağdur olduk ve hala da olmaya devam ediyoruz. Mesela aynı proje için Kadıköy Belediyesi Fikirtepe'de vatandaşı mağdur etmedi, kiralarını verdiler. Bizlere kira yardımında bulunulmadı"

Bir yerel aktör olarak, politikanın yapım sürecine dahil edilip edilmediğini anlamak için Atatürk Mahallesi muhtarı Leyla Yeşim Şaylan'a da "*Emekevler Dönüşüm Projesi'nin yapımında sürece dahil edildiniz mi? Proje ile ilgili görüşleriniz alındı mı?*" sorusu yöneltilmiştir:

"Hayır dahil edilmedim. Orası yıkılırken yönetim benden yardım istedi. Yıkım esnasında olan olaylarla ilgili, bizi kurtar, anlamında geldiler"

İleriki aşamalardan biri olan uygulama aşamasında, gecekondu sakinlerinin yatıştırılması istemiyle Atatürk Mahallesi Muhtarı Şaylan'dan destek istenmiştir ve bu aşamada sürece dahil edilmek istenmiştir[13].

Resmileşme aşamasına geçmeden önce, gündem oluşturma ve formülasyon süreci aktörleri TOKİ ve Kadıköy&Ataşehir Belediyesinin yetkilerinin neler olduğunu açıkça ifade etmek gerekecektir:

TOKİ'nin Görev ve Sorumlulukları:

- 1990 tarihli 1/5000 ölçekli Anatepe Nazım İmar Planı tadilatında yeşil alan olarak ayrılmış (245-246 pafta 2 parsel) alanın, toplam inşaat alanı= 120.000 metrekare ve emsal= 2,07 olacak

[13] Leyla Yeşim Şaylan 2009'dan beri Atatürk Mahallesi muhtarıdır. Dolayısıyla kendisi protokollerin yapıldığı dönemde muhtar değildir. O dönemin muhtarı bugün hayatta olmadığından kendisi ile görüşme gerçekleştirilememiştir.

şekilde 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını yapmak (2005 tarihli protokol);

- TOKİ tasarrufundaki alanda (1970 ada 1 parsel) saha incelemeleri yapmak ve şagil [işgalci] listesini kesinleştirmek; kesinleşen listedeki kişilerle kentsel dönüşüm uzlaşma görüşmeleri yapmak ve bu konuda Belediyeye bildirim yapmak; buradaki hak sahiplerine verilecek rezerv konutların şerefiyelendirmesini yapmak; hak sahiplerinin yapı değerlerini belirlemek; uzlaşma sağlanamayan kişilerin gecekondularının yıkım işlemlerinin yapılması için Belediyeye bildirimde bulunmak.

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları:

- 1990 tarihli 1/5000 ölçekli Anatepe Nazım İmar Planı tadilatında yeşil alan olarak ayrılmış (245-246 pafta 2 parsel) alanın, gecekondu dönüşüm alanı olarak belirlenmesi (2005 tarihli protokol);
- Emekevler'deki mülkiyet sorununu çözmek;
- Alandaki konutların inşası ve gecekondu hak sahiplerine teslimi ile bu sürece ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi (2005 tarihli protokol);
- Alandaki 400 adet gecekondu ile Ataşehir ilçesi sınırları içerisinden alanda yapılacak konutlara yerleştirilecek olan diğer gecekondu sakinlerine ait 230 adet gecekondunun yıkımı ve söz konusu alanların temizlenmesi;
- İnşa edilen konutlara yönelik her türlü tasarrufunu, dayanak bilgi ve belgeleri ile birlikte TOKİ'ye bildirmek (2017 tarihli Ek-2 protokol);
- TOKİ tasarrufundaki alanda (1970 ada 1 parsel) yer alan 28 gecekondunun yıkım ve molozların temizlenmesi dahil olmak üzere tasfiye işlemlerini gerçekleştirmek; buradaki gecekondularla ilgili hak sahipliği incelemelerini yürütmek; hak sahipleri için Atapark Konutlarından rezerv konut belirlemek; uzlaşma sağlanan hak sahiplerine rezerv konutları teslim etmek (2017 tarihli Ek-2 protokol).

Yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklar incelendiğinde, Emekevler dışındaki alanlarda bulunan gecekondulara (230+28) dair olanlar da göze çarpmaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi bu çalışma, Emekevler arazisi ve Emekevliler ile sınırlandırılmıştır. Burada diğer gecekondularla ilgili görev ve sorumlulukların verilmesinin sebebi, TOKİ-Belediye işbirliğini daha iyi anlamaktır. Gelinen noktada görülen, TOKİ'nin daha önce yeşil alana ayırmış olduğu Emekevler arazisinin bir kısmını imara açarak ve alanın planlarının yapımını üstlenerek, Ataşehir sınırları içerisinde kendi mülkiyetinde bulunan (1970 ada 1 parsel) 28 gecekondunun dönüşümünü de gerçekleştirmiş olduğudur. Burada TOKİ'nin kazancı, Emekevler'in dönüşümüne kendi sorumluluğundaki gecekondu dönüşümünü de katmış olmasıdır. Bunun için Atapark Konutlarından 28 konut ayrılmıştır.

Ataşehir Belediyesi'nin kazancı ise yapılan protokollerle Emekevler'de gecekondu dönüşümünü gerçekleştirirken, alanda inşa edilen Atapark Konutlarında bulunan ve kendi tasarrufuna bırakılan 51 daireyi satmak suretiyle gelir elde etmek olmuştur. Bunun yanında; konutların inşası için yapılan ihaleden de 82 milyon TL Belediye bütçesine geçmiştir. Ayrıca ilçe sınırları içerisindeki 230 gecekondunun yıkımı ve hak sahiplerinin yeni konutlara yerleştirilmesi de Emekevler gecekondularının yıkılması ve alanın imara açılması ile kolaylaştırılmıştır.

Emekevler özelinde karar vericilerin rol dağılımını özetlemek gerekirse; TOKİ alanın bir kısmını imara açarak nazım imar ve uygulama imar planlarını yapacak; Belediye ise, Emekevler'deki mülkiyet sorununu çözecek, gecekonduların tahliye ve tasfiyesini yapacak (gecekonduların yıkımını gerçekleştirecek ve alanı gecekondulardan temizleyecek), alana yapılacak toplu konutların inşasını ve gecekondu hak sahiplerinin bu konutlara yerleştirilmesini sağlayacak (gecekondu hak sahiplerini projeye ikna edecek ve onlarla sözleşme yapacak) ve süreçle ilgili TOKİ'ye bilgilendirme yapacaktır.

4.3.2. Politikanın Resmileşmesi

Politikanın resmileşme sürecine bakıldığında, temel yasalardan başlayarak TOKİ-Kadıköy Belediyesi protokolleri ve devamında Ataşehir Belediyesine ait kararlar ve belediyenin yaptığı anlaşmalarla sürecin ilerlediği görülmektedir.

4.3.2.1. Politikanın Dayandığı Kanunlar

3194 sayılı İmar Kanunu[14], 2985 sayılı Toplu Konut Yasası, 2981-3290-3366 sayılı İmar Affı Yasaları, 775 sayılı Gecekondu Yasası ve 5162 sayılı yasa[15] politikanın dayandığı temel yasalardır.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'nun 4. maddesine dayanarak, Emekevler bölgesi için, 2006 yılında 1/1000 ölçekli uygulama imar planını hazırlamıştır[16]. Plan 29.01.2007 ve 28.02.2007 tarihleri arasında, İstanbul Uygulama Daire Başkanlığında askıya

[14] "Atatürk Mahallesi, 245-246 Pafta, Eski 1870 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz 01.08.2006 T.T.'li 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projesini uygulamak üzere 3194 Sayılı İmar Kanununun 15,16, 17. Maddelerine tabi olmuştur" (Emekevler Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Metni)

[15] 5.5.2004 yılında kabul edilen 5162 sayılı yasanın 2. Maddesi ile 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 4 üncü maddesinde değişiklik yapılmış ve dipnot 16'daki halini almıştır.

[16] 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu md. 4: "Başkanlık, gecekondu dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerde veya valiliklerce toplu konut iskan sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve ölçekteki planlar ile imar planlarını yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye yetkilidir. Bu planlar; büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan alanlar için büyükşehir belediye meclisi tarafından, il ve ilçe belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde kalan alanlar için ilgili belediye meclisleri tarafından, beldelerde ve diğer yerlerde ilgili valilik tarafından, planların belediyelere veya valiliğe intikal ettiği tarihten itibaren üç ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanır. Belediyeler ve valilik tarafından üç ay içerisinde onaylanmayan planlar Başkanlık tarafından re'sen onaylanır…". Maddenin başındaki "Başkanlık", Toplu Konut İdaresi Başkanlığını ifade etmektedir.

çıkarılmıştır[17]. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin planın gönderildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde bir karara bağlamaması sebebiyle, plan TOKİ tarafından yine aynı kanunun aynı maddesine dayanılarak re'sen onaylanmıştır.

Emekevler bölgesinde uygulanan dönüşümde hak sahipliğinin belirlenmesi durumuna temel oluşturan yasalar ise 2981-3290-3366 sayılı İmar Affı Yasaları ile 775 sayılı Gecekondu Yasasıdır. 2981-3290-3366 sayılı yasalardan yararlanarak hak sahipliği belgesi alan gecekondu sahipleri, Emekevler'de yapılacak olan yeni konutlardan ev sahibi olabileceklerdir. 775 sayılı Gecekondu Yasası ise "mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkındadır" (775 sayılı yasa, md. 1). 775 sayılı yasanın 7-18-19. maddeleri, politikaya yasal dayanak oluşturmaktadır[18]. Ataşehir Belediyesi "Ataşehir Emekevler yerinde dönüşüm projesinde her iki yasanın birlikte uygulandığı ve kişileri yasaların imkan verdiği ölçülerde mağdur etmeyen sosyal ve katılımcı bir politika uygulandığını"[19] ifade etmektedir.

Hak sahipliğinin belirlenmesi süreci konusunda Semih Sadık Kayhan aşağıdaki bilgileri vermiştir:

> "Bu plan, Türkiye'de örneği olmayan bir plandır. Bunun özelliği şuydu; 2981 sayılı yasa imar affına müracaat eden gecekondu sahiplerini kapsıyor. Oysa bu 630 gecekondu içerisinde bu imar affına müracaat etmeyen gecekondu sahipleri de vardı. Peki bunlara mülkiyet edindirmek için ne yapmak gerekiyordu? Bu sefer 775 sayılı gecekondu yasasını devreye sokmak gerekiyordu. Biz bu iki yasayı birlikte uygulayarak burada bir kentsel dönüşüm yapılması konusunda bir çalışma yaptık. O imar planları çıktı. Yaptığımız tespitlerdeki gecekondu sahiplerini 2981'e girenleri bu yasadan, 775'e

[17] http://www.mimarist.org/calisma_raporlari/39Donem/html/6.20.6.htm, 31.08.2020.

[18] 775 sayılı Gecekondu Kanunu md. 7: "Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra bu kanuna göre mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, belediye meclisi kararı ile belli edilip, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca uygun görülenler, bu kanun hükümleri dairesinde konut yapımına ayrılır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediye meclislerince tespit edilen yerleri redde, aynen veya değiştirerek onaylamaya veya değiştirilmek üzere geri göndermeye yetkili olduğu gibi, teklif edilenler dışında lüzumlu gördüğü yerlerin de bu maksada ayrılmasını belediyelerden isteyebilir"

775 sayılı Gecekondu Kanunu md. 18: "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye veya Devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır. Yıkım sırasında lüzum hasıl olduğunda, belediyeler ilgili mülkiye amirlerine başvurarak yardım isteyebilirler. Mülkiye amirleri, Devlet zabıtası ve imkanlarından faydalanmak suretiyle, izinsiz yapıların yıkım konusunda yükümlüdürler"

775 sayılı Gecekondu Kanunu md. 19: "– Islaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek sahaların seçimi, haritalarının hazırlanması, İmar ve ıslah planlarının düzenlenmesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın denetimi altında, ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, hazırlanan harita ve planları redde, düzeltilmek üzere geri göndermeye, olduğu gibi veya değiştirerek onaylamaya ve lüzum gördüğü hallerde bu hizmetleri kendisi yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir"

[19] Kaynak: Ataşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

girenleri de -775'in standartları var- eğer o standartları sağlıyorsa burada evlerini verdik, vermeye de devam ediyoruz"

4.3.2.2. TOKİ Protokolleri

Resmi politika belgelerini incelerken, politikaya yasal dayanak teşkil eden kanunlardan sonra, TOKİ-Kadıköy Belediyesi ve TOKİ-Ataşehir Belediyesi arasında yapılan protokoller gelmektedir. 2005 yılında TOKİ ve Kadıköy Belediyesi arasında imzalanan ilk protokole göre, Emekevler'deki 400 adet gecekondulunun Emekevler'de yapılacak toplu konutlara yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır[20]. TOKİ-Kadıköy Belediyesi protokolleri süreci daha önce açıklandığı için burada tekrarlanmayacaktır.

4.3.2.2.1. 04/05/2005 Tarihli Kadıköy Belediyesi-TOKİ Protokolü (Ana Protokol)

Protokol tarafları Kadıköy Belediyesi ve Toplu Konut İdaresidir. Protokol, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 5162 sayılı kanun kapsamında yapılmıştır.

Protokolün konusu ve kapsamı;

> "Kadıköy İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesinde yer alan 29.04.2004 tasdik tarihli ve 25.11.2004 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Ataşehir Toplu Konut Alanı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ataşehir Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kısmen yolda, kısmen yeşil alanda kısmen de diğer donatı alanlarında kalan yaklaşık 230 adet gecekondu ile Kadıköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan Atatürk Mahallesi 245 pafta 1870 ada 2 parsel üzerinde bulunan yaklaşık 400 adet gecekondu ile, Kadıköy İlçesinde yer alan muhtelif yerlerdeki gecekonduların temizlenerek tasfiye edilmesi ve aynı bölgede yapılacak konutlar ve yeşil alanlar ile çağdaş bir yerleşim oluşturulmasıdır" (04.05.2005 Tarihli Kadıköy Belediyesi-TOKİ Protokolü madde 3)

Bu protokolün 4. maddesine göre TOKİ'nin yükümlülükleri; kentsel dönüşüm alanına ait imar planlarının (1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının) hazırlanmasıdır21. Aynı maddede, planlardaki yeşil alanların Belediyeye terk edileceği belirtilmiştir.

Protokolün 5. maddesinde; 245-246 pafta 1870 ada 2 parsel üzerinde, 630 tanesi gecekondu sahiplerine verilmek üzere konut inşa edileceği ve konutların inşası ile gecekondu sahiplerine teslimi süreçlerinin esas ve usullerinin belirlenmesi konusunda Belediyenin yetkili olduğu ifade edilmiştir.

Belediyenin yükümlülükleri ise aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

> "Belediye Kadıköy İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesinde yer alan 29.04.2004 tasdik tarihli ve 25.11.2004 tasdik tar,hli 1/5000 ölçekli Ataşehir Toplu Konut Alanı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ataşehir Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kısmen yolda, kısmen yeşil alanda kısmen de diğer donatı alanlarında kalan

[20] Emekevler Kentsel Dönüşüm Projesi Basın Bilgilendirme Yazısı

[21] Madde 4: "Belediye mülkiyetinde bulunan ve 23.07.1990 onamlı 1/5000 ölçekli Anatepe Nazım Planı tadilatında yeşil alan olarak bırakılmış 245-246 pafta 1870 ada 2 parsel için madde 3'te tanımlanan sürecin gerçekleştirilmesini teminen, bu alanın Belediye tarafından gecekondu dönüşüm alanı belirlenmesi ve belediyenin görüşü doğrultusunda, toplam inşaat alanı= 120.000 metrekare ve emsal= 2,07 olacak şekilde TOKİ tarafından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanacak, plnlar en geç 18 ay içinde onaylatılacaktır."

yaklaşık 230 adet gecekondu ile BELEDİYE mülkiyetinde bulunan Atatürk Mahallesi 245 pafta 1870 ada 2 parsel üzerinde bulunan yaklaşık 400 adet gecekondunun yıkımı ve söz konusu alanların temizlenmesinden sorumludur" (04.05.2005 Tarihli Kadıköy Belediyesi-TOKİ Protokolü madde 6)

4.3.2.2.2. 29/08/2007 Tarihli Kadıköy Belediyesi-TOKİ Protokolü (Ek-1 Protokol)

2005 protokolünden iki yıl sonra yapılan Kadıköy Belediyesi-TOKİ ek-1 protokolünün konusu ve kapsamı, aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

> "5162 sayılı kanun kapsamında, TOKİ ve BELEDİYE arasında imzalanan 05/04/2005 tarihli protokol çerçevesinde, 01/08/2006 tarihinde onaylanarak 29/08/2007 tarihinde askıya çıkarılan 'İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Anatepe-Ataşehir Bölgesi Atatürk Mahallesi 245-246 paftada kalan 1870 Ada 2 Nolu Parsele ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları' üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; 05/04/2005 tarihli protokole ait ilgili plan sınırlarında gerçekleştirilecek dönüşüm projesinin işgalli alanların tasfiyesi yoluyla bölge halkına güvenilir ve yaşanabilir çevreler sunulabilmesi ve İstanbul ilindeki olası deprem tehdidi dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınabilmesi açılarından gerekli ve önemli olduğu nedeni ile iş bu Ek Ptorokolün yapılarak dönüşüm projesi uygulamalarının başlatılması,
>
> Ayrıca 5162 sayılı Kanun kapsamında, 05/04/2005 tarihli protokol çerçevesinde; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Anatepe-Ataşehir Bölgesi Atatürk Mahallesi 245-246 paftada kalan 1870 Ada 2 Nolu Parsele ait 04/08/2006 tarihinde TOKİ tarafından onaylanan ve 5162 sayılı Kanun gereği 3 aylık onama süresi sonunda 04/11/2006 tarihinde de re'sen onaylı hale gelen planlar doğrultusunda işlem yapılması konusunda taraflar arasında mutabakata varılmıştır" (29.08.2007 Tarihli Kadıköy Belediyesi-TOKİ Ek-1 Protokolü madde 3)

2005 protokolünde alınan kararları uygulamaya koymak için öncelikle planların yapılması gereklidir. 2006 yılında planların TOKİ tarafından yapılması ve re'sen onaylı hale gelmesi sonrasında uygulamaya geçmek için 2007 yılında ek protokol imzalanmıştır.

4.3.2.2.3. 24/07/2017 Tarihli Ataşehir Belediyesi-TOKİ Protokolü (Ek-2 Protokol)

24.07.2017 tarihli TOKİ-Ataşehir Belediyesi protokolü ise finans merkezi ve çevresi Ümraniye sınırları içerisine dahil edildikten sonra yapılmıştır. Protokolün gerekçeleri 3. maddesinde sıralanmıştır. Bunlar;

- Yaklaşık 400 adet gecekondunun bulunduğu alanın Kadıköy ilçe sınırlarından çıkartılarak Ataşehir ilçe sınırlarına dahil edilmesi ve mülkiyetinin de Ataşehir Belediyesine geçmesi;
- Yaklaşık 230 adet gecekondunun bulunduğu alanın Kadıköy ilçe sınırlarından çıkarılarak Ümraniye ilçe sınırlarına dahil edilmesi;
- 1870 ada 2 parselin bulunduğu bölgenin (Emekevler olarak anılan bölge) imar süreçlerinin TOKİ tarafından tamamlanması ve bunun sonucunda oluşan yeni ada parsellerin (3374/1, 3373/1, 3372/1, 3370/1, 3371/1, 3375/1, 3376/1, 1720/1) Ataşehir ilçe sınırları içerisinde kalmasıyla mülkiyetlerinin Ataşehir Belediyesine devredilmesi sonucunda bu alandaki protokol tarafının Ataşehir Belediyesi olması;

- Bu taşınmazların üzerinde Ataşehir Belediyesi tarafından 630 (400+230) adet kentsel dönüşüm amaçlı sosyal konut üretimi hedeflenmiş; ancak İmar Yönetmeliği değişikliği sebebiyle 3374 ada 1 parsel üzerinde 5 blokta toplam 709 (630+79) adet sosyal konut üretimi gerçekleştirilmesi;
- TOKİ'nin Ataşehir taşınmazları için tapu kaydına 29.04.2013 tarihli "Gecekondu hak sahiplerine verilmek üzere proje alanında 630 konut ayrılmadan önce herhangi bir satış işlemi yapılamaz" şerhi koydurması;
- Belediyenin eski 1870 ada 2 parseldeki 400 adet gecekondu hak sahibine verilecek sosyal konutları belirlemesi ve kura çekilişlerinin yapılması;
- Ümraniye ilçe sınırlarına dahil olan alanda[22] kalan 230 gecekondunun dönüşümü için Ümraniye Belediyesi ve Bakanlığın ortak proje geliştirmesi ve böylece bu 230 gecekondunun protokoller kapsamı dışına çıkması;
- Sonuçta Ataşehir Belediyesinin ürettiği 709 konuttan 309 (230+79) tanesinin protokoller kapsamında değerlendirme kabiliyetinin kalmaması sebebiyle bu 309 sosyal konutun ne şekilde değerlendirileceğinin belirlenmesi;
- TOKİ'nin Ataşehir taşınmazları için tapuda koydurduğu şerhin terkini konusunda izlenecek yol ve işlemlerin belirlenmesidir.

Protokolün 4. maddesinde, Ataşehir Belediyesi mülkiyetindeki 309 (230+79) sosyal konutun nasıl değerlendirileceği de belirtilmiştir:

- 230 adet konut, Ataşehir ilçesi sınırlarındaki imar planlarında yol, yeşil alan, park alanı vb. donatı alanlarında kalan, özel mülkiyete konu parsel ve üzerindeki yapılarla ilgili olarak değerlendirilecektir[23]. Bu konutlarla ilgili her türlü tasarrufunda Belediye, bilgi ve belgelerle birlikte TOKİ'ye bildirimde bulunacaktır.
- 28 adet konut, TOKİ tasarrufunda bulunan 1970 ada 1 parsel üzerindeki 28 gecekondunun tasfiyesi için değerlendirilecektir.
- Kalan 51 konutun her türlü tasarrufu ise Ataşehir Belediye Meclisi kararına tabi olacaktır.

[22] "TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) ile imzalanan 05.04.2005 tarihli Protokol ve 29.08.2007 tarihli Ek Protokol kapsamında bulunan, yaklaşık 230 adet gecekondunun yer aldığı ''1/5000 ölçekli Ataşehir Toplu Konut Alanı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Ataşehir Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kısmen yol, kısmen yeşil alan ve kısmen de diğer donatı alanlarının bulunduğu bölge 5747 sayılı Kanun kapsamında Ataşehir ilçe sınırlarından çıkartılarak Ümraniye ilçe sınırlarına dahil edilmesi nedeniyle bu gecekondular protokol kapsamı dışına çıkmıştır" (ABFR, 2017: 71)

[23] "Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 1971/1, 1991/2, 1969/2, 1969/3 üzerinde bulunan gecekondulara; İçerenköy Mahallesi Su Deposu mevkiinde yaklaşık 25 adet, Yenisahra Mahallesi Taş ocağı mevkiinde yaklaşık 111 adet Kamu malları üzerine konuşlanan gecekondulara; Belediye Başkanlığımız tarafından Ataşehir İlçesi Kamu Alanlarında kalan diğer yapıların belirlenerek envanterinin çıkarılması çalışmaları sonucuna göre Emekevler bölgesi dışında Ataşehir İlçesi sınırları içerisindeki kamu alanlarında kalan yaklaşık 243 adet gecekondulardan öncelikli olarak Belediye Başkanlığımıza bağlı Müdürlüklerin yazılı olarak talep ettiği bölgelerden başlayarak hak sahibi niteliği taşıyanlara Atatürk Mahallesi 3374 ada 1 parselde üretilen konutlardan tahsis edilebilmesi kararı alınmıştır" (ABFR, 2017: 71).

Şengör (Ataşehir Belediyesi Fen İşleri ve Emekevler Büro Şefi), protokole ilişkin aşağıdaki bilgileri vermiştir:

> "2005 yılında yapılan TOKİ-Kadıköy protokolüne göre yapılacak konut sayısı 630 idi. Buradaki 400 konut Emekevler sakinleri için, kalan 230 konut da finans merkezi çevresinde kalan gecekondular içindi. Fakat finans merkezi ve çevresi Ümraniye sınırları içerisine dahil edildikten sonra [bu değişiklik 2009 yılında gerçekleşti] yeni bir protokol yapma gereği doğdu[24]. Dolayısıyla 2017 yılında bu protokol yapıldı. 230 konutun, Ataşehir Belediyesi sınırlarındaki yol, yeşil alan gibi yerlerdeki gecekondu sahipleri için ayrılması planlandı. Bu protokolle konut sayısı 709 oldu. Yapılan protokolle burada oluşan fazla konutların (79 konut) 28 tanesi TOKİ mülkiyetinde kalan alandaki [bahsedilen alan yine Ataşehir Belediyesi sınırlarında, Brandium çevresi] gecekondu sahiplerinin yerleştirilmesi için ayrılmasına karar verildi. Kalan 51 tanesi de belediyenin tasarrufuna bırakıldı. Belediye bu konutları sattı"[25]

4.3.2.2.4. 24/02/2018 Tarihli Ataşehir Belediyesi-TOKİ Protokolü (Ek-3 Protokol)

Bu protokol; TOKİ tarafından kentsel dönüşüme tabi tutulacak, TOKİ tasarrufundaki alan üzerindeki (1970 ada 1 parsel) gecekonduların kentsel dönüşüm ile tasfiyesini sağlamaya yönelik izlenecek yolların belirlenmesi ve tesis edilecek işlemlere yönelik olarak yapılmıştır (24.02.2018 Tarihli Ataşehir Belediyesi-TOKİ Ek-3 Protokol, Madde 3). Bu gecekondular, bir önceki protokolde bahsedilen 28 adet gecekondudur.

Protokol ek-3 kapsamında, bu alanda yer alan gecekondu hak sahipleri için Atapark Konutlarından hangi dairelerin ayrıldığı (C3 blok'tan belirlenmiş 28 adet daire) belirtilmiştir. Ayrılan bu rezerv konutların değeri Belediye tarafından 214.120,00 TL olarak belirlenmiştir. Hak sahiplerinin yapı değerlerinin belirlenmesi ve şerefiyelendirme ise TOKİ tarafından yapılacaktır. Hak sahipleri, enkaz bedelinin rezerv konutun şerefiyeli değerinden mahsup edilmesi sonucunda kalan miktarı Belediyenin belirlediği hesaba yatıracaktır. Uzlaşılan hak sahiplerine konutların teslimi, belediye tarafından yapılacaktır. Ayrıca, buradaki kentsel dönüşüm süreci tamamlandıktan sonra (1970 ada 1 parsel), bu rezerv konutlardan kalır ise, kalanlar Belediye tasarrufuna geçecektir (24.02.2018 Tarihli Ataşehir Belediyesi-TOKİ Ek-3 Protokol, Madde 4).

[24] "Yaklaşık 230 adet gecekondunun yer aldığı '1/5000 ölçekli Ataşehir Toplu Konut Alanı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Ataşehir Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kısmen yol, kısmen yeşil alan ve kısmen de diğer donatı alanlarının' bulunduğu bölge 5747 sayılı Kanun kapsamında Kadıköy ilçe sınırlarından çıkartılarak Ümraniye ilçe sınırları içerisine dahil edilmiştir" (24.07.2017 tarihli TOKİ-Ataşehir Belediyesi protokolü, madde 3/a)

[25] Ataşehir Belediyesi Teknik ve Emekevler Büro Şefi Mesut Şengör ile yapılan görüşme.

Resmileşme aşamasının önemli belgelerinden olan planlara geçmeden önce TOKİ protokolleri ile kararlaştırılan konut dağılımlarına bakılacak olursa;

- 2005-2007 protokollerinde belirtilen konut sayısı 630 (400+230)'dur. Bu konutların 400 tanesinin Emekevler sakinlerine verilmesi kararlaştırılmıştır. Kalan 230 konutun ise Kadıköy İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesinde yer alan, 2004 tarihli 1/5000 ölçekli Ataşehir Toplu Konut Alanı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ataşehir Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kısmen yolda, kısmen yeşil alanda kısmen de diğer donatı alanlarında kalan yaklaşık 230 adet gecekondu hak sahibine verilmesi planlanmıştır.
- Uygulama sonrası yapılan 2017 protokolünde ise 709 (400+230+79) adet sosyal konut inşa edildiği belirtilmiştir. Bunların 400 tanesi önceki protokollerde olduğu gibi Emekevler sakinlerine ayrılmıştır. 230 konutun ise önceki protokollerde ayrılan alanın Ümraniye sınırlarına dahil edilmesi sebebiyle, Ataşehir ilçesi sınırlarındaki imar planlarında yol, yeşil alan, park alanı vb. donatı alanlarında kalan, özel mülkiyete konu parsel ve üzerindeki yapılarla ilgili olarak değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Kalan 79 konutun 28 tanesi, Ataşehir ilçesi sınırlarında, TOKİ mülkiyetindeki alanda bulunan gecekondu dönüşümünü sağlamak üzere buradaki hak sahipleri için ayrılacaktır[26]. Buradan kalan 51 konut da Ataşehir Belediyesi tasarrufuna bırakılmıştır.

4.3.2.3. Planlar

2005 yılında ilk protokol imzalandıktan sonra 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı TOKİ tarafından yapılmış ve yürürlüğe girmiştir.

[26] TOKİ tasarrufunda bulunan 1970 ada 1 parsel üzerindeki 28 gecekondu için Atapark Konutlarından ayrılan 28 konutun tamamı, TOKİ tarafından belirlenen hak sahiplerine teslim edilmiştir.

Şekil 5: 01.08.2006 Tarihli 1/5000 ölçekli Anatepe Nazım İmar Planı



Kaynak: Ataşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

2006 yılında yürürlüğe giren 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre; 230.450 metrekare yüzölçümlü parselin yüzde 75'i kamu hizmetlerine (ilköğretim alanı, belediye tesis alanı, sağlık ocağı, dini tesis alanı, yeşil alan ve bölge parkı), yüzde 25'i de konut alanı olarak ayrılmış ve buna göre tapuya tescil edilmiştir[27].

[27] Emekevler Kentsel Dönüşüm Projesi Basın Bilgilendirme Yazısı

Şekil 6: Emekevler Uygulama İmar Planı



Kaynak: Ataşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Bu planda, konut alanıyla ilgili bir ayrıntı yer almamaktadır. Konut alanının (1 no.lu parsel), projenin daha başında ikiye ayrılması planlanmıştır. Bu alanın bir kısmında gecekondu sorununu çözmeye yönelik yüksek katlı bloklar yapılacaktır. Bir kısmında ise lüks konutlar inşa edilecektir. Diğer taraftan yeşil alan da iki parselden ibarettir. Yeşil alanın bir kısmına (yaklaşık yarısı) golf sahası yapılması

planlanmıştır. Golf sahası projesi belediyeye ait olup bu sahanın yapımı ve işletmesi, ihale ile K Yapı-Solid İnşaat ortaklığına verilmiştir. Dolayısıyla yukarıdaki imar planı, daha ayrıntılı biçimde, uydu fotoğrafı üzerinden aşağıdaki gibi gösterilebilir. Uydu fotoğrafı, uygulama sonrası bir döneme aittir, dolayısıyla yapılan konutlar açıkça görülebilmektedir.

Harita 6: Emekevler Yerleşim Alanının Kentsel Dönüşüm Sonrasındaki Durumu



Açıklamalar: Uydu fotoğrafı, https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/ den alınmıştır. Alan üzerindeki işaretlemeler yazar tarafından yapılmıştır. *Kırmızı alanda* yüksek katlı 5 blok bulunmaktadır. Bu konutların bir bölümü (400 daire), Emekevler'deki hak sahibi gecekonducular için yapılmıştır. Ayrıca bu bloklarda ilçenin diğer alanlarındaki 258 (230+28) gecekondu için de daire yapılmıştır. Kırmızı alanda 5 blokta toplam 709 daire vardır. *Mavi alan* orta ve üst gelir grubu için inşa edilen konutların bulunduğu bölgedir. Mavi alanda 3 adet 33 katlı ve 13 adet 8 katlı olmak üzere toplam 16 blok ve 820 adet daire vardır. Kırmızı ve mavi alandaki konutlar, aynı inşaat ortaklığı tarafından tek ihaleye dayalı olarak yapılmıştır. İhaleyi alan ortaklık, mavi alandaki konutlara karşılık, kırmızı alandaki blokları yapmıştır. *Turuncu alan* golf sahasının yerini göstermektedir. *Yeşil alan* ise park alanıdır, ancak henüz park yapım işi gerçekleşmemiştir.

Semih Sadık Kayhan kendisiyle yapılan görüşmede, formülasyondan sonra proje kapsamında yapılacak konutların metrekarelerine dair hesapların nasıl yapıldığı ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir:

> "Bu projeyi inceledikleri zaman görecekler. Her şey santim santim hesap edilerek yapıldı. Bu alanda tespit edilen gecekondu sayısı hesaplandı. Bu gecekonduların her birine 100 metrekare yer verileceği, biliyorsunuz 775'te 100 metrekareden fazla yer veremiyorsunuz, bunlar hesaplandı. Ve bunun üzerine müteahhitlerin buraya ortalama

olarak yüzde kaçla yapabileceklerinin hesabı yapıldı. Proje bunlar doğrultusunda geliştirildi. Mesela diyelim ki 57 dönüm arazi imara açıldı. Niye 60 ya da 100 ya da 40 değil? İşte hepsi bu hesaplarla oldu. Hesapları santim santim tutarak mümkün olduğu kadar da yeşil alanı çok bırakmak şartıyla yapıldı. Yani her şeyi minimumda ve yasal sınırlar içerisinde tutup yeşil alanı da mümkün olduğu kadar çok bırakmak. Yoksa 57 dönüm yerine 60 dönüm yazabilirsiniz. 65- 70 yazarsınız veya başka bir şey yazardınız. Veya dersiniz ki size 60 metrekare daire vereceğim, daha az alan verirdiniz. Çünkü 775 üst sınırı belirliyor, 100 metrekare, ama alt sınır yok. Ama orada insanların yaşam standartlarını en iyi şekilde sürdürebilecek ama yasal sınırlar içerisinde kalarak, mümkün olduğu kadar da yeşil alanı arttırmak şartıyla. Birisi alsın eline hesap makinesini hesaplasın; 57 dönüm, 57 bin metrekare, 2.07 ile çarpsınlar, bunun emsalini bulacaklar ve ortaya daire sayısı çıkacaktır."

Politikanın resmi belgeleri arasında yer alan ve TOKİ tarafından hazırlanıp onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına karşı, TMMOB tarafından yürütmenin durdurulması talepli dava açılmıştır. Davadaki itirazın bir kısmı usule ilişkindir. Planlar Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde askıya çıkarılmamıştır. Esasa ilişkin itirazları ise plan tadilatının kamu yararı (iddia: yeşil alan yoğunluğu azaltılmış ve gerekenden daha fazla nüfus yoğunluğu yaratılmıştır) ve imar hukukuna aykırı (iddia: planların aynı anda yapılmamış olması) olduğuna yöneliktir. Ayrıca TMMOB, bölge zeminin riskli olduğunu da öne sürmüştür. Son olarak ise TMMOB, alanın yapılaşmaya açılmış bölümü ile ilgili olarak verilen "gecekondu dönüşüm projesi alanı" kararının iptalini istemiştir.[28] Davanın açılma tarihi ve sonucuna yönelik bilgiye ulaşılamamıştır.

Planların TOKİ tarafından yapılmış olması TOKİ'yi politikada önemli bir karar verici pozisyonuna yerleştirmektedir. TOKİ, 2010 yılına kadar birçok belediye ile protokol imzalayarak karlı yatırımlar için Emekevler ve benzeri durumdaki alanları, yani gecekondu yerleşimlerini, temizleme politikası izlemiştir[29]. Bu noktada "kayıtdışılık" TOKİ'nin dayanağı olmuş, gecekondu alanlarının temizlenmesi için bir meşruiyet kaynağı olmuştur. Bu yolla piyasaya yoğun bir şekilde konut arzı sunulmuştur. Pastayı büyüten TOKİ olmuş, yerel yönetim pastayı bölmüş ve dağıtmıştır. Pastadaki önemli pay ise özel sektöre gitmiştir.

[28] http://www.mimarist.org/calisma_raporlari/39Donem/html/6.20.6.htm

[29] "Türkiye'de 2000'lerden sonra yaygınlık kazanan kentsel dönüşüm projeleri, esas olarak merkezi konumda kalmış veya rant değeri yüksek gecekondu alanlarını, tarihi merkezdeki yıpranmış konut alanlarını, eski liman ve sanayi alanlarını hedef almıştır" (Ünsal ve Türkün, 2014: 320). İstanbul'da Başıbüyük, Aydınlı gibi gecekondu alanlarında Emekevler'le aynı tarihlerde (Emekevler 2005, Başıbüyük ve Aydınlı 2006 yılı) belediyeler ve TOKİ arasında imzalanan gecekondu dönüşümlerine ilişkin protokollerin yapıldığı görülmektedir.

4.3.2.4. Ataşehir Belediyesi Tarafından Alınan Kararlar ve Belediyenin Yaptığı Anlaşmalar

Daha önce de ifade edildiği gibi, Ataşehir Belediyesinin sorumlulukları arasında gecekondu hak sahiplerinin yerleştirileceği konutların yapım işi de vardır. Konutların yapımı için Ataşehir Belediyesi ihale yoluna gitmiştir. Ataşehir Belediyesi, yaptığı ihale ile konutların yapım işini özel bir şirkete verecek ve bu ihaleyi kazanacak şirket, konut alanı olarak ayrılan 1 nolu parsel üzerinde iki ayrı konut tipi inşa edecektir.

Emekevler kentsel dönüşümünün hayata geçirilmesi için 11.06.2010 tarihinde belediye meclis kararı çıkarılmış ve ihale gerçekleştirilmiştir: "Ataşehir İlçesi, Atatürk Mahallesi, Emekevler bölgesi, 245-246 pafta, 3374 ada, 1 parsel sayılı yerde, kat karşılığı yaptırılacak olan konutların ihalesi 26.07.2011 tarihinde yapılmıştır" (ABFR, 2014: 59). Yapılan ihaleyi "K Yapı ve Solid inşaat" ortaklığı kazanmıştır[30]. Bunun üzerine K Yapı ve Solid inşaat ortaklığı ile kat karşılığı konut yapım işi sözleşmesi imzalanmıştır:

> "2981-3290-3366 sayılı yasalara göre hak sahiplilik belgeleri olan gecekondu sahiplerine, İmar Planında E=2.07 yoğunluklu konut alanında kalan, 3374 Ada, 1 Parselde kat karşılığı konut yapılmasına ilişkin olarak Ataşehir Belediye Meclis'ince 11.06.2010 tarihinde 2010/67 sayılı karar alınmış olup, bu karar gereği kat karşılığı ihalesi yapılarak müteahhit firma ile 24.08.2011 tarihinde Kat Karşılığı Konut Yapım İşi Sözleşmesi imzalanmıştır"[31].

K Yapı'dan Erdem Mustafa Orman, belediye ile yapılan sözleşmede kendilerine hangi şartların sunulduğunu aşağıdaki şekilde ifade etmiştir:

> "Bu proje ihale yoluyla yapıldı. Şu anki gecekondu hak sahiplerinin oturduğu blokların inşa edilmesi ve ilave olarak da para verilmesi üzerineydi. En yüksek bedeli biz verdiğimiz için ihaleyi biz aldık. 709 konut artı 82 milyon TL idi anlaşma"

İhaleyi kazanan ortaklık, gecekondu sakinleri için yapacağı konutlar (Harita 5'te kırmızı içinde gösterilen konutlar) ve bunlara ek olarak belediyeye vereceği 82 milyon TL karşılığında, kendi özel ticari geliri için üst orta ve üst sınıflara hitap edecek ikinci bir konut tipi (Harita 5'te mavi içinde

[30] İhalenin Solid İnşaat'ın içinde bulunduğu ortaklık tarafından kazanıldığı haberleri o dönem basında yer almıştır. Alandaki golf sahası için yapılan ihaleyi de yine aynı ortaklık kazanmıştır. Bknz: https://www.sozcu.com.tr/2013/gundem/kentsel-donusumun-altindan-gulun-damadi-cikti-364521/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber, 18.12.2019 ve https://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/yikimin-altindan-gulun-damadi-cikti-haberi-78850, 24.04.2021.

[31] Kaynak: Ataşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

gösterilen konutlar) inşa edecektir. Kırmızı ile gösterilen alan içindeki konutların hepsi (709 konut) belediyeye teslim edilecektir.

19.12.2011 tarihinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ataşehir Belediyesine gönderilen yazıda, Başkanlığın daha önce Kadıköy Belediyesi ile yapmış olduğu protokollere ilişkin Kadıköy Belediyesi'ne ait hak ve yükümlülüklerin Ataşehir Belediyesine geçmiş olduğu belirtilmiş ve protokollerin gereğinin yapılması istenmiştir[32]. Bu yazıda konutların inşası ve teslimi ile ilgili tüm süreci belirleyecek olan aktörün Ataşehir Belediyesi olduğu belirtilmiştir.

TOKİ'nin yukarıda belirtilen 19.12.2011 tarihli yazısı ile çalışmanın önceki bölümlerinde ele alınan 16.11.1988 tarihli Danıştay kararının gerekliliklerini yerine getirmek üzere, 06.02.2012 tarihinde Ataşehir Belediye Meclisi'nde 2012/019 sayılı karar alınmıştır. Bu karar, "protokole konu alanlardaki gecekonduların hak sahipliğine esas tespiti, değerlendirmesi ve bu konularda izlenecek usul, yöntem ve mevzuat konularının yanı sıra, inşa edilecek konutlardaki bağımsız bölümlerin gecekondu hak sahiplerine tahsisi işlemlerinde izlenecek usul ve esaslar"[33] hakkındadır.

Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bölge sakinlerine davetler yapmış ve bölgenin gecekondu hak sahiplerinden, belediye tarafından yapılan davet üzerine başvuruda bulunanların belgeleri teslim alınmış ve bu belgelerle birlikte, gerekli araştırmaların yapılması için hazırlanan dosyalar, 2011 yılında kurulan ve 2019 yılında güncellenen "Emekevler Hak Sahipliği ve Enkaz Bedeli Tespit ve Değerlendirme Komisyonu'na" iletilmiştir[34]. 2981-3290-3366 sayılı İmar Affı Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na göre komisyon tarafından hak sahipliği ve gecekondu enkaz bedelleri belirlenmiş ve hak sahiplerine ait dosyalar, Fen İşleri Müdürlüğünce Ataşehir Belediye Encümenine sunulmuştur.

08.05.2012 yılında alınan, 2012/561 sayılı belediye encümeni kararında, incelemeler sonucunda hak sahipliği sıfatını kazananlar için belirlenen konut bedeli, 61.000 TL'dir[35].

Emekevler Kentsel Dönüşüm Projesi Hak Sahipliği ve Enkaz Bedeli Tespit Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen gecekondu enkaz bedelleri, hak sahiplerinin ödeyeceği konut bedelinden mahsup edilecek ve kalan miktar belediye meclisi kararı uyarınca (2012 tarihli karar), 20

[32] İlgili yazıda, 2005 yılında Kadıköy Belediyesi ile TOKİ arasında yapılan protokol gereği, protokolde geçen 630 adet gecekondunun tasfiye edilmesi ve 3374 ada 1 parsel üzerinde yapılacak konutlardan tahsis işleminin gerçekleştirilmesi istenmiştir. Yazıda, konutların inşasının ve bunların gecekondu sahiplerine teslimi ile bu sürece ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinde yetkinin belediyede olduğu ve bu noktada da Kadıköy Belediyesi'nin hak ve yükümlülüklerinin Ataşehir Belediyesi'ne geçtiği belirtilmiştir. (Basın Bilgilendirme Yazısı)

[33] Emekevler Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Metni

[34] Emekevler Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Metni

[35] Emekevler Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Metni

yıl vade ile eşit taksitlerle ödenecektir[36]. Alınan encümen kararları uyarınca, bağımsız bölümlerin hak sahiplerine tahsisi, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

Belediye encümen kararları uyarınca, hak sahipliği sıfatını kazanan gecekondu sahipleri ile belediye arasında "muvafakat senedi" imzalanmış ve aylık 100 TL ile 200 TL arasında değişen taksitlerle her bir gecekondu hak sahibine yaşadıkları yerde yapılacak yeni konutlardan tahsis edilmesi sağlanmıştır[37]. Her hak sahibine bir adet bağımsız bölüm düşmekte ve daire bedelleri farklılık göstermektedir. Daire bedellerinin neden değişiklik gösterdiğini Mesut Şengör "Daire bedellerinin alt ve üst sınırı bakanlık tarafından belirleniyor. Bu sınırlar dahilinde daire bedelini belediye belirliyor. İlk anlaşma sağlayan grup için daire bedeli 61 bin TL ve 20 yıl vade idi. Sonraki gruplarda maliyetler artıyor, çünkü yıllar içerisinde malzeme fiyatları vs. artıyor" şeklinde belirtmiştir.

Mesut Şengör, Ataşehir Belediyesi olarak Emekevler kentsel dönüşümüne dair kararlar alırken benimsedikleri değerlerin, "vatandaş için sağlıklı bir yerleşimin oluşturulması ve sosyal alanları olan konutlar üretmek" olduğunu ifade etmiştir. Semih Sadık Kayhan ise "insanların daha çağdaş ve daha güvenli yapılarda oturmasını sağlamak, bunu yaparken bu insanların yaşadıkları bölgeden ayrılmasına sebep olmamak" olarak belirtmiştir.

Politikanın resmileşmesi aşamasında son olarak politikadaki merkez-yerel etkisini değerlendirmek gerekecektir. Merkez-yerel ortak çalışması olan bu politikada; üst kararlar ve planlardaki TOKİ etkisi ve Ataşehir Belediyesi'nin süreçle ilgili aşamalarda TOKİ'yi bilgilendirmesi durumu, ortaklıkta merkezi önemli bir aktör olarak ortaya koymaktadır. Bunun yanında, formülasyon sürecinde belirtildiği üzere, seçilen alternatifin Kadıköy Belediyesinin ortaya koyduğu seçenek olması ve uygulamanın tamamının (gecekondu hak sahiplerinin belirlenmesinden gecekonduların yıkımına ve yapılacak yeni konutların inşasından gecekondu sakinlerinin bu konutlara yerleştirilmesine kadar) Ataşehir Belediyesi sorumluluğunda olması, politikada Ataşehir Belediyesini (öncesinde Kadıköy Belediyesi) en etkili politika aktörü haline getirmektedir.

Semih Sadık Kayhan, kendisiyle yapılan görüşmede Emekevler'de özel bir durum olduğunun altını çizmiştir. Bu özel durum; alanın belediyenin mülkü olması ve yeşil alan olarak ayrılmış olması, ayrıca üzerinde yaşayan bazı kişilerin 2981 sayılı yasaya göre belgelerinin olmasıdır. Kayhan'ın aktardığına göre tamamı yeşil alan olan bir yerde yerinde dönüşüm yapılması mümkün değildir ve bu sebeple Kadıköy Belediyesi alanın bir kısmının imara açılmasını istemiştir. Bu noktada Kadıköy Belediyesi, planların TOKİ tarafından yapılmasını talep etmiştir. Belediyelerin imar planı yapımlarında çok fazla

[36] Emekevler Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Metni

[37] Emekevler Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Metni

standart olduğu için buradaki yerinde dönüşümü gerçekleştirebilmek adına Kadıköy Belediyesi TOKİ ile anlaşmış, ve uygulama imar planı protokol esasları çerçevesinde TOKİ tarafından yapılmıştır.

Kayhan'a "üst kararlar ve planlardaki TOKİ etkisi, sizce bu merkez-yerel ortaklığında merkezi daha baskın bir konuma getirmiş midir?" sorusu yöneltilmiştir:

> "Ben hep şunu düşünüyorum. Kentsel dönüşümler nerede olursa olsun yerel yönetimlerin tek başına yapabilecekleri bir çözüm değil. Çünkü yerel yönetimler kira yardımı yapabiliyor mu? Hayır. Yerel yönetimler plan standartlarının dışına çıkabiliyor mu? Hayır. Yerel yönetimlerin kredi olanakları var mı? Hayır. O zaman kentsel dönüşüm projelerinde, Emekevler'in dışında konuşuyorum sadece orası değil, bana göre birinci derecede devletin işin içinde olması gerekir. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ gibi kurumların mutlaka işin işçinde olması gerekiyor. Çünkü 6306 sayılı yasa güçlü ve özel bir yasa. Özel bir yasa olduğu için standartların dışına çıkabiliyorsunuz. İkinci olarak kararnamelerle veya kanunlarla vatandaşa kredi olanaklarını arttırabiliyorsunuz, farklı şeyler yapabiliyorsunuz, faizsiz uzun vadeli kredilerle vatandaşın kendi binalarını yaptırmalarının önünü açabilirsiniz. Bu olanakların hiçbirisi yerel yönetimlerde yok. Yerel yönetimlerin yapacağı hiç mi bir şey yok? Çok şey var tabi ki. Onlar da merkezi iktidarların alacağı kararların, kanunların doğru uygulanması konusunda ve hatta onları yönlendirme konusunda, yani buranın şuna ihtiyacı var, burada şu proje uygulanmalı şeklinde bir iş birliği ile kentsel dönüşüm sağlanmalı."

Kayhan yukarıdaki yanıtında merkezi yönetimin kentsel dönüşüm konusunda yasaların verdiği yetki bakımından yerel yönetimlere göre daha güçlü olduğunu ifade ederken; dönüşümlerin merkezi yönetim ve yerel yönetimler iş birliği içerisinde gerçekleştirilmesi ve yerel yönetimlerin yereldeki ihtiyaçlar doğrultusunda uygulanacak projeleri işaret etmesi gerektiğini düşünmektedir.

4.3.3. Politikanın Uygulanması

Emekevler kentsel dönüşümünde uygulamadan sorumlu aktör, Ataşehir Belediyesidir. Ataşehir Belediyesi önceki aşamalarda da ifade edildiği üzere, bölgenin gecekondulardan tasfiyesi, sonrasında yapılacak toplu konutlar ve gecekondu hak sahiplerinin yapılan yeni konutlara yerleştirilmesinden sorumludur. Tüm bunlarla ilgili, TOKİ'ye bildirim yapma ve hesap verme durumu söz konusudur.

Uygulama aşamasının bir diğer aktörü ise, K Yapı-Solid İnşaat ortaklığıdır. Ataşehir Belediyesinin açmış olduğu konut yapım işi ihalesini kazanan K Yapı-Solid İnşaat ortaklığının rolü, Emekevler arazisi üzerinde gecekondu sakinlerinin yerleştirileceği konutları inşa etmektir. Ortaklık, yine aynı

alanda kendi ticari geliri için inşa etmiş olduğu Trendist Ataşehir ile, uygulama aşamasındaki rolünün yanı sıra, uygulanan politikanın etkisi konusunda da önemli bir yer edinmiştir[38].

Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Semih Sadık Kayhan, uygulama aşamasına dair aşağıdaki bilgileri vermiştir:

> "Kadıköy Belediyesi döneminde başlanan proje, 2009 yılında Ataşehir ilçe olunca bu bölge Ataşehir sınırlarında kaldı. Battal Başkan o projeyi aynen Kadıköy'den geldiği şekliyle değiştirmeden devam ettirmeye çalıştı. Protokollerin ve planların yapılması 2005'te başladı, ama *uygulama Ataşehir Belediyesine kısmet oldu* (vurgular E.B.ye aittir). Yani orada alt yapısı hazırlandı. Uygulama dönemi de çok uzun sürdü, çünkü *Türkiye'de örneği olmayan bir proje olduğu için. Bu böyle mi yapılacak, şu şöyle mi yapılacak diye önünüzde bir örnek yok* (vurgular E.B.ye aittir). Her şeyi kendiniz düşünmek, her şeyin kararını kendiniz vermek ve yasal sınırlar içerisinde kalmak şartıyla uygulamak zorundasınız. *Öbür türlü devletin kılıcı kafanızda her dakika, yani kimin malını kime veriyorsunuz anlamında sorgulamalar olabilir* (vurgular E.B.ye aittir)"

Uygulama aşamasında ilk önce gecekonduların tasfiyesi ve tahliyesinin nasıl gerçekleştiği ve ardından konutların inşası ele alınacak, son olarak da uygulama araçlarının neler olduğu ortaya koyulacaktır.

4.3.3.1. Gecekonduların Tasfiyesi ve Tahliyesi

Ataşehir Belediyesi, Emekevler bölgesindeki gecekonduların tasfiye ve tahliye işlemleri için çalışmalara, bunların bulundukları yerde korunmasının mümkün olmamasını (2981, 3290, 3366 sayılı İmar Affı Kanunu 13/b maddesi ve Uygulama Yönetmeliği; 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 1988 yılında alınan Danıştay Kararı dayanak gösterilmiştir) sebebini göstererek başlamıştır.[39]. Kazanılmış hakların saklı kalması koşulu ile Emekevler'de yapılacak konutların bir an önce başlamasını teminen tasfiye ve tahliye işlemlerine başlamış ve gecekonduların yıkımı, 28-29-30 Ağustos 2013 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Teknik ve Emekevler Büro Şefi Mesut Şengör, belediye için dönüşümün en zorlu aşamasının gecekonduların yıkım aşaması olduğunu belirtmiştir.[40]İki kez yıkım kararı alınmış, fakat süreç durdurulmuştur:

> "Projenin başında zor bir yıkım gerçekleştirdik. Çünkü çevrede oluşan elit ortamdan dolayı vatandaş, tapumu alırsam daha fazla paraya satarım ya da daha fazla konut elde edebilirim amacı güttüğü için belediyenin yapmış olduğu projeyi desteklemediler. Bu yüzden biz yıkımı biraz zorla gerçekleştirdik"[41]

---

[38] Bu etkiye değerlendirme aşamasında yer verilecektir.

[39] Emekevler Kentsel Dönüşüm Projesi Basın Bilgilendirme Yazısı

[40] Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Teknik ve Emekevler Büro Şefi Mesut Şengör'le yapılan görüşme.

[41] Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Teknik ve Emekevler Büro Şefi Mesut Şengör'le yapılan görüşme.

Semih Sadık Kayhan da konuya ilişkin şu bilgileri vermiştir:

> "Bizi çok zorlayan da bu proje ortaya çıktıktan sonra, arkasına bazı siyasi güçleri de alarak açılan davalardır. Bunlar projenin gecikmesine sebep oldu, yıkımlar durduruldu. Valiliğe, bakanlığa kadar yansıdı. O zamanki vali bu işle alakalı toplantılar yaptı. Yani çok ciddi aşamalardan geçildi o dönem. Çok ciddi muhalefet edildi. Bizi en çok bunlar sıkıntıya soktular. Aylarca belki yıllarca gecikti proje"

Yıkım aşamasında Valilik, Kaymakamlık, emniyet gibi aktörler de bölgenin tahliyesine kadar uygulama sürecinin içinde yer almış, 2000 tane çevik kuvvetin desteği olmuştur[42].

Yüze yakın Emekevler sakininin yaşadıkları durumu ve taleplerini aktaran 9 Mart 2013 tarihli Ataşehir Haberci Gazetesinde, Emekevler sakinlerinden projeye destek vermeyenlerin röportajlarına yer verilmiştir. Yıkım aşamasında yapılan bu röportajlarda, yıkılan gecekondular sebebiyle hala orada yaşayanların yaşam şartlarının daha da kötüleştiği, kendilerinin açmış olduğu davalar sonuçlanmadan yıkım yapılmaması gerektiği ve yönetimin açıkça kendileriyle toplantı yapıp ne olacağını anlatmadığı gibi eleştiriler yer almaktadır (9 Mart 2013 tarihli Ataşehir Haberci Gazetesi).

Semih Sadık Kayhan da yapılan bilgilendirme toplantılarıyla ilgili aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır:

> "Emekevler projesi 2005'ten bu tarafa mahallede defalarca, Kadıköy Belediyesi döneminde, Selami Başkanın başkanlığında gidip anlatıldı. Kahvehanelerde toplantılar yapıldı. Arkasından yine 2009'da Ataşehir Belediyesi kurulduktan sonra belediye başkanımız Battal İlgezdi mahallelilere bunu gitti anlattı. Gruplara, her seferinde geldiklerinde, burada defalarca anlattık. Hemen hemen her gelen vatandaşa bu projenin ne olduğunu, ne olacağını defalarca anlattık. Yani bir kere, üç kere, beş kere değil"

Yine aynı haberde yer alan ve ismi verilmeyen bir gecekondu sakini eleştirilerini şu şekilde ifade etmiştir:

> "Öncelikle nasıl bir daire verileceği konusunda karşılıklı anlaşmalıyız. Sonra biz gecekonduluyuz diye, bizi bir-iki blokta toplamalarını kabul edemeyiz, daireler serpme dağıtılacak. Ardından bize borç çıkarılmayacak. Hele protokolde hiçbir husus encümen kararına bırakılmayacak; bugün CHP'li bir belediye var; yarın durum değişirse ve bize encümen kararıyla yeni bir borç dayatılırsa ne yaparız? O nedenle yapılacak protokolün açık ve net olması gerekir" (9 Mart 2013 tarihli Ataşehir Haberci Gazete).

Başlangıçta belediye ile anlaşma sağlamamış olan bu gecekondu sakininin yıkım aşamasında verdiği röportajında ise iki konu ön plana çıkmaktadır. Birincisi, gecekondulular yapılacak yeni konutlarda, yeni gelecek sakinlerle bir arada olması istemidir. Burada "eski gecekondulular" olarak bir ayrışmaya uğrama endişesi söz konusudur. İkincisi ise, maddi olarak bir yük altına girmeme konusudur. Fakat analizde de ortaya koyulduğu gibi, yeni konutlar için başta anlaşma sağlayan Emekevler gecekondu hak sahipleri 61 bin TL borçlandırılmıştır. Gecekondu sakinlerinin bloklara yerleştirilmesi durumunda ise tek bir blokta toplanma durumu söz konusu olmamıştır.

Gecekonduların yıkımı ile ilgili çalışma kapsamında görüşme yapılan eski gecekondu sakinlerinden bazıları aşağıdaki ifadeleri kullanmışlardır:

> *Görüşmeci VI:* "Vahşetti, kıyımdı. Bir gün içinde acilen evi boşaltın denildi, boşalmazsa yıkılacak denildi. Orayı insanlar savunuyordu, bir anlık boşlukta evler yıkıldı, dozerler girdi. Tüm alandaki evler aynı anda yıkıldı. Arabası olanlar o anda alabildiği eşyalarını kurtardı. Deprem süreci gibi yaşadık o anı. Hatta 1999 depremini o evlerimizde daha az hissettik. En zoru yıkım süreciydi. *Deprem sürecinden daha büyük bir felaketti* (vurgular E.B.'ye aittir)"
>
> *Görüşmeci VIII:* "Atapark'tan Durumlu köprüsüne kadar tomalar vardı. *Büyük bir olay olmamasına rağmen 1500 tane toma vardı* (vurgular E.B.'ye aittir). Sen 1500 tane toma ile ne yapacaksın? Emekevler'den kaç tane suçlu, örgüt üyesi çıkmış bu zamana kadar.

[42] Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Teknik ve Emekevler Büro Şefi Mesut Şengör'le yapılan görüşme.

> Bu yüzden olanları hiç affetmeyeceğim. İnsanların evini yıktınız, ben evimi hemen 10 dakikada tanıdık vasıtasıyla nakliyeci ayarlayıp toplayabildiğim eşyalarımı topladım, eşyalarımın çoğu toprak altında kaldı. Çok zararım oldu. *Daha önce iletişimde olduğumuz milletvekilleri yıkım günü telefonlarını kapattılar* (vurgular E.B.'ye aittir). İnsanların birikimleri de gitti o yıkımda"
>
> *Görüşmeci IX:* "Bu tür yerlerde her zaman bir kargaşa olur. Hem mahalleli hem de belediye ile olur. Biz bunları yaşadık. Zorla evimizden çıkarıldık. Burası gecekondu semtidir. Buna ne kadar hazırlıklı olabilirdik. Birçok hane çok zorlandı. *Bir anda evsiz kalınca Kayışdağı'nda komşumuz dediğimiz insanlar kar olarak gördüler bizi. 500 tl'lik kiralar 900-1000 tl'ye çıktı. Bir evin içinde birkaç ailenin bir arada yaşamak zorunda kaldığını biliyoruz* (vurgular E.B.'ye aittir). Mecburlardı. Bir gecede evleri yıkıldı ve insanlar bu duruma düştü. Örneğin benim ablam. Eşinin atölyesinin içine taşıdılar yataklarını. 2 hafta çocuklarla orada yatıp kalktılar. Arabanın kasasında yatan insanlar oldu"

Yukarıdaki görüşmeciler yıkım süreci ve sonrasının kendileri için zor geçtiğini belirtmiştir. Çalışma içerisinde de yer verilen gazete haberlerinde de bu sürecin kolay geçmediği ifade edilmiştir. Görüşmecilerden IV'nin yıkım sürecini "Deprem sürecinden daha büyük bir felaketti" şeklinde tanımlaması, kamu otoritelerinin gecekondu dönüşümüne dair oluşturdukları politikaların meşru zeminini deprem riski üzerine kurmalarının bir yansıması niteliğindedir.

Uygulama aşamasında bazı gecekondu sakinleri Atatürk Mahallesi muhtarı Leyla Yeşim Şaylan'a burada bir dönüşüm istemediklerini iletmişlerdir:

> "Muhtarlığa çok geldiler. Buranın bozulmasını istemediklerini ve hayatlarından memnun olduklarını söylediler. Bireysel gelenler de oldu, grup halinde gelenler de"[43]

Kentsel dönüşümün hayata geçirilmesi için Ataşehir Belediyesi'nin harekete geçmesiyle birlikte belediyenin kendilerine sunmuş olduğu teklifi kabul etmeyen bazı gecekondu sahipleri dava açmıştır. Tedbir ya da yürütmenin durdurulması istemiyle açılan bu davaları gecekondu hak sahipleri kaybetmiştir. Şaylan'a göre bu süreçteki tartışma, avukat ve yönetim arasında geçmiştir: "Bir avukat yıkılmasın diye vekalet almış bazılarından. O süreçteki tartışma, avukat ve yönetim arasındaydı. Ben avukata vermeyin dedim ama dinlemediler".

Çalışma kapsamında görüşme yapılan gecekondu sahiplerinden 5 kişi belediye ile anlaşma yoluna gitmemiş ve dava açmışlardır[44]. Bu kişilerden bazıları, dava sürecine yönelik şu bilgileri vermiştir:

> *Görüşmeci II:* Anlaştığımız avukat borçsuz 2'şer daire vaad etmişti. Ben mahkeme kararlarını belediyeden öğrendim, davayı kaybetmişim. Açtığımız davada ben de 2981 sayılı yasadan yararlanıyormuşum gibi gösterilmiş, halbuki ben 775 sayılı yasadan yararlanıyordum.
>
> Davaları geri çektikten sonra 21 kişi dosyalarımızı tamamladık, belediye yardımcı oldu. İlk randevumuz Sadık beyleydi [Semih Sadık Kayhan]. O zamana kadar karşıt görüşlü olduğum için inanmadığım kişilerdi. Bize o kadar yardımcı oldular ki. Başından beri her şeyi doğrusuyla anlattı. Belediye başkanından randevu istedik, o an arayıp randevu aldı. Başkan bürokratlarıyla birlikte bizimle samimi bir şekilde toplantı yaptı. Bizi ötelemeden, kötülemeden. Ellerinden gelen yardımı yaptılar ve süreci yürüttük. 5-6 ayda çekilişimizi yaptık. Konuyu çözüme kavuşturduğumuz için rahatız artık. Şu an için memnunuz.
>
> *Eğer 2013 yılında anlaşma sağlamış olsaydık, dairenin maliyeti 61 bin tl olacaktı. Fakat 7 yıl sonunda 174 bin tl olarak borçlandık* (vurgular E.B.'ye aittir). Zarara uğradık"
>
> *Görüşmeci VII:* "Biz başta avukata verdik. Avukat 2 daire alacağımızı vaad etti. *Orası kıymetli bir yerdi. Kıymetli olduğu için, birçok kişi geliyordu* (vurgular E.B.'ye aittir).

[43] Ataşehir Atatürk Mahallesi muhtarı Leyla Yeşim Şaylan ile yapılan görüşme

[44] Görüşme yapıldığı tarihte bu kişiler davalarını geri çekmiş ve Belediye ile anlaşma sağlamıştır.

Avukat, müteahhitler, belediye. Biz çoğunluğa uyup avukata verdik. Bu süreçte çok sıkıntı yaşadık. Kiramızı da vermediler. İlk başta belediye ile anlaşma sağlasaydık bu kadar sıkıntı yaşamazdık. Sonunda 6 ay önce, 21 kişi gidip belediye ile anlaşma sağladık"

Görüşmeci VIII: "Burada uygulanacak iki yasa var: 2981 İmar Affı Yasası ve 775 Gecekondu Yasası. Açtığımız davada söz konusu yasalara göre ayırmadan herkes aynı davaya sokulmuş.

Belediye bunların hakkı var diyor, defalarca tebligat yapmış ama cevap alamamış. Belediye en sonunda sizin yeriniz baki ama sizi sonsuza kadar bekleyemem diyor. İstinaf mahkemesine gidiyor dava. Ama 775'e tabi olanların getireceği hiçbir belge yok ve bunlar belediye nezdinde haksız oluyor.

Avukat ek yapanları 2981'e tabiymiş gibi dava açmış fakat biz 775'e tabi olmalıydık. Tüm davaları kaybettik. Elinde sağlam belgeler olanlardan bir iki kişi için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruya götürülüyor, başvuru reddediliyor.

Dava sonuçlarını avukat bize vermiyordu. Davayı kaybedersek ne olacak, ne olmayacak hiçbir bilgi vermedi. Sonuç olarak belgeli-belgesiz herkes davayı kaybetti.

Benim koskoca bahçeme 18 bin tl bedel belirlediler. 61 bin tl den bunu düşünce 43 bin tl borçlanmış oldum ve bunu kabul etmedim. *Şimdi bu 61 bin tl 2020'de olmuş 197 bin tl. Peki benim 18 bin tl olan enkaz bedelim neden aynı kaldı diye sordum. Cevapları şu oldu: bunu yapan özel şirket olduğu için o değerlerle oynayamayız* (vurgular E.B.'ye aittir). Enkaz bedelinin belirlenmesi gibi konularda daha esnek davransalardı daha önce anlaşma sağlardım. Çünkü avukatın vaadinin gerçekleşmeyeceğini de anlamıştım. Belediye sonraki süreçte her şeyimizle ilgilendi, detaylarıyla anlattı"

Görüşmeciler, uzayan dava sürecinin de kendilerini zarara soktuğunu ifade etmektedir. Belediye ile başta anlaşma yapsalardı 61 tl olarak çıkacak borç, üzerinden yıllar geçmesi sebebiyle 2-3 katına çıkmıştır. VII kodlu görüşmeci, bulundukları yer kıymetli bir yer olduğu için birçok kişinin oraya geldiğini ifade etmiştir. Dolayısıyla gecekondu sakinlerinin bazıları, kentin ortasında kalmış bir gecekondu alanının "ilgi çekeceğinin" farkındadır.

Gecekondu sahipleri önce belediye ile anlaşma sağlayanlar ve anlaşma sağlamayanlar olarak ayrışmış, daha sonra dava açanlar da kendi içinde bölünmüştür. Bu durum aşağıdaki görüşmeci ifadelerinden anlaşılmaktadır:

Görüşmeci II: "*Rızamız dışında olsa da* (vurgular E.B.'ye aittir) Emekevler'de yaşayanların yüzde 30'u Ataşehir Belediyesi ile anlaştı. Biz ise dava yoluna gittik. *En son 7 senenin sonunda biz de davaya gidenler olarak kendi aramızda bölündük* (vurgular E.B.'ye aittir). 7 yılın sonunda bu olayın çözümlendiğini göremeden 100den fazla kişi öldü. En son biz de belediye ile anlaşma sağlamak zorunda kaldık. Belediyeye teşekkür ediyorum, siyasi olarak görüşüm başka olsa da bize yardımcı oldular. Ellerinden gelen yardımı yaptılar. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar avukatı azlettik, davaları geri çektik"

Görüşmeci III: "Belediye başkanına mahalle kahvesinde yapılan toplantıda küfredildi. Bunlar siyasiydi. Belediyeden defalarca gelip bilgilendirme yaptılar fakat bu kişiler "CHP'lilere bir şey yaptırmayacağız" dediler. Hatası olduğunda Battal Başkana da söyleriz, muhalefet önemli çünkü. *Beş kuruş vermemişsin, gelmişsin arsaya konmuşsun ama sonra verilenleri beğenmiyorsun* (vurgular E.B.'ye aittir), sırf siyasi görüşlerinden dolayı"

Görüşmeci IV: "*Yıkım sürecinde ikiye ayrıldık* (vurgular E.B.'ye aittir). AKP'liler mahkemeye verdi, Battal Beyi destekleyenler ise anlaşma sağladı. Siyasi görüşüm başka olmasına rağmen en başından anlaşma sağladık. Battal Beyin kişiliğine oy verildi, partisine değil. İlk anlaşma sağlayanlardanım"

Görüşmeci VIII: "Ben onlardan farklı görüşte olduğum için [belediye ile anlaşma sağlamayanları kastediyor] benim onlar gibi direnmiş olmam, onlara güç verdi [diğerleri AKP'li imiş fakat kendisi sol görüşlüymüş]. Eğitimimden ve geldiğim kültürden dolayı

bu durumun hukuk yoluyla çözülmesi gerektiğine inandım. Benim gibi birinin onlara yakın olması, benimle birlikte birçok kişinin de hukuk yolunu tercih etmesini sağladı. Ben onlardan [belediye ile anlaşma sağlamamış hak sahipleri] koptuktan sonra arkamdan konuşmuş bazı büyükler"

Görüşmeci IX: "Aslında hepimiz mahkemeliktik. *Bu durumlarda kendi içinizde de anlaşmazlıklar çıkıyor* (vurgular E.B.'ye aittir). Kader birliği yaptığınız arkadaşlarınızın farklı düşüncelerde olduğunu görünce kopuşlar başladı. Biz büyüklerimize inandık ama onların komşulukla alakası yokmuş"

Bunlara ek olarak IX kodlu görüşmecinin bilgilendirme toplantıları ile ilgili soruya vermiş olduğu yanıtta da gecekondu sakinleri arasındaki bölünme açıkça görülmektedir:

"Çoğu hanemiz o toplantılara katılmadık. Toplantıların yapıldığı zamanlar çoğumuz mahkemelikti. *O toplantıya katılanlar mahalleyi satıyor gibi düşünülüyordu ve dışlanıyorlardı* (vurgular E.B.'ye aittir)"

Görüşmecilerin yukarıdaki bazı ifadelerindeki bir ayrıntı da siyasi görüş ayrılığı ile ilgilidir. Çalışma kapsamında bu konu ile ilgili Semih Sadık Kayhan'a kendi izlenimi sorulmuştur. Alınan yanıt aşağıda yer almaktadır:

"Çok net olarak söylüyorum, o grubun başındaki kişilere baktığınız zaman bir siyasi partinin mahallede temsilini yapmış bir üyesi olduğunu görürsünüz. İkinci olarak o mahalle bu projeye karşı eylem yaparken bunların içerisine bir siyasi partinin milletvekillerinin girdiklerini görürsünüz. Uzunca oturup düşünmek lazım. Bu milletvekili buraya gelip bizimle oturup projeyi incelemeden, ne olduğunu, geçmişini bilmeden ya da o mahalle temsilcileri bizimle oturup defalarca konuştukları halde neden imkansız bir konuda ısrar ederler? Yani bunun mümkün olmadığını biz defalarca anlattık. Kaybedilen davalardan belli zaten, o zaman bu ısrar niye? Geriye bir tek şık kalıyor: siyasi bir tavır olarak aklımıza geliyor. Başka ne olabilir. Bugün binalar bitmiş, kaç yıldan beri oturulduğu halde halen arazi istemenin mantığını bana anlatabilir misiniz? Yok artık, arazi yok. Nasıl arazi istersiniz? Hangi arazi? Onun için diyoruz ki bu tavırlar büyük ihtimalle ya kandırıldılar ya siyasi"

Projenin uygulamaya geçirildiği dönemde medyada Emekevler'de izlenen politikaya dair yapılan eleştiriler yer almıştır. 2 Eylül 2013 tarihli Sözcü Gazetesinde "ilçe sınırları içerisinde diğer mahallelerde aynı durumda olan tapu tahsisli yerlerde hak sahiplerine 2981 sayılı Yasa' ya göre arsa devirleri yapılıp, bireysel tapular verilirken, Emekevler'deki arazi bu uygulamanın dışında tutularak, kat karşılığı inşaat için ihaleye açıldı" (2 Eylül 2013 tarihli Sözcü Gazetesi) haberi yer almıştır. Burada, gecekondu sahiplerine tapu verilmeden kentsel dönüşüme başlanması, başka örneklerle kıyaslanarak eleştirilmiştir. Mesut Şengör, bu alanın yeşil alan olarak ayrılmış bir alan olduğu için tapu veremediklerini belirtmiştir. Semih Sadık Kayhan ise projeyi aşağıdaki şekilde savunmuştur:

"Esas can alıcı nokta şu ki burası devlet arazisi değildi. *Burası Kadıköy Belediyesinin tapulu mülküydü*(vurgular E.B.'ye aittir). Yani Kadıköy Belediyesinin tapulu mülkünün ve planda da yeşil alan olan bir yerin ne kat karşılığı olarak vatandaşa verilmesi mümkündü ne de arsası olanlara tapu verilmesi mümkündü. Böyle bir olanak yok. Bu projenin en önemli kısmı, vatandaşı yerinde muhafaza etmek adına TOKİ ile ortak bir protokolle yapılan plan, özelliği budur. Yani yoksa burada bu mantık olmasaydı, bizim bu düşüncemiz olmasaydı oradaki gecekondu sahipleri mutlaka başka bir yere gönderileceklerdi. *Oysa bizim tüm çabamız yerinde dönüşümdü*(vurgular E.B.'ye aittir). Ben dava açanlarla da defalarca konuştum, toplantılar da yaptım. Böyle bir arazi tahsisi mümkün değil, bunu vatandaşın bir kısmına anlatamadık maalesef ya da anlamak istemediler. Maalesef orada siyasi eller de girdi işin içerisine. Belki vatandaş daha kolay ikna olacaktı. Siyaseten de bunu kullanmaya çalışanlar oldu. İşte sırf bu belediye yönetimine ya da bu belediyeyi yöneten siyasi iradeye karşı tavır olmak üzere orada vatandaşı gidip tahrik ettiler. Vatandaş gitti dava açtı. Vatandaş bir anlamda kandırıldı"

Ayrıca Kayhan'a, gecekondu sakinlerinin belediyeye açmış oldukları davalarda belediyeden ne gibi talepleri olduğu sorulmuştur:

> "Bir kısmının talebi şuydu. Diyelim ki orada 2 ya da 2.07 emsal uyguluyorsunuz. 2.07 emsal, eğer 400 metrekare arsası varsa vatandaş kafasına göre bunu 2 ile çarpıyor, 800 metrekare inşaat diyelim, yüzde 50 müteahhite verilecekse 400 metrekare buradan bana yer verilmesi gerekir diye düşünüyor. Bir kısmı da diyor ki hayır siz bana arsayı vereceksiniz, ben istediğim müteahhite vereceğim diyor. Tabi teknik olarak böyle bir şey mümkün değildi. Çünkü daha önce söylediğim gibi, 2981 sayılı yasa çok net. Arsa tahsisi yapamıyorsunuz, muadili de yok. O zaman kat karşılığına dönmek zorundasınız. Bir kişiye de birden fazla veremiyorsunuz. Buna razı olmayanlar oldu.
>
> Mesela bir avukat gidiyor dava açıyor. Hemen hemen her kişinin avukatı aynı kişidir. İlginç olan şeylerden bir tanesi budur. Bu davalarda vatandaşa taahüt ediyorlar, ben sana buradan 2 daire 3 daire alırım, sen bunlara nasıl razı oluyorsun gibi. Vatandaş da düşünüyor, 1 daire alacağına 3 daire alacaksa neden dava açmasın? Bu sefer gidiyor, kandırılıyor ve dava açıyor. Oysa oranın normal bir gecekondu alanı olmadığını, planda yeşil alan olduğunu, özel şartlarda, yine altını çizerek söylüyorum, plan yapıldığını ve bu plan yapılırken de her gecekondu sahibine 1 tane gecekondu verilmek üzere planlama ön görüldüğünü biz anlattık. Başkaları başka şey söylediği için çok dava açıldı. Ama bu davaların hemen hemen hepsini kaybettiler"

Emekevler arazisi üzerindeki gecekonduların Belediye tarafından yıkılmasından sonra sıra, Emekevler arazisinin imara açılan kısmında yükselecek yeni konutların inşasına gelmiştir.

4.3.3.2. Konutların İnşası

Emekevlerde kentsel dönüşüm projesi kapsamında gecekondu hak sahiplerinin yerleştirileceği konutlar "Atapark Konutlarıdır". Konutlar, ihaleyi kazanan "K Yapı ve Solid İnşaat ortaklığı" tarafından yapılmış ve belediyeye teslim edilmiştir. Beş bloktan oluşan sitede hak sahiplerine tahsis edilecek olan bağımsız daireler 99.14 metrekare (brüt alan 112.75 metrekare) olup, site içerisinde sosyal tesis, spor alanları, yüzme havuzu, kapalı-açık otopark bulunmaktadır.

Harita 7: Emekevler Kentsel Dönüşüm Projesi



Kaynak: https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/

Yukarıda verilen görselde, proje kapsamında yapılan solda beş bloktan oluşan (toplamda 709 daire) Atapark Konutları yer almaktadır[45]. Atapark Konutlarının hemen yanında ise, üç çok katlı blok ve blokların etrafındaki 8 katlı yapılardan oluşan Trendist Ataşehir[46] bulunmaktadır. Atapark'ın hemen karşısında henüz yapımı başlamamış olan "Kent Park" ve Trendist'in karşısında da "golf sahası" yer almaktadır. Trendist Ataşehir, belediyenin Atapark konutlarını inşa etmesi karşılığında firmaya vermiş olduğu alan üzerine, firmanın kendi ticari geliri için inşa etmiş olduğu sitedir.

Çalışma kapsamında, uygulama aşaması aktörlerinden biri olarak K Yapı'dan Erdem Mustafa Orman ile yapılan görüşmede, süreç içerisinde yaşadıkları zorlukları aşağıdaki şekilde ifade etmiştir:

> "İhale ve işin başlaması arasında 2 yıl geçti. Gecekondu sahipleri gecekonduları tahliye etmek istemediler. *Arsa devlete ait olduğu için kolluk kuvveti desteğiyle çıkarıldılar*

[45] "28-29-30 Ağustos 2013 günlerinde tahliye ve tasfiye edilen gecekonduların yerinde inşa edilen C1, C2, C3, C4, C5 bloklarında toplam 709 adet konut üretilmiş ve yapı kullanım izinleri alınarak kat mülkiyetine 20.06.2017 tarihinde geçilmiştir" (ABFR, 2017: 70)

[46] Trendist Ataşehir, 3 adet 33 katlı ve 13 adet 8 katlı olmak üzere toplam 16 blok ve 820 adet daireden oluşmaktadır.

(vurgular E.B.'ye aittir). Satış ofisi kurmak istedik ama o noktada bile direnç gördük. Tahiyeden sonra satış ofisini kurabildik"

İnşaat sürecine dair bazı haberler medyada yer bulmuştur. 12 Şubat 2013 tarihli Gazete Ataşehir'de yer alan haberde, Emekevler Kentsel Dönüşüm Projesi'nin uygulama sürecinde çevre sakinlerinin yaşadığı sorunlar habere konu olmuştur. Habere göre proje alanının etrafındaki sitelerde yaşayan kişiler, ağaçlar kesilerek yeşil alanın işgal edildiğini öne sürmüş, inşaatın çalışma şeklinin (geç saatlerde çalışmalar yapılması, yol ve kaldırımların bozulması ve inşaat malzemelerinin güvenlik sorununa sebep olması gibi) huzurlarını bozduğunu ifade etmişlerdir (12 Şubat 2013 tarihli Gazete Ataşehir).

Bazı Emekevler sakinlerinin uygulamaya tepkisi gazete haberlerine konu olmuştur. Yüze yakın Emekevler sakininin yaşadıkları durumu ve taleplerini aktaran 9 Mart 2013 tarihli Ataşehir Haberci Gazetesi haberine göre "Emekevler'in 1978'den beri iskan edildiğini, gecekondu da olsa burada insanların yaşadığını; 410 hanenin 300'ü aşkının projeye karşı yargıya başvurduğunu; taleplerinin, haklarının yenmemesi ve insan yerine konulması olduğunu dile getiren Emekevler sakinleri, Ataşehir Belediyesi kurulmadan önce başlayan sorunların çözülmeden böyle bir projenin başarılamayacağını vurguladılar" (9 Mart 2013 tarihli Ataşehir Haberci Gazete). Buna göre, bazı Emekevler sakinlerinin TOKİ-Kadıköy Belediyesi arasında yapılan protokollerden hoşnut olmadığı sonucu çıkmaktadır. Bu sebeple de yapılan proje, çoğu kişi tarafından destek bulmamıştır.

22.09.2016 tarihinde Ataşehir Belediyesi resmi web sayfasında yapılan haberde Ocak 2017'de evlerin vatandaşlara teslim edileceği ifade edilmiştir. Bunun için Atapark konutlarından ev sahibi olacak hak sahipleri ile kura çekilişi yapılmış[47], bu sırada Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de bir konuşma yapmıştır. İlgezdi buradaki konuşmasında Emekevler Projesi'nin iki yıl gecikmeli olarak tamamlandığını ifade etmiş, bunun sebebi olarak ise bazı siyasilerin projeye engel olmak istemelerini belirtmiştir. Başkan, bazı grupların Emekevler'de yaşayan vatandaşlara arsaları karşılığında 3'er, 5'er alacakları vaadinde bulunarak Emekevler Projesi kapsamında bir anlaşma yapmamaları şeklinde yönlendirme yaptıklarını ifade etmiştir. İlgezdi, proje ile hak sahiplerine birer daire verdiklerini, kanunun fazlasına izin vermediğini söylemiştir. Bunun açıklamasını ise şu şekilde yapmıştır: "Gerçeğe bakarsak orası zaten 170 bin metrekare bir alan ve 120 bin metrekare alan park ve yeşil alanlar olarak ayrılmış. Daha önce yapılmış anlaşmaya göre 50 bin metrekare inşaat alanı var. Bunun fazlasını kimse veremez"[48].

[47] Kura çekilişleri 2016 yılında başlamıştır. 2016'dan bu yana, anlaşma sağlanma durumuna göre kuralar devam etmektedir.

[48] https://atasehir.bel.tr/haber/emekevler-de-hak-sahipleri-evlerine-kavusuyor, 05.03.2020.

Çalışma kapsamında görüşme yapılan Semih Sadık Kayhan da gecekondu sahiplerine 1'den fazla daire alabilecekleri vaadinde bulunulduğunu ifade etmiş ve aşağıdaki bilgileri vermiştir:

> "Davalar projeyi epey geciktirdi. Bu proje daha önce bitebilirdi. Bir de projeye karşı çıkan vatandaşların arkasından çıkan güçler, şaşırttı aslında beni. Normalde mantıklı olanı şu; bir siyasinin proje doğruysa sahip çıkması, eğer proje yanlışsa da karşı çıkması gerekir. Ama önce projeyi tanıması gerekir. Bu projeye karşı çıkanların projeyi tanımamaları ya da tanımak istememeleri beni şaşırttı. Sadece karşı çıkmak için karşı çıktılar. Keşke gelip bize deselerdi ki "bakın siz bunu yapıyorsunuz ama daha doğrusu var, o da şuydu. Şöyle bir proje yapın daha doğru olacak. Veya biz devlet olarak şunu yapalım". Başımız gözümüz üzerine. Ama herhangi bir eleştiri getirmeden bu şekilde davranmanın mantığını çözemedik bir türlü, ben çözemedim şahsen. Yani niye karşısınız? Tamam karşı olun da. Peki yer verilebilir miydi burada? Hayır. Kat karşılığı size burası verilebilir miydi? Hayır. Size göre kat karşılığı versek oradaki 200 dönüm arazinin tamamını versek yine kurtarmıyor. O zaman da yeşil alan bitti diye karşı çıkılacaktı. O zaman niye karşı çıkıyorsunuz?"

Hem İlgezdi hem de Kayhan, dönüşüm sürecinde projeye karşı çıkan ve davalar açan gecekondu sakinlerinin bir başka siyasi parti tarafından tutumlarının desteklendiği ve onlara projeden farklı seçenekler vaat edildiğini ifade etmişler hem de projeye karşı tutumların uygulamayı geciktirdiğini belirtmişlerdir.

İlgezdi aynı konuşmasında 197 hak sahibi ile anlaşma sağlandığını ve bu kişiler dışında kalan yaklaşık 200 kişinin de mağdur olmalarını istemediklerini söyleyerek, oluşan çıkar ve rant gruplarına aldanmayın çağrısında bulunarak bu vatandaşları belediye ile anlaşmaya davet etmiştir. İnşaatların 2017 Ocak ayında teslim edileceğini belirtmiş, ayrıca vatandaşlara evlerini şimdiden satmamalarını önermiş, proje bitince değerlerinin daha da artacağını belirtmiştir.

2013 yılında alandaki gecekonduların yıkımı ile başlayan proje, 2017 yılında bitmiş ve yapılan kuralar ile anlaşma sağlanan kişilere evleri teslim edilmiştir. Ev teslimleri, belediye ve gecekondu sahipleri arasında anlaşma sağlanma durumuna göre devam etmektedir:

> "Hem hak sahipleri hem de hak sahiplerinin altında bulunan alt mirasçılar tarafından bize karşı bugüne kadar yaklaşık 400 tane dava açıldı. Ama hiçbir mahkeme bizim işlerimizi durduracak bir sonuç [karar] da vermedi. Yine yıkımlar konusunda da davalar açıldı. Biz

kanuna uygun işlemler yaptığımız için sonuca ulaştık, proje bitirildi ve teslimler devam ediyor"[49]

Şengör, son gelinen noktada anlaşma sağlanan kişilerin yüzde 70'i bulduğunu ifade etmiştir.[50]. Daha önce de ifade edildiği üzere, süreç boyunca davalar açılmış, birçoğu belediye lehine sonuçlansa da hala devam eden davalar bulunmaktadır.

4.3.3.3. Uygulama Araçları

Uygulama araçlarına bakıldığında ise politikanın uygulanışının; uygulama imar planı, belediye meclisi ve belediye encümen kararları, belediyenin yapmış olduğu inşaat ihalesi, belediye ve gecekondu hak sahipleri arasında yapılan anlaşmalar, enkaz ve konut bedelleri, bilgilendirme toplantıları ve uzun vadeli konut kredisi vasıtaları ile gerçekleşmiş olduğu görülür.

Tablo 9: Emekevler kentsel Dönüşümü Uygulama Araçları

Uygulama Aracı	**Uygulama Aracı Türü**
İmar planı değişikliği	Yasama ve mevzuata ilişkin araçlar
Belediye Meclisi ve Encümen kararları	Yasama ve mevzuata ilişkin araçlar
Gecekondu hak sahipleri ile yapılan anlaşmalar	Yasama ve mevzuata ilişkin araçlar
İnşaat ihalesi	Ekonomik ve mali araçlar
Bilgilendirme toplantıları	Bilgi ve iletişim araçları
Gecekondu hak sahiplerine sunulan uzun vadeli kredi	Ekonomik ve mali araçlar
Enkaz ve konut bedelleri	Ekonomik ve mali araçlar

TOKİ tarafından yapılmış olan imar değişikliği, başlıca uygulama aracıdır. 2006 yılında yapılmış olan plan, Emekevler'deki dönüşümün önünü açmıştır[51]. Plan, yasama ve mevzuata ilişkin araçlar kategorisine girmektedir.

Belediye meclisi ve belediye encümen kararları ile hak sahipleriyle yapılan anlaşmalar da, yasama ve mevzuata ilişkin araçlar kategorisi kapsamındadır. Resmileşme aşamasında ele alınan 2010 ve 2012 yıllarında alınan belediye meclis kararları ile 2012 itibariyle alınan encümen kararları, Emekevler kentsel dönüşümünün uygulamaya geçirilmesi için başlıca araçlar olarak öne çıkmaktadır. Uygulama araçlarından enkaz bedelleri ve hak sahiplerine sunulacak olan yeni konut bedeli, meclis ve encümen

[49] Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Teknik ve Emekevler Büro Şefi Mesut Şengör'le yapılan görüşme.

[50] Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Teknik ve Emekevler Büro Şefi Mesut Şengör'le yapılan görüşme.

[51] Bknz: Şekil 6 (Emekevler Uygulama İmar Planı)

kararları doğrultusunda belirlenmiştir[52]. Enkaz bedelleri ve konut bedeli, ekonomik ve mali araçlar kategorisine girmektedir.

Projenin hayata geçirilebilmesi için uygulanan gecekonduların yıkımı, tasfiye ve tahliye işlemleri de başlıca uygulama araçlarından olup, kamu sektörü aktörlerinin bunları uygulama gücünü yasalardan alması sebebiyle, yasama ve mevzuata ilişkin araçlar kategorisine girmektedir.

Ataşehir Belediyesinin gecekondu hak sahipleri ile yapmış olduğu anlaşmalar da bir uygulama aracıdır. Bu anlaşmalar doğrultusunda, gecekondusu belediye tarafından yıkılan hak sahipleri, aynı alanda yapılan Atapark Konutlarından ev sahibi olacaktır.

Gecekondu hak sahipleriyle Ataşehir Belediyesi arasında yapılan anlaşmaya göre, Atapark Konutlarından teslim alacakları daireler için hak sahipleri, uzun vadeli krediden yararlanacaklardır. Burada kullanılan uzun vadeli kredi, ekonomik ve mali araçlar kategorisine girmektedir. Hak sahipleri, 20 yıl vade ile ayda 100 TL ile 200 TL arasında değişen taksitlerle yeni evleri için ödemelerini gerçekleştirecektir. Atapark Konutlarının yapımı için 2011 yılında yapılan ihale de ekonomik ve mali araçlar kategorisinde değerlendirilebilecektir.

Politikanın hayata geçirilebilmesi için uygulamadan sorumlu aktör olan Ataşehir Belediyesinin gecekondu hak sahipleri ile anlaşma sağlaması gerekmiştir. Sonuç olarak herkesle anlaşma sağlanamasa da uygulama gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılan kişilerden 5'i yıkımdan sonraki süreçte belediye ile anlaşma sağlamış, 4'ü ise sürecin başında anlaşmıştır. Sonradan anlaşma yapıp yeni evini teslim alan görüşmecilerin belediye ile uzlaşma sebepleri; evleri yıkıldığı için anlaşmaya mecbur kalmaları, dava sürecinin kendilerini yıpratmasıdır.

> *Görüşmeci II:* "Biz fazla söz sahibi değildik, mecbur kaldık. Sonuçta evlerimiz yıkıldı"
>
> *Görüşmeci IV:* "Biz anlaşma yapmamıştık, dava açmıştık. Çünkü avukat daha iyi imkanlar sunmuştu. Bu sene davadan vazgeçtik ve belediye ile anlaştık. *Çünkü maddi imkanlar zorlamaya başladı, kira ödemekten bir hal olduk ve anlaşmak zorunda kaldık* (vurgular E.B.'ye aittir). Biz şu an Atapark'ta oturmuyoruz. Kayınpederimin orada evi var, bekar çocuklarıyla orada yaşıyor. Ben ayrıca kendim Atapark'tan bir daire satın aldım"
>
> *Görüşmeci VII:* "Avukattan bir şey çıkacağını düşünmüyorduk. Zaman geçtikçe yıprandık (bu süreçte büyüklerimiz hastalandı vs.) ve sonunda zararın neresinden

[52] Bunlara ilişkin detaylar daha önceki bölümlerde verildiğinden burada tekrarlanmayacaktır.

dönersek kardır dedik ve anlaşma sağladık. Keşke daha önceden anlaşma sağlasaydık. Bu kadar sıkıntı çekmezdik"

Görüşmeci VIII: "Avukattan tatmin edici bilgiler alamadığım için belediyeye gittim, davalarla ilgili bilgi aldım. Belki 10-15 kere belediye başkanı ve yardımcılarıyla bire bir görüştüm"

Görüşmeci IX: "Avukatın söylediklerinin tutarsız olması sebebiyle biz belediyeyle anlaşma yaptık. Anlaşma yapan arkadaşlarımızın evlerini aldıklarını gördük. Bu yüzden anlaşma yaptık"

Görüldüğü üzere görüşmeci IV haricindeki diğer görüşmeciler açtıkları davaları kazanacaklarına dair inançlarını yitirdiklerinden dolayı belediye ile anlaşma sağlamışlardır. Dava sürecinin uzaması ve bir sonuç alınamaması da belediye ile anlaşma seçeneğine yöneltmiştir.

Dava yoluna gitmeden belediye ile ilk başta anlaşma sağlayan görüşmecilerden 3 tanesinin cevabı ilgi çekicidir:

Görüşmeci III: "Herkese birer konut verilecek denildi. Anlaşmayı yapan ilk gruptayım. *Siz gelmişsiniz belediyenin yerine konmuşsunuz ve 2şer daire, 130 metrekare daire istiyorsunuz* (vurgular E.B.'ye aittir). Bunlar sosyal konut. Uygulamanın doğrusu buydu. Bu kişilerin haklı tarafları şuydu; taşınma parası ve kira yardımı verilebilirdi"

Görüşmeci VI: "40 sene devletin yerinde oturdum, devlet de bana böyle bir daire ile gelince tabi ki kabul edeceğim. Anlaşma sağlamayanları avukat zarara uğrattı"

Görüşmeci V: "Ben ilk başta anlaşma sağlayanlardanım. Avukat, eli çantalı bir kişi. Ama Ataşehir Belediyesi'nin başında ne yazıyor? TC yazıyor"

Yukarıda yer verilen 8 yanıt, eski Emekevler sakinlerinin önlerinde iki seçenek olduğunu anlatmaktadır. Bunlardan birisi belediye ile anlaşma sağlayıp yeni bloklarda daire sahibi olmak, diğeri ise bu anlaşmayı kabul etmeyip dava açmaktır. Görüşmeci V'in, avukatı "özel bir şahıs" olarak görüp küçümsemesi, buna karşılık belediyeyi "devletin bir kurumu" olarak görüp yüceltmesi dikkat çekicidir. Benzer şekilde sürecin başında anlaşma sağlayan her üç görüşmeci de, kendilerini, devletin arazisine konan "haksız işgalciler" olarak görmekte ve belediyeyi haklı bulmaktadır.

Bu süreçte, Ataşehir Belediyesinin ifade ettiği üzere, gecekondu sahipleri ile sürece ilişkin bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Bu bilgilendirme toplantıları ise bilgi ve iletişim araçları kategorisinde incelenebilir. Bu toplantılarda belediye, hayata geçirilecek olan projeyi gecekondu sahiplerine aktararak, onları belediye ile anlaşma yoluna gitmek için ikna etme yoluna gitmiştir. Burada yöneticilerin kişilerle yüz yüze iletişim kurması, anlaşma için güven sağlanması açısından da

etkili bir araç olacağı söylenebilir. Çalışma kapsamında görüşme yapılan eski gecekondu sakinlerine, proje ve süreçle alakalı bilgilendirme amaçlı yapılan toplantıların görüşmecilerin anlaşma kararları üzerinde etkili olup olmadığı sorulmuştur. Baştan anlaşma sağlayan görüşmeciler etkili olduğunu ifade ederken, diğerleri etkili olmadığını belirtmiştir.

> *Görüşmeci I:* "Burada oluşacak yeni yaşantıyı anlattılar. Kent hayatı, site hayatına yönelik bilgilendirme yapıldı. Depreme dayanıklı binalar, sosyal aktivitelerin olacağı bir çevre. Bu toplantılar anlaşma sağlamamıza yönelik faydalı oldu"

Yukarıda toplantıların etkili olduğunu belirten yanıtlardan birisi verilmiştir. Aşağıda yanıtları verilen dört görüşmeci ise bu toplantıların neden kendilerinde etkili olmadığını ifade etmiştir:

> *Görüşmeci II:* "Ataşehir Belediye başkanı, bizlerle mahalle kahvesinde yapmış olduğu görüşmede, bizlere borçsuz daireler yapmak istediğini söylüyordu. Fakat sonradan yasa gereği, cüzi bir ödeme ile borçlandırmak zorunda kaldılar. Tabi birçoğumuz bu kadar değerli bir yeri vermek istemedi"

> *Görüşmeci VII:* "Etkili olmadı. Yapılan toplantılar çok kapsamlı değildi. Tatmin edici olsaydı daha iyi, güzel bir şekilde anlaşma sağlanırdı. Aslında bizler gündüz çalıştığımız için bu toplantılar mahallenin büyükleri ile yapılıyordu. Biz akşam eve geldiğimizde toplantıda anlatılanları büyüklerimizden dinliyorduk. Belki onlar bize eksik aktardılar bilemiyorum, o da olabilir. Süreç bu yüzden uzadı, yoksa anlaşma sağlanırdı"

> *Görüşmeci VIII:* "Etkili olmadı. Anlaşmazlığımız bina üzerine değil. Olayın kurgusu, yıkım ve gelinen nokta ile ilgili"

> *Görüşmeci IX:* "Çoğu hanemiz o toplantılara katılmadık. Toplantıların yapıldığı zamanlar çoğumuz mahkemelikti. O toplantıya katılanlar mahalleyi satıyor gibi düşünülüyordu ve dışlanıyorlardı. O yüzden çok az kişi katılıyordu toplantılara, 20-30 kişi civarı. Onlar da karlı çıktı"

Toplantıların etkili olmadığını söyleyen yukarıdaki görüşmecilerin sunduğu sebepler; arazinin çok değerli olması nedeniyle burayı vermek istememek, belediyenin sunduğu projenin kabul edilemez bulunması, toplantıların kapsamının yetersiz oluşu, toplantıların daha çok aile büyükleriyle yapılması, yıkım aşamasında yaşanılanlar, toplantıya katılanların dışlanması sebebiyle katılımın az olması gibi sebeplerdir.

Semih Sadık Kayhan gecekondu sahipleri ile iletişimlerini bu bilgilendirme toplantıları üzerinden yürüttüklerini ifade etmiştir:

"Önce Kadıköy Belediyesi zamanında Selami Başkanla sonra da Ataşehir Belediyesi döneminde Battal Başkanla birlikte mahallelere defalarca giderek projeyi anlatmaya çalıştık. Proje çıktıktan sonra projeyi de gösterdik. Başka toplantılar da yaptık, projeyi tanıttık. Kimlere nasıl daire vermek istediğimizi, bu dairelerin kalitelerinin ne olacağını falan hepsini anlatmaya çalıştık. Onun dışında ikna olan olmayan vatandaşlarımız vardı. Bu vatandaşlar bize zaman zaman geliyorlardı. Bazen tek, bazen gruplar halinde geliyorlardı. Hiç yüksünmeden defalarca görüştük. Bireysel olarak benim 20-30 kez görüştüğüm insanlar vardır. Bunların içerisinde farklı olanlar da vardı. Mesela 6 tane ev isteyen de vardı, çocuk sayısına göre. Biz kalabalığız deyip daire sayısını çoğaltmak isteyenler de vardı. Orada herhangi bir gecekondusu olmadığı halde, yer isteyenler de vardı benim burada gecekondum vardı ama yıkıldı diyerek. Şu anda ortada yok ama bana da bir yer verin diyenler oldu. Ama özellikle kendi adıma söylüyorum, hiçbir vatandaş gittim görüşemedim diyemez. Herkesle tek tek görüştük"

Politikanın uygulama sürecinin ele alındığı bu aşamadan sonra, süreç analizinin son aşaması olan "politikanın değerlendirme aşamasına" geçilecektir. Fakat değerlendirme aşamasına geçmeden önce, Semih Sadık Kayhan'ın politikadaki merkez-yerel ağırlıkları üzerine bilgi verirken hem Ataşehir hem de İstanbul özelinde yapmış olduğu değerlendirmeye yer verilecektir.

"Kentsel dönüşümlerin bir an önce, gerekirse plan standartlarının dışına çıkılarak, bunun altını özellikle çiziyorum, gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü bir plan yapıyoruz, İçerenköy örneğinde olduğu gibi, plan çıkıyor, büyükşehir yapıyor, biz 1000'liklerini yapıyoruz. Ondan sonra birisi bir müracaat ediyor, gidiyor dava açıyor. Diyor ki burada yeteri kadar yeşil alan sağlanmamıştır diyor. Mahkeme hesap yaptırıyor bir bilirkişiye, burada 10 metrekare yeşil alan var mı diyor. Burada o kadar yeşil alan yoktur deyip planı iptal ediyor. O planın iptali en az 3 sene demek, yeniden plan yapılması vs. Yani 70-80 bin nüfuslu bir mahalle, şu anda plansız duruma düşüyor. Bu konuda devletin bazı standartları aşması gerekiyor. Diyecek ki yapılanmasını şu kadar yapmışsa, şu kadar yapılaşma tamamlandıysa, yapı kalitesi de şuysa eğer bu bölgelerde burada yapı standartları aranmadan da plan yapılabilir diyecek. Veya standartlar aşağıya çekilebilir diyecek.

İstanbul ortalamasında yeşil alan miktarı kişi başı 4 metrekare. 4 metrekarenin bile altında. Oysa siz şimdi yeni yapılan yerde 10 metrekare Avrupa standardını arıyorsunuz. Nereden yaratacaksınız? İçerenköy, Mustafa Kemal, Aşık Veysel veya Yeni Çamlıca bölgesinde o kadar yeşil alan yaratmanız için çok büyük miktarda kamulaştırma gerekecek. Belki yüzde 20- yüzde 30 kadar. Böyle bir güç var mı? Yok. O zaman insan

sağlığı açısından bir kereye mahsus olmak üzere kentsel dönüşümlerin olacağı yerlerde bu dönüşümlerin aşağıya çekilmesi gerekir.

Devlet kar amacı gütmeden ya da az kar ederek bu projeleri gerçekleştirmek zorunda. Yerel yönetimlerin bunu çözmesi mümkün değil. Hem standartları aşması açısından mümkün değil, hem ekonomik güçleri açısından mümkün değil. Bu projelerin merkezi bir otoritenin başkanlığında ama yereli de içine alarak çözülmesi gerekiyor. Bu devlet politikası olarak yapılmalı. Ben yerel yönetimlerin tek başlarına bu işi çözebileceklerine asla inanmıyorum. Küçük bir ilçede olabilir ama İstanbul'da tek başına yerel yönetimlerin çözmesi mümkün değil. Standartlarınız farklı. Mesela bir sokağa buradan geçiyorsunuz Üsküdar'dasınız, başka yerden bir geçiyorsunuz Ümraniye'desiniz, bir yerden geçiyorsunuz Maltepe'desiniz, bir yerden geçiyorsunuz Kadıköy'desiniz. Sokağınızın devamı bunlar. O zaman burayı bir bütün olarak düşünmek zorundasınız. Hem ilçe içerisinde hem de komşu ilçelerle plan bütünlüğü olması gerekiyor"

Merkez-yerel ağırlığı ve Kayhan'ın yukarıdaki görüşleri düşünüldüğünde konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapmak gerekecektir. Kentsel dönüşüm, Ataşehir ve İstanbul özelinde değerlendirildiğinde aciliyeti olan bir konu olsa da bu aciliyet, yanlış politikalarla kötü dönüşüm örneklerine sebep olmamalıdır. Standartları olabildiğince koruyarak yaşanabilir, sürdürülebilir, rantın eşit derecede dağıldığı, mağduriyet yaratmayan politikaların önü açılmalıdır. Bunları sağlamayan bir politikanın başarılı sayılması oldukça güçtür. Bir yeri yaparken (yapıları fiziki olarak sağlam yapılarla değiştirirken) başka bir şeyi bozmak (insan yaşamına uygun olmayan çevreler yaratmak, rantın adaletsiz dağılımı vb.), uygulanan politikanın başarısının sorgulanmasına sebep olacaktır. Ayrıca, İstanbul gibi bir kentin dönüşümü, bütüncül bir anlayışla gerçekleştirilmek zorundadır. Bunların yanı sıra, üst planların tüm ilçe belediyeleri ile birlikte karşılıklı görüş ve bilgi alışverişiyle yapılması, uygulaman ise ilçe belediyeleri eliyle gerçekleştirilmesi, bunun için ilçe belediyeleri için ayrı bir bütçe oluşturulması ve gerektiği takdirde Bakanlığın destek vermesi kentsel dönüşüm politikalarının başarısını arttıracaktır.

4.3.4. Politikanın Değerlendirilmesi

Değerlendirme aşamasında hem süreç değerlendirmesi hem de etki değerlendirmesi üzerinde durulacaktır. Süreç değerlendirmesi kapsamında "politikanın belirlenen amaç ve hedeflere göre uygulanması" konusu ve etki değerlendirmesi kapsamında ise "politikanın toplum, siyasal yapı ve çevre vb. üzerinde nasıl bir değişiklik yarattığı" ele alınacaktır. Fakat burada etki değerlendirmesinin çok kısıtlı kalacağının altını çizmek gerekecektir. Çünkü süreç analizinin anlatıldığı ikinci bölümde de ifade edildiği üzere, uygulanan bir politikanın etkisinin görülmesi için, uygulamanın üzerinden belirli

bir zaman geçmesi gerekecektir. Emekevler kentsel dönüşümünün bitirilişi üzerinden henüz 3 yıl geçmiş, proje kapsamındaki Kent Park'ın yapımı ise halen devam etmektedir. Dolayısıyla politikanın etki değerlendirmesi kısıtlı kalacak ve daha çok mekansal etkisi değerlendirmeye alınacaktır.

Süreç ve etki değerlendirmesi için gerekli olan politika çıktıları, politika sonuçları, politika etkisi, doğrudan-dolaylı maliyetler, hedef gruplar ve hedef dışı gruplar ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Bunlar doğrultusunda da;

- Politikadan beklenen çıktılarla ortaya çıkan çıktılar arasında uyuşmazlıklar var mı?
- Politikaya konu olan sorun azaldı ya da ortadan kalktı mı?
- Politika nasıl geliştirilebilir ya da değiştirilebilir?

sorularına yanıt aranacaktır.

Süreç ve etki değerlendirmesine geçmeden önce, Ataşehir Belediyesi'nin Emekevler dönüşümü sonrasındaki genel değerlendirmeleri ışığında, buradaki deneyimden hareketle benzer bir projede dikkate alacakları ek hususların neler olacağı sorusuna cevap aranmıştır. Diğer bir ifade ile, uygulanan politikanın Ataşehir Belediyesi açısından nasıl geliştirilebilir olacağı ortaya koyulmak istenmiştir. Semih Sadık Kayhan buna yönelik soruya aşağıdaki cevabı vermiştir:

> "Emekevlerin içinde bulunduğu koşullar çok farklı. Çünkü oranın mülkiyetle ilgili sıkıntısı mülkiyetin belediyenin olması ve planda da yeşil alanda kalmasıdır. *Şu anda ona benzer bir başka alan yok* (vurgular E.B.'ye aittir).. Yani mülkiyeti belediyede olacak, planda yeşil alan olacak ve üzerinde de gecekondular olacak ve bu gecekonduların yarısı 2981 sayılı yasaya, yarısı da 775 sayılı yasaya girecek. Böyle bir alan yok. *Ama ben şunu iddia ediyorum ki benzer bir alan olsaydı aynı benzer bir projeyi uygulardık* (vurgular E.B.'ye aittir). Ama bundan sonraki kentsel dönüşüm alanları, herkesin kendi mülkiyetinde olan yerler. Onun için yine herkesin kendi mülkiyetinde olan yerler de yine yerinde dönüşüm olmak üzere imar planıyla çözümün olması gerekiyor. Ve 6306 sayılı yasayla ilgili çözümler bulunması gerekiyor. Şu anda da o çalışmalar devam ediyor. İşte Yeni sahra planları çıktı, Mustafa Kemal, Aşık Veysel mahallelerinin 5000'likleri çıktı, henüz 1000'likleri yok ama planlara itirazları var, onlar değerlendirilecek. Ama buralar daha farklı bir projeyle vatandaşların kendilerinin müteahhitlerle anlaşmaları karşılığında çözüm olacak yerler. Yani belediye burada sadece yardımcı unsurdur. Ama Emekevler projesinde belediye işin ta kendisi. Buralarda ise belediye sadece ruhsatlandırma konusunda, ifrazlar vb. konusunda, imar planlarının büyükşehirden daha çabuk çıkması, 1/1000'liklerin daha çabuk yapılması konusunda belediye çalışmalara devam edecektir"

Kayhan, Emekevler koşullarında bir yerde yine bir dönüşüm yapmaları gerekse aynı projeyi uygulayacaklarını ifade etmiştir. Kentsel dönüşümün gerektiği diğer alanlarda ise Belediye, yardımcı ve kolaylaştırıcı bir aktör olarak yerini alacak ve bu dönüşümler vatandaş-müteahhit anlaşmaları yoluyla gerçekleşecektir.

4.3.4.1. Süreç Değerlendirmesi

Süreç değerlendirmesi yapabilmek için öncelikle politikanın amaç ve hedefleri, hedef-hedef dışı gruplar ve doğrudan-dolaylı maliyetleri ortaya koymak gerekecektir.

4.3.4.1.1. Politikanın Amaç ve Hedefleri

Ataşehir Belediyesinin gerek yapılan derinlemesine görüşmelerde gerekse stratejik planlar ve faaliyet raporlarında ve resmi web sayfasında yayınladığı haberlerde, Emekevler kentsel dönüşümü için "yerinde dönüşüm" vurgusu yapıldığı görülmektedir. TOKİ-Kadıköy Belediyesi protokolleri ile alınan, Emekevler'deki 400 gecekondunun aynı alanda yapılacak toplu konutlara yerleştirilmesi kararı da politikanın gecekondu alanını bir yerinde dönüşüm ile dönüştürme amacına yöneldiğini göstermektedir[53]. Dolayısıyla politikanın amacı, Emekevler'de bir yerinde dönüşüm gerçekleştirmektir.

Yapılan görüşmeler ve incelenen resmi belgelerden anlaşıldığı üzere Ataşehir Belediyesi'nin Emekevler kentsel dönüşümü ile hedefledikleri ise aşağıdaki gibidir:

1. *400 gecekondu sahibi ile anlaşma sağlanarak bu kişilerin yeni yapılan konutlara yerleştirilmesi:* Mesut Şengör'den alınan bilgiye göre, Temmuz 2020 itibariyle Atapark Konutlarından daire teslimi yapılan Emekevler sakinlerinin sayısı 314'tür[54].

2. Y*eşil bir çevre elde etmek:* Yapılan projeye göre alanın 125 dönüme yakın bir kısmı yeşil alan olarak planlanmıştır. İleride politika çıktılarının yer aldığı kısımda da görüleceği üzere projenin yeşil alan kısmında, bir golf sahası ve onun hemen yanında da Kent Park'ın yapılacağı alan boş olarak yer almaktadır. Golf sahası yeşil alan görünümüyle alan üzerinde yer almakta fakat bu yeşil alandan herkes istediği gibi faydalanamamaktadır. Eğer buradaki hedef, sadece yeşil bir alan yaratmak ise saha buna uygun bir görüntü çizmektedir. Semih Sadık Kayhan, golf sahasının yeşil bir alan olması sebebiyle, *yeşil alana uygun bir proje* olduğunu ifade etmiştir. Bu konudaki ifadeleri, politika çıktıları

[53] Burada, çalışmanın "Emekevler dönüşümünü" ele alması sebebiyle Emekevler'deki 400 gecekonduya yönelik bir değerlendirme yapılmaktadır. Emekevler dışındaki 258 gecekondu, değerlendirme kapsamı dışında tutulmuştur.

[54] Ataşehir Belediyesi 2014-2015-2016 faaliyet raporlarında anlaşma sağlanan kişi sayısı sırasıyla 120 üzeri, 170 üzeri ve 197 üzeri olarak verilmiştir.

başlığı altında yer alacaktır. Sahanın hemen yanında yer alması gereken Kent Park'ın yapımına ise başlanılmamıştır. Emekevler büro şefi Mesut Şengör'den alınan bilgiye göre, Kent Park'ın ihalesini alan şirket, parkın yapımına başlamadığı için belediye parkın yapım işini başka bir şirkete vermiş ve ihaleyi ilk alan şirket belediyeye dava açmıştır.

3. *Belediye mülkündeki gecekonduları ve oluşturdukları görüntüyü ortadan kaldırmak:* Emekevler'deki tüm gecekonduların tahliye ve tasfiyesi, 28-29-30 Ağustos 2013 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

4. *Emekevler olarak anılan bölgeyi, çevresi ile uyumlu bir hale getirmek:* Emekevler'deki gecekondular, çevresindeki yapılara göre oldukça eski yapılardır. Çevre siteler, önceki bölümlerde de ifade edildiği üzere, Emekevler'den çok daha sonra, profesyonel şirketler tarafından inşa edilmiştir. Buradaki hedef, yıkılan gecekonduların yerine yeni binaların inşasıyla gerçekleştirilmek istenmiştir. Politika ile eskiyen yapıların yarattığı uyumsuzluk ortadan kalkmıştır fakat yeni yapılaşmanın mimarisi, bir başka uyumsuzluk yaratmıştır. Atapark Konutları ve aynı zamanda bölgeye inşa edilen Trendist Ataşehir'in kat yüksekliği, daha önce yapılmış olan çevre sitelere göre oldukça fazladır. Yani alandaki dikey mimari, çevresi ile uyumlu bir görüntü çizmemektedir. Ataşehir Belediyesine yapılan geri bildirimlerde de alandaki dikey yapılaşma, olumsuz bir geri bildirim olarak yer almıştır[55].

Şekil 7: Dönüşüm Sonrası Emekevler'in Çevre Yolu-D80 Üzerinden Görünümü



[55] Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Teknik ve Emekevler Büro Şefi Mesut Şengör'le yapılan görüşme

Harita 8: Emekevler Yerleşimine Geniş Açıdan Bakış



Kaynak: https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/

5. *Depreme dayanıklı yeni konutlar elde etmek:* 70'li yıllarda profesyonel olarak yapılmamış ve zaman içinde ekonomik ömrünü de tamamlamış yapılar, yeni yapılarla değiştirilmiştir. K Yapı Gayrimenkul A.Ş. genel müdürü Erdem Mustafa Orman, blokları son inşaat tekniklerini kullanarak inşa ettiklerini belirtmiştir. Semih Sadık Kayhan ile yapılan görüşmede Kayhan, en çok bu hedefin altını çizmiştir. Kayhan'ın ifadelerinden sadece Emekevler'de değil tüm Ataşehir'de kentsel dönüşüm politikasının en önemli hedefinin riskli yapı stokunun yeni ve sağlam yapılarla değiştirilmesi olduğu görülmektedir. Kayhan bu konuda hem Emekevler, hem Ataşehir hem de İstanbul için görüşlerini aşağıdaki şekilde ifade etmiştir:

> "Sadece Emekevler için değil, bütün Ataşehir'deki gecekondu ya da kaçak yapılarla ilgili hedefimiz tek: İnsanları daha çağdaş, daha güvenli yapılarda yaşatmak. Daha çağdaş kentler yaratmak. Amaç bu. Buradaki insanlara baktığınız zaman Yeni Sahra ve Barbaros Mahallelerinde 100 küsur tane binadan karot alındı, içlerinden bir tane bile sağlam çıkan olmadı. Tamamı riskli yapı çıktı. Şimdi onların yıkımına çalışıyoruz.
>
> Devletin en üst yönetiminden başlayarak yerel yönetimlere kadar, herkesin bu tür yapılarda oturan insanlara karşı iki türlü sorumluluğu var. Bunlardan biri yasal

sorumluluklar. Bir an önce imar planlarının çıkması, vatandaşların iknası konusunda yasaların biraz daha farklılaştırılması, anlaşmaların yapılmasını sağlayacak bazı zorlayıcı tedbirlerin alınması veya vatandaş müteahhite vermeyecekse, kredi olanaklarının biraz daha geliştirilmesi gibi devletin yapacağı bir sürü şey var. İkinci olarak ise insanların ve tüm yöneticilerin yukarıdan aşağıya vicdani sorumluluğu olması lazım. Yarın bir gün idareciye hiçbir yasal yük getirmeyecek bir gecekonduda Allah korusun, bir nevi İzmir, Elazığ, Malatya'da olduğu gibi birinin başına bir şey geldiği zaman, bu gecikmeler olursa bugüne kadar herhangi bir şey yapmayanlar nasıl kafalarını yastığa rahat koyacaklar diye düşünüyorum ben. Onun için yasal sorumluluğu dışında, her idarecinin biraz da vicdani sorumluluğu olması lazım ve ona göre çalışması lazım. Bugün Ataşehir gibi İstanbul'un ortasında bir yerin hala 3 mahallesinin mülkiyet sorunları varsa, hala 7-8 mahallenin imar planları yoksa oturup herkesin düşünmesi lazım.

Vatandaşların bazıları bilmedikleri için diyorlar 10 senedir siz yönetimdesiniz. İmar planlarında ilçe belediyelerinin sadece desinatörlük görevi var. 1/5000'lik planların sadece ölçeğini değiştirebiliyorlar. Onun dışında herhangi bir yetkileri yok. Bunu vatandaşın bilmesi lazım. Kent yönetimindeki herkesin, bu sadece İstanbul için geçerli değil her yer için geçerli, hem yasal sınırlar içerisinde hem de vicdanlarıyla hareket etmeleri gerekiyor. Ve ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. İstanbul depremiyle ilgili bana diyorlar ki sen tabloyu biraz karartıyorsun. Ben karartmıyorum. Ben Amerika'da 170 bin nüfuslu bir ilçeye gittiğimde 8 tane kent girişi vardı. İstanbul'un 4 tane kent girişi var ve nüfus 16 milyonun üzerinde. İstanbul'a Anadolu'dan gelecek güçlerin yetişmesi mümkün değil. Bir tane viyadük yıkılsa bütün bağlantınız gitti. Bir sokağa giremezsiniz. Yangından giremezsiniz vs. Ya molozunu kaldıramazsınız. Yani İstanbul'da bir deprem olduğu zaman kimse birilerinin gelip kendisini kurtarmasını beklemesin. Bu mümkün değil. Onun için tablo karanlık, bir an önce herkesin elini taşın altına koyup bu projeleri gerçekleştirmesi gerekiyor.

Bizim Emekevler'deki projeden dolayı içimiz rahat. İsteyen gidecek güvenli binalarda oturacak. Eğer o binalara bir şey olursa bizim tabi sorumluluğumuz olur, ama o binalar güvenli binalar.

Hiçbir mülkiyet bir anneden, bir babadan, bir çocuktan kıymetli değildir. Fazla beklentilerden vazgeçerek gidecek, alacak ve oturacaklar. Allah korusun yarın bir gün oturdukları evde çocuğuna, birine bir şey olsa ne diyecek? Ben bir daire daha fazla istediğim için vermedim. Bütün İstanbul sizin olsa ne olur o zaman"

Politikanın amacına işaret eden "yerinde dönüşüm" vurgusunun ise uygulamada karşılık bulup bulmadığının incelenmesi gerekecektir. Yerinde dönüşüm en genel ifadesi ile yerinden edilme ile sonuçlanmayan dönüşüm uygulamalarıdır. Dönüşüm yapılan alanda yaşayan insanların, uygulama sonrasında da aynı çevrede yaşayabileceği bir dönüşümün gerçekleşmesi gerekmektedir (Bektaş, 2019: 206). Bunun içinse, dönüştürülen alanın mekanın sakinlerinin eski yaşantılarına birebir benzemesi şart olmamakla birlikte, ondan çok farklı bir yaşam tarzı sunulmaması da oldukça önemlidir.

Emekevler kentsel dönüşümüne tekrar dönülecek olursa, uygulama sonrasında yeni konutlar elde edilmiş ve gecekondu hak sahiplerinin bir kısmı yine aynı alanda yapılan bu konutlarda yaşamlarını sürdürmektedir. Fakat, "anlaşma sağlanan gecekondu hak sahiplerinin kaç tanesi burada yaşamaya devam ediyor?" sorusunun cevabı, yerinde dönüşüm amacına ne ölçüde ulaşıldığını (ya da ulaşılamadığını) gösterecektir.

Mesut Şengör'ün, Atapark'taki Emekevler sakini sayısına ilişkin verdiği bilgiler aşağıdaki gibidir:

> "Bu zamana kadar Emekevler sakinlerine teslim edilen daire sayısı 314. Yüzde olarak 'tahmini' bir değer vermek gerekirse bunların yüzde 70'i şu an Atapark'ta yaşıyor. Yüzde 30'u ise kiraya vermiş. Atapark'ta evini kiraya vermiş olan ev sahibi sayısı 172"

Atapark bloklarındaki toplam kiracı sayısı 172 olmakla birlikte kiraya verilen bu dairelerin kaçının Emekevler sakinlerine ait olduğuna dair bir veri yoktur.

Belediye ve TOKİ arasında yapılan protokole göre Emekevler sakinlerine teslim edilecek daire sayısı 400'dür. Bunlardan 314 tanesi teslim edilmiştir. Buradan anlaşılan hala belediye ile anlaşma yapmamış ve dava yolunu tercih eden 86 eski Emekevler sakini bulunmaktadır[56]. Çoğunluk evini teslim almış, bu kişilerden bazıları evini satmış, bazıları kiraya vermiş ve bazıları da Atapark Konutlarındaki yeni evlerine taşınmış ve burada oturmaktadır. Bunların sayılarına ilişkin yönetim tarafından bir kayıt tutulmamış, bu sebeple de net sayıları bilinmemektedir. Mesut Şengör'ün tahmini olarak verdiği bilgiye göre dairesini teslim alan eski Emekevler sakinlerinin yüzde 70'i şu an Atapark'ta yaşamaktadır.

Burada değerlendirme yapabilmek için, Ataşehir Belediyesinin yerinde dönüşüm amacına yönelik olarak hedeflediği Atapark'ta yaşayan eski Emekevler sakinleri yüzdesinin ne olduğu da önem taşımaktadır. Bu konuda Semih Sadık Kayhan'a "Eski gecekondu sahiplerinin yüzde kaçı Atapark'ta

[56] Ataşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Revizesinde Atapark Konutlarından devir işlemi yapılacak taşınmaz sayısında hedef, her yıl 45 konut olmak üzere toplam 188 konut olarak belirlenmiştir. Bunların içerisinde Emekevler ve diğer alanlardaki gecekondu sakinleri vardır.

yaşamaya devam ederse biz burada yerinde dönüşümü gerçekleştirdik diyebilirsiniz?" sorusu yöneltilmiş ve aşağıdaki yanıt alınmıştır:

> "Emekevler'de bizim o zaman tespit ettiğimiz 400'e yakın gecekondu vardı. Şu anda büyük bir çoğunluğu artık geldi oraya. Belli bir kesim kaldı. Artık onların niyeti nedir bilmiyorum. Zaten artık bu saatten sonra onları da çok bekleyecek halimiz yok. Belki o daireleri başkalarına tahsis etmenin yollarını arayacağız. Çünkü yük oluyor. Biz şu an her ay her daire için belediye olarak 300 tl aidat ödüyoruz. Bunun yanında yıpranması var. Bir de insanların keyfini ne kadar bekleyeceksiniz. Siz devletsiniz. 3-4 yıldır biz bu insanları bekliyoruz. Gelin diyoruz. Ama gelmiyorsa yapacak bir şey yok, istemiyor demektir bu. Çünkü defalarca tebligat yapıldığı halde gelmiyorlar. Bize göre yerinde dönüşüm büyük oranda sağlandı.
>
> Bakın buradaki insanlardan [belediyenin yakınlarındaki Barbaros mahallesindeki gecekondu sakinleri] büyükçe bir kısmı gitti. Burada gecekondular vardı, onlar da bu projenin içerisindeydi. Bu insanlar gittiler, orada yaşıyorlar artık. Yani Ataşehir'li yine Ataşehir'de.
>
> Ama bizim kentsel dönüşümdeki, yerinde dönüşümdeki amacımız şu: bakın büyükşehirde de aslında geçmişten beri uygulanan bir şey var. Bir sokağın adını ciddi bir gerekçe olmadan kolay kolay değiştirmek istemiyorlar. Haklılar mı? Haklılar. Örneğin siz Zafer sokakta doğdunuz, büyüdünüz. Bir gün geldiniz ki Zafer Sokak olmuş Çiçek Sokak. Hoşunuza gider mi? Gitmez. Yani insanlar doğdukları, yaşadıkları yere alışıyorlar bir şekilde. İnsanların alıştıkları yerde yaşamaları bizim açımızdan önemli. Buna insani bir görev olarak bakıyoruz. O yüzden dönüşümlerin mümkün olduğu kadar yerinde olması gerektiği konusunda bir iddiamız var. Bu zaten birçok siyasi partinin kentsel dönüşüm politikası içinde de var"

Kayhan yukarıdaki yanıtında da daha önceki ifadelerinde olduğu gibi, Ataşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm politikasında yerinde dönüşüm amacının önemini vurgulamıştır.

Kayhan'ında ifade ettiği gibi Türkiye'de birçok kurum kentsel dönüşüm politikasını "yerinde dönüşüm" amacı üzerine kurmuştur. Herhangi bir kurumun, yerinde dönüşüm amaç ya da hedefini ortaya koyduğu politika belgelerinde, dönüşüm sonrası aynı alanda yaşayan kişi sayısı bakımından somut bir aralık belirlenmediği sürece kurumların bu "yerinde dönüşüm" amacı, değerlendirme açısından havada kalmaktadır. Bunun yanında yerinde dönüşüm denildiğinde akla ilk gelen, tüm eski sakinlerin aynı alanda yaşamlarına devam etmeleridir. Bu beklentinin gerçekçiliğinin de mevcut sistem ve şartlar açısından sorgulanması gerekmektedir. Öncelikle gecekondu dönüşümlerinde,

gecekondu sakinlerinin yaşam tarzı ile aynı alandaki dönüşüm sonrasında oluşan yeni yaşam tarzı birbirinden oldukça farklı olacaktır. Oluşturulan yeni yaşam alanı, özellikle kent merkezinin ortasında kalmış bir alanda, kent yaşamına uygun bir alan olacaktır. Örneğin, yeni yaşam alanında bahçede mangal yapmak mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla burada sunulacak olan yeni yaşam, her şartta ve koşulda gecekondu sakinlerine yabancı bir tarz olacaksa da en azından onların kent yaşamına uyumunu imkansız hale getirmeyecek bir alan oluşturulmalıdır. Yeni yaşam alanında kalıp hayatını burada devam ettirmek isteyenler için bu durum olabildiğince kolaylaştırılmalıdır.

Diğer yandan mevcut sistem, kent merkezlerinde bir yerinde dönüşüme ne kadar izin verecektir sorusu akla gelmektedir. Dünyayı etkisi altına almış neoliberal politika anlayışının, gecekondu sakinlerinin yaşadıkları yerde kalmalarını umursayacak bir yaklaşım olmadığı gerçeği vardır.

2000'li yılların başında, İstanbul'da kent merkezlerinde yapılan ve yapılması planlanan dönüşümlerin, mekanın sakinlerini alandan uzaklaşmaya zorlaması ve bu dönüşümlerin "yerinden edilme" ve "rantın dengesiz paylaşımı" noktalarında özellikle akademik çalışmalarla ciddi şekilde eleştirilmesi, son yıllarda kurumların politikalarında "yerinde dönüşümü" vurgulamalarına neden olmuştur. Bununla birlikte kurumlar, "yerinden edilme" ve "rantsal dönüşüm" gibi eleştirilerle karşılaşmamak için mekan sakinlerine aynı alanda bir daire sunmanın ötesine geçmek zorundadır.

Hem Kadıköy Belediyesinde görev yaparken hem de 2009'dan beri Ataşehir Belediyesinde yerinde dönüşümü savunan bir yönetici olarak Kayhan'a "Emekevler'den bağımsız olarak, sizce "yerinde dönüşüm" gerçekleştirmesi mümkün bir amaç ya da hedef midir? Kent merkezindeki bir gecekondu alanında dönüşüm yapmak isteyen merkezi ya da yerel yönetimin, eski sakinlerini aynı alanda tutacak bir dönüşüm yapması mümkün müdür?" sorusu yöneltilmiştir:

> "Biz bunun örneklerini çok yaşadık. İki tane şık var. Uzun yıllar kentte, İstanbul'da yaşamış biri olarak halen köydeki gibi yaşayan çok insan var. Bu yıllar boyunca çok değişik şeyler gördüm. Örneğin keçisiyle, ineğiyle birlikte yaşayan, tandırını-ocaklarını kuran, köyünde ne varsa burada aynısını yaşayan, 20 yıl İstanbul'da yaşamasına rağmen sinemaya gitmeyen, denizi dahi görmemiş insanlarla karşılaştık. Tabi bunların bir kısmı da hepsi için söylemiyorum, kentsel yaşama ayak uydurmuş insanlar da var. Şimdi apartman yönetimine geçtikleri zaman bazı standartlar değişiyor. Mesela çamaşırını balkona asamıyor. Apartman temizliği, aidatlar gündeme geliyor. Bu sefer bu yaşama ayak uyduranlar, o standartlara uyabilenler kalıyor, uyamayanlar da ya dairesini satıp gidiyor ya da dairesini kiraya verip kendi yaşam biçimini sürdürebileceği daha kenar bir mahalleye taşınıyor. Biz bunları gördük.

Yani kentsel dönüşüm sonrası bu standartlara uyanlar kalacaktır, öbür türlü gideceklerdir(vurgular E.B.'ye aittir)"

Dönüşüm sonrası yeni yaşam alanına uyum sağlayabilen insanlar aynı alanda yaşamaya devam edecek, sağlayamayanlar ise eski yaşam tarzına yakın yerlere gideceklerdir. Emekevler örneğinde de yerinde dönüşüm amacının gerçekleşip gerçekleşmediğini görebilmek için zamana ihtiyaç vardır. Eğer Emekevler'in eski sakinlerinin çoğunluğu Atapark'ta yaşamaya devam ederse, burada bir yerinde dönüşüm gerçekleşmiştir denilebilecektir.

4.3.4.1.2. Hedef ve Hedef Dışı Gruplar

Hayata geçirilen uygulama ile hedeflenen grup, Emekevler'deki 400 gecekondu sahibi ile proje dışında bulunan yolda, yeşil alanda, sağlık tesisi alanında kalan belediye mülkiyetindeki arazilerdeki gecekondu sahipleridir[57]. Emekevler'de yerinde dönüşüm gerçekleştirilirken belediye, Emekevler sakinlerinin yanı sıra, sınırları içerisindeki başka gecekondu sahiplerini de Emekevler'de yapılan yeni konutlara yerleştirme kararı almıştır.

Uygulanan dönüşümden etkilenmesi beklenmeyen hedef dışı gruplar da olmuştur. Bunlar, kentsel dönüşümün uygulanması sürecinde, 400 gecekondu sahibinin kiralık ev arayışı sebebiyle kiraların artmasından etkilenen ilçedeki başka gruplardır. Mesut Şengör tarafından öngörülmeyen durum olarak ifade edilen, yıkım sonrası özellikle Kayışdağı Mahallesi'nde kiraların artış göstermesi durumu, bu çevrede ev arayan başka insanları da etkilemiştir.

4.3.4.1.3. Politikanın Doğrudan ve Dolaylı Maliyetleri

Emekevler Kentsel Dönüşüm Projesinin, kat karşılığı anlaşma sağlandığı için Belediyeye doğrudan bir maliyeti olmamıştır[58]. Belediyeye doğrudan maliyeti olmamasının yanında, konutların yapımı için ihaleyi alan şirketten alınan 82 milyon tl ve Atapark Konutlarından belediye için ayrılan 51 konut ile belediye bütçesine katkı sağlanmıştır.

Dolaylı maliyet olarak ise, uygulama sonrasında hala anlaşma sağlanamayan gecekondu hak sahipleri olduğundan, bu kişilere ayrılmış bölümler için belediyenin ödemek zorunda olduğu site aidatı gösterilebilir. Şengör, aidat sorununu şu şekilde ifade etmiştir:

"İki yıldır bitmesine rağmen devam eden tahsis süreçleri var ve bu sebeple mülkiyetimizde birçok daire var (belediye ile anlaşma sağlayamayanların daireleri de belediye mülkiyetinde olduğundan) bunlar için de belediye aidat ödüyor. 709 konutun

[57] Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Teknik ve Emekevler Büro Şefi Mesut Şengör'le yapılan görüşme

[58] Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Teknik ve Emekevler Büro Şefi Mesut Şengör'le yapılan görüşme.

> 350 tanesi belediyenin mülkiyetinde şu an. Artık bu aidat durumu altından kalkılamayacak bir hal aldı. Aylık 150 bin TL ye tekabül eden bir rakamdı ve bu sebeple biz dairelerin bir kısmını kiraya vermeye karar verdik, bununla ilgili yetkiyi belediye meclisinden aldık. Şimdi bir tane blokta tamamını kiraya veriyoruz"[59]

Maliyetler konusu ele alınırken kentsel dönüşüm politikalarında kendini yoğun bir şekilde hissettiren "neoliberal politika anlayışından" da söz etmek gerekecektir. Neoliberal politika anlayışının kentsel dönüşüm politikalarına yansıması, "çıktı odaklılık" şeklinde gerçekleşmektedir. "Kamu işletmeciliği yaklaşımının çıktı odaklı projecilik mantığı, kamu otoritelerinin maliyet-fayda analizlerini ölçülebilirlik kaygısı etrafında yapmasına neden olmaktadır (Bayırbağ ve Göksel, 2013). Dolayısıyla en az paraya en fazla konut yapmak, örneğin, temel başarı çıtasını oluşturmaktadır" (Bayırbağ, 2017: 446).

Emekevler dönüşümü örneğinde de bu çıktı odaklı yaklaşım kendini göstermektedir. Belediyenin bütçesinden kaynak aktarılmadan yapılan bu dönüşümde, bütçeye katkı sağlanması motivasyonu ve yeni konutların yapımı için anlaşma sağlanan ortaklık için de alan sunulması gerekliliği, ortaya fazla konut fakat alanda yaşayan eski gecekondu sahiplerinin yaşam tarzına uygun olmayan bir yaşam alanı çıkarmıştır. Aynı zamanda ortaya çıkan bu fazla konut, dikey yapılaşmaya sebep olmuş ve alanın bulunduğu bölgede etrafıyla uyumsuz bir görüntü çizen bloklar meydana gelmiştir.

Uygulanan politikanın Emekevler sakinlerine maliyetine bakıldığında; maddi ve manevi olarak önemli maliyetlere katlanmak zorunda kaldıkları görülmektedir. Yıllardır yaşadıkları evlerini boşaltmak zorunda kalmışlardır. Çalışma kapsamında görüşme yapılan Emekevler sakinlerinden bazıları proje bitene kadar (2013-2017 yılları arası), bazıları açtıkları davayı geri çekip anlaşma sağlayana kadar (2013-2020) kirada oturmak zorunda kalmıştır. Emekevler'deki yıkım dolayısıyla çevrede kiraların artması da katlandıkları maliyeti arttırmıştır. Uygulamanın tamamlanması sonrasında ise kendilerine sunulan yaşam alanı, eski yaşam alanından oldukça farklı olup eskisine göre daha masraflı bir yaşam sunulmuştur. Çünkü sitede yaşamak için, her ay ödemeleri gereken bir site aidatı vardır. Bunun yanı sıra, yeni evlerindeki malzemelerin de yeterli kalitede olmaması bazılarını ek masrafa sokmuştur. Eski yaşantılarından oldukça farklı olan bu yeni yaşantıya alışmak zorunda kalmaları da durumun bir başka boyutudur.

4.3.4.2. Etki Değerlendirmesi

Politikanın etkisi denildiğinde politikanın çıktıları ve sonuçlarının toplamı akla gelmelidir. Daha önce de ifade edildiği üzere, politikanın etkisini görebilmek için o politikanın uygulanması ve üzerinden de

[59] Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Teknik ve Emekevler Büro Şefi Mesut Şengör'le yapılan görüşme.

belirli bir zaman geçmesi gerekmektedir. Bu çalışmada analiz edilen politika Kent Park'ın yapımı haricinde bitmiş bir politikadır. Blokların yapımının 2017 yılında bitmiş olması sebebiyle özellikle mekansal açıdan bir etki değerlendirmesi yapmak imkanı vardır. Etki değerlendirmesi için politikanın çıktıları ve sonuçlarının ortaya koyulması gerekecektir.

4.3.4.2.1. Politika Çıktıları

Emekevler'de hayata geçirilen kentsel dönüşümün çıktıları, Atapark Konutları, Trendist Ataşehir, yeşil alanda yer alan golf sahası ve hala yapımı tamamlanmamış olan Kent Parktır.

- ***Atapark Konutları:*** Atapark Konutları, 5 bloktan oluşan 709 dairelik, içerisinde açık-kapalı otoparkı, basketbol sahası, çocuk parkı, açık yüzme havuzu, güvenliği bulunan bir sitedir. Temmuz 2020 itibariyle sitede, Mesut Şengör aracılığıyla site yönetiminden alınan bilgiye göre 298 kiracı bulunmaktadır. Bu kiralanan dairelerin 126'sı belediyenin kiraya verdiği dairelerdir. Diğer daireler ise siteden yatırım amaçlı ev sahibi olan kişilerin ve eski Emekevler ve Barbaros Mahallesi gecekondu hak sahiplerinin kiraladıkları dairelerdir. Burada evini kiraya veren kaç tane eski Emekevler sakini olduğu bilgisine ise ulaşılamadı. Site yönetimi kayıtlarını ayrı ayrı tutmadığından, belediye dışındaki daire sahiplerinin kiracılarının sayısının toplamda 172 olduğu biliniyor.

Atapark Konutları ile ilgili olarak sorumlu kişilere olumlu-olumsuz geri bildirimler olup olmadığı sorulmuştur. Mesut Şengör, olumlu-olumsuz geri bildirimleri şu şekilde ifade etmiştir:

> "Çok dikey yapılaşmadan dolayı olumsuz geri dönüşler oldu ama biz bunu yapmaya mecburduk. Çok büyük bir alanda çok küçük bir alan konuta açıldığından dolayı mecburen o halkı taşıyacak konut üretmek mecburiyetindeydik, bu sebeple dikey yapılaşma oldu ama en azından depreme dayanıklı konutlar ürettik. Ayrıca kullanılan bazı malzemelerle (evlerde kullanılan fayans gibi) ilgili bazı olumsuz geri dönüşler aldık. Zaten hiçbir zaman yüzde yüz memnuniyet sağlayamazsınız. Genel anlamda da olumlu geri dönüşler oldu.
>
> Ataşehir zaten çok rağbet gören, fiyat olarak yüksek piyasaya sahip bir bölge. Böyle bir bölgede yeni yapılmış, depreme dayanıklı sıfır binalar vermiş olduğumuz vatandaşlar bu durumdan son derece memnun oldular genel itibariyle"

Aynı soru Semih Sadık Kayhan'a da yöneltilmiş ve aşağıdaki yanıt alınmıştır:

> "Vatandaştan gelip de bize niye burayı verdiniz gibi bir yakınma olmadı. Tabi 700 tane dairenin olduğu bir yerde inşaattan kaynaklanan bazı problemlerin bildirimi oldu. Onun dışında şahsen bana projeye karşı herhangi bir olumsuz geri dönüş olmadı, oturanlar için söylüyorum. Ama yapıyla ilgili yakınmalar zaman zaman geldi, hala arada gelmeye

devam ediyor. Biz de onları tolere etmeye çalışıyoruz, yapabildiklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü büyük bir proje, eksikleri olabilir mi? Olabilir. Ama onun dışında da ciddi bir sıkıntı olmadı. Proje olarak hiç gelmedi ama. Yani bu proje yanlıştır diyen olmadı.

Şöyle bir şey oldu. Müteahhitin kendisine yapmış olduğu proje [Trendist Ataşehir] ile buraya yaptıkları proje [Atapark Konutları] arasında bir fark var. Bu da doğal bir şeydir. Müteahhit kendisi pazarlama açısından yapıyor, ben malımı nasıl daha iyi pazarlarım, paraya nasıl dönüştürürüm diye bakıyor. Kat sayılarını vs. ona göre ayarlayabiliyor. Dükkan yapabiliyor. O yüzden bu projede [Atapark Konutları] herhangi bir ticari mekan olmadan sadece bina var. Niye orası öyle de bizimki böyle diyenler oldu ama o da doğal bir şey. Bir tanesi [Atapark Konutları] insanları ev sahibi yapmak, güvenli bir yerde oturmaları için yapılan bloklar; öbürü ise [Trendist Ataşehir] ben daha iyi nasıl pazarlarım, daha iyi nasıl satış yaparım, daha iyi nasıl para kazanırım mantığıyla yapılan projeler. Böyle farklar var. Bu da normaldir.

Zaten müteahhit iki projeyi karışık yapsaydı, biraz önce konuştuğumuz meseleler olacaktı [farklı yaşam tarzına sahip insanların bir arada yaşamasından doğan meseleler].Kimse kolay kolay gidip oradan daire almak istemezdi, satış pazarlama mantığına bakıldığında"

Atapark Konutlarının yapım ihalesini alan şirketin kendisi için yapmış olduğu Trendist ile Atapark'ı kıyaslayanlar olduğunu söyleyen Kayhan, bu iki sitenin yapım amaçlarının farklı olmasından dolayı iki sitenin bir nevi farklı gruplara hitap etmesinin doğal olduğunu belirtmiştir. Sonuç olarak tüm alandaki inşaatı aynı firma yapmış olsa da, Atapark Konutları ile Trendist Ataşehir'de kullanılan malzemeler oldukça farklıdır.

K Yapı Gayrimenkul A.Ş. genel müdürü Erdem Mustafa Orman ise, aynı soruya aşağıdaki şekilde cevap vermiştir:

"Olumsuz geri dönüş olmadı. Bu proje bölgeye bir değer kattı. Doğu Ataşehir'in yapısına uygun bloklar tasarladık. Kısa sürede bu bölgenin sayılı konut projelerinden oldu. Her geçen gün değeri de artmakta. Konut satış fiyatları artmaya devam ediyor. Hem Atapark'taki hem de Trendist'teki konutlar değerleniyor. Burası gecekondu alanı olarak kalsaydı, depreme dayanıksız konutlar olarak kalacaktı. Zaten yasal yapılar değildi. Biz blokları son inşaat tekniklerini kullanarak inşa ettik. Burada gecekondular 180-200 dönüme yayılmıştı. Konut alanı 57 dönüme sığdırıldı. Burada kat sayısı, imar planlamasına uygun olarak yapıldı. Bu proje için özel bir plan yapılmadı"

Orman, arazi değerinin ve dolayısıyla konut değerlerinin arttığı bir bölgeden ev sahibi olmanın altını çizmiştir. Aynı noktaya yukarıda Mesut Şengör de değinmiş, yüksek piyasaya sahip bölgede sıfır daire sahibi olmaktan dolayı genel olarak bir memnuniyet olduğunu belirtmiştir. Aktörlerin bu durumu dillendirmesi, bunun Emekevler sakinlerinin projeye iknasında kullanıldığına da işaret etmektedir.

Görüşme yapılan gecekondu hak sahiplerinden eski hayatları ile Atapark'taki yaşamı karşılaştırarak bir değerlendirme yapılması istenilmiştir. Görüşmeciler eski yaşantılarına dair komşuluk ilişkilerini, mahalle ortamını, ferah ve özgür olmayı, meyve ağaçlarının olduğu bahçeli evlerini, bahçelerinde mangal yapabilmeyi Emekevler'in olumlu özellikleri olarak belirtmiştir. Komşuluk ilişkileri ve mahalle ortamının altını özellikle çizen görüşmeciler olmuştur.

Eski gecekondu yaşamlarına dair olumsuz özellikleri ise ısınma sorunu, soba, düzenli bir bakım ve tadilat gerekliliği, temizlik ihtiyacı sıklığı olarak sıralanmıştır. Bir görüşmeci olumsuz özellik olarak sadece "varoşluk" ifadesini kullanmıştır. Bir başka görüşmeci de sadece "yılan, böcek vs. ve küfür" olduğunu belirtmiş, son olarak bir diğeri de "kapıcı, güvenlik gibi lükslerin olmadığını" söylemiştir. Burada değinilmesi gereken bir nokta da dokuz görüşmeciden 4'ünün eski gecekondu yaşamlarına dair hiçbir olumsuzluk belirtmemesidir.

Atapark'ın olumlu özellikleri ise başta güvenlik olmak üzere temizlik, sosyal aktiviteler, doğal gaz ile ısınma, küçük ve kullanışlı evler olarak belirtilmiştir. Görüşmecilerden ikisi, Atapark yaşantısıyla ilgili olumlu bir söylemde bulunmamıştır.

Dönüşüm sonrası hayatın olumsuz yönleri ise site aidatı, dairelerin özenilmemiş olması ve malzeme kalitesinin iyi olmaması, kuzey cephesindeki dairelerin su alması, evlerde bazı eksikliklerin bulunması (ebeveyn banyosunun olmayışı, duşa kabin kapısı ve portmantonun eksik olması), sitede tanımadıkları insanların olması, blokların çok yüksek olması ve dolayısıyla deprem korkusu yaratması olarak sıralanmıştır. Görüşmecilerden üçü, Atapark yaşantısıyla ilgili olumlu bir söylemde bulunmamıştır.

Öncesi-sonrası karşılaştırması istenilen bu soruya gelen bazı yanıtlar, aşağıda ayrıntısı ile yer almaktadır:

> *Görüşmeci I:* "Gecekonduda arkadaşlık, komşuluk ilişkileri açısından daha rahattık. Çocuklarımız dışarıda oynayabiliyordu, aklımız kalmıyordu. Sitede tanımadığımız insanlar var. Tanıdıklarımızdan memleketlerine gidenler oldu. Proje sonrasında ise hayatımız maddi-manevi değer kazandı. Daha temiz bir ortamdayız, sosyal aktiviteler var. Güvenlik var. Aslında biz site hayatına geçerek *tabularımızı yıktık* [vurgular E.B.ye aittir]. Gecekondu hayatında varoşluk vardı, aradaki farkı site hayatına geçince anladım. *Bunlar iki ayrı yaşam tarzı* [vurgular E.B.ye aittir]. Örneğin, gecekonduda ve sitede, komşularınıza hitap şekilleriniz bile farklı"

Görüşmeci II: "Emekevler'deki yaşantımızda şehrin ortasında, bahçeli evlerde oturmanın keyfi başkaydı. Fakat bunun da zorlukları vardı. İmar olmadığı için her yıl bakım yaptırmak zorundaydık. Evler eskimişti. Doğal gaz yoktu, kömür sobası ile ısınıyorduk, ısınma sorunumuz vardı. Şu anda ise gençlerimiz Atapark Konutlarında yaşamaktan memnun, fakat yaşlılarımız Emekevler'i arıyor. Yeni yaşadığımız yerde garaj var, güvenlik var. Doğal gaz var, ısınma sorunumuz kalmadı. Tabi bunun bedeli var (site aidatı). Ben memnunum"

Görüşmeci II'nin yanıtında, kentin ortasında kalmış, müstakil ve bahçeli evlerde oturmanın ayrıcalığı görülmektedir. Özellikle son yıllarda İstanbul'da kent merkezlerinde kamusal açık alanların yetersiz kaldığı ve hatta olmadığı, insanların dip dibe yapılmış yüksek binalarda yaşadığı görülmektedir. Aşağıda görüşmeci III'ün yanıtında bu duruma atıf yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, görüşmeci II'nin yanıtında gençlerin yeni yaşamdan memnun olduğu, yaşlıların ise eski yaşamlarını aradıkları görülmektedir. Görüşmeci II'nin aşağıdaki söylemleri de bu noktada önemlidir:

"*Emekevler'de yaşayanların çoğu zaten iyi yerlerde çalışmış insanlar*. *Birçoğumuz gecekonduluyuz diye siteye ayak uyduramayacak insanlar değiliz* [vurgular E.B.ye aittir]. Mesela Emekevler'de bir komşumuzun oğlu ve gelini F16 pilotuydu. Bazıları gazeteci, bankacıdır. Benim babam devlet memuruydu. Orada yaşayanların yüzde 90'ının üzerindeki kısmı bu şekildeydi. *Aslında hep şehir içindeler ve şehir hayatına adapte bir şekilde yaşıyorlar* [vurgular E.B.ye aittir]"

Görüşmeci III'ün yanıtı ise aşağıdaki gibidir:

Görüşmeci III: "Ben köyden gelmiş biriyim. Kültürel olarak toprağa yakın yerde oturmak isterim. Eski evlerimiz bahçeli, sakin, çok güzeldi. Meyve ağaçlarımız vardı bol bol. Emekevler çok güzel bir mahalle idi. *Bizim burası örnek bir gecekonduydu. Planlı çizimi vardı* [vurgular E.B.ye aittir]. Ama burası (Atapark) temiz ve güvenli. Deprem, sel vs. açısından güvenli bir yer. Yola yakın, havuzu var, sosyal aktiviteler var. Eskiden evlerimiz sobalıydı, şimdi musluğu açıyorsun sıcak su akıyor. *Ben tabi ki isterim müstakil bahçe içinde, şehir içinde evim olsun* [vurgular E.B.ye aittir]. Kim istemez bunu. *Fakat bu artık İstanbul'da mümkün değil. İnsanlar verilenle yetinmiyor* [vurgular E.B.ye aittir]. Güzel, temiz ev; oturalım demiyorlar"

Kentlerde uygulanan politikalar gün geçtikçe insanlara, şehir merkezlerinde müstakil, bahçe içinde evlerde (özellikle kent merkezlerinde kalmış, mülkiyet sorunu yaşanan gecekondu alanlarında) yaşamanın artık imkansız bir hale geldiğini düşündürmektedir. Görüşmeci IX'in aşağıdaki ifadesi de bu durumla bağlantılıdır:

> "Bir gün gelip bizi buradan çıkaracaklarını biliyorduk. Ataşehir'in göbeğinde bir yer burası"

Kent merkezlerinde arazi değeri gün geçtikçe artmakta, bu da özellikle merkezde kalan gecekondu alanlarının dönüşümünü yönetimler için öncelikli hale getirmektedir.

> *Görüşmeci VI:* "Bizim müstakil, yeşillik içerisinde evimiz vardı. Evini, ağacını kendin yapıyorsun. Komşuluk ilişkilerimiz çok güzeldi. Sobamız yanıyordu, üzerinde kestane yapıyorduk. Atapark'ta teslim ettikleri daireler özenilmemiş, malzemeleri iyi değil. Misafir odasının kapısı ve tuvaletin kapısı karşı karşıya yapılmış. Duvarlar yamuk, mutfak dolabı yaptırdık, adam ölçüyü zor aldı. Ebeveyn banyosu yok. Bloklardan birinde ebeveyn banyosu var diye biliyorum"

Dairelerin özenilmemiş olduğundan ve malzeme kalitesinden memnun olmadığını söyleyen Görüşmeci VI'nın Atapark'taki yeni evinde eksiklik olarak ifade ettiği ebeveyn banyosu konusuna bir başka görüşmeci IX aşağıdaki şekilde değinmiştir:

> "Protokolde şöyle bir şey vardı. Atapark'ta beş blok var. C1 en öndeki bina. Bu bina diğer 4 bloktan daha geniş. Bu, dışarıdan da görülüyor. *Protokole göre, yapılacak kuralarda bu beş blok da kuraya dahil olacaktı. Fakat bizim kuramıza bu blok katılmadı* [vurgular E.B.ye aittir]. Mesela bu bloktaki evler daha geniş, ebeveyn banyolu idi"

Görüşmeci VII, VIII ve IX'in öncesi-sonrası karşılaştırması da aşağıdaki gibidir:

> *Görüşmeci VII:* "Emekevler'de mahalle ortamında geçti yaşamımız. Site yaşamı bize zor geliyor. Eskiden rahat rahat kapının önüne çıkabiliyorduk. Mangalımızı, semaverimizi yapabiliyorduk. Komşuluk çok daha iyiydi. Herkes birbirini tanıyordu. Şu an yaşadığımız yerin olumlu özelliği ise güvenliğin olması. Sitede güvenlik var. Çocuklarımız rahat rahat site bahçesinde oynayabiliyor. Sitenin olumsuz tarafı çok yüksek olmasıdır. Bu yükseklik durumu bizde deprem korkusu yaratıyor. Ama alıştık"

> *Görüşmeci VIII:* "Orası koskoca modern bir köydü. İnsanlar uzun yıllar bir arada yaşadığı için artık o *"memleketlilik" yerini "Emekevliliğe" dönüştürdü* [vurgular E.B.ye aittir]. Bence bu durum, arazi ve evden çok daha önemliydi. Özlenen tek nokta budur. Şimdi adam yalıda dahi otursa bunu özlüyor. *Son dönemde ailelerin genişlemesi, evlerini yaptıramayanların harabe içinde yaşamak istememesi gibi sebeplerle bazı insanlar buradaki evlerini kiraya verdiler ve ne olduğunu bilmediğimiz insanlar geldi* [vurgular E.B.ye aittir]. Son dönemde köy olmaktan çıktı.

Atapark'a gelirsek burası bir sosyal konut projesi. Evler gayet küçük ve kullanışlı. Orta gelir ve onun biraz altındakilerin yaşayabileceği bir yer. İnsanların buraya uyum sağlaması zaman alacaktır. Yönetimi var, site disiplini var. Camı açıp bir şey silkeleyemezsiniz mesela. Bazı insanlar yapıyormuş bunu.

Orası (Atapark) değer olarak beklentinin uzağında bir yer. Oturanlardan ötürü değerinin pek yüksek olacağını sanmıyorum. *Değeri artarsa birçoğunun satacağını ve farklı yerlere gideceklerini düşünüyorum* [vurgular E.B.ye aittir]. Bazıları için de orası bir hazine tabi. Daha önce görmedikleri bir lüks var çünkü.

Atapark'ta kuzey cephesinden su alıyor ev. *Ben kiraya vermeden önce 10 bin tl masraf yaptım* [vurgular E.B.ye aittir]. Mesela duşakabinin kapısı yoktu, portmanto yoktu. Mutfak tezgahını zaten herkes değiştiriyor, malzemesinden dolayı kullanmak istemiyor insanlar.

En başta başkan "Trendist'te ne yapılıyorsa o yapılacak" demişti.

Atapark'ta oturan kişiler yakacakla birlikte toplamda 600 tl aidat ödüyorlar. *Asgari ücretle çalışan biri nasıl geçinecek orada?* [vurgular E.B.ye aittir]

Emekevler'de *1980'den sonra eğitimli bir gençlik yetişti. 90'larda ise taverna muhabbeti başladı, yani yozlaşma oldu* [vurgular E.B.ye aittir].

Eskiden [göçün yönü] köyden kenteydi ya. Artık öyle bir ayrışma var ki tutunamazsın [bu şehirde] diyor, geri dön. Burada bize yer yok. *Burası müteahhitlerin, belirli seviyedeki insanların yeri artık. Zaten yer kalmadı* [vurgular E.B.ye aittir]"

Görüşmeci IX: "Atapark'tan kimse memnun değil. Eskiden yağmur yağdığında evin çatısı akardı. *Sözüm ona yeni bina yaptılar. Benim üst katlarda bulunan dairemi, içinde kiracı varken 2 kere su bastı. O cephedeki tüm daireler su aldı* [vurgular E.B.ye aittir].

Hepimizi kutu gibi dairelere tıktılar [vurgular E.B.ye aittir]. 2 trilyonluk daire verseler Emekevler'deki yaşantımızı değişmeyiz. Orada özgürlük, ferahlık vardı. Eskiden kız arkadaşımızı getirmeye çekinirdik ama şu an çok farklı düşünüyorum. Keşke kalsaydı orası. Eski komşuluk kalmadı artık. Emekevler'de komşuluk vardı.

Arkadaşlarım binasından yönetimine kadar hepsinden şikayetçi. *Güvenlik olmasına rağmen 2 yeni evli çiftin dairesi soyuldu* [vurgular E.B.ye aittir]. İnsanlar elini kolunu sallayarak içeri giriyor. Dairesi olanlar güvenliğe bilgi vermeden geçmek istiyor ama bu olmaz. Güvenlik "bize bağırıyorlar" diyor, haklı olabilirler ama bu şekilde siz görevinizi yapmıyorsunuz"

Eski gecekondu sahiplerinin eski yaşamlarındaki alışkanlıkları ve yaşadıkları çevrenin Atapark'takinden çok farklı olduğu görüşmedeki ifadelerinde de belirtilmiştir. Atapark Konutlarında eski yaşantılarından çok daha farklı bir yaşam onları karşılamış ve teslim aldıkları yeni evlerinde de özellikle malzeme kalitesinin kötülüğü gibi sebeplerle memnuniyetsizlik yaşamışlardır.

- ***Trendist Ataşehir:*** Trendist Ataşehir, Atapark Konutlarının yapımı için Ataşehir Belediyesinin ihale yoluyla anlaşma sağladığı K Yapı-Solid İnşaat ortaklığının kendileri için yapmış olduğu sitedir.

> "Atapark'ın projesini belediye önceden kendisi yapmıştı. Biz Atapark'ı bu projeye göre inşa ettik. Trendist de bizim özel ticari gelirimiz oldu"[60]

K yapı-Solid İnşaat ortaklığı, protokoller gereği gecekondu sahiplerinin yerleştirilmesi için yapılması gereken sosyal konutların inşası ve 82 milyon TL karşılığında kendisi için Trendist Ataşehir'i inşa etmiştir. Eski Emekevler arazisi üzerine inşa edilen bu lüks site, Emekevler'de uygulanan politikanın etki değerlendirmesi açısından önem taşımaktadır. Bölümün sonunda tüm politika çıktıları ve sonuçları ile birlikte bu konu ele alınacaktır.

- ***Yeşil Alan Kısmındaki Golf Sahası ve Kent Park:*** K yapı-Solid inşaat ortaklığının yapmış olduğu ve işletmesi yine kendilerinde olan golf sahası da eski Emekevler sınırları içerisinde olduğu için politika çıktıları arasında yer almaktadır. K Yapı Gayrimenkul A.Ş. genel müdürü Erdem Mustafa Orman, buranın projeden ayrı olduğunu ifade etmiştir. Planlanan projede alandaki yeşil alan olarak tasarlanan Kent Park da yapımı bittikten sonra proje çıktısı olarak değerlendirilmelidir.

"Projede yeşil alan olarak ayrılan kısım, golf sahası-kent park kısmı mı? Bunlar projeye dahil midir? Golf sahasının işletme modeli nedir?" sorusuna Semih Sadık Kayhan aşağıdaki cevabı vermiştir:

> "Evet, yeşil alan olarak ayrılan kısım orası. Daha önce Emlak Bankasının yeşil alan olarak terk ettiği alandı orası da. Orada da gecekondular vardı. Hepsini kaldırdık. Dediğim gibi 57 dönüm alan imara açıldı, geri kalan alanlarda yeşil alan olarak düzenlendi.
>
> Golf sahasının işletme modeli, yap-işlet-devret.
>
> Aslında planda golf sahası diye bir şey yok. Orası yeşil alan. Yeşil alanın içerisine golf sahası da yapabilirsiniz, başka fonksiyonlar da yapabilirsiniz. O fonksiyonların içerisine, Ataşehir'de olmayan, İstanbul merkezde olmayan bir proje yönetimin aklına geldi, değişik bir proje uygulayalım diye. Bu bölgede kimisi buna tepki de gösterdi. *Dediler ki bu zengin sporu* [vurgular E.B.ye aittir]. Olabilir, bu bölgenin zengini de var, *sonuçta bu*

[60] K Yapı Gayrimenkul A.Ş. genel müdürü Erdem Mustafa Orman ile yapılan görüşme.

bölgenin zengini de buranın vatandaşı [vurgular E.B.ye aittir]. Ama yeşil sonuçta, her tarafı yeşil olan bir proje. Hemen hemen hiçbir ilçenin de merkezinde yok. Bir karşıda bir yerde var galiba. Onun dışında hemen hemen olmayan bir projeydi. Değişik bir proje olsun diye burada uygulandı"

Yukarıda ortaya koyulan politika çıktıları, bir başka politika çıktısına işaret etmektedir. 1980'li yıllardan itibaren hak arayışı içerisinde olan gecekondu sakinlerinin mağduriyeti devam etmiş, uygulanan politika ile gecekondu sakinleri açısından "eşitsizliklerin sürdürülmesi" ya da"eşitsizliğin yeniden üretimi" bir politika çıktısı olarak ortaya çıkmıştır. Üzerinde gecekondu sakinlerinin yaşamakta olduğu Emekevler'in toplu konut olarak planlanması ile başlayan mağduriyet, arazi mülkiyetinin sürekli el değiştirmesi ve alanın 1990'da yeşil alan olarak kaydı ile devam etmiş; istemedikleri bir projenin hayata geçirilmesi ile de bugüne taşınmıştır. Proje sonucunda Emekevliler, "alanın küçük bir kısmında" başka gecekondu sakinleri ve fazladan yapılan dairelerin satışı ve kiralanışı ile buraya gelecek başka insanlarla birlikte yaşamak zorunda bırakılmıştır. Atapark'ın hemen yanına inşa edilmiş olan Trendist ve üyelik ile yararlanılabilen "yeşil alan" kapsamında yapılmış olan golf sahası, eşitsizliği pekiştirmiştir. Ayrıca belediyeye dava açan Emekevliler ile başta anlaşma sağlayan Emekevliler'in aynı konutlar için farklı miktarlarda borçlandırılması (bir görüşmeci bunu "toplantıya katılanların karlı çıkması" olarak ifade etmiştir) da eşitsizliğin yeniden üretimine katkı sağlamıştır.

4.3.4.2.2. Politika Sonuçları

Anderson, daha önce de ifade edildiği üzere, politika sonuçlarını "bilinçli olarak yapılan hükümet eylemi veya eylemsizliğinden kaynaklanan, planlanan veya istenmeyen sonuçlar" (Anderson, 2003: 249) olarak tanımlamıştır. Bu tanımlamaya göre,

Ataşehir Belediyesine göre planlanan sonuçlar:

- Sağlam konutlar
- Yeşil bir çevre
- Belediye bütçesinden harcama yapmadan yerinde dönüşümün yapılması

Ataşehir Belediyesine göre istenmeyen sonuçlar:

- Atapark Konutlarında Ataşehir Belediyesi mülkiyetinde kalan apartman aidatları
- Gecekonduların yıkımı sonrasında Kayışdağı Mahallesindeki kira artışı

şeklinde olmuştur.

Ataşehir belediyesine dolaylı maliyet yaratan, belediyenin mülkiyetinde kalan dairelere ödenen apartman aidatları, politikanın istenmeyen sonuçlarındandır. Şengör, bu durumu aşağıdaki şekilde ifade etmiştir:

> "Amacımız, inşaat biter bitmez gecekondusunu yıktığımız tüm vatandaşları hızlı bir şekilde konut sahibi yapmaktı. Fakat belediyeyi dava eden bir grup oluştu. Bunlardan hala devam eden bir grubumuz var. Gelip dairelerini almıyorlar ve belediyeyi sürekli başka başka mahkemelerden dava açarak zorlamaya çalışıyorlar. Bunun da bir maliyeti oldu. 2017'de daireler bitti fakat her daire için site yönetimine bir aidat ödeniyor. Mülkiyetimizde kalan dairelerin de aidatını belediye her ay ödemek zorunda. Bu bize ekonomik olarak sıkıntı yaşattı"

Bunun yanı sıra, gecekonduların yıkımından sonra Emekevler çevresinde, özellikle Kayışdağı Mahallesindeki kira artışı, politikanın istenmeyen ve öngörülemeyen, olumsuz bir sonucu olmuştur.

Bu olumsuz sonuçların yanı sıra Ataşehir Belediyesi, dönüşüm uygulaması ile istenilen sonuçlara ulaşıldığını ifade etmektedir. Bunlar sağlıklı ve yeşil bir çevre ile sağlam konutlardır:

> "Sağlıklı, depreme dayanıklı konutlar elde ettik. O eski kötü görüntüyü ortadan kaldırdık. Daha da yeşil olan bir alan yarattık. Bölge parkımızı düşündüğümüzde İstanbul Anadolu Yakası'nda belediyelerin bu kadar büyük bir bölge parkı yok (golf sahası ile birlikte toplamda 100 dönüme tekabül eden bir alan)" [61]

Semih Sadık Kayhan da belediye bütçesinden harcamadan yerinde dönüşümü sağladıklarını ve insanların artık güvenli evlerde yaşadıklarını belirtmiştir:

> **"**O proje Türkiye'de örneği olmayan doğru uygulamalardan bir tanesiydi. Yerinde dönüşüm sağlandı, belediyenin kasasından bir kuruş para çıkmadan yapılabildi ve insanlar o gecekondulardan, derme çatma binalardan kurtularak şu anda kendi evlerinde, güvenli yapılarda oturuyorlar"

Emekevler'deki dönüşümle ilgili Leyla Yeşim Şaylan'dan Atatürk Mahallesi muhtarı olarak görüşü alınmıştır:

> "Güzel bir değişim değil. İnsanlar o yaşam tarzına alışmamış. *Gökdelenlere çıkarttılar insanları* [vurgular E.B.ye aittir]. Çoğunun hakkının yendiğini ve kiminin de fazladan hak sahibi olduğunu düşünüyorum.

[61] Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Teknik ve Emekevler Büro Şefi Mesut Şengör'le yapılan görüşme

> Ben Ataşehir'den ilk ev alanlardanım. İlk zamanlar burası butikti, çok güzeldi. Hep derdim ki buranın tadını çıkaralım, burası böyle kalmaz. Habitat ödülü almış, giriş-çıkışları belli, güvenlikli bir yerdi. Uydu kent ödülü almış Ataşehir'imiz maalesef yanlış projelerle bozuldu. Eski Ataşehir yok"

Şaylan, uygulanan dönüşümle ilgili olarak dikey yapılaşmaya dikkat çekmiştir. Bu dikey yapılaşmanın, gecekondu sakinlerinin yaşam tarzına uygun olmadığını belirtmiştir. Atapark'taki evini kiraya vermiş olan *Görüşmeci VIII* da uygulama sonrasında neden Atapark'ta yaşamadığını aşağıdaki şekilde ifade etmiştir:

> "Orası tam bir kaos. Çocuklarım istiyor; havuzu, basketbol sahası var çünkü. Fakat ben istemiyorum. Eskiden orası bir köydü. *Şu an 20 küsüründü katta yaşayamam* [vurgular E.B.ye aittir]. Ön yargım var. *Benim gözümde orası kaybedilmiş bir savaş. Orası artık başka bir yer. Nefret ettim. Her şeyimizi aldılar. Bu sadece bir ev olayı değil. Köydü Emekevler* [vurgular E.B.ye aittir]. İmece usulü yapılırdı birçok şey. Salçasını yapar, meyvesini toplar. Birbirlerinin akrabalarını tanırlar. O yüzden ne kadar modern görünsek de ben oranın bir parçasıyım. Ön yargılıyım ben."

Bu noktadan sonra, politika çıktıları ve sonuçları ile birlikte düşünüldüğünde politikanın nasıl bir etki yarattığı konusunu incelemek gerekecektir. Burada politikanın kentsel mekanı dönüştürürken yine aynı mekan ve onun çevresi üzerinde nasıl bir etki yarattığı konusu ele alınacaktır.

Emekevler'in çevresi mekansal olarak analiz edildiğinde, arazinin Doğu Ataşehir'in 90'lı yıllarda tamamlanan etaplarının hemen yanı başında yer aldığı görülmektedir. Bu etaplarda oturan kişiler genellikle üst-orta sınıfa mensup kişilerdir. Emekevler kentsel dönüşümü gerçekleşmeden önce bir gecekondu alanı olan Emekevler, bu üst-orta sınıfa mensup kişilerin yaşadığı sitelerle dip dibe kalmıştır. Aslında Ataşehir'in oluşumu ve hızlı gelişimi, yanlış kentsel politikalar aracılığıyla hem Doğu Ataşehir'de hem de Batı Ataşehir'de bu tarz bir mekansal ayrışmaya sebep olmuştur.

Burada Emekevler dönüşümünün politika değerlendirmesinde ele alınması gereken çok açık bir konu, bu mekansal ayrışmadır. Yukarıda ifade edildiği üzere, Emekevler gecekondu alanı, Doğu Ataşehir'in etap etap tamamlanmasıyla zaten sosyal, kültürel ve ekonomik olarak farklı bir sınıfın yaşadığı alanla sınır sınıra kalmıştır. Burada İstanbul'un birçok gecekondu alanının kentin yıllar geçtikçe gerçekleşen gelişimi dolayısıyla deneyimlediği mekansal ayrışma ortaya çıkmıştır. Bu durum günümüz büyük kentlerinin önemli bir sorunu halini almıştır. Dolayısıyla hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimlerin uyguladıkları kentsel politikalarda bu sorunu olabildiğince ortadan kaldıracak politikalar uygulaması gerekmektedir.

Emekevler'de uygulanan politikanın ise var olan mekansal ayrışmaya başka bir boyut kattığı söylenebilir. Gecekondu tarzındaki sağlıksız yapıları ortadan kaldırmayı hedeflerken, uygulanan politikanın ne gibi etkileri olacağı önemle üzerinde durulması gereken bir konu olması gerekmektedir.

Ataşehir Belediyesi Emekevler'deki kentsel dönüşümü, kendi bütçesinden harcama yapmadan ve ek olarak buradan belediyeye gelir elde ederek gerçekleştirmiştir. Fakat olumlu olarak değerlendirilebilecek bu durum, Emekevler arazisi üzerinde oldukça farklı gelir düzeyine sahip kişilerin yaşayabileceği iki farklı sitenin yan yana yapılmasına sebep olmuştur. Trendist Ataşehir ve Atapark Konutları, sosyo-ekonomik düzeyi birbirinden oldukça farklı kişilere yaşam alanı olarak sunulmuştur. Trendist ve Atapark ile birlikte Doğu Ataşehir'de beş farklı konut tipi ortaya çıkmıştır. Bunlar Doğu Ataşehir kurulurken yapılmış etaplar, tek tek müteahhitle dönüşüme giren yapılar, Evinpark Rezidans, Trendist ve Atapark Konutları'dır. Bu beş farklı konut tipi aynı zamanda beş farklı kentsel grubu içinde barındırmaktadır. Evinpark, Doğu Ataşehir'in kalan son parsellerinden biri üzerine inşa edilmiş, yapımı 2013 yılında tamamlanmış lüks sitedir. Evinpark'ın tamamlandığı yıl, Emekevler dönüşümünün uygulama süreci başlatılmış, alandaki gecekonduların yıkımı gerçekleştirilmiştir. Doğu Ataşehir'in 90'lı yıllarda yapılmış etapları şu an orta ve üst-orta sınıfa hitap ederken, Evinpark ve Trendist, üst gelir grubuna hitap etmektedir. Çalışmanın analiz kısmını oluşturan Emekevler üzerinden düşünüldüğünde, Evinpark Emekevler'in kenarında kalmış bir alanda inşa edilmiş, Trendist ise Emekevler arazisi içerisinde yapılmıştır. Evinpark'ın yapımıyla birlikte Emekevler arazisinin değeri daha da artmıştır. Arazi değeri üzerinden değerlendirme yapıldığında Emekevler kentsel dönüşümünün uygulamaya geçirilmesi şaşırtıcı değildir.

Burada Emekevler dönüşümü sonrasında aynı alanda bir yeşil alan ayrışmasının da ortaya çıktığı görülmektedir: Golf sahası, Kent Park ve Atapark'ın Dudullu Caddesi cephesinin hemen önünde yer alan park. Golf sahası kamuya açık bir alan değil, üyelikle girilen yani bir ücretli bir alandır. Kent Park ise içinde çeşitli etkinlik alanları bulunan, kamuya açık bir alan olarak planlanmıştır. Atapark'ın diğer cephesinde yer alan park ise kamuya açık, diğer iki alandan oldukça küçük, daha sıradan bir alandır.

Doğu Ataşehir'in gelişimi incelendiğinde en başından beri devlet-özel sektör eliyle bir gelişimin gerçekleştirildiği görülmektedir. 90'lı yılların ilk etaplarıyla birlikte sermaye grupları bu alandaki yapılaşmayı gerçekleştirmiş ve bugün kentsel dönüşüm politikaları ile yapılan uygulamalarda da yine aynı tarz yaklaşımın devam ettiği görülmektedir. Emekevler dönüşümü de yerel yönetim-özel sektör ortaklığı ile uygulamaya geçirilmiş bir dönüşüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Emekevler kentsel dönüşüm analizinden çıkarılan sonuçlar ve genel olarak literatürde karşılaşılan hususlar da düşünülerek bazı öneriler sunulmuştur.

Merkezi ve yerel yönetimler, özellikle gecekondu dönüşüm uygulamalarını tamamen özel sektöre bırakmamalı, olabildiğince kendi bütçesinden yapacağı dönüşümlerde rant konusundaki hassasiyetlere çözüm getirmelidir. Bunun için ciddi bir kentsel dönüşüm bütçesi ya da fonu ayrılmalıdır. Fakat bu bütçe ya da fonun başka alanlarda kullanılmaması konusuna da titizlikle dikkat edilmelidir. Böyle bir durumda Emekevler örneğinde Belediyenin finansman sorunu yaşamadan dönüşüm gerçekleştirmesi halinde, yerinde dönüşüm amacına daha uygun bir uygulama gerçekleştirilebilirdi. İmar artışı getirmeden, alanın özgünlüğünü bozmayan bir proje kapsamında kişileri borçlandırmadan dönüşüm gerçekleştirmek daha iyi bir seçenek olabilirdi.

İstanbul gibi riskli yapıların çok fazla olduğu ve büyük bir depremin beklendiği bir kentte dönüşüm uygulamalarının finansmanı konusuna fonlardan destek alarak çözüm üretmek, ekonomik kaygıların yüksek olduğu dönemlerde, yani kriz dönemlerinde, dönüşümlerin aksamadan devam etmesi konusunda da önemli olabilecektir.

Finansman sorununun çözümü ayrıca kentsel dönüşüm politikalarındaki çıktı odaklı yaklaşımın önüne geçilmesini sağlayabilir. Böylece, "bir uygulamadan ne kadar daha fazla konut elde edebiliriz?" sorusu yerine daha çok, "buraya uygun bir dönüşümü nasıl sağlarız?" sorusu üzerine düşünülebilir.

Emekevler örneğinde eksikliği görülen katılımcılık konusu, özellikle kentsel dönüşüm gibi insanların hayatını ve ayrıca kent hayatını önemli derecede etkileyen politikaların yapım süreci için oldukça önemlidir. Dönüşüm kararları, vatandaşlar ve uzman STK'ların da katılacağı bir süreç içerisinde alınabilir. Dolayısıyla kentler, bütüncül bir bakış açısıyla, ilgili aktörlerle uzlaşı sağlanarak oluşturulan politikalar aracılığıyla dönüştürülmelidir.

Yönetimlerin kentsel dönüşüm politikalarındaki amaç ve hedeflerini genel ifadeler yerine ölçülebilir ifadelerle ortaya koyması ise dönüşüm sonrasında politikayı daha somut ve sağlıklı bir şekilde değerlendirebilme imkanı yaratabilir. Emekevler örneğinde politika amacının "yerinde dönüşüm" olarak ifadesi, "insanların X kadarı burada yaşamaya devam ederse yerinde dönüşüm amacı gerçekleşecektir" şeklinde desteklenebilirdi. Bununla paralel olarak, dönüşüm süreci ve sonrasına dair verilerin titizlikle tutulması ve takip edilmesi, politikanın değerlendirilmesi açısından önemli bir noktadır. Sağlıklı bir politika değerlendirmesi süreci, sonraki politikalar için yol gösterici kaynaklar ortaya koyabilecektir.

Politika aşamalarında şeffaflığın sağlanması ise politikaya gelecek desteği arttırabilir. Örneğin uygulama bir ihale ile özel bir şirkete verilecekse bu ihalenin kamuya açık bir şekilde yapılması düşünülebilir.

Son olarak ise Emekevler örneğinde de karşımıza çıkan "kapalı alanlar içerisindeki toplu konutların", kentlerin dönüşümündeki rolü sorgulanmalıdır. Bir yerde dönüşüm yaparken bu dönüşüm kapalı site

şeklinde olmak zorunda değildir. Jacobs'un (2017) da ifade ettiği üzere büyük kentlerde sokaklar ve kaldırımlardaki güvenliğin gittikçe azalması[62], bu kapalı sitelerin sorgulanmasına sebep olmaktadır. Yönetimlerin çoğu kez "suç mahalli" olarak nitelendirdiği gecekondu alanlarını kapalı sitelere çevirmenin, o sitede oturanlar dışında, kentin sokaklarındaki güvenliğe ne derece olumlu etki yarattığına dair çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

[62] Jacobs "Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı" isimli çalışmasında, Amerika'da New York, Los Angeles gibi kentlerin kapalı toplu konutlar şeklinde dönüşmesinin, kentin kendine has niteliklerini de dönüştürdüğünü ortaya koymaktadır.

5. SONUÇ

Kamu politikaları, devletin işlevlerini yerine getirmesi için kullandığı başlıca araçlardır. Yönetimlerin toplumsal düzen, uluslararası ilişkiler, ekonomi, ulusal güvenlik vb. tüm alanlarda yol haritası olarak belirlediği politikalar, toplumun her birimi için büyük önem taşımaktadır.

Kamu politikalarının analiz edilmesi, toplumu oluşturan bireyler açısından taleplerinin yerine getirilip getirilmediği, vatandaş olarak ödedikleri vergilerin hangi politikalar için kullanıldığı ve bu doğrultuda hesap sormak istediklerinde karşılarındaki doğru muhatabın kim olacağı noktalarında önemlidir. Analiz çalışmalarının bir bütün olarak toplum açısından önemi ise kamu politikalarının en önemli dayanağı olması gereken "kamu yararının" uygulanan politikalardaki yerini ortaya koymasıdır. Tüm bu hususlarda kamu politikası analizlerinin şeffaflık ve hesap verebilirlik noktalarında çalıştığı çok açıktır.

Yönetimler açısından ise bu çalışmalar, başarılı kamu politikalarının üretilmesi ve uygulanması açısından önemlidir. Kıt kaynakların doğru yerlerde, doğru miktarda kullanımı başarılı yönetimler için olmazsa olmaz şartlardan biridir. Doğru politikaların oluşturulması, uygulanan politikaların aksaklıklarının anlaşılması ve bunlar doğrultusunda politikaların revize edilmesi ya da yeni politikaların oluşturulması, politika alternatiflerinin etraflıca düşünülüp tartışılması gibi konular için kamu politikası analizi çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmalar sivil toplum kuruluşları ve özel sektör için de önem taşımaktadır. Kendilerini ilgilendiren, şartlarını etkileyen kamu politikalarının nasıl ve hangi şartlar altında oluştuğu, kimleri kapsadığı bu gruplar için de ayrıca önemlidir.

Bu sebeplerle kamu politikalarının analizi çalışmalarına ihtiyaç duyulmakta olup bu çalışmaların niteliklerinin ve sayılarının artmasını sağlamak önemlidir. Türkiye'de bu çalışmaların yetersiz kalması, tezin ana problemi ve amacını oluşturmuştur. Bir kamu politikasının tüm aşamaları ile birlikte analiz edilmesini amaçlayan bu çalışmada tercih edilen kamu politikası, Ataşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm politikası olmuştur.

Birçok dinamiğin sürekli olarak değişime uğraması sonucu kendi içlerinde doğal olarak sürekli dönüşen kentler, doğal dönüşüm sürecinin yanı sıra müdahaleler yoluyla da dönüşmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde kentler, kentsel dönüşüm politikaları yoluyla dönüşüme uğramaktadır. 2000'li yıllar itibariyle Türkiye'de adının sıklıkla duyulduğu kentsel dönüşüm, bugün Türkiye kentlerinde uygulanan başlıca politika halini almıştır. Türkiye'de uzun yıllar boyunca devam eden kentsel dönüşüm politikalarının "kentlerin betonlaşması" ve "kentsel rant" üzerinden eleştirilmesi ve bu

politikaların tartışmalı bir anlayış halini alması, kentsel dönüşüm politikalarının tüm aşamaları ile ele alınıp analiz edilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Emekevler dönüşümü örneğinde politika, "alanın bir kısmının imara açılması ve imara açılan kısımda iki tür konut olması, bu konutların yapım işinin özel bir şirkete verilmesi, bu özel şirketin gecekondu sakinlerinin yerleştirileceği konutları yapması ve aynı alanda kendi ticari geliri için üst sınıfa hitap eden konutlar inşa etmesi" şeklinde formüle edilmiştir.Çalışma kapsamında politika belgeleri incelendiğinde ve aktörlerle görüşüldüğünde; ortadaki sorunun aktörler açısından farklı sorunlar olduğu, politikanın katılımcı bir süreç içerisinde oluşturulmadığı, oluşan rantın aktörler arasında eşit şekilde bölüşülmemiş olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun yanı sıra Emekevler gecekondu alanının dönüşümü, yerel yönetimin başlayıp bitirdiği bir proje olması ve aynı alanda yapılan yeni konutlarda yaşayan eski Emekevler sakinlerinin alandaki varlığı ile önemli bir örnek niteliği de taşımaktadır.

Giriş bölümünde ifade edilen kısıtlar haricinde genel itibariyle tüm aşamalar ortaya koyulmuştur. Çalışmada politikanın formülasyonu ve değerlendirilmesi aşamalarında belgeler üzerinden net bir analiz yapabilmek oldukça zor olmuştur. Politika alternatifleri, Ataşehir Belediyesi belediye başkan yardımcısı Semih Sadık Kayhan'dan alınan bilgiler ve Emekevler'e dair daha önce alınmış kararlar ile ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Ayrıca dönüşümden sonra Emekevler sakinlerinin durumuyla ilgili ayrıntılı bir kayıt tutulmaması, amaç ve hedeflerin somut değerler ile belirlenmemesi sebebiyle değerlendirme aşamasında da zorluklar yaşanmıştır.

Emekevler dönüşümünde politika belgelerinin oluşturulmasında merkez-yerel ortaklığı görülmüştür. Fakat bölgenin geçmişi incelendiğinde, bu alanın yeşil alan olarak ayrılması kararının TOKİ tarafından alındığı anlaşılmıştır. Ataşehir Belediyesi görüşmelerinden alınan bilgiye göre, Batı Ataşehir'de boş alanlar imara açılırken gecekonduların üzerinde bulunduğu alan yeşil alan olarak ayrılmıştır. Gecekondu alanlarının yeşil alan olarak ayrılması, bu alanlarda uygulanacak politikayı etkilemekte ve politikaya yön vermektedir. Doğu Ataşehir'deki Emekevler bölgesinin de yeşil alana ayrılması, bir anlamda bu bölgenin yani üzerinde yaşayan kişilerin resmi olarak yok sayılmasına yol açmakta, böylece hem sorunu ötelemekte hem de çözümünü zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Semih Sadık Kayhan'nın ifadesiyle, Emekevler üzerinde belirli bir alanın imara açılması 2000'li yıllarda yine TOKİ vasıtasıyla gerçekleşebilmiştir. Bu da politikada TOKİ'yi önemli bir yere koymaktadır. Uygulama aşamasında K Yapı-Solid İnşaat ortaklığının da sürece dahil olmasıyla büyük dönüşüm projelerinde görülen üçlü ortaklık (merkez-yerel-özel), bu örnekte de ortaya çıkmıştır.

Yapılan analizde Emekevler dönüşümünün katılımcı süreçten yoksun kaldığı görülmüştür. Dönüşümden etkilenecek olan gecekondu sakinleri ile yapılan toplantılar, katılımcı bir sürecin göstergesi değildir. Bu toplantılar bilgilendirme amaçlı olup gecekondu sakinlerinin kararları alınmış bir uygulamaya iknası için yapılmış toplantılardır.

Emekevler kentsel dönüşümünde politika, yerinde dönüşüm amacına yönelmiştir. Bu amacın gerçekleştirilememesi halinde, politika ile üretilen çözüm, "kısa vadeli ve dar odaklı" bir çözüm olacaktır. Gecekondu hak sahipleri, kendileri için yapılan yeni konutlarda yaşayamaz ve burayı evlerini satmak ya da kiralamak suretiyle terk ederse, sosyo-ekonomik olarak daha rahat yaşayabilecekleri başka bir gecekondu alanına ya da eski yapılaşmanın olduğu mekanlara yerleşeceklerdir. Bu durumda gittikleri yeni mekanda da yine bir kentsel dönüşüm öznesi durumuna gelebileceklerdir. Dolayısıyla bu durumun gerçekleşmesi halinde Emekevler kentsel dönüşümü, uzun vadede eski Emekevler sakinlerinin barınma sorununa bir çözüm oluşturmayacaktır. Bunun yanında çalışma kapsamında yapılan görüşmelerde eski Emekevler sakinlerinin arasında gazeteci, bankacı, devlet memuru vb. mesleklerden kişilerin olduğu ve bu sebeple çoğunun dönüşüm sonrasında yeni yaşama uyum sağlayabilecek sakinler oldukları bilgisi de alınmıştır. Sonuçta, şu anda Atapark Konutlarında yaşayan eski Emekevler sakinlerinin ne kadar süre burada yaşayacaklarının takip edilmesi, politikanın amacına ulaşıp ulaşmadığını görmek açısından önem taşımaktadır.

Emekevler dönüşümünde sermayenin alana çekilmiş olduğu görülmektedir. Bu durum bir bakımdan kentlerdeki neoliberal etkinin bir sonucudur. 2000'li yıllarla birlikte Türkiye'de kentsel dönüşüm politikalarının en tartışmalı aktörü olarak sahneden inmeyen TOKİ, daha önce de ifade edildiği gibi Emekevler dönüşümünde yerel yönetim ile birlikte politika yapıcı aktör olarak yerini almıştır. TOKİ'nin kentsel dönüşüm politikalarına dair arsa üretimindeki rolü oldukça tartışmalı olup, ilgili tartışmaların merkezine "kentsel rant" oturmaktadır. Dönüşüm ile birlikte ortaya çıkan rantın kamu yararından çok belli kesimlerin yararına sunulması eleştirilerin başında yer almaktadır. Emekevler dönüşümünde TOKİ, plan tadilatı ile daha önce yeşil alan olarak bırakılmış Emekevler'in bir bölümünün imara açılmasını sağlamıştır. Kadıköy Belediyesinin Emekevler sakinlerine bu alanda yapılacak inşaatlardan "daire" vererek burada bir "yerinde dönüşüm" gerçekleştirmek istediği yönündeki ifadesi, oldukça kıymetli olan bu alanın imara açılması ve oluşan rantın büyük kısmının da özel girişimin ve özel mülkiyetin yararına sunulmasıyla sonuçlanmış olması karşısında dayanaksız kalmaktadır.

Özel sermaye, yaptığı işin doğasından kaynaklı olarak yüksek kar elde edebileceği yapılar üretmeyi hedeflemiştir. Emekevler örneğinde bu, Trendist Ataşehir'dir. Dönüşüm sonucunda alanda eski yaşam tarzından çok farklı bir yaşam tarzı ortaya çıkmıştır. Bu durum, uzun vadede eski gecekondu sakinlerinin yanı başlarında bulunan bu site sebebiyle yeni yaşamlarına alışmalarını daha da zorlaştırır

mı? sorusunu akla getirmektedir. Rantın büyük bölümünün özel sermayeye gidişi de, tapu talepleri kabul edilmeyen eski gecekondu sakinlerinin adaletsizliğe uğrama duygusunu pekiştirebilecektir. Bununla bağlantılı olarak, mekanın kullanımı konusunda Emekevler dönüşümünde ortaya çıkan durumun da altını çizmek önemlidir. Burada yönetimlerin politikalar aracılığı ile mekanı fiziksel olarak farklılaştırmanın yanı sıra, mekanın kullanımını da değişikliğe uğrattığı görülmektedir. "Yerinde dönüşüm" amacı ile yola çıkılan politikada, gecekondu sakinlerinden çok alanda başka grupların yaşamaya başladığı görülmekte, bu da mekanın kullanımının el değiştirdiğine işaret etmektedir.

Mekansal ayrışma sorunu da üzerinde düşünülmesi gereken bir başka konudur. Kentleri dönüştürürken olabildiğince her türlü ayrışmayı engelleyecek şekilde bir planlama yapmak ve uygulamak önemlidir. Fakat neoliberal politikalar, ayrışmadan beslendiği için kentlerde her türlü ayrışmaya sebep olan politikaların uygulandığını görmek şaşırtıcı değildir. Bu sebeple neoliberal anlayışın kentlerde yarattığı mekansal bölünmeyi önleyecek politikaların üretilmesi ve uygulanması önemli bir konudur.

Bu noktada ifade edilmesi gereken bir başka konu da kentsel dönüşüm politikalarının araçsallığı konusudur. Bir kentsel dönüşüm politikasının yerinde dönüşüm amacını gerçekleştirebilmesi için, bu politikaların başka üst ölçekli politikaların aracı olması tercihinin terk edilmesi gerekecektir. Kentsel dönüşüm politikalarının ekonomi politikasının aracı olmaya devam etmesi durumunda, yönetimler çıktı odaklı yaklaşımlarını sürdürecek ve politika ile dönüştürülen mekanın eski sakinleri, dönüşüme uğrayan alanda kendilerine yer bulamayacaklardır.

Tüm bu konuların yanında, İstanbul'un riskli yapı stokunun fazlalığı sebebiyle, eski ve riskli yapıların dönüştürülmesi konusu hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin önemli hedeflerinden biri olmaya devam etmektedir. Çalışmada analiz edilen Emekevler örneğinde de Ataşehir Belediyesinin uyguladığı politikada en önemli hedefinin gecekondular yerine sağlam yapılar getirmenin olduğu görülmektedir. Özellikle İstanbul'da yapılan dönüşümlerin amaçladığı ya da hedeflediği konu da budur. Fakat dönüşüm politikalarının sıklıkla rant konusu ile anılacak şekilde uygulanması, deprem konusunun kentsel dönüşüm politikalarının meşru zeminini oluşturmak için kullanıldığı görüşünü savunan kişilerin sayısını arttırmaktadır. Emekevler örneğinde de dönüşüm, gazete haberlerine rant ile birlikte konu olduğundan sağlam yapılar hedefinin gölgelenmiş olduğu düşünülebilir.

Gecekondu dönüşümleri genellikle kent merkezindeki değerli araziler üzerinde gerçekleştiğinden buradaki dönüşümlerde tüm aktörler ortadaki ranttan olabildiğince yararlanmak istemektedir. Bu sebeple yönetimler ve gecekondu sakinleri arasındaki anlaşmazlıklar, sürecin doğal bir sonucu olsa da bu süreci katılımcı bir anlayışla gerçekleştirmek, bu anlaşmazlıkları en aza indirebilir. Bunun için ilgili

STK'lar da sürece dahil edilerek ve yönetimle vatandaşların daha fazla uzlaşacağı çözümler sağlanabilir.

Çalışma sonucunda varılan noktada, uygulanan kentsel dönüşüm politikaları üzerinde yeniden düşünmek, üretilen çözümlerin hem hakkaniyetli olup olmadığına bakarak, hem de kent formunda yapmış olduğu değişiklikleri çok boyutlu olarak ele alıp sorgulayarak bu politikaların değerlendirilmesi önemlidir. Emekevler gibi bir örnekte politikanın gözden geçirilerek farklı çıktılar ve sonuçlara ulaşmak istenildiği takdirde; politikanın yapım sürecinde, ilgili aktörlerin temel sorun olarak gördüğü konular da göz önünde tutularak politika alternatifleri geliştirilmeli, katılımcı bir süreç içerisinde oluşturulan alternatifler arasından seçilecek politikanın alanda yaşayan kişilerin büyük ölçüde onayladığı bir seçenek olması sağlanabilir. Aynı alan üzerinde inşa edilen yapıların daha az katlı yapılar olmasıyla, alan sakinlerinin dönüşüm sonrasında alandaki yaşama daha sıcak bakmasına ve uzun süre burada yaşamaları durumuna katkıda bulunulabileceği gibi dikey yapılaşma eleştirilerinin de önüne geçme fırsatı doğabilecektir.

Bu çalışma ile Türkiye'de kamu politikası analizi çalışmalarına katkı sağlamak, Süreç Modeli üzerinden bir politikanın nasıl analiz edilebileceğini göstermek ve bu doğrultuda bundan sonra yapılacak kamu politikası analizi çalışmaları için yol gösterici olmak hedeflenmiştir. Bu tez bir kamu politikası çalışması olarak süreçlere odaklanmış ve çerçevesi buna göre çizilmiştir. Bununla birlikte bu çalışmada ele alınan politika, "kentsel dönüşüm" gibi çok boyutlu ve çok aktörlü bir politika olduğundan ve seçilen sahanın özellikleri sebebiyle çalışmadan elde edilen verilerle politikayla bağlantılı olarak farklı konularda çalışmalar ortaya çıkarılabilir. Analizin değerlendirme aşamasında da değinilen planlama aracılığıyla eşitsizliğin yeniden üretimi ve mülkiyet meselesi üzerinden mekanın yeniden üretimi konuları Emekevler örneği üzerinden ayrıntılı olarak incelenip ele alınabilecek konulardır. Bununla birlikte bu örnekte rant dağılımının iktidar-muhalefet ilişkileri üzerinden de ele alındığı bir yerel siyaset çalışmasının da yapılabileceği gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak bu çalışmada tercih edilen kamu politikası analizi modeli olan Süreç Modelinin, bir kentsel dönüşüm politikası analizi için rasyonel olarak uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Modelin dezavantajıyla ilgili olarak ise kentsel dönüşüm gibi çok boyutlu ve kamu yönetimi ile siyasetin fazlasıyla iç içe geçmiş olduğu bir konuda, çalışmanın çerçevesini çizmenin zaman zaman zor olabileceği söylenebilir. Bu noktada aşamaların tümünü ele almak yerine bir ya da birkaç aşamanın ele alınması çalışma çerçevesinin sınırlarını belirlemede kolaylık sağlayabilecektir.

KAYNAKLAR

(2007, 30 Nisan), "TMMOB Dava Dilekçesi", http://www.mimarist.org/calisma_raporlari/39Donem/html/6.20.6.htm adresinden alındı.

(2010, 12 Ocak), "Sulukule nereye gitti?" *CNN Türk,* https://www.cnnturk.com/2010/yasam/diger/01/12/sulukule.nereye.gitti/559116.0/index.html (Erişim Tarihi: 21 Haziran 2019).

(2013, 12 Şubat), "Emekevler'de bir sorun daha" *Gazete Ataşehir,* https://www.atasehir.com.tr/haber/emekevlerde-bir-sorun-daha-6262 (Erişim tarihi: 18 Aralık 2019).

(2014, 30 Nisan), "Mahkeme, Derbent kentsel dönüşüm projesine 'dur' dedi" *T24,* https://t24.com.tr/haber/mahkeme-derbent-kentsel-donusum-projesine-dur-dedi,257281 (Erişim Tarihi: 23 Haziran 2019).

(2015, 18 Ocak), "Romanların kentsel dönüşümle gönderildiği Sulukule'nin yeni sakinleri 'Beyaz Suriyeliler'" *T24,* https://t24.com.tr/haber/romanlarin-kentsel-donusumle-gonderildigi-sulukulenin-yeni-sakinleri-beyaz-suriyeliler,284158 (Erişim Tarihi: 21 Haziran 2019).

(2015, 9 Nisan), "Sulukule'de proje iptalini Danıştay da onadı" *Radikal,* http://www.radikal.com.tr/turkiye/sulukulede-proje-iptalini-danistay-da-onadi-1332197/ (Erişim Tarihi: 21 Haziran 2019).

(2016, 22 Eylül), "Emekevler'de Hak Sahipleri Evlerine Kavuşuyor". https://atasehir.bel.tr/haber/emekevler-de-hak-sahipleri-evlerine-kavusuyor adresinden alındı.

(2018, 18 Nisan), "24 Gecekondu Sahibi Yeni Evlerine Kavuştu". https://atasehir.bel.tr/haber/24-gecekondu-sahibi-yeni-evlerine-kavustu adresinden alındı.

(2019, 12 Eylül), "Ataşehir Belediyesi Meclis Kararları". https://atasehir.bel.tr/duyuru/atasehir-belediyesi-meclis-kararlari adresinden alındı.

(2020, 30 Ocak), "Ataşehir'de 36 Hak Sahibi Çekilişle Yeni Evlerine Kavuştu". https://atasehir.bel.tr/haber/atasehir-de-36-hak-sahibi-cekilisle-yeni-evlerine-kavustu adresinden alındı.

"2006-2009 dönemi Maltepe Belediyesi (İstanbul) Stratejik Planı". http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/x7VEe+IstanbulMaltepe0609.pdf adresinden alındı.

"2015-2019 dönemi Maltepe Belediyesi (İstanbul) Stratejik Planı". http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/1301/Maltepe+Belediyesi+_Istanbul_+2015-2019 adresinden alındı.

"Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr adresinden alındı.

"Ataşehir Belediye Başkanlığı 2010-2014 Dönemi Stratejik Plan Güncelleme". https://www.atasehir.bel.tr/Uploads/StrategicalPlans/Files/b5ab97897b864d4a87bf6fca84db3bae.pdf adresinden alındı.

"Ataşehir Belediye Başkanlığı 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı". https://www.atasehir.bel.tr/Uploads/StrategicalPlans/Files/6d02015d06de4af09e9baf73bd9a8b59.pdf adresinden alındı.

"Ataşehir Belediye Başkanlığı 2015-2019 Stratejik Planı". https://www.atasehir.bel.tr/Uploads/StrategicalPlans/Files/ca04baca4f0341a595bb8322f3d74b14.pdf adresinden alındı.

"Ataşehir Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği". https://www.atasehir.bel.tr/Uploads/UploadFile/Files/da62dea2d9994e618fde063eac2e5d29.pdf adresinden alındı.

"Ataşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu". https://www.atasehir.bel.tr/Uploads/ActivityReport/Files/2e40a66971d94c4dada31954b90601bd.pdf adresinden alındı.

"Ataşehir Belediyesi 2015 Yılı Faaliyet Raporu". https://www.atasehir.bel.tr/Uploads/ActivityReport/Files/7b40870fc7884b2dbe82ac543d20e8f2.pdf adresinden alındı.

"Ataşehir Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporu". https://www.atasehir.bel.tr/Uploads/ActivityReport/Files/4b5d5bdf9c284b029d049a522ea6f570.pdf adresinden alındı.

"Ataşehir Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu". https://www.atasehir.bel.tr/Uploads/ActivityReport/Files/fb865602013941ab9bbe7e03ef0ebccd.pdf adresinden alındı.

"Ataşehir Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu". https://www.atasehir.bel.tr/Uploads/ActivityReport/Files/7809d95e00db43c2a646c8e17e076d26.pdf adresinden alındı.

"Ataşehir Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu". https://www.atasehir.bel.tr/Uploads/ActivityReport/Files/2c74cfc7e34a4da58e4f38433097a818.pdf adresinden alındı.

"Ataşehir Belediyesi 2020-2014 Stratejik Plan Revizesi". https://www.atasehir.bel.tr/Uploads/StrategicalPlans/Files/eda52878027c469fb0512f6c12bde642.pdf adresinden alındı.

"Ataşehir Belediyesi Tarihçe". https://www.atasehir.bel.tr/tarihce adresinden alındı.

"Dönüşüm Alanları Yasa Tasarısı Üzerine YAYED Görüşü". http://www.yayed.org/id194-yayed-gorusu/donusum-alanlari-yasa-tasarisi-uzerine-yayed-gorusu.php#.W_Z6w4szbIU adresinden alındı.

"Kararlara İlişkin Basın Duyuruları". http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/basin/kararlarailiskinbasinduyurulari/genelkurul/detay/pdf/2017-155.pdf adresinden alındı.

"Kentsel Yenileme Çalışmaları". http://www.fatih.bel.tr/icerik/1153/kentsel-yenileme-calismalari/ adresinden alındı.

"Kentsel Yenileme". https://www.toki.gov.tr/kentsel-yenileme adresinden alındı.

"Maltepe Belediyesi 2014 Faaliyet Raporu" http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/f3YX2+Maltepe_2014_Faaliyet_Raporu.pdf adresinden alındı.

"Neslişah ve Hatice Sultan Sulukule Mahalleleri Yenileme Projesi". http://www.fatih.bel.tr/icerik/1155/neslisah-ve-hatice-sultan-sulukule-mahalleleri-yenileme-projesi/ adresinden alındı.

"Onuncu Kalkınma Planı". http://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads/2018/11/OnuncuKalk%C4%B1nmaPlan%C4%B1-2014-2018.pdf adresinden alındı.

"Sarıyer Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı". https://sariyer.bel.tr/Icerik/raporlar/42 adresinden alındı.

"Sarıyer Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı". https://sariyer.bel.tr/Icerik/raporlar/42 adresinden alındı.

"Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesi". http://megaprojeleristanbul.com/print/sulukule-kentsel-yenileme-projesi adresinden alındı.

"United Nations Division for Public Economics and Public Administration Department of Economic and Social Affairs", https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/ELibrary%20Archives/1998%20Rethinking%20Public%20Administration_an%20Overview.pdf adresinden alındı.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2016, 26 Nisan), *Resmi Gazete* (Sayı: 29695), Erişim adresi:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160426-11.htm

6785 Sayılı İmar Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (1963, 12 Eylül), *Resmi Gazete* (Sayı: 11503), Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/11503.pdf

Acar, M. (2016), "Kamu politikası Perspektifinden Sivil Toplum-Devlet İlişkileri: Bir Çerçeve Önerisi", *Yasama Dergisi*, 0/29: 60-86.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (2012, 31 Mayıs), *Resmi Gazete* (Sayı: 28309), Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120531-1.htm

Akkar, Z. M. (2006), "Kentsel Dönüşüm Üzerine Batı'daki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye", *Planlama Dergisi*, 29-38.

Aktürk, E. (2016, 16 Haziran), "Dönüşüm kentsel değil rantsal oldu" *Habertürk*, https://www.haberturk.com/ekonomi/emlak/haber/1267524-donusum-kentsel-degil-rantsal-oldu (Erişim Tarihi: 25 Haziran 2019).

Almond, G. A., Verba, S. (1989), *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations,* California: Sage Publications.

Altes, W. K. K. (2002), "Local Government and the Decentralisation of Urban Regeneration Policies in the Netherlands", *Urban Studies*, 8/39: 1439-1452. doi: 10.1080/00420980220142718

Anderson, J. E. (2003), *Public policymaking : An Introduction* (Fifth Edition), Boston : Houghton Mifflin.

Arıkboğa, E. (2018), "Yerinden Yönetim ve Merkezileşmiş Büyükşehir Sisteminde Yetkilerin Dağıtılması", *Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi*, 6/1: 1-33. doi:10.14782/marusbd.412624

Arslan, A. (2003), "Eşitsizliğin Teorik Temelleri: Elit Teorisi", *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,* 0/6: 115-135.

Arslan, A. (2006), "Sınıf Teorisinin Açmazları ve İktidar Analizinde Bir Alternatif Olarak Elit Teorisi", *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,* 16/1: 363-382.

Artuç, D. (2016), Kentsel Dönüşümün Sosyal ve Mekansal Etkileri: Fikirtepe Dönüşüm Alanı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Ata, L. B. (2019), Kentsel Dönüşümün Eşiğinde Ev, Mahalle Ve Kent Deneyimi: Limontepe Örneği, Doktora Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ataöv, A., Osmay, S. (2007), "Türkiye'de Kentsel Dönüşüme Yöntemsel Bir Yaklaşım", *ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi,* 24/2: 57-82.

Ataşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Basın Bilgilendirme Yazısı

Ataşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Metni

Aydın, A. H., Çamur, Ö. (2016), "Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Başarılı Dünya Örnekleri: Danbara, Solidere, Rio De Janeiro", *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,* 6/1: 53-68.

Aydınlı, H. İ., Turan, H. (2012), "Kuramsal ve Yasal Çerçevede Türkiye'de Kentsel Dönüşüm", *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,* 0/28: 61-70.

Babaoğlu, C. (2013), "Kamu Politikası Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü", Yıldız, M., Sobacı, Z. (Ed), *Kamu Politikası Kuram ve Uygulama,* Ankara: Adres Yayınları: 166-187.

Babaoğlu, C. (2017), "Kamu Politikası Analizine Yönelik Kavramsal ve Kuramsal Bir Çerçeve", *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 15/30: 511-532.

Bahçekapılı, A. (2013, 9 Mart), "Ataşehir Emekevler'de Olay Var" *Ataşehir Haberci Gazete,* http://habercigazete.com/arsiv/haber_detay355e.html?haberID=1698 (Erişim Tarihi: 18 Aralık 2019).

Başdoğan, S., Manisa, K. (2015), "Endüstrileşme Sonrası Kentlerin Dönüşümü Konut Odaklı Kentsel Dönüşüm Örneği "Merchant City - Glasgow"", *Yapı Dergisi*, 0/404: 50-56.

Bayırbağ, M. K. (2017), "Kentsel Politika Planlaması", Uzun, N., Özdemir, S.S., Özdemir Sarı, Ö. B. (Ed), *Kent Planlama,* Ankara: İmge Kitabevi Yayınları: 427-451.

Bayraktar, E. (2014), Social Policy Process Analysis Of Municıpalities in Turkey After 2002 Example of Samsun Metropolitan Municipality, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi.

Baysal, C. U. (2012), "Türkiye'nin Kentsel Dönüşüm Politikaları Karşısında Barınma ve Konut Hakkı" http://yesildusunce.org/dl/uploads/1-Turkiyenin-Kentsel-Donusum-Politikalari-Karsisinde-Barinma-ve-Konut-Hakki.pdf adresinden alındı.

Belediye Kanunu (2005, 13 Temmuz), *Resmi Gazete* (Sayı: 25874), Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf

Benoit, F. (2013, Ekim), "Public Policy Models and Their Usefulness in Public Health: The Stages Model" https://www.ncchpp.ca/165/Publications.ccnpps?id_article=966 adresinden alındı.

Biçer, M., Yılmaz, H. (2009), "Parlamentonun Kamu Politikası Oluşturma ve Planlama Sürecindeki Konumunun Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi", *Yasama Dergisi*, 0/13: 45-84.

Birkland, A. T. (2005), *An Introduction to Policy Process; Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making* (Second Edition), New York: M.E. Sharpe.

Birkland, A. T. (2010), *An Introduction to Policy Process; Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making* (Third Edition), New York: Routledge.

Bouwma, I.M., Gerritsen A.L., Kamphorst, D.A., Kistenkas, F.H. (2015), "Policy İnstruments And Modes Of Governance İn Environmental Policies Of The European Union", (WOt-technical report 60). https://edepot.wur.nl/373629

Chan, E., Lee, G. K. L. (2008), "Critical Factors for Improving Social Sustainability of Urban Renewal Projects", *Social Indicators Research*, 85: 243–256. doi: 10.1007/s11205-007-9089-3

Cochran, C. L., Malone, E. F., (2014), *Public Policy: Perspectives and Choices*, Boulder: Lynne Rienner.

Çağlar, Ş. (2012), "Baskı Gruplarının Siyasal İktidar Üzerindeki Etkileri", *İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,* 6: 279-295.

Çelik, A. (2016). "Düşünce Kuruluşları ve Etkileri 'KTO Stratejik Araştırmalar Merkezi'" (KTO/2016). http://www.kto.org.tr/d/file/dusunce-kuruluslari-ve-kto-sam---ahmet-celik.pdf

Çelik, S. (2010), "Kamu Politikası Analizinde Doğrusal Modelin Yetersizliği: Karmaşık Bir Model Önerisi", *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,* 11/1: 217-234.

Çelikbilek, A., Öztürk, Ş. M. Ç. (2017), "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Yürütülen Kentsel Dönüşüm Çalışmaları ve İzmir Uygulamaları", *Medeniyet Sanat Dergisi*, 3/2: 187-213.

Çelikbilek, A., Öztürk, Ş. M. Ç. (2017), "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Yürütülen Kentsel Dönüşüm Çalışmaları ve İzmir Uygulamaları", *Medeniyet Sanat, İMÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 3/2: 187-213.

Çevik, H. H. (1998), "Kamu Politikası Analizi Çalışmaları Üzerine Türkiye Açısından Bir Değerlendirme", *Amme İdaresi Dergisi* 31/2: 103-112.

Çevik, H. H., S. Demirci, (2012), *Kamu Politikası: Kavramlar, Aktörler, Süreç, Modeller, Analiz, Karar Verme*, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Dağ, H. (2012), "Küreselleşmenin Kentsel Dönüşüm Anlayışı ve Aykırı Bir Örnek Ruhr Havzası Örneği", *Kent Akademisi / Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi,* 5/2: 40-51.

Dağlar, A. (2015, 10 Nisan), "Sulukule'de proje iptalini Danıştay da onadı" *Hürriyet*, http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/sulukulede-proje-iptalini-danistay-da-onadi-28691237 (Erişim Tarihi: 21 Haziran 2019).

Demir, F. (2011), "Kamu Politikası ve Politika Analizi Çalışmalarının Teorik Çerçevesi", *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 0/30: 107-120.

Demirdizen, E. (2015), "Kentsel Dönüşümde TOKİ'nin Rolü", Duman, B., Coşkun, İ. (Ed.), *Neden Nasıl ve Kim için Kentsel Dönüşüm,* İstanbul: Litera Yayıncılık: 453-468.

Demirel, D. (2018), Kentsel Dönüşüm, Dönem Projesi, Denizli, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dinçkol, A. (2004), "Siyasal Sistem Kuramı Çerçevesinde Kamu Yönetimi Alt Sistemi (Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı)", *İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi,* 3/6: 61-93.

Doğan, R. (2013, 30 Ağustos), "Yıkımın altından Gül'ün damadı çıktı" *Sol*, https://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/yikimin-altindan-gulun-damadi-cikti-haberi-78850 (Erişim tarihi: 24 Nisan 2021).

Doğaner, A. (2017), *Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Politikaları & Finansman Modelleri,* İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları.

Donahue, A. K. (2008), "Ethics and Public Policy", Berman, E.M. (Ed.), *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy* (Second Edition), New York: Taylor & Francis: 696-700.

Doru, S. R. (2013), "6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a İlişkin Değerlendirme", Yasin, M., Şahin, C. (Ed.), *Kentsel Dönüşüm Hukuku*, İstanbul: İstanbul Üniversitesi S. S. ONAR İdare Hukuku ve İlimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.

Döker, M. F. (2012), İstanbul Kentsel Büyüme Sürecinin Belirlenmesi, İzlenmesi ve Modellenmesi, Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Duman, B. (2015), "Kentsel Dönüşümde Riskler ve Beklentilere Dair İlk Tespitler: İstanbul'da Bir Saha Çalışması", *Megaron*, 10/3: 410-422. doi: 10.5505/MEGARON.2015.87993

Dunn, W. N. (2016), *Public Policy Analysis*, New York: Routledge.

Duyar, İ. (1995), "Kamu Politikaları Uygulamasında Birleştirici Bir Teoriye Doğru", *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2 /28: 108-123.

Dye, T. R. (2012), *Understanding Public Policy*, Yorkshire: Pearson

Easton, D. (1957), "An Approach to The Analysis of Political Systems", *World Politics,* 9/3: 383-400. doi: https://doi.org/10.2307/2008920

Erat, V., Kaçer, F. (2014), "Siyasa Yapım SürecindeMüzakereci Yaklaşımlar", *Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1/4: 57-75. doi: https://doi.org/10.24988/deuiibf.2017322626

Ergun, C., Koçancı, M. (2017), "Yoksulluk ve Kentsel Mekan Üzerine Birkaç Not…", *Toplum ve Demokrasi,* 11/24: 201-228.

Erkan, N. E. (2009), "Kentsel Yenileme ve İstanbul: Kente Teslim olmak, Kenti Teslim Almak", Kayasü, S., Işık, O., Uzun, N., Kamacı, E. (Ed.), *Gecekondu, Dönüşüm, Kent,* Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği: 219-240.

Ertürk, F. (2009), Neslişah ve Hatice Sultan (Sulukule) Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Eryılmaz, B. (2014), *Kamu Yönetimi: Düşünceler, Yapılar, Fonksiyonlar, Politikalar,* Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Eryılmaz, B., Çevik, H. H., Sözen, S. (Ed) (2013), *Kamu Yönetimi*, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.

Es, M. (2012), "Kentsel Dönüşüm", *Büyüteç*, Temmuz/Ağustos, 55-67.

Fisher, F., Miller, G. J., Sidney, M. S. (2007), "Introduction", Fisher, F., Miller, G. J., Sidney, M. S. (Ed.), *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods*, Boca Raton: CRC Taylor & Francis: xix- xxv.

Fishman, R. (2002), "20. Yüzyılda Kent Ütopyaları: Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier", Duru, B., Alkan, A. (Ed.), *20. Yüzyıl Kenti*, Ankara: İmge Yayınevi: 107-126.

Fitzpatrıck, J. L., Hero, R. E. (1987), "Political Culture and Political Characteristics of the American States: A Consideration of Some Old and New Questions", *The Western Political Quarterly,* 41/1: 145-153.

Gecekondu Kanunu (1966, 30 Temmuz), *Resmi Gazete* (Sayı: 12362), Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.775.pdf

Genç, F. N. (2008), "Türkiye'de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü", *Yönetim ve Ekonomi,* 15/1: 115-130.

Genç, F. N. (2014), "Gecekonduyla Mücadeleden Kentsel Dönüşüme Türkiye'de Kentleşme Politikaları", *Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,* 1/1: 15-30.

Genç, F. N. (2018), "Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Politikalarının Gelişimi", Akman, E., Babaoğlu, C. (Ed.), *Türkiye'de Kentsel Alan ve Çevre Politikası Analizleri*, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım: 135-157.

Gharib, R. Y. (2010), Revitalising Historic Cairo: Examining The Public Policy Formulation and Implementation, Doktora Tezi, Londra, Nottingham Üniversitesi.

Göksu, T., Bilgiç, V. K. (2003), "Baskı Grupları ve Karar Alma Mekanizmasına Etkileri", *Amme İdaresi Dergisi,* 36/2: 51-66.

Göküş, M. (2000), "Kamu Politikalarının Belirlenmesinde Bürokrasinin Rolü", *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 0/6: 35-43.

Gül, H. (2015), "Kamu Politikası Analizi, Yöntemleri ve Teknikleri", *Yasama Dergisi*, 0/29: 5-31.

Gül, H., Kiriş, H. M., Negiz, N., Gökdayı, İ. (2014), *Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset,* Ankara: Detay Yayıncılık.

Güzey, Ö. (2012), "Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Neo-Liberal Kent Politikaları, Yeni Kentsel Aktörler ve Gecekondu Alanları", *İdeal Kent,* 3/7: 64-83.

Hall, C. M. (2009), "Archetypal Approaches to Implementation and Their Implications for Tourism Policy", *Tourism Recreation Research,* 34/3: 235-245. doi: https://doi.org/10.1080/02508281.2009.11081599

Haştemoğlu, H. Ş. (2006), 1960'larda Sürdürülebilirlik ve Kentleşme ; Isparta, İstasyon Caddesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Haştemoğlu, H., Özgen, L. (2017), "1960'larda Sürdürülebilirlik ve Kentleşme; Isparta İstasyon Caddesi Örneği", *Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi*, 2/1: 69-76. doi: https://doi.org/10.30785/mbud.311207

Hill, M. (2005), *The Public Policy Process*, England: Pearson.

Hood, C. C. (1983), *The Tools of Government*, London and Basingstoke: The Macmillan Press.

Hottenstein, K. N. (2017), "Protecting the Teaching and Learning Environment: A Hybrid Model for Human Subject Research Public Policy Implementation", *The Journal of Research Administration,* 48/2: 26-36.

Howlett, M., Giest, S. (2013), "The Policy Making Process", Jr. Araral, E., Fritzen, S., Howlett, M., Ramesh, M., Wu, X. (Ed), *Routledge Handbook of Public Policy,* New York: Routledge: 17-28.

Howlett, M., Mcconnel, A., Perl, A. (2014), "Streams and Stages: Reconciling Kingdon and Policy Process Theory", *European Journal of Political Research,* 54/3: 419-434. doi: 10.1111/1475-6765.12064

Hutcheson, J. D., Taylor, G. A. (1973), "Religious Variables, Political System Characteristics, and Policy Outputs in the American States", *American Journal of Political Science,* 17/2: 414-421.

Immergut, E. M. (2008), "Institutional Constraints on Policy", Moran, M., Rein, M., Goodin, R. E. (Ed.), *Oxford Handbook of Public Policy,* UK: Oxford University Press: 557-571.

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (1984, 8 Mart). *Resmi Gazete* (Sayı: 18335), Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2981.pdf

İnce, E. (2014, 15 Ocak), "Derbent'te ayrımcı dönüşüm" *Radikal,* http://www.radikal.com.tr/turkiye/derbentte-ayrimci-donusum-1170850/ (Erişim Tarihi: 23 Haziran 2019).

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun (2007, 14 Kasım), *Resmi Gazete* (Sayı: 26700), Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5706.pdf

İstanbul-Ataşehir Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi'ne İlişkin Protokol

İstanbul-Ataşehir Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi'ne İlişkin Ek Protokol

İstanbul-Ataşehir Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi'ne İlişkin Ek-2 Protokol

İstanbul-Ataşehir Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi'ne İlişkin Ek-3 Protokol

Jacobs, J. (2017), *Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı,* İstanbul: Metis Yayınları.

Jann, W., Wegrich, K. (2007), "Theories of the Policy Cycle". Fisher, F., Miller, G. J., Sidney, M. S. (Ed.), *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods,* New Brunswick, N. J.: CRC Taylor & Francis: 43-62.

Kaban, E. (2011), Kentsel Dönüşüm Ve İstanbul' un İlk Kentsel Dönüşüm Uygulama Projesi – Sulukule Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kaptı, A, Alaç, A. E. (2013), "Kamu Politikalarının Uygulama Aşaması", Yıldız, M., Sobacı, M. Z. (Ed.), *Kamu Politikası Kuram ve Uygulama*, Ankara: Adres Yayınları: 228-243.

Kaptı, A. (2013), *Kamu Politikası Süreci: Teorik Perspektifler, Modeller ve Analiz Yöntemleri*, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaptı, A., (2013), *Kamu Politikası Süreci: Teorik Perspektifler, Modeller ve Analiz Yöntemleri*, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Keleş, R. (2008), *Kentleşme Politikası*, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Kenis, P. N., Schneider, V., (1991). "Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a New Analytical Tool Box", Marin, B., Mayntz, R. (Ed), *Policy Networks: Empirical Evidence and Theoretical Considerations*, Boulder, Colorado: Westview Press: 25-59.

Keser-Aschenberger, F. (2017), "Nitel Politika Analizi", Seggie, F. N., Bayyurt, Y. (Ed.), *Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları*, Ankara: Anı Yayıncılık: 323-342.

Kılıç, A. (2006), Toplu Konut Projelerinin Çevrelerine Olan Rant Etkisi ve Ataşehir Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Kingdon, J. W. (2014), *Agendas, Alternatives, and Public Policies*, Yorkshire: Pearson.

Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F., Hill, M. (2007), "Introduction", Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F., Hill, M. (Ed.), *Public Policy Analysis*, Bristol: The Policy Press: ix- xvii.

Kort, M., Klijn, E. (2013), "Public-Private Partnerships in Urban Regeneration: Democratic Legitimacy and Its Relation with Performance and Trust", *Local Government Studies*, 39/1: 89-106. doi: 10.1080/03003930.2012.683864

Köseoğlu, Ö. (2013), "Kamu Politikası Sürecinde Karar Verme Modelleri", Yıldız, M., Sobacı, M. Z. (Ed.), *Kamu Politikası Kuram ve Uygulama*, Adres Yayınları: Ankara: 130-147.

Kulaç, O., Özgür, H. (2017), "An Overview of the Stages (Heuristics) Model as a Public Policy Analysis Framework", *European Scientific Journal Special Edition*, 13/12: 114-157.

Kuyucu, T. (2018). "Kentsel Dönüşümün Başarısızlığının Kurumsal ve Hukuki Sebeplerine Dair Bir İnceleme", (TESEV-Değerlendirme Notları). http://tesev.org.tr/tr/yayin/kentsel-donusumun-basarisizliginin-kurumsal-ve-hukuki-sebeplerine-dair-bir-inceleme/

Kuyucu, T. (2019), "Hukuk, Mülkiyet ve Muğlaklık: İstanbul'un Kayıtdışı Yerleşimlerinin Yeniden Yapılandırılmasında Hukuki Belirsizliğin Kullanımları ve İstismarları", Candan, A. B., Özbay, C. (Ed.), *Yeni İstanbul Çalışmaları*, İstanbul: Metis Yayınları: 71-90.

Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu (2004, 12 Mart), *Resmi Gazete* (Sayı: 25400), Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5104.pdf

Küçük, A. H. (2014), Kentsel Dönüşüm Boyutları Barselona'da Raval Bölgesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Lopez, M. (2013), "Elite Theory". *Sociopedia.isa*, 1-12. doi: 10.1177/2056846013112

Mintrom, M., Williams, C. (2013), "Public Policy Debate and the Rise of Policy Analysis", Jr. Araral, E., Fritzen, S., Howlett, M., Ramesh, M., Wu, X. (Ed), *Routledge Handbook of Public Policy,* New York: Routledge: 3-16.

Okumuş, D.E., Eyüboğlu, E. E. (2015), "Kentsel Dönüşüm Öncesi Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırmasına Yönelik Yöntem Önerisi ve Ataşehir Barbaros Mahallesi Örneklemi", *Planlama,* 25/2: 93-106. doi: 10.5505/planlama.2015.09709

Orhan, R. (2017), "Küreselleşme Sürecinde Soylulaştırmanın Mekana Yansıması: İstanbul Sulukule Örneği", H. Kahya (Ed.), *Proceedings Book of 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences held at İstanbul in 20-23 April, 2017*, İstanbul: 74-84.

Özay, O. L., Demirbaş, F. (2017), "6360 Sayılı Kanun Bakımından Kentsel Dönüşüm Süreci ve Tapu Sicil İşlemleri Bakımından Değerlendirilmesi", *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,* 8/2: 217-248. doi: https://doi.org/10.21492/inuhfd.342843

Özden, P. P. (2006), "Türkiye'de Kentsel Dönüşümün Uygulanabilirliği Üzerine Düşünceler", *İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,* 0/35: 215-233.

Özden, P. P. (2016), *Kentsel Yenileme,* Ankara:İmge Kitabevi.

Özel, M. (2015), "Kamu Politikası ve Yerel Yönetimler", Özel, M. (Ed.), *Yerel Yönetimlerde Yerel Kamu Politikası Yaklaşımları,* Konya: Çizgi Kitabevi: 15-50.

Özelmacıklı, M. H., Baz, İ. (2018), "İmar Barışı'nın Getirdikleri Ve Yaşanabilecek Aksaklıklar", *İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 1/1: 65-72.

Özer, M. A. (2016), "Herbert Simon'un Yönetim Bilimine Katkıları Üzerine Değerlendirmeler", *HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi* 5/11: 162-185.

Özlüer, I. Ö. (2018), "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Alanlarda Riskli Olmayan Yapıların Durumu", *Ankara Barosu Dergisi*, 76/1: 247-269. doi: https://doi.org/10.30915/abd.464107

Pierre, J. (2013), "Disciplinary Perspectives" Peters, B. G., Pierre, J. (Ed.), *Handbook of Public Policy,* London: Sage Publications: 481-492.

Polat, S., Dostoğlu, N. (2007), "Kentsel Dönüşüm Kavramı Üzerine: Bursa'da Kükürtlü ve Mudanya Örnekleri", *Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık fakültesi Dergisi,* 12/1: 61-76. doi:10.17482/uujfe.48905

Polat, Y. A. (2015), "Türkiye'de Kentsel Dönüşüme Bütüncül Bir Bakış: Elazığ Örneği", *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 25/1: 185-201. doi: 10.18069/fusbed.10461

Purkis, S. (2016), "İstanbul'da İnşaat Odaklı Birikimin Durdurulamayan Yükselişi: Konut Fazlasına Karşın Artan Konut Açığı", *Mülkiye Dergisi*, 40/4: 91-111.

Pülzl, H., Treib, O. (2007), "Implementing Public Policy", Fisher, F., Miller, G. J., Sidney, M. S. (Ed.), *Handbook of Public Policy Analysis,* Bota Raton: CRC Press: 89-107.

Richardson, J. J., Jordan, A. G. (1883), "Owercrowded Policymaking: Some British and European Reflections", *Policy Sciences*, 15/3: 247-268. doi: https://doi.org/10.1007/BF00136827

Roberts, P. (2000), "The Evolution, Definition and Purpose of Urban Regeneration", Roberts, P., Sykes, H. (Ed.), Urban Regeneration: A Handbook, London: Sage Publications: 2000: 9-36.

Sabatier, P. A. (1986), "Top-down and Bottom-up Approaches to Implementation Research", *Journal of Public Policy*, 6 /1: 21-48. doi: https://doi.org/10.1017/S0143814X00003846

Schneider, A. (2013), "Policy Desingn and Transfer", Jr. Araral, E., Fritzen, S., Howlett, M., Ramesh, M., Wu, X. (Ed), *Routledge Handbook of Public Policy*, New York: Routledge: 217-227.

Serbest, S. (2015), "Uluslararası Örgütlerin 'Politika Aktarımı' Bağlamında Ulusal İş Sistemlerine Etkisi", *Sayıştay Dergisi*, 26/99: 71-94.

Seydioğulları, H. S. (2016), "Yeni Yasal Düzenlemelerle Kentsel Dönüşüm", *Planlama*, 26/1: 51-64. doi: 10.5505/planlama.2016.54254

Sidney, M. S. (2007), "Policy Formulation: Design and Tools", Fisher, F., Miller, G. J., Sidney, M. S. (Ed.), *Handbook of Public Policy Analysis,* Boca Raton: CRC Press: 79-87.

Smith, M. P. (1974), "Elite Theory and Policy Analysis: The Politics of Education in Suburbia", *The Journal of Politics,* 36/4: 1006-1032. doi: https://doi.org/10.2307/2129404

Smith, N. (1979), "Toward a Theory of Gentrification A Back to the City Movement by Capital, not People", *Journal of the American Planning Association*, 45/4: 538-548. doi: https://doi.org/10.1080/01944367908977002

Sobacı, M. Z. (2011), "Politika Transferi Bağlamında Kamu Yönetiminde Neo-Liberal Reformların Yayılması Açık Toplum Enstitüsünün Rolü", *Sosyoekonomi*, 16/16: 191-210. doi: 10.17233/se.55963

Sobacı, M. Z. (2013), "Politika Ağları", Yıldız, M., Sobacı, M. Z. (Ed.), *Kamu Politikası Kuram ve Uygulama,* Ankara: Adres Yayınları: 130-147.

Soysal, L. (2010), "İstanbul Nereye? Küresel Kent, Kültür, Avrupa. Kenti", Göktürk, D., Soysal, L., Türeli, İ. (Ed.), İstanbul: Metis.

Soysal, N. (2013, 2 Eylül), "Kentsel dönüşümün altından Gül'ün damadı çıktı!" *Sözcü Gazetesi*, https://www.sozcu.com.tr/2013/gundem/kentsel-donusumun-altindan-gulun-damadi-cikti-364521/ (Erişim tarihi: 18 Aralık 2019).

Sönmez, B. (2014), "Soylulaştırmanın Yeni Biçimleriyle Yerinden Edilmeyi Yeniden Düşünmek", *Planlama Dergisi,* 24/1: 42-53. doi: 10.5505/planlama.2014.11939

Sönmez, İ. Ö. (2005), "Kentsel Dönüşüm Süreçlerinde Aktörler-Beklentiler-Riskler", *Egemimarlık,* 1/53: 16-21.

Steinberg, F. (1996), "Conservation and Rehabilitation ofUrban Heritage in Developing Countries", *Habitat International,* 20/3: 463-475. doi: https://doi.org/10.1016/0197-3975(96)00012-4

Şahin, S. Z. (2015), "Uluslararası Örnekler Işığında Bir Kavram ve Kamu Politikası Olarak Kentsel Dönüşüm", Duman, B., Coşkun, İ. (Ed.), *Neden Nasıl ve Kim için Kentsel Dönüşüm*, İstanbul: Litera Yayıncılık: 53-81.

Şen, B., Türkmen, H. (2014), "Başıbüyük: Bir Kentsel Dönüşüm Sınaması", Türkün, A. (Ed.), *Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul'da Kentsel Dönüşüm,* İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 143-186.

Şen, B., Ünsal, B. Ö. (2014), "Memleketin İşçi Mahallesi ya da Küresel Kentin "Hukuksuz" Gecekondu Alanı", Türkün, A. (Ed.), *Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul'da Kentsel Dönüşüm,* İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 189-225.

Tekeli, İ. (2014), *Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm,* İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Teziç, E. (2009), *Anayasa Hukuku,* İstanbul: Beta.

Topbaş, H. (2010), "David Easton'ın Siyasal Sistem Kuramı Bağlamında Siyasal Katılma: Erzurum Seçmeni Üzerine Bir Araştırma", *İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi,* 0/30: 83-111.

Toplu Konut Kanunu (1984, 17 Mart). *Resmi Gazete* (Sayı: 18344), Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2985.pdf

Torus, B., Yönet, N. A. (2016), "Urban Transformation in Istanbul", *Archi-Cultural Interactions through the Silk Road 4th International Conference held at Japan in 16-18 July, 2016*, Japan: Mukogawa Women's University: 126-129.

Tozlu, A. (2016), "Karar Verme Yaklaşımları Üzerinde Herbert Sımon Hegemonyası", *Sayıştay Dergisi,* 0/102: 27-45.

Tuncel, S. (2011, 30 Mart), "TBMM Yazılı Soru Önergesi". https://www2.tbmm.gov.tr/d23/7/7-19051s.pdf adresinden alınmıştır.

Tuzcuoğlu, T. (2013), "Kat Mülkiyeti Kanununa Eklenen Toplu Yapılara İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi", *Yaşar Üniversitesi Dergisi*, 8: 2673-2706. doi:10.19168/jyu.00386

Türkün, A. (2014), "Kentsel Ayrışmanın Son Aşaması Olarak Kentsel Dönüşüm" Türkün, A. (Ed.), *Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul'da Kentsel Dönüşüm,* İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 1-15.

Usta, A. (2013), "Kamu Politikaları Analizine Kuramsal Bir Bakış", *Yasama Dergisi*, 0/24: 78-102.

Uysal, E. Ü. (2012), "Sulukule: Kentsel Dönüşüme Etno-Kültürel Bir Direniş", *İdealkent*, 3/7: 136-159.

Uysal, Ü. E. (2008), Küreselleşme ve Kentsel Dönüşüm Bağlamında Soylulaştırma Kuramlarının İstanbul'da Uygulanabilirliği: Cihangir Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ünsal, Ö. (2019), "Neoliberal Kent Politikaları ve Direnişin Siyaseti: İstanbul'da Yeni Kentsel Muhalefet", Candan, A. B., Özbay, C. (Ed.), *Yeni İstanbul Çalışmaları,* İstanbul: Metis Yayınları: 109-123.

van Nispen tot Pannerden, F.K.M. (2011), "Policy Instruments", http://hdl.handle.net/1765/33101 adresinden alındı.

Vedung, E. (2013), "Evaluation Research", Peters, B. G., Pierre, J. (Ed.), *Handbook of Public Policy,* London: Sage Publications: 397-416.

Winter, S. C. (2006), "Implementation", Peters, B. G., Pierre, J. (Ed.), *Handbook of Public Policy,* London: Sage Publications: 151-166.

Yalçın, E. (1995), Ataşehir Uydu Kent Yerleşmesi'nin Çevre Düzenlenmesinin İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yalçıntan M. C., Çalışkan, Ç. O., Çılgın, K., Dündar, U. (2014), "İstanbul Dönüşüm Coğrafyası", Candan, A. B., Özbay, C. (Ed.), *Yeni İstanbul Çalışmaları: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar,* İstanbul: Metis: 47-70.

Yıldız, M., Sobacı, M. Z. (2013), "Kamu Politikası ve Kamu Politikası Analizi: Genel Bir Çerçeve", Yıldız, M., Sobacı, M. Z. (Ed.), *Kamu Politikası Kuram ve Uygulama,* Ankara: Adres Yayınları: 16-42.

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun (2005, 5 Temmuz), *Resmi Gazete* (Sayı: 25866), Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5366.pdf

Yücekök, A. N. (1987), *Siyasetin Toplumsal Tabanı (Siyaset Sosyolojisi),* Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.

Yüksel, Ü. D. (2012), "Antikçağdan Günümüze Kent Ütopyaları", *İdeal kent*, 3/5: 8-37.

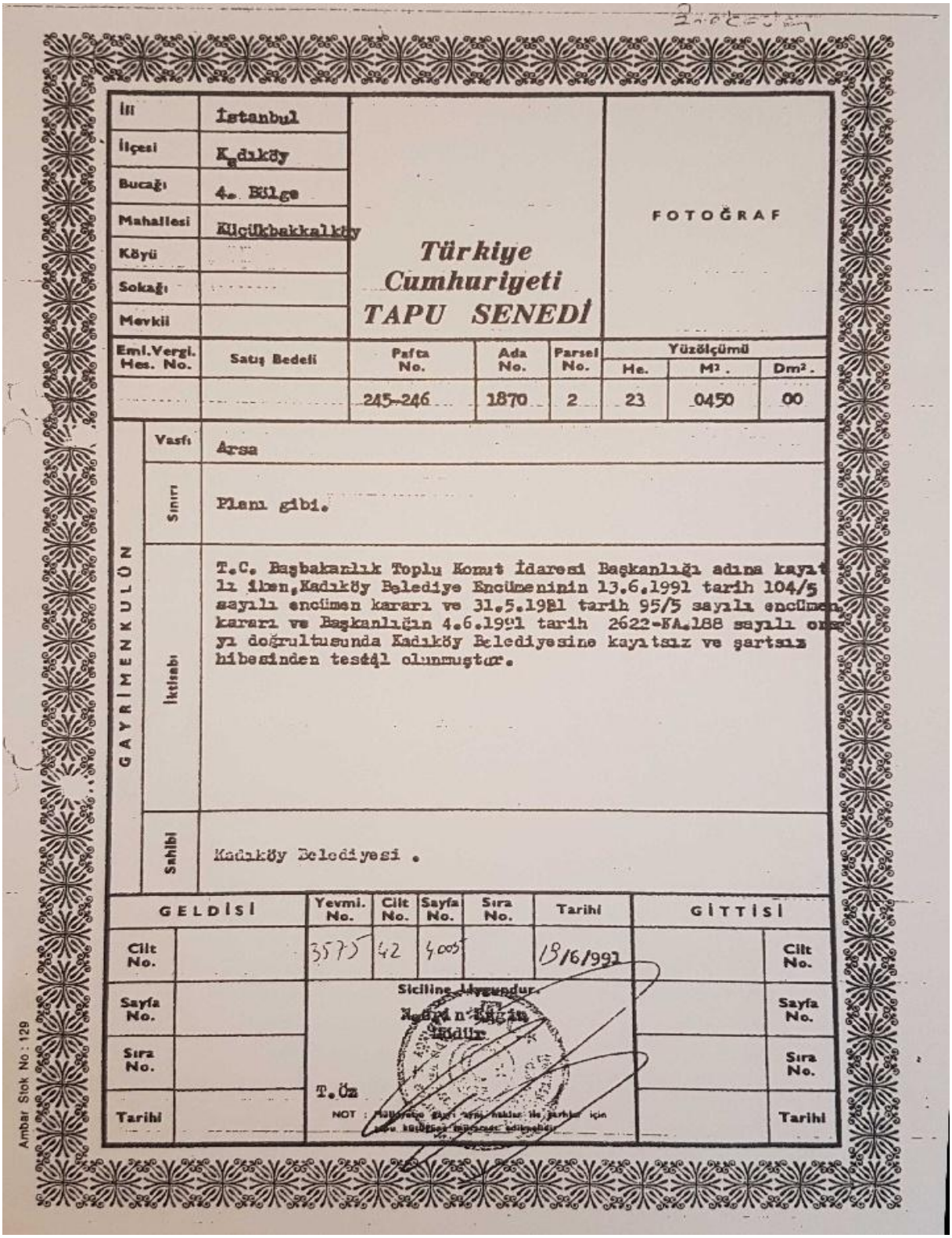
Zancheti, S. M.& Jokilehto, J. (1997), "Values and Urban Conservation Planning: Some Reflections on Principles and Definitions", *Journal of Architectural Conservation,* 3/1: 37-51. doi: https://doi.org/10.1080/13556207.1997.10785179

Zariç, S. (2012), "Türkiye'de Think-Tank Kuruluşları ve Karşılaştıkları Sorunlar", *Akademik Bakış Dergisi,* 0/31: 1-19.

Zoellick '00, T. (2000), "Daniel Elazar, Bogus or Brilliant: A Study of Political Culture Across the American States", *Res Publica - Journal of Undergraduate Research*, 5/1.

EKLER

Ek 1: Emekevler'in Kadıköy Belediyesi Mülkiyetine Geçmesi



İli	İstanbul	Türkiye Cumhuriyeti TAPU SENEDİ	FOTOĞRAF
İlçesi	Kadıköy		
Bucağı	4. Bölge		
Mahallesi	Küçükbakkalköy		
Köyü			
Sokağı			
Mevkii			

Eml.Vergi. Hes. No.	Satış Bedeli	Pafta No.	Ada No.	Parsel No.	Yüzölçümü He.	M².	Dm².
		245-246	1870	2	23	0450	00

GAYRİMENKULÜN

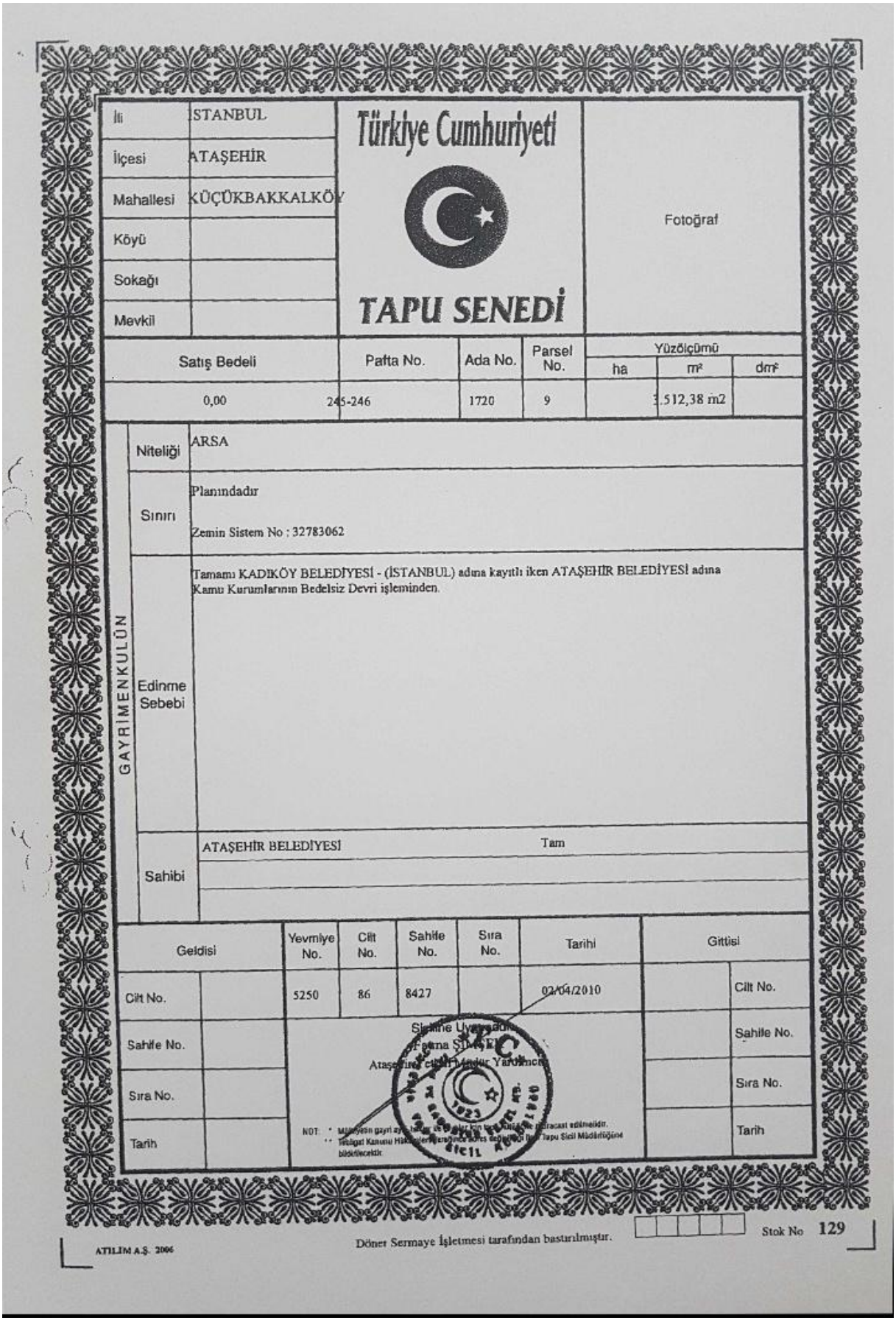
Vasfı	Arsa
Sınırı	Planı gibi.
İktisabı	T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı iken, Kadıköy Belediye Encümeninin 13.6.1991 tarih 104/5 sayılı encümen kararı ve 31.5.1981 tarih 95/5 sayılı encümen kararı ve Başkanlığın 4.6.1991 tarih 2622-KA.188 sayılı onayı doğrultusunda Kadıköy Belediyesine kayıtsız ve şartsız hibesinden tescil olunmuştur.
Sahibi	Kadıköy Belediyesi .

GELDİSİ		Yevmi. No.	Cilt No.	Sayfa No.	Sıra No.	Tarihi	GİTTİSİ	
Cilt No.		3575	42	4005		18/6/1991		Cilt No.
Sayfa No.		Siciline uygundur.						Sayfa No.
Sıra No.								Sıra No.
Tarihi		T.Öz						Tarihi

NOT : Mülkiyete ilgili artış hakları ile şerhler için ayrı kütükler tanzim edilmiştir.

Ambar Stok No : 129

Ek 2: Emekevler'in Ataşehir Belediyesi Mülkiyetine Geçmesi



İli: İSTANBUL
İlçesi: ATAŞEHİR
Mahallesi: KÜÇÜKBAKKALKÖY
Köyü:
Sokağı:
Mevkii:

Türkiye Cumhuriyeti

TAPU SENEDİ

Fotoğraf

Satış Bedeli	Pafta No.	Ada No.	Parsel No.	Yüzölçümü ha	Yüzölçümü m²	Yüzölçümü dm²
0,00	245-246	1720	9		1.512,38 m2	

GAYRİMENKULÜN

Niteliği	ARSA
Sınırı	Planındadır Zemin Sistem No : 32783062
Edinme Sebebi	Tamamı KADIKÖY BELEDİYESİ - (İSTANBUL) adına kayıtlı iken ATAŞEHİR BELEDİYESİ adına Kamu Kurumlarının Bedelsiz Devri işleminden.
Sahibi	ATAŞEHİR BELEDİYESİ Tam

Geldisi		Yevmiye No.	Cilt No.	Sahife No.	Sıra No.	Tarihi	Gittisi	
Cilt No.		5250	86	8427		02/04/2010		Cilt No.
Sahife No.								Sahife No.
Sıra No.								Sıra No.
Tarih								Tarih

Sicilne Uygundur
Fatma SİVAS
Ataşehir Tapu Müdür Yardımcısı

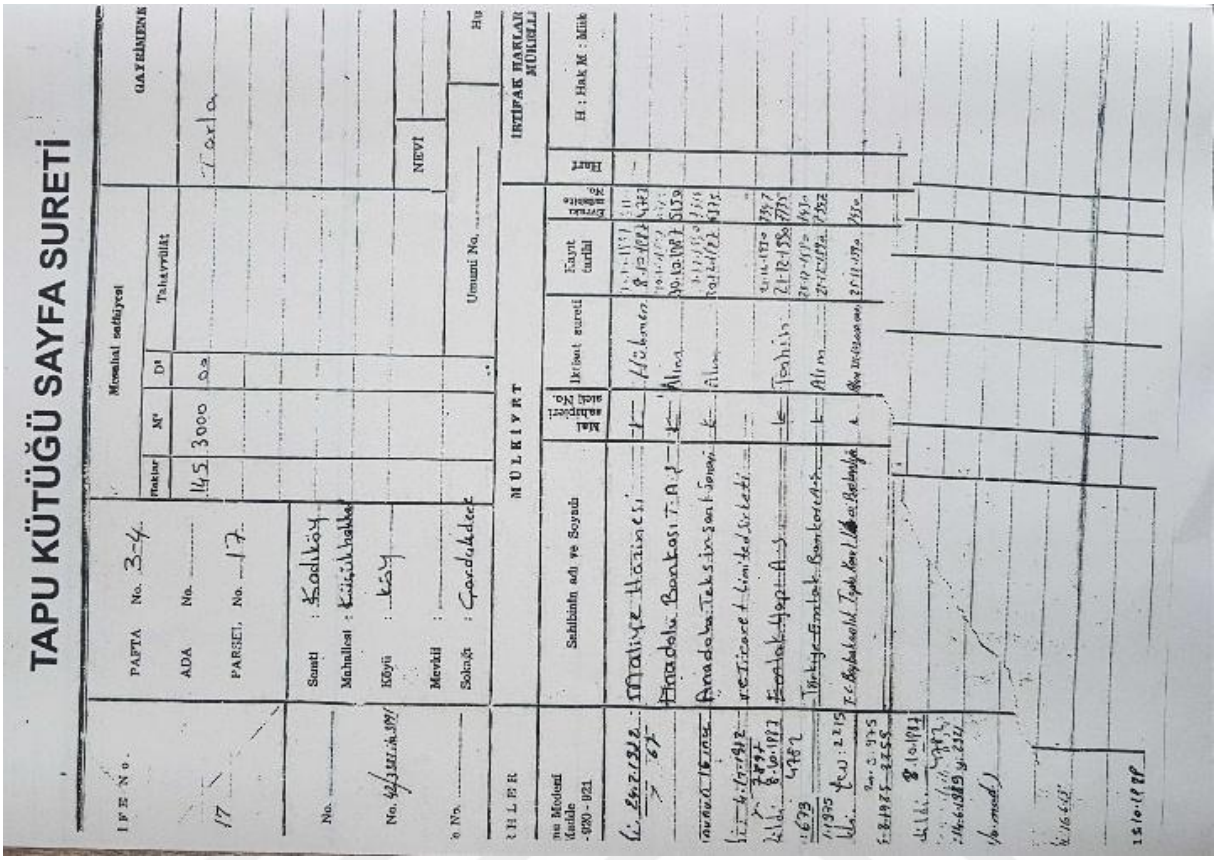
NOT: * Mülkiyeti gayri ayni haklar ile şerhler için tapu sicil müdürlüğüne müracaat edilmelidir.
** Tebligat Kanunu Hükümlerine göre tebligat için tapu sicil müdürlüğüne bildirilecektir.

Stok No 129

ATILIM A.Ş. 2006

Döner Sermaye İşletmesi tarafından bastırılmıştır.

Ek 3: Emekevler Arazisinin Yıllara Göre Mülkiyet Durumu


TAPU KÜTÜĞÜ SAYFA SURETİ
PAFTA No. 3-4
ADA No.
PARSEL No. 17
Semti : Kadıköy
Mahallesi : Küçükbakkalköy
Köyü : köy
Mevkii :
Sokağı : Caddedeci
Ada No.
Umumi No.
MÜLKİYET
Sahibinin adı ve Soyadı
Hisse
Hisse miktarı
İktisap sureti
İktisap tarihi
Hisse
Hisse
Hisse

Ek 4: Saha Görüşmeleri

	Görüşme Tarihi	Temsil	Görüşme Şekli/ Yeri
Mesut Şengör	1. görüşme: 13.3.2020 14.00-15.00 2. görüşme: 16.6.2020 13.00-13.20	Ataşehir Belediyesi/ Emekevler ve Fen İşleri Büro Şefi	1. görüşme: yüz yüze görüşme/Ataşehir Belediyesi 2. görüşme: yüz yüze görüşme/ Atapark Konutları
Semih Sadık Kayhan	01.12.2020 10.00-11.20	Ataşehir Belediyesi/ Belediye Başkan Yardımcısı	Yüz yüze görüşme/ Ataşehir Belediyesi
Leyla Yeşim Şaylan	14.7.2020 13.00-13.35	Atatürk Mahallesi Muhtarı (2009'dan beri)	Yüz yüze görüşme/Atatürk Mahallesi Muhtarlığı
Mustafa Orman	25.08.2020 11.45-12.00	K Yapı - Solid İnşaat Ortak Girişimi	Yüz Yüze görüşme / Ataşehir Golf Klubü
Tarık Fırat	14.7.2020 11.00-11.40	Danışmanlık yapıyor. Orjin Demir Çelik Malz. San. Ve Ltd. Şti. İnşaat Bölümü Müdürü	Yüz yüze görüşme/ Ataşehir Değirmen Kafe (Ataşehir'in gelişimi hakkında bilgi alındı)
Görüşmeci (I)	15.06.2020 14.40-15.00	Eski Emekevler Sakini/Atapark'ta Oturuyor.	Görüntülü görüşme
Görüşmeci (II)	15.06.2020 16.30-17.20	Eski Emekevler Sakini/Atapark'ta Oturuyor. Belediyeye dava açmış. 2020'de davadan vazgeçerek Belediye ile anlaşma sağlamış.	Görüntülü görüşme
Görüşmeci (III)	16.06.2020 11.00-11.30	Eski Emekevler Sakini/Atapark'ta Oturuyor.	Yüz yüze görüşme/iş yeri
Görüşmeci (IV)	16.06.2020 12.00-12.25	Eski Emekevler Sakini/Atapark'ta Oturuyor.	Yüz yüze görüşme/Atapark Konutları
Görüşmeci (V)	16.06.2020 12.35-12.45	Eski Emekevler Sakini/Atapark'ta Oturuyor.	Yüz yüze görüşme/Atapark Konutları
Görüşmeci (VI)	17.06.2020 17.50-18.18	Eski Emekevler Sakini/Atapark'taki evini kiraya vermiş. Belediyeye dava açmış. 2020'de davadan vazgeçerek Belediye ile anlaşma sağlamış.	Görüntülü görüşme
Görüşmeci (VII)	03.07.2020 17.35-18.05	Eski Emekevler Sakini/Atapark'ta oturuyor.Belediyeye dava açmış. 2020'de davadan vazgeçerek Belediye ile anlaşma sağlamış.	Telefonla görüşme
Görüşmeci (VIII)	04.07.2020 12.08-13.49	Eski Emekevler Sakini/Atapark'taki evini kiraya vermiş.Belediyeye dava açmış. 2020'de davadan vazgeçerek Belediye ile anlaşma sağlamış.	Telefonla görüşme
Görüşmeci (IX)	09.07.2020 13.16-13.54	Eski Emekevler Sakini/Atapark'taki evini kiraya vermiş. Başta belediyeye dava açmış, daha sonra anlaşma sağlamış.	Telefonla görüşme

Ek 5: Görüşme Soruları – Ataşehir Belediyesi

1.Ataşehir Belediyesi olarak kentsel yenilemeye yaklaşımınız nedir?

2. Emekevler Projesi hangi alanı kapsamaktadır? Proje uygulanmadan önceki halinde tüm proje alanında gecekondular mı vardı?

3. Proje uygulanmadan önce Emekevler'de nasıl bir yaşam vardı? Sosyo-ekonomik ve çevresel koşullar nasıldı?

4. Emekevler'de kentsel yenileme ihtiyacı doğuran sorun/sorunlar nelerdi? Bu sorunlar orada yaşayan kişilerce ya da farklı gruplarca dile getiriliyor muydu?

5. Projenin oluşturulma sürecinden bahseder misiniz?

-Proje alternatifler arasından mı seçildi? Öyle ise seçilme sebebi neydi?

-Projenin yapım sürecine belediye dışında başka aktörler de dahil oldu mu?

-Proje protokolü hakkında bilgi verir misiniz?

6. Proje hangi yasal hükümlere göre yapıldı?

-Alt düzey ne tür kararlar alındı? İlçe meclis kararı dışında alınması gerekli diğer kararlarda (İBB gibi) zorluk yaşandı mı?

7. Yaptırımlar, haklar ve hibeler gibi ekonomik ve mali araçlardan yararlanıldı mı?

8. Proje oluşturulurken yönetim olarak benimsediğiniz değerler nelerdi?

9. Proje oluşturulurken hangi grupların projeden etkilenmesi hedeflendi? (hedef grup)

10.Başlangıçta öngörmediğniz halde projeden etkilenen başka gruplar oldu mu?

11. Projenin onaylanması ve resmiyet kazanması süreci ile ilgili bilgi verir misiniz?

-Projenin dayandırıldığı resmi belgeler nelerdir? (stratejik planlar, imar planları, meclis kararları, hak sahipleriyle sözleşmeler vb.)

12. Emekevlerde yaşayanların projeye yaklaşımı nasıl oldu?

-Karşı çıkanlar oldu ise, bunların destek vermeme sebebi neydi?

13. Uygulamadaki paydaşlarınız kimlerdi?

-Yıkımları kim yaptı?

-Yeni barınma alanlarının inşası ve çevre düzenlemesi kim ya da kimler tarafından yapıldı?

14. Projenin gerçekleştirildiği alanın mülkiyeti kim ya da kimlerdeydi?

15. Proje tamamlandı mı? (Projenin başlama ve bitiş tarihi nedir?)

16. Projeile belediye hangi sonuçları hedefledi?

-Uygulama sonrasında hedeflenen sonuçlara ulaşıldı mı?

-Öngörülmemiş olumlu ya da olumsuz sonuçlarla karşılaştınız mı?

17. Projenin uygulanması sonrasında elde edilen çıktılar nelerdir? (proje çıktıları=fiilen yapılanlar)

18. Projenin etkisi ile ilgili bir çalışma yapıldı mı? (çıktı+sonuç=etki)

(proje etkisi=sağlık, çevre, suç oranı vb. üzerinde bir etki yarattı mı?)

19. Projenin belediyeye maliyeti ne oldu?

20. Bu dönüşüm belediyeye ne kadar bir maddi kazanç sağladı, nasıl?

21. Projenin uygulanması sonrasında aldığınız olumlu ve olumsuz geri bildirimler oldu mu?

22. Projeden doğan hukuki süreçlerde belediyebu süreçlerin neresinde yer aldı?

23. Projenin başından sonuna kadar tüm süreçleri düşündüğünüzde, karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Oldu ise bu zorlukların neden kaynaklandığını düşünüyorsunuz? Encok zorluk yaşadığınız süreç hangisiydi?

Ek 6: Görüşme Soruları – Ataşehir Belediyesi (Başkan Yardımcısı)

1. Ataşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm politikası nedir?

2. Genel olarak ilçedeki dönüşüm faaliyetlerine bakıldığında, dönüşüm kararlarında hangi aktörler etkili olmaktadır? (Bu aktörlerin rolleri ve etki dereceleri nelerdir?)

3. İlçedeki gecekondu alanları nerelerdir? Bu alanlara yönelik politikanız nelerdir? (Bunlara yönelik olarak planlanan ya da devam eden uygulama var mı?)

4. Emekevler dönüşümüne gelirsek, 2005 ve 2007 TOKi-Kadıköy Belediyesi Protokolleri süreci nasıl gelişti? Emekevler'i dönüşüme götüren süreçte hangi aktörler ve şartlar etkili oldu?

5. Emekevler için farklı politika önerileri tartışıldı mı? Örneğin, aynı alanda bir toplu konut yapılması yerine başka bir alanda yapılması düşünülmüş olabilir ya da hak sahipleri ile kat karşılığı anlaşmak yerine buradaki arsaların hak sahiplerine belirli şartlar karşılığında verilmesi gibi başka öneriler sunuldu mu?

-Seçtiğiniz bu yöntemin avantajları neler oldu? (Belediyeye avantajı ne oldu? Orada oturanlara da bir avantajı oldu mu?)

6. Emekevler dönüşümü Ataşehir Belediyesinin gündemine nasıl girdi?

7. Emekevler dönüşümünün gündeme gelişinden itibaren süreç boyunca bazı davalarla karşılaşılmış. Bu davalarla ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir?

8. Gecekondu sahiplerinin belediyeye açmış oldukları davalarda talepleri neydi?

9. Gecekondu sahipleri süreç içerisinde belediyeye dava açanlar ve belediye ile anlaşma sağlayanlar olarak ikiye ayrılmıştır. Burada gecekondu sahipleri arasında bir bölünme olmuş gibi görünmektedir. Sizce bu bölünmede siyasi görüşlerin etkisi olmuş mudur?

10. Ataşehir Belediyesi olarak Emekevler kentsel dönüşümü için alınan kararlarda benimsediğiniz değer ve ilkeler (kamu yararının sağlanması, kurum bütçesine katkı vs. gibi) nelerdir?

11. Ataşehir Belediyesi olarak, dönüşüm sürecinde gecekondu sahipleri ile iletişiminiz nasıl ilerledi? (Kadıköy Belediyesi zamanında bu iletişim nasıldı?)

12. Emekevler sakinlerinin bazılarının Ataşehir Belediyesi öncesi dönemde bireysel tapu talepleri olmuş. Protokollerin yapıldığı dönemde bu seçenek tartışmaya açıldı mı?

13. Projede yeşil alan olarak ayrılan kısım, golf sahası-kent park kısmı mı? Bunlar projeye dahil midir? Golf sahasının işletme modeli nedir?

14. Başlangıçta düşünmediğiniz ya da beklemediğiniz sonuçlarla veya etkilerle karşılaştınız mı?

- Bugün benzer türde başka bir proje yapacak olsanız, hangi ilave hususları da dikkate alırdınız?

15. Emekevler dönüşümünde Ataşehir Belediyesi olarak amaç ve hedefleriniz ne idi? Dönüşüm sonrasını değerlendirirseniz, bu amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını düşüyorsunuz?

16. Siz yerinde dönüşümü nasıl tanımlıyorsunuz?

-Emekevler bir yerinde dönüşüm mü idi?

17. "Yerinde dönüşüm" ile hedeflenen yüzde neydi? Eski gecekondu sahiplerinin yüzde kaçı Atapark'ta yaşamaya devam ederse biz burada yerinde dönüşümü gerçekleştirdik diyebilirsiniz?

18. (Emekevler'den bağımsız olarak) Deneyimli bir yönetici olarak sizce "yerinde dönüşüm" gerçekleştirmesi mümkün bir amaç ya da hedef midir? Kent merkezindeki bir gecekondu alanında dönüşüm yapmak isteyen merkezi ya da yerel yönetimin, eski sakinlerini aynı alanda tutacak bir dönüşüm yapması mümkün müdür?

19. Emekevler dönüşümü ile ilgili olumlu ya da olumsuz geri bildirimler aldınız mı?

20. Protokollerden başlayıp uygulama aşamasına kadar tüm süreci düşündüğünüzde, Ataşehir Belediyesini en çok zorlayan süreç hangisiydi?

21. Merkez-yerel ortak çalışması olarak değerlendirilebilecek bu dönüşümde, üst kararlar ve planlardaki TOKİ etkisi, sizce bu merkez-yerel ortaklığında merkezi daha baskın bir konuma getirmiş midir?

22. Genel olarak kentsel dönüşüm politikalarındaki merkez-yerel dengesine baktığınızda bu denge doğru bir yerde midir?

Ek 7: Görüşme Soruları – Eski Emekevler Sakinleri

1. Emekevler'de ne zaman yaşamaya başladınız?

2. Sizce Emekevler'de neden bir yenileme projesi uygulandı?

3. Proje uygulanmadan önce sizin Emekevler'deki yaşam koşulları, çevresel vb. konularda belediye ya da muhtarlık gibi yerlerden talepleriniz oldu mu?

-Talebiniz oldu ise bunlar ne tür taleplerdi?

-Taleplerinizi nereye ilettiniz? (belediye, muhtar vb.)

-Gerçekleştirilen proje taleplerinizi karşıladı mı?

4. Proje yapım sürecinde gecekondu sahipleri olarak görüşünüz alındı mı?

5. Proje ile size sunulan fırsatlar nelerdi?

6. Bu dönüşüm ile zarara uğradığınızı düşünüyor musunuz? Neden?

7.Belediye burada yerinde dönüşüm yaptığını ifade ediyor? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

8. Projenin başından itibaren süreç sizin için nasıl gelişti?

-Belediye, muhtarlık ve konutları yapan firma ile ilişkileriniz nasıldı? Herhangi bir sivil toplum örgütü sürece dahil oldu mu?

9. Belediye ile proje kapsamında anlaşma sağladınız mı?

<u>Belediye ile anlaşmış ise;</u>

a. Belediye ile yaptığınız bu anlaşma neleri içeriyordu ve anlaşmayı kabul etme sebebiniz neydi?

b. Belediyenin yapmış olduğu bilgilendirme toplantıları, anlaşma sağlamanız üzerinde etkili oldu mu?

c. Şu anda Atapark konutlarında size ait bir eviniz var mı?

d. Var ise şu anda orada mı yaşıyorsunuz?

e. Atapark'ta yaşıyorsanız, şu an buradaki hayatınızı proje öncesindeki hayatınızla karşılaştırdığınızda neler söylersiniz?

f. Atapark'ta yaşamıyorsanız, burada yaşamama sebebiniz nedir? Şu an nerede yaşıyorsunuz?

Belediye ile anlaşmamış ise;

-Hukuki yollara başvurdunuz mu?

-Başvurduysanız davayı kime karşı açtınız? Dava sebebi neydi? Davayı bireysel mi yoksa diğer Emekevler sakinleriyle birlikte mi açtınız?

-Şu anda nerede yaşıyorsunuz?

10. Proje öncesi ve sonrasını değerlendirdiğinizde, hayatınızda ne gibi değişikler olduğunu düşünüyorsunuz?

11. Mesleğiniz nedir?

12. Memleketiniz neresi?

Ek 8: Görüşme Soruları- K Yapı

1. Proje ile ilgili olarak sorumlu olduğunuz resmi kurum ya da kurumlar hangileridir? Bu sorumluluklar ne tür sorumluluklardır?

2. Belediye ile yapılan anlaşmada firmanız için sunulan şartlar nelerdi?

3. Projenin uygulama süreci aktörlerinden biri olarak, uygulama süreci ve sonrasında (inşaatların yapımı ve bitişinden sonraki süreç) yaşadığınız zorluklar oldu mu? Oldu ise bunlar ne gibi zorluklardı?

4. Süreç boyunca diğer aktörlerle ilişkileriniz hakkında bilgi verir misiniz? (Belediye, Emekevler sakinleri vb. aktörler)

5. Trendist'teki dairelerin tamamı firmaya mı aitti? Burada kamu kurumlarının daireleri var mı? Varsa bunlar hangi kurumlardır?

6. Projenin yeşil alan kısmındaki golf sahası hakkında bilgi verir misiniz?

-Sahanın işletmesi firmanızda mı? Firmanızda ise işletme hakkınız kaç yıl?

7. Gerçekleştirdiğiniz proje ile ilgili aldığınız olumlu-olumsuz geri bildirimler var mı?

Ek 9: Görüşme Soruları- Atatürk Mahallesi Muhtarlığı

1. Proje uygulanmadan önce Emekevler'de nasıl bir yaşam vardı? Sosyo-ekonomik ve çevresel koşullar nasıldı?

2. Belediyenin Emekevler Projesi'nden önce, burada yaşayan vatandaşların yaşadıkları çevreye ilişkin şikayetleri ya da talepleri oluyor muydu?

3.Emekevler'de yaşayanların projeye yaklaşımı nasıl oldu?

-Burada yaşayan kişilerden ya da bu alanın çevresinde yaşayanlardan, proje ile ilgili size iletilen şikayet ya da talepler oldu mu?

-Oldu ise bu şikayet ya da taleplerle ilgili olarak neler yaptınız?

-İnsanlar bireysel olarak mı yoksa grup olarak mı size başvurdular?

4.Sizce Emekevler'i dönüşüme götüren sebepler nelerdi?

5. Emekevler Dönüşüm Projesi'nin yapımında sürece dahil edildiniz mi? Belediye, proje ile ilgili görüşlerinizi aldı mı?

-Görüşleriniz alındı ise görüşlerinizin dikkate alındığını düşünüyor musunuz?

6. Sizin genel olarak proje hakkındaki görüşleriniz nedir?

-Proje sonrası ile ilgili sizin gözlemleriniz neler oldu? Emekevler'deki değişimle ilgili ne düşünüyorsunuz?